



موجز الإشارة إلى آداب وأحكام التجارة

تأليف
د. حسن بن معلم داود بن حاج محمد

دار النبيلة
مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : موجز الإشارة إلى آداب وأحكام التجارة

تأليف : د. حسن معلم داود

عدد الصفحات : ٢٨٢

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

سنة الطباعة : ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الأولى

جميع الحقوق الملكية محفوظة للمؤلف
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تصدير الكتاب كاملا

الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة

مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة

للتواصل والاستفسار: 0612546664 / 252617499686+


بسم الله الرحمن الرحيم



مقدِّمة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمدٍ الأَمين، وعلى آله وأصحابِه أجمعين، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين.

أما بعدُ، فإن الله شَرَع لنا دينَ الإسلام وافيًا بمطالب الحياة كلِّها، يَسُدُّ عَوَزَها وعَجْزَها في جميع حالاتها، ويُحقِّقُ لها القوَّةَ والكمالَ في شَتَّى مجالاتها، في الفكر والعبادة، والاقتصادِ والسياسة، والاجتماعيَّاتِ وغيرِها.

وجَعل الله سبحانه أداءَ أحكام الإسلام بأنواعها عبادةً لله، فكما تكون العبادة في الصلاة والزكاة والصوم والحجِّ، تكون في المُعاملات الماليَّةِ، وفي الشؤون الأُسْريَّة، وفي الجنايات والقضاء وغيرِ ذلك، فالحياة كلُّها عبادةٌ لله.

لقد عالجَ الإسلامُ جميعَ أحوال الإنسان، ووَضَع لكلِّ حالٍ ما يُصلِحُها ويُقوِّم أمرَها؛ وذلك لأن الإنسان مِن صُنْع الله، والصانعُ أعلمُ بما صَنَع، فقرَّر له من الشرائع ما يناسِبُ مَطالبَه ومَشاعِرَه، ﴿صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النَّمل: ٨٨]، أي: فشَرَع لكم ما يَنفعُكم، وعلى ذلك يُحاسِبُكم.

وأثبتَ اللهُ تعالى مِن الأحكام الاقتصاديَّةِ ما يكفي لتحقيق كلِّ المصالح، وتنظيمِ العلاقات بين المتعامِلِين، وتوجيهِ مبادئ كسبِ المال وتنميتِه وصَرْفِه إلى ما فيه منافعُ العباد ومصالحُهم(١).

قال ابن القيم ﵀: «فإن الشريعة مَبناها وأساسُها على الحِكَم ومصالح العبادِ في المَعاشِ والمَعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلُّها، وحِكمةٌ كلُّها.

فالشريعة عدلُ الله بين عباده، ورحمتُه بين خلقِه، وطريقُه المستقيم الذي مَن استقام عليه فقد استقام على سواءِ السبيل، وكلُّ خير في الوجود فإنما هو مستفادٌ منها وحاصلٌ بها، وكلُّ نقصٍ في الوجود فسببُه مِن إضاعتِها، ولولا رسومٌ قد بَقِيَتْ لخَرِبت الدنيا وطُوِي العالَمُ، فالشريعةُ التي بَعَث الله بها رسولَه ﷺ هي عَمُود العالَم، وقُطْبُ رَحى الفلاح والسعادةِ في الدنيا والآخرة»(٢).

وقال ﵀: «وهل قامَتْ مصالحُ الوجودِ إلا بالأمر والنهي وإرسالِ الرسل وإنزالِ الكتب، ولولا ذلك لكان الناسُ بمنزلةِ البهائم يَتهارَجُون في الطُّرُقات، ويَتسافَدُون تَسافُدَ الحيوانات، لا يَعرِفُون مَعروفًا ولا يُنكِرون مُنكَرًا، ولا يَمتنِعُون مِن قبيح، ولا يَهتدون إلى صواب، وأنت ترى الأمكنةَ والأزمنةَ التي خَفِيَتْ فيها آثارُ النبوَّة كيف

(١) الاقتصاد الإسلامي: أسس ومبادئ وأهداف، أ.د. عبد الله الطريقي (ص ١٣).
(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ٣٣٧).

حالُ أهلِها، وما دَخَل عليهم مِن الجهل والظُّلم والكُفْر بالخالقِ والشِّركِ بالمخلوق، واستحسانِ القبائح وفسادِ العقائد والأعمال.

فإنَّ الشَّرائع بتنزيل الحكيمِ العليم، أَنزلها وشَرَعها الذي يَعلَمُ ما في ضِمْنِها من مصالح العباد في المَعاش والمَعاد، وأسبابِ سعادتِهم الدنيويَّةِ والأخرويَّةِ، فجَعَلها غِذاءً ودَواءً، وشِفاءً وعِصْمةً، وحِصْنًا ومَلجأً، وجُنَّةً ووِقايةً.

وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان بمنزلةِ حكيم عالمٍ رَكَّب للناس أمرًا يَصلُحُ لكلِّ مرضٍ ولكلِّ أَلَم، وجَعَله مع ذلك غِذاءً للأصحَّاء، فمن يُغذَّى به مِن الأصحَّاء غَذَّاه، ومَن يُداوَى به من المرضى شَفاه، وشرائعُ الربِّ تعالى فوقَ ذلك وأجلُّ منه، وإنما هو تمثيلٌ وتقريب، فلا أحسنَ مِن أمرِه ونَهيِه وتحليلِه وتحريمِه، أمرُه قوتٌ وغِذاءٌ وشِفاء، ونهيُه حِمْيةٌ وصِيانة.

فلم يَأمُرْ عبادَه بما أَمَرهم به حاجةً منه إليهم ولا عَبَثًا، بل رحمةً وإحسانًا ومصلحةً، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُخْلًا منه عليهم، بل حِمايةً وصيانةً عما يؤذيهم ويَعُود عليهم بالضَّرر إن تَناوَلُوه. فكيف يَتوَهَّمُ مَن له مُسْكةٌ مِن عقلٍ خُلُوَّها من الحِكم والغاياتِ المحمودةِ المطلوبةِ لأجلها؟

ولهذا استدلَّ كثير من العقلاء على النبوَّة بنفسِ الشريعة، واستَغْنَوْا بها عن طلبِ المُعجِزة، وهذا مِن أحسنِ الاستدلال؛ فإنَّ دعوةَ الرُّسُل

مِن أكبَرِ شواهد صدقِهم، وكلُّ مَن له خِبْرةٌ بنوع من أنواع العلوم إذا رأى حاذقًا قد صَنَّف فيه كتابًا جليلًا، عَرَف أنه مِن أهل ذلك العلمِ بنظرِه في كتابِه.

وهكذا كلُّ مَن له عقلٌ وفطرةٌ سَليمة وخِبْرةٌ بأقوال الرُّسلِ ودعوتِهم، إذا نَظَر في هذه الشريعة قَطَع قطعًا نظيرَ القطع بالمحسُوسَات أن الذي جاء بهذه الشريعةِ رسولٌ صادقٌ، وأن الذي شَرَعها أحكمُ الحاكِمين، ولقد شَهِد لها عقلاءُ الفلاسفةِ بالكمال والتَّمام، وأنه لم يَطرُق العالَمَ ناموسٌ أكملُ ولا أحكمُ. هذه شهادة الأعداء»[(١)].

قال: «وهذا باب عظيمٌ مِن أبواب مَحَاسنِ هذه الشريعةِ الكاملةِ وسياستِها للعالَمِ، وانتظامِها لمَصالح العِباد في المَعاش والمَعاد»[(٢)].

ولمَّا كان كلُّ مُجتمَعٍ له عاداتُه وتقاليدُه التي يَستمِدُّها من البيئة التي يَعيش فيها، وكلُّ بيئةٍ تَضبِطُ تَصرُّفاتِها ومعاملاتِها أنظمتُها الحاكمةُ لها، كانت تقاليدُ المسلمين مُرتبِطةً بدينهم؛ لأن المُجتمَعَ المسلمَ يَحكمُه الإسلام، ولذلك جاءت القِيَمُ والأخلاقُ الإسلاميَّةُ مُصاحِبةً لتشريع أحكام المُعاملاتِ المختلِفةِ، وأضحى المسلمون يَتعامَلُون بالعدل والإحسان، وبالصِّدق والإخلاص، والأمانةِ والنَّزاهَة، والنصيحةِ في أداء الأعمال؛ وذلك لشعور كلِّ مسلمٍ بمُراقَبةِ الله تعالى له،

(١) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص٢٢٦).
(٢) بدائع الفوائد (٣/ ١٠٧٠).

ومُحاسَبتِه له في دار الآخِرة[١].

وقد تكلَّم العلماء كثيرًا في بيان ما يجبُ مِن أحكام التِّجارات، وتوضيحِ ما ينبغي من آدابِ المُعاملات، وكتبوا فيها العديدَ مِن المُصنَّفات.

وهذا الكتابُ الوَجيزُ جَمعتُ فيه مُهِمَّات المسائل المتعلِّقةِ بآداب التجَّار وأحكام التِّجارة، مُنتقاةً مِن دواوين عُلوم التفسير والحديثِ والفقه والسُّلوك، وكتبتُها بعباراتِ علماءِ الإسلام في غالب المَواضع، وسمَّيتُه: **موجَز الإشارة إلى آداب وأحكام التجارة**، جَعله الله للعِلْم مَنارة، ولطالبِيه بَصَارة.

وقسَّمتُه إلى قسمين:

ذكرتُ في القسم الأول منه مقدِّماتٍ في بيان محاسن دين الإسلام في النظام الماليِّ، وموقفِ الإسلام من كسب المال، ومقاصدِ كَسْبِ المال المحمودةِ والمذمومة، ثم شرحتُ الأخلاقَ التي ينبغي أن يتصف بها التاجر المسلم.

ثم فصَّلتُ في القسم الثاني منه الأحكامَ الفقهية التي يحتاج إليها التاجر، كمسائل البيع والربا والإجارة والمضاربة والشركة، وشرحتُ فيه أحكام زكاة التجارة بالتفصيل.

---

(١) الاقتصاد الإسلامي، للشيخ عبد الله الطريقي (ص ١٥).

وحَرَصْتُ في ذلك كلِّه على ظهور المقصود، مع شمول المطلوب.

أسأل الله العظيم المنَّان أن يَنفع به جميعَ المسلمين، وأن يَجْعَلَه خالصًا لوجهه الكريم، وأن يهديني فيه سواءَ السبيل، إنه جَوَادٌ كريم، وهو حَسبُنَا ونِعْمَ الوكيل. وصلَّى الله وسلَّم على سيِّدِنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصَحْبِه أجمعين.

كتبه:

د: حسن بن معلم داود بن حاج محمد

في ليلة الأربعاء الرابع من ربيع الأول ١٤٤٥

في مدينة الإسلام مقديشو من بلاد الصومال



القسم الأول: آداب التجارة

❁ وفيه أربعة أبواب:

الباب الأول:
محاسن دين الإسلام فيما يتصل بالمال

قال العلامة عبد الرحمن السعديُّ رحمه الله: «دينُ الإسلام هو دينُ الحِكمة، ودينُ الفِطرة، ودينُ العقل والصلاح والفلاح.

يُوضِّح هذا الأصلَ ما هو مُحتوٍ عليه مِن الأحكام الأصوليَّة والفُروعيَّةِ التي تَقبلها الفِطَرُ والعقول، وتَنقادُ لها بوازع الحقِّ والصواب، وما هي عليه من الإحكام وحُسْنِ الانتظام، وأنها صالحةٌ لكلِّ زمان ومكان.

فأخبارُه كلُّها حقٌّ وصِدقٌ، لم يأتِ - ويستحيل أن يأتي - علمٌ سابق أو لاحقٌ بما يَنقُضُها أو يُكذِّبها، وإنما العلوم الحقَّةُ كلُّها تؤازرها وتؤيِّدُها، وهي أعظمُ برهانٍ على صدقِها. وقد حقَّق المحقِّقون المنصفون أن كلَّ علم نافع دينيٍّ أو دنيويٍّ أو سياسيٍّ، فقد دلَّ عليه القرآن دلالةً لا ريب فيها، فليس في شريعة الإسلام ما تُحِيلُه العقول، وإنما فيها ما تَشهَدُ العقول الزكيَّةُ بصدقِه ونفعِه وصلاحِه.

وكذلك أوامرُه ونواهيه كلُّها عدلٌ لا ظلمَ فيها، فما أَمَر بشيء إلا وهو خيرٌ خالص أو راجحٌ، وما نهى إلا عن الشرِّ الخالص أو الذي مفسدتُه تزيد على مصلحتِه. وكُلَّما تَدبَّر اللبيبُ أحكامَه ازداد إيمانًا بهذا الأصلِ، وعَلِم أنه تنزيل من حكيم حميد»[(١)].

ثم أفاض ﷺ في ذِكْر مَحاسنِ دين الإسلام، وذَكَر لذلك أمثلةً، منها:

١- «ما جاءت به الشريعة مِن إباحة البيوع والإجارات والشَّرِكات، وأنواعِ المعاملات التي تُتَبادَلُ فيها المُعاوضاتُ بين الناس في الأعيان والدُّيون والمَنافع وغيرِها.

فقد جاءت الشريعة الكاملةُ بحِلِّ هذا النوع وإطلاقِه للعباد، لاشتمالِه على المصالح في الضروريَّات والحاجيَّات والكماليَّات، وفَسَحَتْ للعباد فَسْحًا صَلَحَتْ به أمورُهم وأحوالُهم، واستقامَتْ مَعايِشُهم.

وشَرطَت الشريعةُ في حِلِّ هذه الأشياء: الرِّضا من الطرفين، واشتمالَ العقود على العلم ومعرفةِ المعقود عليه. ومَنَعت من كلِّ ما فيه ضرر وظلمٌ مِن أقسام الميسر والرِّبا والجهالة.

فمَن تأمَّل المُعاملاتِ الشرعيَّةَ رأى ارتباطَها بصلاح الدِّين والدُّنيا، وشَهِد لله بسَعةِ الرحمة وتمامِ الحكمةَ»[(٢)].

---

(١) الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، ضمن مجموع مؤلفاته (٢٣/ ٣٩٤-٣٩٥).

(٢) الدرة المختصرة (٢٣/ ٣٩٦).

٢- «ما جاءت به الشريعة مِن مشروعية الوَثائق التي يَتوثَّقُ بها أهلُ الحقوق، وذلك كالشهادة التي تُستوفَى بها الحقوق، وتَمنعُ التجاحُدَ، ويزول بها الارتياب، وكالرَّهْن والضَّمان والكَفالةِ التي إذا تَعذَّر الاستيفاءُ ممن عليه الحقُّ رَجَع صاحبُ الحقِّ إلى الوَثيقةِ التي يُستوفَى منها.

ولا يخفى ما في ذلك من المَنافع المتنوِّعة، وحفظِ الحقوق، وتوسيع المعاملات، وردِّها إلى القِسْطِ والعدل وصلاح الأحوال. فلولا الوثائقُ لتَعطَّل القسم الأكبَرُ مِن المعاملات»[(١)].

٣- «ما جاءت به الشريعةُ مِن انتقال المال والتَّرِكات بعد الموت، وكيفيةِ توزيع المال على الورثة، وقد أشار تعالى إلى حِكمة ذلك بقوله: ﴿لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النِّسَاء: ١١]، فوَضَعها الله بنفسه بحسَبِ ما يَعلمُه مِن قُربِ النفع، وما يحبُّ العبد عادةً أن يصل إليه مالُه، وما هو أَولى ببِرِّه وفضلِه، مرتِّبًا ذلك ترتيبًا تَشْهَدُ العقول الصحيحةُ بحُسْنِه، وأنه لو وَكَّل الأمرَ إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحَصَل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزَوال الانتظامِ وسُوءِ الاختيار ما يُشبِهُ الفوضى.

وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البِرِّ والتقوى بشيء مِن ماله

(١) الدرة المختصرة (٢٣/ ٣٩٩-٤٠٠).

فيما يَنفعه لآخرته، وقَيَّد ذلك بالثلث فأقلَّ لغير وارثٍ؛ لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قِيامًا للناس مَلْعَبةً يَتلاعَبُ بها قاصرو العقول والدِّيانة عند انتقالهم من الدنيا. أما حالُهم في حالةِ صِحَّةِ الأجسام والعقول، فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانعٌ لهم مِن صرفه فيما يضرُّهم غالبًا»[١].

٤- «ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحَجْر على الإنسان عن التصرُّف في ماله إذا كان تصرُّفه مُضِرًّا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيهِ ونحوهم، والحجرِ على الغريم لمصلحةِ غُرَمائه.

وكلُّ هذا مِن محاسن الشريعة؛ حيث مَنَعت الإنسانَ مِن التصرُّف في ماله الذي كان في الأصل مُطْلَقَ التصرُّف فيه، لمَّا كان تصرُّفُه ضررُه أكثرَ مِن نفعِه، وشرُّه أكبَرَ مِن خيرِه؛ إرشادًا للعباد أن يَسْعَوْا في كلِّ تصرُّفٍ نافع غير ضارٍّ»[٢].

٥- «ما حَثَّ الشارعُ عليه من الإحسان الذي يُكسِبُ صاحبَه الأجرَ عند الله والمعروفَ عند الناس، ثم يَرجِعُ إليه مالُه بعينِه أو بدلِه، فيكون مَكسَبُ هذا النوع أجلَّ المكاسب دون أن يَلحقَ صاحبَه ضررٌ، وذلك كالقَرْض والعاريةِ ونحوهما.

---

(١) الدرة المختصرة (٢٣/ ٣٩٨).
(٢) الدرة المختصرة (٢٣/ ٣٩٩) بتصرف.

فإن في ذلك من المصالح وقضاءِ الحاجات وتفريج الكربات وحصول الخير والمَبَرَّات، ما لا يُعَدُّ ولا يحصى، وصاحبُه يَرجِعُ إليه مالُه وقد استفاد من ربِّه أجرًا جزيلًا، وبَذَر عند أخيه إحسانًا وجميلًا، مع ما يَتْبَعُ ذلك مِن الخير والبَركةِ وانشراح الصدر، وحُصولِ الأُلفةِ والمَودَّة.

وأما الإحسان المحضُ الذي يُعطِيه صاحبُه مجَّانًا ولا يَرجِعُ إليه، فهو كالزكاة والصدقة»[(١)].

«وانظُرْ إلى حِكَم الزكاة وما فيها من التخلُّق بأخلاق الكِرام مِن السَّخاءِ والجُودِ، والبُعدِ عن أخلاق اللئام، والشُّكرِ لله على ما أَوْلاه مِن الإنعام، وحفظِ المال من المنغِّصات الحسِّيَّةِ والمَعنويَّةِ، وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومُواساةِ المحتاجين، وسَدادِ مصالح المحتاج إليها؛ فإن في الزكاة دَفْعَ حاجةِ المضطرِّين المحتاجين، وفيها الاستعانةُ على الجهاد والمصالح الكليَّةِ التي لا يَستغني عنها المسلمون، وفيها دفعُ صَوْلةِ الفقر والفُقراءِ، وفيها الثِّقةُ بخَلَفِ الله، والرجاءُ لثوابه وتصديقُ موعوده»[(٢)].

وقال الشيخ ابنُ عثيمين رحمه الله: «والإسلامُ كامِلٌ في الاقتصاد؛ حيثُ نظَّمَ أحسَنَ نِظام في تحصيلِ المال وحفظِه وتصريفِه.

---

(١) الدرة المختصرة (٢٣/ ٤٠٠) بتصرف.
(٢) الدرة المختصرة (٢٣/ ٣٩٢).

فأباحَ تحصيلَ المال بطريقِ العقود، وبطريقِ العمل.

ونظَّم الإسلامُ حِفظَ المالِ وصِيانتَه بطُرقٍ عَديدةٍ؛ لأنَّ المال قِيامٌ للناس، تَقومُ به مصالحُ دينِهم ودنياهم.

ونظَّم الإسلامُ تَصريفَ المالِ واعتنى به اعتناءً بالغًا، وجعَلَ إنفاقَ المالِ على نوعين: واجبٍ ومُستَحبٍّ»[1].



(١) مباحث في أصول الدين (ص ١٨-٢٠) باختصار شديد.

الباب الثاني: أهمية كسب المال في الإسلام

قال الله تعالى في امتنانه على بني آدم: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٠]، أي: مكاسِبَ تتَّجِرُون فيها، وأسبابًا تكتسبون بها المنافع، وأكثرُكم مع هذا قليلُ الشُّكر على ذلك(١).

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبإ: ١١]، أي: سببًا لطلب المعيشة، وكلُّ شيء يُعاشُ به فهو مَعاشٌ(٢).

وقد أَمَر الله سبحانه بالخروج لاكتساب المال، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]، يعني الرزقَ، والأمر هنا للإباحة والإذن.

قال الشوكانيُّ رحمه الله: «أي: إذا فَعَلتُم الصلاةَ وأدَّيْتُموها وفَرَغْتُم منها فانتشِروا في الأرض للتِّجارة والتصرُّفِ فيما تحتاجون إليه مِن أمرِ مَعاشِكم، ﴿وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ [الجُمُعَة: ١٠]، أي: مِن رزقِه الذي يَتفضَّلُ به على عباده بما يحصِّل لهم مِن الأرباح في المعاملات والمكاسب»(٣).

---

(١) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٩٠).
(٢) التفسير البسيط للواحدي (٢٣/ ١١٨).
(٣) فتح القدير (٥/ ٢٧١).

وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [النِّسَاء: ٢٩].

قال ابن كثير رحمه الله: «كأنه يقول: لا تَتعاطَوا الأسباب المحرَّمةَ في اكتساب الأموال، لكنَّ المَتاجر المشروعةَ التي تكون عن تراضٍ من البائع والمشتري فافعَلُوها، وتَسبَّبُوا بها في تحصيل الأموال»[(١)].

وأنزل الله أطولَ آيةٍ من القرآن في الأمر بحفظِ المال، وهي آية الدَّين، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢] الآية.

قال نظام الدين النيسابوريُّ رحمه الله: «فأَرْشَد اللهُ تعالى في هذه الآيةِ بكمال رأفتِه إلى كيفيَّة حفظِ المال الحلالِ، وصَوْنِه عن التلفِ والبَوار، ورعايةِ وُجُوهِ الاحتياط؛ فإن مصالح المَعاشِ والمَعادِ مُتوقِّفةٌ على ذلك، ولهذه الدقيقة بالغَ في الوَصَايةِ وأَطْنَب»[(٢)].

وقال وَهْبةُ الزُّحَيليُّ رحمه الله: «وكونُ هذه الآية أطولَ آية في القرآن الكريم دليلٌ على أن المال في ذاته ليس مبغوضًا عند الله، وعلى أن الإسلام مَعْنيٌّ باقتصاديَّات الأمَّة، وأنه دينٌ ودولةٌ، وحياةٌ ونظامُ مُجتمَع، وليس دينَ رَهْبنةٍ وفَقْرٍ وانعزالٍ عن الحياة، فتنظيمُ التعامل بين الناس، وتِبيانُ طريقِ حفظِ الحقوق، وتَعاطي التِّجارةِ وتنميةِ

(١) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٨).
(٢) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٢/ ٧٣).

المال، يدلُّ كلُّ ذلك على أن الإسلام دينُ عملٍ وجُهْدٍ وكِفاح، وحِرْصٍ على الكسبِ والرِّبح مِن أَوْجُهِ الحلال.

وأما البذلُ في المصالح العامَّة وتحريمُ الرِّبا فهو عُنوانٌ على تَضامُنِ الأمَّة وتَراحُمِها، ونبذِها الظلمَ والاستغلال والكسبَ مِن غير جُهْدٍ وكَدٍّ وعمل.

وأما ذمُّ الدنيا أو المالِ في بعض الآياتِ والأحاديث، فإنما هو عند نسيانِ جانبِ الآخرة، واستعبادِ المال صاحبَه، فيَبخَلُ في إنفاقه، ولا يبالي في جَمْعِه مِن طريقٍ حلالٍ أو حرام»[1].

وقال النبي ﷺ: «**إن قامت الساعة وفي يدِ أحدكم فَسِيلةٌ، فإن استطاع ألا تقومَ حتى يَغرِسَها فليَغْرِسْها**» رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد.

والفسيلة: النخلة الصغيرة، وأراد بقيام الساعة ظهورَ أماراتِها، فأَمَر النبيُّ ﷺ بتمهيد الكسب لمن يجيء بعدُ، وإن لم يبقَ من الدنيا إلا القليل.

قال المُناويُّ رحمه الله: «والحاصل أنه مبالغةٌ في الحثِّ على غَرْس الأشجار وحَفْرِ الأنهار؛ لتبقى هذه الدارُ عامرةً إلى آخرِ أمدِها المحدودِ المعدود، المعلومِ عند خالقِها، فكما غَرَس لك غيرُك

(١) التفسير المنير (٣/ ١٠٧).

فانتفعتَ به فاغرِسْ لمن يجيءُ بعدَك؛ لينتفع، وإن لم يبقَ من الدنيا إلا صُبَابةٌ، وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهدَ والتقلُّلَ من الدنيا»[(١)].

وذكر العلماء أن كلَّ تجارة أو صِناعة أو حِرفة لا يستغني الناس عنها فهي مِن الواجبات الشرعية على الجماعة، حتى الحجامةُ ونحوها؛ لأن قِوام الدنيا بهذه الأسباب، وقِوام الدِّين موقوف على قِوام أمر الدنيا ونظامِها لا محالة[(٢)].

قال النوويُّ ﵀: «وأما الحِرَفُ والصِّناعات وما به قِوام المَعايش، كالبيع والشراء والحِراثة، وما لا بدَّ منه حتى الحجامةُ والكَنْسُ، فالنفوس مجبولةٌ على القيام بها، فلا تحتاج إلى حثٍّ عليها وترغيبٍ فيها، لكن لو امتنع الخلقُ منها أَثِمُوا، وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم، فهي إذًا مِن فروض الكفاية»[(٣)].

وقال ابن الجوزيِّ ﵀: «اجتهادُ العاقل فيما يُصلِحُه لازمٌ له بمقتضى العقل والشرع، فمِن ذلك حفظُ مالِه، وطلبُ تنميتِه، والرغبةُ في زيادته؛ لأن سببَ بقاءِ الإنسان مالُه؛ فقد نُهي عن التبذير فيه، فقيل له: ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ﴾ [النِّسَاء: ٥]، فأُعلِم أنه سبب لبقائه: ﴿ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا﴾ [النِّسَاء: ٥]، أي: قِوامًا لمَعاشكم.

---

(١) فيض القدير (٣/ ٣٠).
(٢) الوسيط للغزالي (٧/ ٦-٧).
(٣) روضة الطالبين (١٠/ ٢٢٢).

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ [الإسرَاء: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسرَاء: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ [الفُرقان: ٦٧].

ومِن فضيلة المال: أن الله تعالى قال: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الحَديد: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٥]، وقال تعالى: ﴿يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٦١]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ﴾ [الحَديد: ١٠].

وجَعَل المال نعمةً، وزكاتَه تطهيرًا، فقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التّوبَة: ١٠٣].

قال ﷺ: «**نِعْمَ المالُ الصالح للرجل الصالح**»(١)، وقال: «**ما نفعني مالٌ كمال أبي بكر**»(٢). وكان أبو بكر ﷺ يَخرُج إلى التِّجارة، ويترك رسولَ الله ﷺ، فلا ينهاه عن ذلك.

وقال عمر بن الخطاب ﷺ: «لأن أموتَ بين شِعْبتي جبلٍ، أطلبُ كفافَ وجهي، أحبُّ إليَّ مِن أن أموت غازيًا في سبيل الله».

وكان جماعة من الصحابة ﷺ يتَّجِرون، ومِن سادات التابعين سعيد بن المسيِّب، مات وخلَّف مالًا. وما زال السلف على هذا»(٣).

---

(١) رواه أحمد في المسند (١٧٧٦٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٩٩).
(٢) رواه الترمذي (٣٦٦١)، وابن ماجه (٩٤).
(٣) صيد الخاطر (ص ١٦٥-١٦٦).

وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما تقول في رجل جَلَس في بيته أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئًا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: «هذا رجلٌ جَهِل العلمَ، أما سمعتَ قول النبي ﷺ: «**جَعَل الله رزقي تحت ظلِّ رمحي**»[(١)]، يعني الغنائم، وحديثَه الآخَرَ حين ذَكَر الطيرَ فقال: «**تَغْدُو خِمَاصًا وتَرُوح بِطانًا**»[(٢)]، فذَكَر أنها تَغدُو في طلب الرزق. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ [المُزّمل: ٢٠]، وقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٩٨]، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يتَّجِرُون في البَرِّ والبحرِ، ويَعملون في نخيلهم، ولنا القدوةُ بهم»[(٣)].

قال ابن الجوزي: «ثم قد تَعرِضُ نوائبُ كالمرض، يُحتاج فيها إلى شيءٍ من المال، فلا يجد الإنسانُ بدًّا من الاحتيال في طلبِه، فيَبذُلُ عِرضَه أو دينَه.

ثم للنفس قوَّةٌ بدنيَّةٌ عندَ وجود المال، وهو مَعدودٌ عند الأطبَّاءِ مِن الأدويةِ، حِكمةٌ وَضَعها الواضِعُ.

والعَجَبُ ممن يذمُّ الدنيا وهو يأكل فيَشبَعُ، ولا يَنظر مِن أين المَطعم؟ وما زال صالحو السلف يُفتِّشون عن المطعم[(٤)]. فجاء قوم

---

(١) رواه الإمام أحمد في المسند (٥١١٤، ٥١١٥).
(٢) رواه الترمذي (٢٣٤٤)، وابن ماجه (٤١٦٤).
(٣) المجالسة وجواهر العلم (٣/ ١٢٦-١٢٧)، وتلبيس إبليس (ص ٢٥٢).
(٤) ينظر: الزهد للمعافى بن عمران، باب في المطعم..، وفي تقصير المطعم =

يَتسَمَّوْن بالصوفيَّة، يدَّعون اتِّباعَ أولئك السَّادةِ، ويأكلون مِن مال فلان، وهم يعرفون أصولَ تلك الأموالِ، ويقولون: رُزِقْنا.

فوا عَجَبًا! إذ كان الآكِلُ لا يبالي به مِن أين، ولا لديه امتناعٌ مِن شهوة ولا تَقلُّلٌ، ولا يخلو الرِّباطُ مِن المَطبخ، ولا ينقطع ليلةً، وأصلُه مِن مالٍ قد عُرِف مِن أين هو، ثم يذمُّ الدُّنيا بعد هذا، فقولوا لنا: مَن يتلهَّى بالناس إلا هؤلاء؟! ولكن مَن مَرَّتْ عليه زَرْجَنَتُهم فإنه أخسُّ منهم»[(١)].

قال رحمه الله: «فعليك يا طالبَ العلم بالاجتهاد في جَمْعِ المال للغِنى عن الناس؛ فإنه يَجْمع لك دينَك، فما رأينا في الأغلبِ مُنافِقًا في التديُّنِ والتزهُّدِ والتخشُّع، ولا آفةً طَرأَتْ على عالِمٍ، إلا بحُبِّ الدنيا، وغالبُ ذلك الفقرُ»[(٢)].

وقال سفيان الثوريُّ رحمه الله: «المال في هذا الزمانِ سلاحٌ»، وكان يقول: «ما كانت القوَّةُ مذ بعث الله عزَّ وجلَّ محمدًا ﷺ أنفعَ لأهلها منها في هذا الزمان»[(٣)]. وكان يقول: «كان المال فيما مضى يُكرَهُ،

= والتقصير في الشِّبَع، وكتاب كسر الشهوتين من إحياء علوم الدين.
وفي الزهد الكبير للبيهقي (ص ٣٤٣) عن سهل بن عبد الله قال: «مَن نَظر في مَطعمه دَخَل عليه الزهد من غير دعوى، ولا يَشُمَّ طريقَ الصِّدق عبدٌ داهَنَ نفسَه أو داهَنَ غيرَه».

(١) صيد الخاطر (ص ١٦٦-١٦٩) باختصار. والزَّرْجَنة: الخِبُّ والخديعة.

(٢) صيد الخاطر (ص ١٧٦).

(٣) الحث على التجارة والصناعة لأبي بكر الخلال (ص ٤٨، ٥٠).

فأما اليوم فهو تُرْسُ المؤمن». ويقول: «من كان في يده من هذه شيءٌ فليُصِلْحْه؛ فإنه زمانٌ مَن احتاج كان أولَ ما يَبذُلُ دينُه». وجاء رجل إلى الثوريِّ فقال: يا أبا عبد الله، تُمْسِكُ هذه الدنانير؟ فقال: «اسكُتْ، لولا هذه الدنانير لتَمَنْدَل بنا هؤلاء المُلوك»[١].

وقال الثوريُّ: «يجبُ على الرجل طلبُ العلم إذا كان عنده مِلْءُ كفِّه طعامًا». وكان يمرُّ بطلبة العلم وهم جلوس في المسجد الحرام، فيقول: «ما يُجلِسُكم؟ اطلبوا مِن فضل الله، ولا تكونوا عِيالًا على المسلمين»[٢]. وكان يقول: «لأن أتركَ عشرين ألفًا يحاسِبُني الله عليها أحبُّ إليَّ مِن أن أحتاج إلى الناس»[٣].

والتقى إبراهيمُ بن أَدْهَمَ وشَقيقٌ البَلخيُّ بمكَّة، فقال إبراهيم لشقيق: ما بَدْءُ أمرِك الذي بلَّغك هذا؟ فقال: سِرتُ في بعض الفَلَوات، فرأيتُ طيرًا مكسورَ الجناحين في فلاةٍ من الأرض، فقلتُ: أنظرُ مِن أين رِزقُ هذا، فقعدتُ بحذائه، فإذا أنا بطيرٍ قد أقبلَ في مِنقاره جرادةٌ، فوَضَعها في مِنقار الطير المكسورِ الجناحين، فقلتُ لنفسي: يا نفسُ، الذي قيَّض هذا الطير الصحيحَ لهذا الطير المكسورِ الجناحين في فلاةٍ من الأرض هو قادرٌ أن يَرزقني حيثُما كنتُ، فتركتُ التكسُّبَ واشتغلت بالعبادة.

فقال له إبراهيم: يا شقيقُ، ولِمَ لا تكون أنت الطيرَ الصحيحَ الذي

---

(١) حلية الأولياء (٦/ ٣٨١).
(٢) الحث على التجارة والصناعة (ص ٥١-٥٢).
(٣) حلية الأولياء (٨/ ٢٧١).

أَطْعمَ العليلَ حتى تكون أفضلَ منه؟ أما سمعتَ عن النبي ﷺ: «**اليدُ العليا خيرٌ مِن اليد السفلى**»[١]؟! ومِن علامة المؤمن أن يَطلُبَ أعلى الدرجتين في أموره كلِّها حتى يَبلُغَ منازلَ الأبرار. فأَخَذ شقيقٌ يدَ إبراهيم فقبَّلها، وقال له: أنت أستاذُنا يا أبا إسحاق[٢].

ولَقِي الأوزاعيُّ إبراهيمَ بن أَدْهمَ في بيروتَ وعلى عُنُقِه حُزْمةُ حَطبٍ، فقال له: يا أبا إسحاق، إلى متى هذا؟ إخوانُك يَكْفُونك. فقال: «دَعْني عن هذا يا أبا عمرو، فإنه بلغني أنه مَن وَقَف مَوْقِفَ مَذلَّةٍ في طلب الحلال وَجبَتْ له الجنَّةُ»[٣].

وقال أبو سليمان الدارانِيُّ: «ليس العبادةُ عندنا أن تَصُفَّ قدميك، وغيرُك يَفُتُّ لك، ولكن ابدَأْ برغيفَيْك فأَحْرِزْهما ثم تَعبَّدْ، ولا خير في قلبٍ يتوقَّعُ قَرْعَ الباب، يتوقَّعُ إنسانًا يجيءُ يعطيه شيئًا»[٤].

وعن إبراهيم بن أدهم قال: كان سعيد بن المسيِّب يقول: «من لَزِمَ المسجدَ وتَرَك الحِرفةَ، وقَبِل ما يأتيه، فقد أَلْحَف في السؤال»[٥]. وكان إبراهيم يؤاجِرُ نفسَه[٦].

---

(١) رواه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٣).
(٢) المجالسة وجواهر العلم (٨/ ٤٢).
(٣) المجالسة وجواهر العلم (١/ ٣٩٧).
(٤) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٩/ ٢٦٤). والفَتُّ: كَسْرُ الخبز في المَرق ونحوه.
(٥) تلبيس إبليس (ص ٢٥١). وينظر: حلية الأولياء (٨/ ١٤).
(٦) الحث على التجارة والصناعة (ص ٥٤).

وقال الفضيل بن عياض: «كانت الأنبياء يؤاجِرُون أنفسَهم، وكان النبي ﷺ آجَر نفسَه، وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا: نقعدُ حتى يرزقَ الله عزَّ وجلَّ، وقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ [الجُمُعَة: ١٠]، فلا بدَّ مِن طلب المَعيشة»(١).

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: «ما ينبغي لأحدٍ أن يَدَع العملَ، ويَقعُدَ ينتظرُ ما في أيدي الناس؛ إذا جلس الرجل ولم يحتَرف دَعَتْه نفسُه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس، والاكتسابُ تركُ الطمع. وأنا أختارُ للرجل الاضطرابَ في طلب الرزق، والاستغناءَ عما في أيدي الناس، وهو عندي أفضلُ. لا ينبغي لأحد أن يقعد ولا يَعمل شيئًا حتى يُطعِمَه هذا وهذا، ونحن نختارُ العمل، ونطلبُ الرزقَ، ونستغني عن المسألة»(٢).

وقال رجل للسَّرِيِّ بن يحيى الشيبانِيِّ وكان يَتَّجِرُ في البحر: تركبُ البحرَ في طلب الدنيا؟ قال: «أُحِبُّ أن أستغنيَ عن ضَرْبِك من الناس»(٣).

قال الغزالي: «ذمَّ الشرع السؤال والاتكال على كفاية الأغيار، ومَن ليس له مال موروثٌ فلا يُنجيه من ذلك إلا الكسبُ والتجارة»(٤).

وسئل أحمد بن حنبل عن رجل جلس في بيته وقال: أجلس وأصبر،

---

(١) الحث على التجارة والصناعة (ص ٥٦).
(٢) الحث على التجارة والصناعة (ص ١٦٠-١٦١).
(٣) الحث على التجارة والصناعة (ص ٣٠).
(٤) إحياء علوم الدين (٢/ ٦٣) بتصرف.

وأقعد في البيت ولا أُطْلِعُ على ذلك أحدًا، فقال: «لو خرج فاحتَرف كان أحبَّ إليَّ؛ فإذا جلس خفتُ أن يُخرِجَه جلوسُه إلى غير هذا»؟ قيل: إلى أيِّ شيءٍ يُخرِجُه؟ قال: «يُخرِجُه إلى أن يكون يتوقَّعُ أن يُرسَلَ إليه»، قيل له: فإذا كان يُبعَثُ إليه بالشيء فلا يأخذ؟ قال: «هذا جيِّد».

وسئل عن التوكُّل فقال: «التوكُّل حسن، ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمل؛ حتى يغني نفسه وعيالَه، ولا يترك العمل». وقال: «قد أمرتُهم - يعني أولاده - أن يختلفوا إلى السوق، وأن يتعرَّضوا للتجارة».

وسئل عن صدق التوكُّل على الله، فقال: «أن يَتوكَّل على الله، ولا يكونَ في قلبه أحدٌ من الآدميِّين يَطمَعُ أن يجيئَهُ بشيء، وإذا كان كذلك كان اللهُ يرزقُه، وكان متوكِّلًا»[1].

قال ابن الجوزي: «المالُ لا يراد لذاته، وإنما هو سببٌ للتوصُّل إلى الآخرة، كما أن الناقة سببٌ للوصول إلى الكعبة، فمَن لم يُحسِنْ إلى راحلته عَطِبَتْ فافتقر إلى الناس أو تَلِف، ومَن تشاغل بتسمينها وتزيينِها سَبَقه الحاجُّ، فكذلك المال إنما يراد للبلاغ إلى الآخرة، فإذا تَشاغل الإنسان بجَمْعِه عما وُضِع له تَوجَّه الذمُّ إلى قُبحِ هذا الفعل، كما قال الشاعر:

ومَن يُنفِقِ الأيامَ في حفظِ مالِهِ مَخافةَ فَقْرٍ فالذي فَعَل الفقرُ

---

(١) تلبيس إبليس (ص ٢٥٣). وينظر: الحث على التجارة والصناعة (ص ١٧٦-١٧٧).

ولمَّا قَصَد السلفُ المالَ للمعنى الممدوح جَمَعوا منه ما يَكُفُّهم عن الطمع، ويَجمَعُ هِمَمَهم عن التشتُّت، وكان يقال: مَن حَفِظ مالَه فقد حَفِظ الأَكْرمَيْنِ: الدِّينَ والعِرْضَ»[(١)].

وقال الغزالي: «لسنا نقول: التجارةُ أفضلُ مطلقًا من كلِّ شيء، ولكن التجارةَ: إما أن تُطلَبَ بها الكفاية، أو الزيادةُ على الكفاية.

فإن طَلَب منها الزيادةَ على الكفاية لاستكثار المال وادِّخاره، لا ليصرف إلى الخيرات والصدقات، فهي مذمومة؛ لأنه إقبالٌ على الدنيا التي حبُّها رأسُ كلِّ خطيئة، فإن كان مع ذلك ظالمًا خائنًا فهو ظلمٌ وفسقٌ.

فأما إذا طَلَب بها الكفايةَ لنفسه وأولاده، وكان يَقدِرُ على كفايتهم بالسؤال، فالتجارةُ تعفُّفًا عن السُّؤال أفضلُ[(٢)]، وإن كان لا يحتاج

---

(١) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/ ١٤٠، ١٤٢).

(٢) في تحفة المحتاج (٧/ ١٧٧) ونهاية المحتاج (٦/ ١٧٢): «واستثنى في الإحياء مِن تحريم سؤال القادر على الكسب: ما إذا كان مُستغرِق الوقت في طلب العلم»، وكذلك العمل الذي تحصل به الفائدة له ولغيره؛ لأن هذا السؤال تحصُل به مصلحة راجحة على مفسدته التي هي المَذلَّة وهتك المُروءة، كما في الإحياء (٢/ ٦٤).
وهذا إذا كان اشتغاله بما ذُكر يَمنعه من الاكتساب، فلا يبقى له وقت، أو يبقى ما لا يتأتى له فيه الاكتساب عادةً، كما في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٦/ ١٧٢).
ومن السؤال المفضول أن يَسأل المرءُ عن حقِّه في الزكاة أو في العطاء من بيت المال ونحوه، فعن أبي وائل: «درهمٌ من تجارةٍ أحبُّ إليَّ مِن عشرة من عطاء»، كما في الحث على التجارة والصناعة (ص ٦٤).

إلى السؤال وكان يُعطَى عن غيرِ سؤال، فالكسبُ أفضلُ؛ لأنه إنما يُعطَى لأنه سائلٌ بلسان حالِه ومنادٍ بين الناس بفَقْرِه، فالتعفُّفُ والتستُّرُ أَوْفَى مِن البَطالة، بل مِن الاشتغال بالعبادات البدنية»[1].

وفضلُ طلبِ المال مقيَّدٌ بحُسْن القصدِ، وجَمال الخُلقِ، وصِحَّةِ الطَّريقةِ.

وفيما يلي تفصيل كلٍّ مِن هذه الثلاثة في بابٍ مُفرَد.



(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٦٣).

الباب الثالث: مقاصد كسب المال في الإسلام

أولاً: المقاصد المشروعة

١- الاستعانة به على رضا الله وثواب الآخرة

وهو المقصد الأعظم، وكلُّ ما بعده راجعٌ إليه.

ومبدأ الخير تصحيح النية؛ قال رسول الله ﷺ: «**إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى**» رواه البخاري ومسلم.

فالجملةُ الأُولى تَضمَّنَت أن صلاحَ العمل وفسادَهُ بحَسَبِ نيَّةِ العامل، والثانية تَضمَّنَت أن جزاءَ العامل بحَسَبِ نيَّتِه: فإن كانت صالحةً فعملُه صالح، فله أجرُه، وإن كانت فاسدةً فعملُه فاسد، فعليه وِزْرُه، وهاتانِ كلمتانِ جامِعتانِ وقاعِدتانِ كُلِّيَّتانِ[(١)].

ومما يُعِينُ على صحَّة النية: إدراكُ الغاية من هذه الحياة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝٧ وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف: ٧-٨]. قال العلماء: أحسنُهم

(١) جامع العلوم والحكم (١/ ٦٤)، والفتح المبين بشرح الأربعين (ص ١٢٩)، وفيض القدير (١/ ٣١).

عملًا: أكثرُهم احتِسابًا؛ إذ لا ثواب لمن لا احتساب له[١].

قال الألوسيُّ رحمه الله: «وحُسْنُ العمل: الزُّهْدُ في زينة الدنيا، وعدمُ الاغترار بها، وصرفُها على ما ينبغي، والتأمُّلُ في شأنها وجعلُها ذريعةً إلى معرفة خالقِها، والتمتُّعُ بها حَسْبَ ما أذن الشرع، وأداءُ حقوقِها والشكرُ على ما أوتي منها، لا اتخاذُها وسيلةً إلى الشهوات والأغراضِ الفاسدة، كما تفعلُه الكَفرة وأصحابُ الأهواء»[٢].

وينبغي لمن طَلَب المال أن ينويَ به إقامة الدِّين وإرضاءَ ربِّ العالمين؛ قال الرسول ﷺ: «**إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة**» رواه أحمد والطبراني.

ومن كان أقربَ إلى تحقيق المقصدِ الشرعيِّ فهو أحقُّ بالوسيلة من غيره، قال ابن رجب: «فأهلُ التوحيد والطاعةِ لله أحقُّ بالمال مِن أهل الكفر به والشِّرك، فانتَزع أموالَهم وجَعَل رِزْقَ رسولِه ﷺ مِن هذا المال»[٣].

❁ **وللناس في المال ثلاثةُ مقاصد:**

١- مقصد حسن، وهو الاستعانةُ بالمال على تحقيق مرضاة الله تعالى.

٢- ومقصد سيء، وهو الاستعانةُ به على ما يكرهه الله من الإثم والبغي.

٣- ومقصد مباح، وهو التوصُّل به إلى الاستمتاعات المباحة.

---

(١) لطائف الإشارات (٢/ ٣٧٨).
(٢) تفسير الألوسي (٨/ ١٩٨).
(٣) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص ٢٤).

فينبغي للمسلم أن يطلُبَ بجميع كَسْبِه رضا الله تعالى، وأن يَجْمع قلبَه على ذلك في كلِّ الأحوال، قال النبي ﷺ: «**مَن جَعل الهُمومَ هَمًّا واحدًا هَمَّ المَعاد كفاه الله سائرَ هُمومِه، ومَن تشعَّبت به الهُمومُ مِن أحوال الدنيا لم يُبالِ الله في أيِّ أوديتِها هَلك**» رواه ابن ماجه.

وفيه أن همومَ الدنيا كثيرةٌ، فتفرِّقُ القلبَ وتُفقِدُه السكينةَ والراحة، والنيَّةُ الحسنةُ تَجْمعُ هَمَّ القلبِ وتُوحِّدُ مَسارَ الأمور، حتى تُصيِّرَ العاداتِ عباداتٍ.

والإنسان مكوَّن من الروح والجسد، فإذا توجَّه إلى عالم الجسد احتاج إلى التصرُّف للتعيُّش، فتَظهر له مقاصدُ كثيرةٌ يَحسِبُها ضروريَّة، فيرتكبُ لتحصيلها المَصاعِبَ، فيَتوزَّعُ فِكرُه وتَضطرِبُ أحواله، وإذا توجَّه إلى عالم الرُّوح زال اضطرابُه وتوحَّد مطلبُه واطمأنَّ قلبه، ﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ [الرّعد: ٢٨][(١)].

ومما يؤكِّد جَمْعَ الهَمِّ وتوحيدَ القصدِ من المكاسب للآخرةِ:

قولُ الله تعالى: ﴿وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ﴾ [القَصَص: ٧٧]. قال البغوي: «اطلُب فيما أعطاك الله من الأموال والنِّعمةِ الجنَّةَ، وهو أن تقوم بشُكْرِ الله فيما أنعَم عليك، وتُنفِقَه في رضا الله تعالى، ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا﴾ [القَصَص: ٧٧] قال مجاهد وابنُ زيدٍ: لا تَتْرُك أن تَعْمَل في الدنيا للآخرة؛ حتى تَنجُوَ من العذاب؛ لأن

(١) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٤/ ١٥٦).

حقيقةَ نصيبِ الإنسان مِن الدنيا أن يَعمل للآخرة»[١].

وقولُ النبي ﷺ: «**إن رجلًا لم يَعمل خيرًا قطُّ، وكان يُدايِنُ الناسَ، فيقول لرسوله: خُذْ ما تَيسَّر واترُكْ ما عَسُر، وتَجاوَزْ؛ لعلَّ اللَّه أن يتجاوزَ عنا، فلمَّا هَلك قال اللَّه: هل عملتَ خيرًا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداينُ الناس، فإذا بعثتُه ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسَّر واترك ما عسُر، وتجاوز؛ لعل اللَّه أن يتجاوز عنا، قال اللَّه: قد تجاوزتُ عنك**» رواه النسائي، وأصله في الصحيحين.

قال بعض العلماء: «هذه النيَّةُ أوجبَتْ له تَجاوُزَ الله عنه»[٢].

وتركُ النية الحسنة في المال قد يجلب الهلاك في الآخرة؛ قال الرسول ﷺ في حديث الثلاثةِ الذين هم أوَّلُ مَن تُسعَّرُ بهم النارُ يومَ القيامة: «**ويؤتى بصاحب المال، فيقولُ اللَّه له: ألم أُوَسِّع عليك حتى لم أَدَعْك تحتاجُ إلى أحد؟ قال: بلى يا رب، قال: فماذا عَمِلتَ فيما آتيتُك؟ قال: [ما تركتُ مِن سبيل تُحِبُّ أن يُنفَق فيها إلا أنفقتُ فيها لك]، كنتُ أَصِلُ الرَّحِم، وأتصدَّق، فيقولُ اللَّه له: كذبتَ، وتقول الملائكة: كذبتَ، ويقولُ اللَّه: بل أردتَّ أن يقال: فلانٌ جَوَاد، فقد قيل ذلك، [ثم أُمِر به فسُحِبَ على وجهِه، ثم أُلقِيَ في النار]**» رواه مسلم والترمذي.

---

(١) تفسير البغوي (٦/ ٢٢١).
(٢) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (٤/ ٣٧٧).

٢- نصرة الدِّين: بنشر العلم، والدعوة إلى الله

إن الانتصار للدِّين بالمال يكون بنشر الحقِّ وتأييد أهله، ومحاربة الباطل وأهله، وهذا مِن أفضل الجهاد؛ قال رسول الله ﷺ: «**جاهِدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم**» رواه أبو داود والنسائي.

قال زكريا الأنصاري: «وفيه وجوبُ الجهاد بكلٍّ من الأمور المذكورةِ عند المتمكِّن»[(١)].

وكونُ الإنسان مُوفَّقًا لبذل أموالِه في نَصْرِ الحقِّ والدعوة إلى الله مقامٌ عظيم يَتمنَّاه المؤمن الصالح؛ قال النبيُّ ﷺ: «**لا حسدَ إلا في اثنتينِ: رجلٌ علَّمه الله القرآن، فهو يتلوه آناءَ الليل وآناءَ النهار، فسَمِعه جارٌ له، فقال: ليتني أُوتيتُ مثلَ ما أُوتي فلان، فعَمِلتُ مثلَ ما يَعمَلُ. ورجلٌ آتاه الله مالًا فهو يُهلِكُه في الحقِّ، فقال رجلٌ: ليتَني أُوتِيتُ مثلَ ما أوتي فلان، فعَمِلتُ مثل ما يَعمَلُ**» رواه البخاري ومسلم.

والحقُّ هنا: قد يُراد به واحدُ الحقوق، وقد يُراد به ضدُّ الباطل.

وذِكرُ الرجل فيه خَرَج مَخْرجَ الغالب، فلا مفهوم له، فالمرأةُ كذلك[(٢)].

قال ابن بطَّال: «وفيه مِن الفقه أن الغنيَّ إذا قام بشروط المال، وفَعَل

(١) فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام (ص ٦٢٣).
(٢) طرح التثريب في شرح التقريب (٤/ ٧٤).

فيه ما يُرضِي الله، فهو أفضلُ من الفقير الذي لا يَقْدِرُ على مثل حالِه»[١].

وكلُّ ذي مال يحبُّ تعميرَ مصيرِه وتحسينَ مستقبَلِه، ومما يُحقِّق له ذلك الأوقافُ الحسنة الخالدة، كالوقف على المساجد ومَعاهدِ العلم ومَراكز الدَّعوة؛ قال النبيُّ ﷺ: «**إذا ماتَ الإنسانُ انقَطع عنه عملُه إلا مِن ثلاثة: إلا مِن صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٍ صالح يدعو له**» رواه مسلم.

قال القرطبي: «وإنما خَصَّ هذه الثلاثةَ بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصولُ الخير، وأغلبُ ما يَقصد أهلُ الفضل بقاءَه بعدهم. والصدقةُ الجاريةُ بعدَ الموت هي الحبسُ [يعني الوقفَ]. وفيه ما يدلُّ على الحضِّ على تخليد العلوم الدينية بالتعليم والتصنيف»[٢].

وكلُّ من أعان غيرَه على تحصيل العلم النافع بتوفير وسائله وآلاته، فله نصيب من أجر العلم المنتفَع به، ولهذا قال المنذريُّ: «وناسخُ العلم النافعِ، له أجرُه وأجرُ مَن قرأه أو نَسَخه أو عَمِل به مِن بعده ما بقي خطُّه والعملُ به؛ لهذا الحديث وأمثالِه. وناسِخُ غيرِ النافع مما يوجب الإثمَ، عليه وِزْرُه ووِزْرُ مَن قرأه أو نَسَخه أو عَمِل به مِن بعده ما بقي خطُّه والعملُ به»[٣].

---

(١) شرح صحيح البخاري (١/ ١٥٨). قال ابن حجر في فتح الباري (١/ ١٦٧): «لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فقط، لا مطلقًا».
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٥٥٥).
(٣) الترغيب والترهيب (١/ ٦٢).

٣- تفريغ النفس للعبادة وكفايتها عن السؤال

الإنسانُ محتاجٌ بطبعِه إلى ربِّه، لا يَستغني عنه في شيءٍ طرفةَ عين، وكلَّما حسَّن علاقتَه بربِّه كان ساعيًا في تحصيل حاجاتِه، وطالبًا لغنى نفسِه وسعادةِ قلبِه.

قال الله تعالى: ﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ﴾ [فَاطِر: ١٥].

قال الرازيُّ: «قولُه: ﴿إِلَى ٱللَّهِ﴾ [الزُّمَر: ٣] إعلامٌ بأنه لا افتقارَ إلا إليه، ولا اتِّكالَ إلا عليه، وهذا يوجبُ عبادتَه لكونه مفتقَرًا إليه، وعدمَ عبادة غيرِه لعدم الافتقار إلى غيره»(١).

ولتحقيق عدم الافتقار إلى غير الله خَلَق الله للعبد كلَّ المنافع التي يحتاج إليها في هذه الحياة، وأودع فيه كلَّ القوى التي يتسبَّبُ بها للعيش الكريم.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدّخان: ٣٨-٣٩]. أي: إنما خَلَقْناهما لأمر عظيم، وهو إقامةُ الحقِّ والعدل مِن توحيد الله وطاعتِه(٢).

وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ

(١) تفسير الرازي (٢٦/ ٢٣٠).
(٢) الوجيز للواحدي (ص ٩٨٥).

﴿لَّآيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ١٣]. فذلَّل الله للإنسان سائرَ المخلوقات من الحيوانات والنباتات والجمادات وغيرِها؛ ليستعينَ بها على العبادة، وليَحمدَ الله تعالى ويَشكُرَه، وكلُّ ذلك رحمةٌ منه وإحسان.

ويجب أن يكون اكتسابُ هذه المنافع على وجهٍ شريفٍ، لا يُذِلُّ النفسَ ولا يُخالِفُ الشَّرْعَ، بحيث يكتسِبُ بعَرَقِ جَبينِه فيَستغني عن التسوُّل، ويَتحرَّى الحلال فيَبتعِدُ عن الحرام كالرِّبا والغِشِّ والخِيانة والظلم الخاصِّ المتعلِّق بالأملاكِ الخاصَّة، والظلمِ العامِّ المتعلِّق بالأموال والحقوق العامَّة ونحوها.

ولذلك قال رسول الله ﷺ: «**أيُّها الناسُ، اتقوا الله وأَجْمِلُوا في الطلب؛ فإن نفسًا لن تموتَ حتى تَستوفِيَ رزقَها وإن أبطأَ عنها، فاتقوا الله وأَجْمِلُوا في الطلب: خُذُوا ما حَلَّ ودَعُوا ما حَرُم**» رواه ابن ماجه.

وقال ﷺ: «**والذي نفسي بيده لَأن يأخذ أحدكم حبلَه، فيحتطبَ على ظهره، خيرٌ له من أن يأتي رجلًا فيسألَه، أعطاه أو منعه**» رواه البخاري.

قال وليُّ الدين العراقيُّ: «فيه ترجيحُ الاكتساب على السؤال، ولو كان بعملٍ شاقٍّ كالاحتطاب، ولو لم يَقْدِرْ على بهيمةٍ يَحمِلُ الحَطَبَ عليها، بل حَمَله على ظهرِه. وذَكَر ابنُ عبد البَرِّ عن عمر رضي الله عنه قال: مَكسِبَةٌ فيها بعضُ الدَّناءةِ خيرٌ مِن مسألةِ الناس»[(١)].

(١) طرح التثريب في شرح التقريب (٤/ ٨٣)، والتمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٣٣٠).

ومِن ضلال الإنسان أن يجعل الوسيلة غايةً، فيجمع جُهْدَه في جمع المال، وينسى أنه إنما أُعطي المال؛ ليعبُدَ الله سبحانه، قال تعالى: ﴿ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ﴾ [الهُمَزة: ٢-٣].

ومَن غَلَا في ذلك سيكون عبدًا للمال متعلِّقًا به، قال القشيريُّ: «ومِن الغَبْن أن يَسْتَسْخِرَك ما هو مُسخَّرٌ لك»(١).

وقد نبَّهنا الله على الحذر من هذا الانحراف، فقال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ﴾ [المُلك: ١٥].

قال الرازي: «﴿وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ﴾ [المُلك: ١٥] يعني ينبغي أن يكون مشيُكم في الأرض، وأكلُكم مِن رزق الله، مشيَ مَن يَعلمُ أن مَرجِعَه إلى الله، وأكلَ مَن يتيقَّنُ أن مَصيره إلى الله»(٢).

فلا يصلحُ الاستِرْسالُ في تحسين الوسائل مع تضييع المقاصد، وإنما الواجبُ أن نأخذ مِن الوسيلة قدرَ الكفاية، ثم نجتهدَ في تحقيق العبادة.

ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «**يا ابنَ آدم، تَفرَّغْ لعبادتي أَمْلَأْ صدرَك غِنًى، وأسدَّ فقرَك، وإلا تَفعَلْ ملأتُ يديك شُغْلًا ولم أسُدَّ فقرَك**» رواه الترمذي وابن ماجه.

قال العلائي: «أَمَر الله في هذا الخبر بالتفرُّغ لعبادته، ومِن جُملةِ ذلك ألَّا يكونَ في القلب شاغلٌ عن الإقبال على طاعتِه، وقد صرَّح المصطفى ﷺ في

(١) لطائف الإشارات (٣/ ٣٩١).
(٢) تفسير الرازي (٣٠/ ٥٩١).

غيرِ ما خبَرٍ بأن الفراغَ من النِّعم التي لا يليقُ إهمالُها»[١]، كقوله ﷺ: «**نِعْمتانِ مَغْبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحَّةُ والفَراغُ**» رواه البخاري.

قال بعضُ الحكماء: «الخِذلانُ كلُّ الخِذلانِ أن تتفرَّغَ عن الشواغل ثم لا تَتوجَّهَ إليه، وتَقِلَّ عوائقُك ثم لا تَرْحَلَ إليه»[٢].

والمراد بالحديث القدسيِّ التفرُّغُ عن اكتساب ما يَزيد على الكفاية؛ فقد جاء رجل إلى النبي ﷺ بمِثْل بيضةٍ من ذَهَب، فقال: يا رسول الله، أصبتُ هذه مِن مَعدِنٍ، فخُذْها فهي صدقة، ما أملكُ غيرَها، فأَعْرَضَ عنه رسول الله ﷺ ثلاث مراتٍ، ثم أَخَذها منه فحَذَفه بها، وقال ﷺ: «**يأتي أحدُكم بما يَملِكُ فيقولُ: هذه صدقة، ثم يَقعُدُ يَستكِفُّ الناسَ، خيرُ الصدقةِ ما كان عن ظهرِ غِنًى**» رواه أبو داود.

قال الخطابي: «وفي الحديث من الفقه أن الاختيار للمرءِ أن يَستبقِيَ لنفسه قوتًا، وألا يَنخلِعَ مِن مِلْكِه أجمعَ مرَّةً واحدةً؛ لِما يُخاف عليه مِن فتنة الفقر وشِدَّةِ نِزاع النفس إلى ما خَرَج مِن يده، فيَندَمُ فيَذهبُ مالُه ويَبطُلُ أجرُه، ويصيرُ كلًّا على الناس. ولم يُنكِرْ ﷺ على أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه خروجَه من مالِه أجمعَ؛ لِما عَلِمه مِن صحَّةِ نيَّتِه وقوَّةِ يقينِه، ولم يَخَفْ عليه الفتنةَ كما خافَها على الرجل الذي رَدَّ عليه الذهبَ»[٣].

---

(١) فيض القدير (٢/ ٣٠٨).
(٢) الحِكَم العطائية (فقرة ٢٦٠).
(٣) معالم السنن (٢/ ٧٧).

٤- كفاية العيال كالزوجات والأولاد

من كمال الإسلام أنه يأمر الإنسانَ ألَّا يَقصُرَ رعايتَه على نفسِه فقط، فيَحُثُّه على النفع العامِّ، ويوجِبُ عليه النفع الخاصَّ، وهو إعالةُ أهلِه من زوجاته وأولاده ووالدِيه، حتى لو لم يكن له مالٌ يجبُ عليه السعيُ لتحصيل كفايتِهم.

قال رسول الله ﷺ: «**كفى بالمرءِ إثمًا أن يضيِّع مَن يَقُوتُ**» رواه أبو داود، وفي رواية لمسلم: «**كفى بالمرءِ إثمًا أن يَحبِسَ عمن يَملِكُ قُوتَه**».

والمراد ألَّا يعطيَ مَن تلزمه نفقتُه، ويُعطِيَ غيرَهم ولو صدقةً، أو يَصرِفَه في أمرٍ آخَرَ، أو يُسافِرَ ويَتْرُكَهم بلا نفقةٍ وهو قادر(١).

قال الخطابي: «كأنه قال للمتصدِّق: لا تَتصدَّقْ بما لا فَضْلَ فيه عن قوتِ أهلِك، تطلبُ به الأجر، فيَنقلِبَ ذلك إثمًا إذَا أنت ضيَّعْتَهم»(٢).

وقال النبيُّ ﷺ لسعدِ بن أبي وَقَّاص رضي الله عنه: «**إنك أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ مِن أن تَذَرهم عالَةً يَتكفَّفون الناس، ولستَ تُنفِقُ نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلا أُجِرتَ بها، حتى اللقمةَ تَجعلُها في فِي امرأتك**» رواه البخاري ومسلم.

---

(١) مسائل ابن هانئ للإمام أحمد (٢٠١٥)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (٨/ ١٠٨).

(٢) معالم السنن (٢/ ٨٢).

قال ابن بطَّال: «وهذا مِن الغِنى الذي لا يُطغِي، ولو كان كلَّما زاد كان أفضلَ لنهاه النبيُّ ﷺ أن يُوصِي بشيءٍ، واقتَصرَتْ أيدي الناس عن الصدقات وعن الإنفاق في سبيل الله»[(١)].

قال الإمام النووي: «وفيه أن الإنفاق على العِيال يُثاب عليه إذا قُصِد به وجهُ الله تعالى، وفيه أن المباحَ إذا قُصِد به وجهُ الله تعالى صار طاعةً ويثاب عليه، وقد نبَّه ﷺ على هذا بقوله ﷺ: «حتى اللُّقْمة تَجْعلُها في فِي امرأتك»؛ لأن زوجة الإنسان هي من أخصِّ حُظُوظِه الدنيويَّةِ وشهواتِه ومَلاذِّه المباحَةِ، وإذا وَضَع اللُّقمةَ في فيها فإنما يكون ذلك في العادةِ عند المُلاعبة والملاطفةِ والتلذُّذِ بالمباح، فهذه الحالةُ أبعدُ الأشياءِ عن الطاعة وأمورِ الآخرة، ومع هذا فأخبَر ﷺ أنه إذا قَصَد بهذه اللُّقمةِ وجهَ الله تعالى حَصَل له الأجرُ بذلك.

فغيرُ هذه الحالةِ أَوْلى بحصول الأجر إذا أراد وجهَ الله تعالى، ويتضمَّنُ ذلك أن الإنسان إذا فَعَل شيئًا أصلُه على الإباحة، وقَصَد به وجهَ الله تعالى يُثاب عليه، وذلك كالأكل بنيَّةِ التقوِّي على طاعة الله تعالى، والنومِ للاستراحة ليقومَ إلى العبادة نشيطًا، والاستمتاعِ بزوجته وجاريتِه؛ ليَكُفَّ نفسَه وبصرَه ونحوَهما عن الحرام، وليقضِيَ حقَّها، وليحصِّل ولدًا صالحًا»[(٢)].

---

(١) شرح صحيح البخاري (١٠/ ١٧٠).
(٢) شرح صحيح مسلم (١١/ ٧٧).

وقال ﷺ: «**دينارٌ أنفقتَه في سبيل الله، ودينارٌ أنفقته في رقبة، ودينار تصدَّقتَ به على مسكين، ودينار أنفقتَه على أهلك، أعظمُها أجرا الذي أنفقتَه على أهلك**» رواه مسلم.

وقال ﷺ: «**أفضل دينار ينفقه الرجل، دينارٌ ينفقه على عياله**»، قال أبو قِلابةَ: وأيُّ رجل أعظمُ أجرًا مِن رجل ينفق على عيالٍ صِغار، يُعِفُّهم أو يَنفَعُهم الله به ويُغنِيهم. رواه مسلم.

وقال ﷺ: «**إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضلٌ فعلى عياله، فإن كان فيها فضلٌ فعلى ذي قرابته، فإن كان فضلًا فهاهنا وهاهنا**» رواه أبو داود.

قال المناوي: «واستُدِلَّ به على أن فرضَ العينِ أفضلُ مِن الكفاية؛ لأن النفقة على الأهل التي هي فرضُ عين أفضلُ من النفقة في سبيل الله الذي هو فرضُ كفاية»[(١)].

وقال نجم الدين الغزي: «ينبغي للعبد إذا كَسَب أن يكون ثقتُه في كسبِه بربِّه عزَّ وجلَّ لا بسبب، وأن يُجْمِل في الطلب ولا يَتهالك فيه، وأن يُفضِلَ مِن كسبِه على مَن يليه، فبذلك يتمُّ له العملُ بالسنَّة»[(٢)].



(١) فيض القدير (٢/ ٢٨٦).
(٢) حسن التنبه لما ورد في التشبه (١٢/ ٣٢).

٥- نفع المسلمين، وخصوصًا المحتاجين

ويدخل فيه: صِلةُ الأرحام، والصدقةُ على المحتاجين، وكفالةُ الأيتام، وبناءُ المساجد والقناطرِ، وتنظيفُ الطُّرق، وغيرُ ذلك.

قال رسول الله ﷺ: «**خيرُ الناسِ أنفعُهم للناس**» رواه القضاعي.

قال المناوي: «أي: أشرفُهم عنده أكثرُهم نفعًا للناس، بنِعْمةٍ يُسْدِيها أو نِقمةٍ يَزْوِيها عنهم، دينًا أو دنيا، ومنافعُ الدِّين أشرفُ قدرًا وأبقى نفعًا»[1].

وجاءَ رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أيُّ الناس أحبُّ إلى الله؟ وأيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «**أحبُّ الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحبُّ الأعمال إلى الله تعالى سُرورٌ تُدخِلُه على مسلم، أو تَكشِفُ عنه كربةً، أو تَقضي عنه دينًا، أو تَطرُدُ عنه جوعًا. ولَأن أمشي مع أخي في حاجةٍ أحبُّ إليَّ مِن أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرًا، ومن كَظَم غيظه ولو شاء أن يُمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضًا يوم القيامة، ومَن مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى يُثبِتها له أثبتَ الله قدمه يوم تَزِلُّ الأقدام**» رواه الطبراني.

وهذا مِن أَجْمعِ الأحاديثِ لأبواب الخير.

وقال ﷺ: «**على كلِّ مسلم صدقة**»، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «**فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق**»، قالوا: فإن لم يستطع أو لم

(١) فيض القدير (٣/ ٤٨١).

يفعل؟ قال: «**فيعين ذا الحاجة الملهوف**»، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «**فيأمر بالخير**» أو قال: «**بالمعروف**» قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «**فيُمسِكُ عن الشرِّ؛ فإنه له صدقة**» رواه البخاري ومسلم.

قال ابن المُنيِّر: «ومقصود هذا الباب أنَّ أعمال الخير تُنزَّلُ مَنزِلةَ الصدقات في الأجر، ولا سيَّما في حقِّ مَن لا يَقدر عليها، ويُفْهَمُ منه أن الصدقة في حقِّ القادر عليها أفضلُ من الأعمال القاصرة.

ومُحصَّلُ ما ذُكِر في حديث الباب أنه لا بدَّ من الشفقة على خلقِ الله، وهي إما بالمال أو غيرِه، والمالُ إما حاصِلٌ أو مكتسَبٌ، وغيرُ المال إما فِعْلٌ وهو الإعانةُ، وإما تركٌ وهو الإمساك»[(١)].

وسئل الإمام أحمد عن رجل يكتسب قوتَ اليوم فقط، فقال: «إن اكتسب فضلًا فعادَ به على قرابته أو جاره أو ضيفٍ، فهو أحبُّ إليَّ من ألا يكتسِبَ»[(٢)].

وعن أبي هريرة ﷺ أن فقراء المهاجرين أَتَوْا رسولَ الله ﷺ، فقالوا: ذَهَب أهلُ الدُّثُور بالدرجات العُلَى والنَّعيم المُقِيم، فقال: «**وما ذاك**»؟ قالوا: يصلُّون كما نصلِّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدَّقون ولا نتصدَّق، ويُعتِقون ولا نُعتِق، فقال رسول الله ﷺ: «**أفلا أعلِّمُكم شيئًا تُدرِكُون به مَن سَبَقكم، وتَسبِقُون به مَن بعدكم، ولا يكون أحدٌ أفضلَ**

(١) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٠٨).
(٢) الحث على التجارة والصناعة (ص ١٦٠).

منكم إلا مَن صَنَع مثل ما صَنَعتم»؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «تسبِّحون وتكبِّرون وتَحْمَدُون دُبُرَ كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين مرَّةً». فرَجَع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: سَمِع إخواننا أهلُ الأموال بما فَعَلْنا، ففَعَلوا مِثْلَه، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضلُ الله يؤتيه مَن يشاء» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

٦- الوقف في سبيل الله

أصاب عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ ﷺ يَستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضًا بخيبر لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفسُ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إن شئت حبَسْتَ أصلها، وتصدَّقتَ بها»، فتصدَّق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدَّقَ بها في الفقراء وفي القربى وفي الرِّقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضَّيْفِ، لا جُناح على مَن وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف ويُطعِم صديقًا غيرَ مُتموِّل فيه. رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية للنسائي: كان لي مئةُ رأسٍ، فاشتريتُ بها مئةَ سهم مِن خَيْبَر مِن أهلها، وإني قد أردتُّ أن أتقرَّبَ بها إلى الله عزَّ وجلَّ، قال ﷺ: «فاحبِسْ أصلَها، وسَبِّلْ الثمرةَ».

قال الرافعي: «والحديثُ أصلٌ في الوقف، وكان للمهاجرين والأنصارِ أوقافٌ بالمدينة وغيرِها، ولم يُنقل عن أحدٍ منهم إنكارُ

ذلك. واستُدِلَّ به على جواز وَقْفِ الشائع»[١].

وقال الحميديُّ: «تصدَّق أبو بكر ﷺ بداره على ولده، وعمرُ برَبْعِه عند المَرْوة على ولده، وعثمان بِرُومَةَ، وتصدَّقَ عليٌّ بأرضه بيَنْبُعَ، وتصدَّق الزبير بداره بمكَّة ودارِه بمصر وأموالِه بالمدينة على ولده، وتصدَّقَ سعدٌ بداره بالمدينة ودارِه بمصر على ولده، وعمرُو بن العاص بالوَهْطِ ودارِه بمكَّة على ولده، وحكيمُ بن حزام بداره بمكةَ والمدينةِ على ولده، فذلك كلُّه إلى اليوم» رواه البيهقي.

وقال جابر بن عبد الله ﷺ: «لم يكن أحدٌ مِن أصحاب النبي ﷺ ذو مَقْدرةٍ إلا وَقَف»[٢].



(١) شرح مسند الشافعي (٤/ ٦٠). والمراد بالشائع: سهمٌ من العقار غير مقسوم، ويقال له: المُشاع.
(٢) المغني لابن قدامة (٦/ ٤).

ثانيًا: المقاصد الممنوعة

١- حبُّ الدنيا وتعلُّق القلب بها

أخبر الله تعالى أن بني آدم يحبُّون الحياة الدنيا، وأخبَرهم أن الآخرة أنفعُ لهم، فقال تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ وَفَرِحُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٞ﴾ [الرّعد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ﴾ [النِّساء: ٧٧].

والله تعالى يحبُّ الآخرة، ويحبُّ مَن يريد الآخرة، قال: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ﴾ [الأنفال: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ﴾ [القَصَص: ٨٣].

ومن سُنَّة الله في عباده أن مَن أحبَّ الدنيا نُزع من قلبه حبُّ الله وحبُّ الآخرة، قال يحيى بن معاذ الرازي: «مَن ادعى أنه اجتمع حبُّ الدنيا وخالقِها في قلبه، فكذِّبْه»[(١)].

وقال سفيان الثوري: «من أحبَّ الدنيا وسُرَّ بها، نُزع خوف الآخرة من قلبه»[(٢)]. قال سفيان: قال عيسى بن مريم عليه السلام: «لا يستقيم حبُّ الدنيا وحبُّ الآخرة في قلب مؤمن، كما لا يستقيم الماء والنار في إناء»[(٣)].

---

(١) ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (٢/ ٢٢٨).
(٢) حلية الأولياء (٧/ ٧٩).
(٣) المجالسة وجواهر العلم (٣/ ٥٣٢).

وقال وهب بن مُنبِّه: «مَثَل الدنيا والآخرة كمَثَل رجل له ضَرَّتان، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى»(١).

ومعنى هذا أن الدنيا والآخرة متعارضتان متقابلتان، ولا بدَّ للشخص من الترجيح بينهما، ويؤيِّد ذلك قولُ رسول الله ﷺ: «**مَن أحبَّ دنياه أضرَّ بآخرته، ومن أحبَّ آخرته أضرَّ بدنياه، فآثِروا ما يبقى على ما يفنى**»، رواه أحمد وغيره، وفي رواية للبزَّار وغيره: «**ألا فأضِرُّوا بالفاني للباقي**».

فمَن آثر الآخرة أُعطي الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ﴾ [النِّسَاء: ١٣٤]، أي: خير الدنيا والآخرة عنده، فليطلب ذلك منه. وقال تعالى في الذين طلبوا الآخرة من الأنبياء والصالحين: ﴿فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنۡيَا وَحُسۡنَ ثَوَابِ ٱلۡأٓخِرَةِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [آل عِمرَان: ١٤٨].

دخل عَبيدةُ المُلَيْكيُّ وكان من الصحابة إلى عبد الله بن عمر، فحَدَّثه وجالسَه، فقال ابن عمر: «ما رأيتُ في هذه الأمة بعد النبي ﷺ رجلًا أعلى من عَبيدة، قال: وضرب عَبيدة مَثَل الدنيا والآخرة مَثَلَ الأمة وسيدتها، فمن نكح الأَمَة لم يَملك سيِّدتَها، ومَن نكح السيدة ملك الأمة والسيدة، فمن ابتغى الآخرةَ أُعطِي الدنيا والآخرة»(٢).

ومَن آثر الدنيا حُرم الآخرة، ولم يجد من الدنيا إلا ما قُدِّر له، قال

(١) الزهد والرقائق لابن المبارك (١/ ٢١٠).
(٢) رواه الطبراني في مسند الشاميِّين (٢٥١٦).

تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠].

وقد أخبر الله عن الكفار أنهم حُرموا الآخرة بحبِّ الدنيا، قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ [النحل: ١٠٧-١٠٩]، وقال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ﴾ [الهُمَزة: ١-٢].

وسبب ذلك أن من أحبَّ شيئًا عَمِل لتحصيله، فمن أحبَّ الدنيا عَمِل للبقاء فيها، وكَرِه الانتقال منها، وبذلك يَترك العمل للآخرة، وقد حُكي عن بعض الكتب السالفة: «مَن أحبَّ الله لم يكن عنده شيء آثرَ مِن مرضاته، ومن أحبَّ الدنيا لم يكن عنده شيء آثرَ من هوى نفسه»[(١)].

وقال رسول الله ﷺ: «**يوشك الأممَ أن تَدَاعى عليكم كما تَدَاعى الأَكَلةُ إلى قصعتها»، فقال قائل: ومِن قِلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل[(٢)]، ولَيَنزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المَهابة منكم، ولَيَقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن»، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهَن؟ قال: «حبُّ الدنيا، وكراهيةُ الموت»**، رواه أبو داود.

---

(١) جامع العلوم والحكم (١/ ٢١٣).

(٢) غُثاء السيل: ما يبس من النبات، فحمله الماء، فألقاه في الجوانب. شرح السنة للبغوي (١٥/ ١٦).

وقال ﷺ: «**ليأتينَّ على الناس زمانٌ قلوبُهم قلوب الأعاجم**»، قيل: وما قلوب الأعاجم؟ قال: «**حبُّ الدنيا، سُنَّتهم سُنَّة الأعراب؛ ما آتاهم الله مِن رزق جعلوه في الحيوان**[١]**، يرون الجهاد ضررًا، والصدقة مَغْرمًا**[٢]»، رواه الطبراني.

وقال ﷺ: «**إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورَضيتم بالزرع، وتركتم الجهادَ، سلَّط الله عليكم ذُلًّا لا يَنزعه حتى ترجعوا إلى دينكم**»، رواه أبو داود.

أي: حتى ترجعوا إلى الاهتمام بأمور دينكم، وجَعَل النبيُّ ﷺ ذلك بمنزلة الردَّة والخروج عن الدِّين؛ لِمَزيد الزجر والتهويل[٣].

قال سفيان الثوري: «بلغني أنه يأتي على الناس زمان تمتلئ قلوبهم في ذلك الزمان من حبِّ الدنيا، فلا تَدخُلُه الخشية»، قال سفيان: «وأنت تَعرف ذلك؛ إذا ملأتَ جِرابًا مِن شيء حتى يمتلئ، فأردتَ أن تُدخِل فيه غيرَه، لم تجد لذلك مِن خَلاء»[٤].

---

(١) أي: في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، كما هو حال الأعراب.
(٢) أي: يشقُّ عليهم أداؤها كالغرامة.
(٣) السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزي (١/ ١٠٣). وينظر: فيض القدير للمناوي (١/ ٣١٤)، وقال فيه: «وهذا دليل قويٌّ لمَن حرَّم العِينة، ولذلك اختاره بعض الشافعية وقال: أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صحَّ بخلاف مذهبه»، وقال في تفسير بيع العينة: «وهو أن يبيع سِلعةً بثمن معلوم لأجلٍ، ثم يشتريها منه بأقلَّ؛ ليبقى الكثير في ذمته، وهي مكروهة عند الشافعية، والبيع صحيح، وحرَّمها غيرُهم؛ تَمسُّكًا بظاهر الخبر. سُمِّيَتْ عِينةً؛ لحصول العَيْن، أي: النقد فيها».
(٤) حلية الأولياء (٧/ ٣٨).

وفي هذا كلِّه أن حبَّ الدنيا يلزم منه البُعد عن الدِّين والغفلةُ عن العمل النافع في الآخرة.

ويلزم منه أيضًا عملُ ما يَضُرُّ في الآخرة، بارتكاب القبائح والفضائح من المعاصي والذنوب، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «**ما ذئبانِ جائعانِ أُرسِلَا في غنم، بأفسدَ لها مِن حرص المرء على المال والشرفِ لدينه**»، رواه الترمذي.

وحكي أن لقمان قال لابنه: «مِن أردى الأخلاق للدِّين حبُّ الدنيا والشرفِ، ومَن أحبَّ الدنيا والشرفَ يَستحِلُّ غضبَ الله، وغضبُ الله: الذي لا دواء له إلا رضوانُ الله تعالى»[(١)].

وقال يحيى بن معاذ: «يا ابن آدم، لا يزال دينك متمزِّقًا ما دام القلب بحبِّ الدنيا متعلِّقًا»، وقال: «ما ركن إلى الدنيا أحد إلا لزمه عيبُ القلوب، ولا مكَّن الدنيا من نفسه أحد إلا وقع في بحر الذنوب»[(٢)].

وقال الفضيل بن عياض: «جُعِل الشرُّ كلُّه في بيتٍ واحد، وجُعِل مِفتاحُه حبَّ الدنيا، وجُعل الخير كلُّه في بيتٍ واحد، وجُعِل مفتاحُه الزهدَ في الدنيا»[(٣)].

وحُكي أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: «حبُّ الدنيا أصلُ كلِّ

---

(١) الزهد والرقائق لابن المبارك (١/ ٣٧٣).
(٢) حلية الأولياء (١٠/ ٥٢).
(٣) تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص ٢٤٥).

خطيئة، والمال فيه داء كثير»، قالوا: وما داؤه؟ قال: «لا يَسلم صاحبه من الفخر والخيلاء»، قالوا: فإن سَلِم؟ قال: «يَشغله إصلاحُه عن ذكر الله تعالى»[١].

قال مالك بن دينار: «بقدر ما تَحْزَنُ للدنيا كذلك يَخرُج همُّ الآخرة من قلبك، وبقدر ما تَحزَنُ للآخرة كذلك يَخرُج همُّ الدنيا من قلبك»[٢].

وكان رسول الله ﷺ يقول: «**ولا تجعَلْ مصيبتَنا في ديننا، ولا تَجْعَل الدنيا أكبرَ همِّنا ولا مَبْلَغَ علمِنا، ولا تُسَلِّط علينا مَن لا يَرحَمُنا**»، رواه الترمذي.

وقال النبي ﷺ: «**مَن جَعَل الهموم همًّا واحدًا، همَّ المعاد، كفاه الله همَّ دنياه، ومن تشعَّبت به الهموم في أحوال الدنيا، لم يُبالِ الله في أيِّ أوديتها هَلَك**»، رواه ابن ماجه والبزار.

وقال ﷺ: «**مَن كانت الدنيا هَمَّه فرَّق الله عليه أمره، وجَعَل فقرَه بين عينيه، ولم يأتِه من الدنيا إلا ما كُتب له، ومَن كانت الآخرة نيَّتَه جَمَع الله له أمرَه، وجَعل غناه في قلبه، وأتَتْه الدنيا وهي راغمة**»، رواه ابن ماجه.

وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول: «أيها المُريدون، إن اضُطِرْرتم إلى طلب الدنيا فاطلبوها ولا تُحِبُّوها، وأَشْغِلوا بها أبدانكم وعَلِّقوا بغيرها قلوبَكم؛ فإنها دار مَمَرٍّ وليست بدار مَقَرٍّ، الزادُ منها والمَقِيلُ في غيرها»[٣].

---

(١) الزهد للإمام أحمد (١/ ١٩٠).
(٢) الزهد للإمام أحمد (١/ ٥٣٥).
(٣) صفة الصفوة (٢/ ٢٩٥).

وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٠٠]: «هذا عبد نوى الدنيا، لها أنفق، ولها شَخَص، ولها نَصِب، ولها عَمِل، ولها همُّه ونيتُه، وسَدَمُه وطِلْبتُه».

وقال في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البَقَرَة: ٢٠١]: «هذا عبد نوى الآخرة، ولها شَخَص، ولها أنفق، ولها عَمِل، ولها نَصِب، وكانت الآخرةُ همَّه وسَدَمَه وطِلْبَته ونيتَه، وقد علم الله تعالى أنه سيزِلُّ زالُّون من الناس، فتَقدَّم في ذلك وأَوْعَد فيه؛ لكي تكون الحجة لله على خلقِه»(١).

قال الحارث المحاسبي: «وأنفع ما عالج به المؤمن في أمر دينه قطعُ حبِّ الدنيا مِن قلبه، فإذا فَعل ذلك هان عليه تركُ الدنيا وسَهُل عليه طلب الآخرة، ولا يَقدر على قطعه إلا بأداته.

أمَا إني لا أقول: أداتُه الفقرُ وقِلَّة الشيء، وكثرةُ الصيام والصلاة والحجِّ والجهاد، ولكن أصل أداته الفكرُ وقِصَرُ الأمل، ومراجعةُ التوبة والطهارةِ، وإخراج العِزِّ من القلب، ولزومُ التواضع وعِمارةُ القلب بالتقوى، وإدامةُ الحزن وكثرةُ الهمِّ بما هو واردٌ عليه.

وما أكثرَ مَن يَعمل هذه الأعمالَ التي وَصَفْنا، وحبُّ الدنيا في قلبه زائدٌ.

---

(١) حلية الأولياء (٢/ ٣٣٦).

وكثيرٌ مِن الناس مَن لا يُكثِرُ مِن هذه الأعمال، وحبُّه للدنيا في نقصٍ؛ لأنه أَخَذه مِن وجهةِ أن يُلزِم نفسَه الفكرَ، ويُقصِّر عليه مِن الأمل، و[يأخذ] الأشياء من حيث أباحَها الله فيضعُها حيث أمَره الله، ويُلزِم قلبَه ذكرَ قُرْبِ مفارقتها ومفارقةِ ما [هو] فيه، وما يَصير إليه من الشدائد، من القبر والوقوف بين يدي الله عز وجل وطولِ الحساب، ولا يَدري في أيِّ الصنفين عِدادُه».

قال: «ويُقِلُّ الفكر في الدنيا وفي نعيمها، فإن القلب مع الفكر يحيى إن كانت الفكرة في الآخرة، ويموت إن كانت الفكرة في الدنيا»[(١)].

وقال القشيري: «قيمة كلِّ أحدٍ إرادتُه، فمن كانت هِمَّتُه الدنيا فقيمته خسيسة حقيرة كالدنيا، ومن كانت هِمَّتُه الآخرة فشريف خطرُه، ومن كانت هِمَّتُه ربانية فهو سيِّدُ وقتِه»[(٢)].

وقال الغزالي: «البصير في السفر إلى الآخرة لا ينشغل بتعهُّد البدن إلا بالضرورة، كما لا يدخل بيتَ الماء إلا لضرورة، ولا فرق بين إدخال الطعام في البطن وبين إخراجه من البطن، في أن كلَّ واحد منهما ضرورةُ البدن، ومَن هِمَّتُه ما يَدخُل بطنَه فقيمتُه ما يَخرُج منها!

وأكثرُ ما شَغَل عن الله تعالى هو البطن؛ فإن القوت ضروريٌّ، وأمرُ المسكن والملبس أهونُ، ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور

(١) آداب النفوس للمحاسبي (ص ١٣٦، ١٣٧).
(٢) تفسير القشيري (١/ ٢٨٦).

واقتصروا عليه لم تستغرقهم أشغالُ الدنيا، وإنما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحِكمتها وحظوظهم منها، ولكنهم جهلوا وغفلوا، وتتابعت أشغال الدنيا عليهم، واتصل بعضها ببعض، وتداعت إلى غير نهاية محدودة، فتاهوا في كثرة الأشغال ونسوا مقاصدها»[١].

وعن سفيان بن عيينة قال: قال بعض الحكماء: «وينبغي لصاحب الدنيا أن يكون في الدنيا بمنزلة المريض الذي لا بدَّ له من قوت، ولا يوافقه كلُّ الطعام، وينبغي للعاقل أن يكون مِن سياسة نفسه بمنزلة الطبيب من المريض، يداويها مداواتَه، ويحميها حِمْيتَه، ويتقي عِلَّتها اتقاءَه عِلَّتَه»[٢].

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «إنما أُتِي الناس مِن خصلتين: حبِّ الدنيا، وطُولِ الأمل»[٣].

ويدلُّ على هذا قول النبي ﷺ: «**صلاحُ أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل**»، رواه أحمد في الزهد وغيرُه.

فالبُخْل عكسُ الزُّهْد، والأمل عكسُ اليقين.

وقيل: «مَن سَكن قلبَه حُبُّ الدنيا ابتُلِيَ بثلاثةٍ: شغلٍ لا يَبلغ مَداه، وفقرٍ لا يَبلغ غناه، وأملٍ لا يَبلغ مُنتهاه»[٤].

(١) إحياء علوم الدين (٣/ ٢٢٥).
(٢) المجالسة وجواهر العلم (٦/ ٣٢٨).
(٣) حلية الأولياء (٨/ ٩٩).
(٤) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين (ص ٧٢).

وكان الحسن إذا ذُكِر صاحب الدنيا يقول: «والله ما بَقِيت الدنيا له، ولا بقي لها، ولا سَلِم من تَبِعتِها وشرِّها وحسابِها، ولقد أُخرج منها في خِرقة»(١).

٢- تحقيق جميع رغبات النفس

لا ينبغي أن يتمنَّى المرءُ كثرةَ المال، وأن يحصُلَ على كلِّ ما يريد، ويتصرَّفَ كما يشاءُ، فقد يكونُ في ذلك شقاؤه وهلاكه؛ قال رسول الله ﷺ: «**احذروا الدنيا؛ فإنها خُضْرةٌ حُلْوة**» رواه أحمد في الزهد.

أي: احترزوا من الاسترسال في شهواتها والانكبابِ على مَلاذِّها، واقتَصِروا منها على الكفاف، فإنها حسنةُ المَنظر مُزيَّنةٌ في العيون، آخِذةٌ بمَجامع القلوب، حُلْوةُ المَذاق صَعْبةُ الفِراق، فلا تَغُرَّنَّكم بحلاوتها وزينتها(٢).

ومَن طلب المال برغبة وطَمَع وشَرَهٍ لم يُبارَكْ له فيه، قال النبيُّ ﷺ: «**إن هذا المالَ خَضِر حُلْو، فمَن أخذه بحقِّه بورك له فيه، ومَن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع**» رواه البخاري ومسلم.

وفي لفظ للترمذيِّ: «**إن هذا المال خُضْرة حُلْوة، فمن أصابه بحقِّه**

(١) الزهد للإمام أحمد (١/ ٤٤٤).
(٢) فيض القدير (١/ ١٨٨).

بورك فيه، وربَّ متخوِّضٍ فيما شاءت نفسُه مِن مال اللَّه ليس له يومَ القيامة إلا النارُ».

قال الطِّيبيُّ: «وكان من الظاهر أن يقال: ومَن لم يُصِبْ بحقِّه فليس له إلا النار، فعَدل إلى قوله: «فرُبَّ مُتخوِّض» إشارةً إلى أن من يأخذها بحقِّه قليل، والأكثرون مَن يَتخوَّضُ فيها بغير حقٍّ، ولذلك قيل: «حُلْوةٌ خَضِرةٌ» أي: مُشتهاةٌ، والنفوسُ إليها مائلةٌ جدًّا»[(١)].

وفي الحديث أنه لا ينبغي التصرُّفُ في مال الله بمجرَّد التشهِّي.

ويؤيِّد ذلك قول النبي ﷺ: «**إن الدنيا حُلْوةٌ خَضِرة، وإن الله مُستخلِفُكم فيها، فيَنظُرُ كيف تعملون**»، رواه مسلم.

يعني أن أموالكم ليست هي في الحقيقة لكم، وإنما هي لله تعالى، جَعَلكم في التصرُّف فيها بمنزلة الوُكَلاء، وجَعَلكم خلفاءَ ممن كان قبلكم فأعطاكم ما كان في أيديهم؛ ليختَبِركم هل تعتبرون بحالهم وتتدبَّرون في مآلهم؛ فإنها لم تَصِلْ إلى قوم إلا بعد ذهاب آخرين[(٢)]، كما قال تعالى: ﴿ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِۖ﴾ [الحَديد: ٧].

قال النووي: «ومعنى «مُستخلِفُكم فيها»: جاعِلُكم خُلفاءَ من القرون الذين قبلكم، فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم؟»[(٣)].

وقد قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ وَٱلنَّارُ

---

(١) شرح المشكاة للطيبي (٩/ ٢٧٧٢). والمتخوِّض: المُبالِغ في التصرف.
(٢) روح البيان (٣/ ٢١٦)، والمفهم للقرطبي (٧/ ٣١٢).
(٣) شرح صحيح مسلم (١٧/ ٥٥).

مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: ١٢]. ومِن أوجُهِ الشَّبَهِ بين تمتُّع الكفَّار وتمتُّع الأنعام:

١- أن الأنعام تأكل من أيِّ موضع بلا تمييز، وكذلك الكافر لا تمييز له بين الحلال والحرام.

٢- وأن الأنعام ليس لها وقتٌ لأكلِها، بل في كل وقتٍ تقتات وتأكل، وكذلك الكافر، أما المؤمن فيصوم ويفطر.

٣- وأن الأنعام تأكل بالشَّراهَةِ، وكذلك الكافر، أما المؤمن فمطلوبٌ منه التقلُّل من الأكل؛ قال النبي ﷺ: «**ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطن، حسبُ الآدميِّ لُقَيماتٌ يُقِمنَ صُلبَه، فإن غلبت الآدميَّ نفسُه فثلثٌ للطعام، وثلثٌ للشراب، وثلثٌ للنفس**»، رواه الترمذي وابن ماجه.

٤- وأن الأنعام تأكل على الغفلة، ولا تسمِّي الله، وكذلك الكفار ليس لهم هِمَّةٌ إلا لبطونهم وفروجهم، وهم لاهون ساهون عما في غدٍ، لا يخافون عقابًا، ولا يرجون ثوابًا[(١)].

وقال النبي ﷺ: «**إن أكثر ما أخافُ عليكم ما يُخرِجُ الله لكم مِن بركات الأرض**»، قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «**زهرةُ الدنيا**»، فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشرِّ؟ فصَمَت النبي ﷺ حتى ظننَّا أنه يُنزَل عليه، ثم جَعل يَمسحُ عن جَبينه، فقال: «**أين السائلُ؟**» قال:

(١) لطائف الإشارات (٣/ ٤٠٧)، وتفسير البغوي (٧/ ٢٨١).

أنا، قال: «**لا يأتي الخيرُ إلا بالخير، إن هذا المالَ خُضْرة حُلوة، مَن أَخَذه بحقِّه ووَضَعه في حقِّه، فنِعْمَ المَعونةُ هو، ومَن أَخَذه بغير حقِّه كان كالذي يأكل ولا يَشبَعُ**»، وفي رواية: «**ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة**» رواه البخاري والنسائي.

قال الطِّيبي: «وقولُه: «كالذي يأكل ولا يَشبع» ذُكِر في مُقابَلةِ قولِه: «فنِعْمَ المعونةُ»، ومعناه أن من أَخَذ المال بغير حقِّه؛ بأن جَمَعه من الحرام، ومِن غير احتياجٍ إليه، ولم يُخرِجْ منه حقَّه الواجبَ فيه، فيكون ذلك وبالًا عليه لا معونةً له، فيصيرُ كالداء العُضَالِ الذي يُهلِكُ صاحبَه.

وقوله: «ويكونُ شهيدًا عليه» أي: حجةً عليه يومَ القيامة، يَشهدُ على حرصِه وإسرافِه، وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله تعالى ولم يؤدِّ حقوقَه»[(١)].

وقال ﷺ: «**إن لكل أمة فتنة، وفتنةُ أمتي المال**» رواه الترمذي.

والفتنة هنا: ما يوقع الشخص في الضلالة أو المعصية، وكذلك ما يَشغل البالَ عن القيام بالطاعة، ويُنسِي الآخرةَ، قال الله سبحانه: ﴿إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ﴾ [التّغَابُن: ١٥][(٢)]، أي: سببُ فتنتِكم؛ لأن المرءَ لأجل جَمْعِ مالِه ولأجل أولاده يرتكبُ ما هو خلافُ الشرع، ويُفرِّطُ في حقوق الله، وكلُّ ما يَشغلُك عن الله فهو فتنة.

---

(١) شرح المشكاة (١٠/ ٣٢٧٨). وينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (٣/ ١٣٩).
(٢) فيض القدير (٢/ ٥٠٧).

ويقال: الفتنةُ: الاختبار، فيَختبِرُك بالأموال: هل تُؤْثِرُها على حق الله؟ وبالأولاد: هل تَتْرُكُ لأجلهم ما فيه رضاءُ الله؟ فإن آثرتُمْ حقَّه على حقِّكم ظَهَرَتْ به فضيلتُكم، وإن اتصَفْتم بضدِّه عُومِلتُم بما يُوجِبُه العكسُ مِن محبوبكم[١].

٣- التنافس في الدنيا

قال رسول الله ﷺ: «**فوالله لا الفقرَ أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على مَن كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم**»، وفي رواية: «**وتُلهِيَكم كما أَلْهَتْهم**» رواه البخاري ومسلم.

قال العلماء: التنافُسُ إلى الشيءِ: المسابقةُ إليه لكثرة الرغبة فيه مع كراهةِ أخذِ الغيرِ إياه، وهو أولُ درجات الحسد، ومُوجِبٌ للتباغض، وأما الحسد فهو تمنِّي زوالِ النِّعمةِ عن صاحبها[٢].

ومعنى «تُلهِيكم»: تَشغلكم عن أمورِ دينكم، وعن الاستعدادِ لآخرتكم. وفيه ما يدلُّ على أن الفقرَ أقربُ للسلامة، والاتساعَ في الدنيا أقربُ للفتنة، وفيه أن المنافسةَ في الدنيا قد تَجُرُّ إلى هلاك الدِّين[٣].

---

(١) لطائف الإشارات (١/ ٦١٩).

(٢) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/ ٥١٥)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم (٨/ ٥١٣)، وشرح صحيح مسلم للنووي (١٨/ ٩٦).

(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٧/ ١١٣)، وفتح الباري لابن حجر (٦/ ٢٦٣).

وقال ﷺ يومًا للصحابة: «**إذا فُتحت عليكم فارس والروم، أيُّ قوم أنتم؟**» قالوا: كما أمرنا الله، قال ﷺ: «**أَوْ غيرَ ذلك، تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحوَ ذلك**» رواه مسلم.

قال القرطبي: «أي: تتسابقون إلى أخذِ الدنيا، ثم تتحاسدون بعدَ الأخذِ، ثم تتقاطعون، فيولِّي كلُّ واحد منكم دُبُرَه عن الآخر مُعرِضًا عنه، ثم تَثبُتُ البَغضاءُ في القلوب وتتراكَمُ، حتى يكونَ عنها الخلافُ والقتالُ والهلاك، كما قد وُجِد»[(١)].

وعن أبي الدَّرْداءِ رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نذكر الفقر ونتخوَّفه، فقال: «**آلفقرَ تخافون؟ والذي نفسي بيده لتُصَبَّنّ عليكم الدنيا صَبًّا، حتى لا يُزيغ قلبَ أحدكم إزاغةً إلا هِيَهْ، وَايْمُ الله لقد تركتُكم على مِثْل البيضاءِ ليلُها ونهارُها سواءٌ**» رواه ابن ماجه.

قال السندي: «قولُه: «على مثل البيضاءِ» بيانٌ لحالِ القلوب، لا لحالةِ المِلَّةِ، والمعنى على قلوبٍ هي مثلُ الأرض البيضاءِ ليلًا ونهارًا. والمعنى على قلوبٍ بيضاءَ نَقيَّةٍ عن المَيْل إلى الباطل، لا يُمِيلُها عن الإقبال عن الله تعالى السَّرَّاءُ والضرَّاءُ»[(٢)].

وقال ﷺ: «**ليأتينَّ على الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أَخَذ المالَ: أمِن حلال أم مِن حرام**» رواه البخاري.

---

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٧/ ١١٤).
(٢) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٦).

معنى الحديث: أن الناس تتغيَّرُ بهم الأحوال، وتتبدَّلُ الأزمان، ويأتي عليهم زمانٌ يَضعُف فيه الدِّين، وتَفسُد الضمائر، ويَتكالَبُ الناسُ فيه على جمع المال مِن حلال كالبيع المَبْرور، أو حرامٍ كالاختلاس والرِّبا والقِمار والرِّشوة، فالغاية تُبَرِّر الوسيلةَ عندهم، والمصلحة المادِّيَّةُ هي الهدف الوحيد، والحلال ما حلَّ في أيديهم[١].

قال المناوي: «وهذا من معجزاته ﷺ؛ فإنه إخبارٌ عن أمر غيبيٍّ، وقد وَقَع على وَفْقِ ما أخبَر»[٢].

٤- التسلُّط على الناس والتكبُّر عليهم

أتى النبيَّ ﷺ رجل جميلٌ، فقال: يا رسول الله، إني رجل حُبِّب إليَّ الجَمال، وأُعطِيتُ منه ما تَرى، حتى ما أحبُّ أن يفوقني أحد بشِراكِ نعلي، أفمِن الكِبْر ذلك؟ قال «**لا، ولكن الكِبْر مَن بَطِرَ الحقَّ وغَمَط الناس**[٣]» رواه أبو داود.

قال المازَريُّ: «معنى بَطَرِ الحقِّ: إبطالُه، قال الأصمعي: البطر: الحَيْرة، ومعناه أن يتحيَّر عند الحقِّ، فلا يراه حقًّا، وقال الزجَّاج:

---

(١) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (٣/ ٢٥٦-٢٥٧).
(٢) فيض القدير (٥/ ٣٤٦).
(٣) قال الخطابي في معالم السنن (٤/ ١٩٧): «قوله: «ولكن الكِبْر مَن بَطِر الحقَّ» معناه: لكن الكِبْر كِبْرُ مَن بَطِر الحقَّ، فأُضْمِر كقوله تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٧٧] أي: لكن البِرَّ بِرُّ مَن آمَن بالله».

البَطَر: أن يتكبَّر عند الحق فلا يقبله. وقوله: «وغمط الناس» معناه استحقارُ الناس واستهانتُهم»[١].

وقال ابن رجب: «يعني: التكبُّرَ عن قبول الحقِّ والانقيادِ له، واحتقارَ الناس وازدراءهم، فهذا هو الكبر، فأما مجرَّدُ اللباس الحسن الخالي عن الخُيلاء فليس بكِبْر، واحتقارُ الناس مع رثاثة اللباس كِبْرٌ، وقد رُوي عن النبي ﷺ أنه كان ماشيًا في طريق، وهناك أمةٌ سوداء، فقال لها رجل: الطريقَ الطريقَ للنبي ﷺ، فقالت: الطريقُ يمنةٌ ويسرةٌ! فقال النبيُّ ﷺ: «**دَعُوها فإنها جبَّارة**» خرَّجه النسائي وغيرُه. وفي رواية للطبراني وغيرِه: قالوا: يا رسول الله، إنها، يعني مِسكينةٌ، قال: «**إن ذاك في قلبها**» يعني أن الكبر في قلبها، وإن كان لباسُها لباس المساكين»[٢].

وقال رسول الله ﷺ: «**تُفتَحُ أبوابُ الجنَّة يومَ الإثنين ويومَ الخميس، فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ لا يُشرِكُ بالله شيئًا، إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناءُ، فيقال: أَنظِرُوا هذين حتى يَصطلِحَا، أَنظِروا هذين حتى يَصطلِحَا، أَنظِروا هذين حتى يَصطلِحَا**» رواه مسلم.

---

(١) المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٠٢). وقال البيضاوي في تحفة الأبرار (٣/ ٢٧٨): «وغَمْطُ الناس: احتقارهم والتهاون بحقوقهم».

(٢) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى (ص ١١٠). والحديث رواه النسائي في الكبرى (١٠٣١٥)، وأبو يعلى في مسنده (٣٢٧٦)، والطبراني في الأوسط (٥٩٧٨، ٨١٦٠)، والزيادة المذكورة للنسائي، وهو في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٦١٠١).

قال الوزيرُ ابنُ هُبَيرةَ: «وفيه تنبيهٌ على أن رسول الله ﷺ أَعْلمَ أُمَّتَه بأن الله يَستعرِضُ صحائفَ الخلقِ في كلِّ أسبوع مرتين، فيمحو السيئةَ، ويَغفِرُ الهفوةَ، ويَعفو عن الزلَّةِ، إلا حالةَ المُتشاحِنَيْنِ؛ فإنه لو غُفِر لأحدهما كان ذلك طيًّا لحقِّ مُشاحِنِه، فلما كان الأمرُ بينهما واقفًا مِن جِهتهما معًا وُقِف الأمر في قضيَّتِهما على ما يُفضِي إليه حالُهما.

وكان هذا شديدًا في تحذير المؤمن مِن المُشاحَنةِ. والشحناء: العَداوة.

❁ **فأما موجِباتُها فكثيرة:**

فمنها ما يكون مِن حَسدٍ يَبلُغ بصاحبِه إلى بُغضِ المحسود ومُشاحَنتِه، وأكثرُ ما يَعرِضُ هذا في الأقربِ نسبًا أو حالًا أو دارًا أو وِلايةً فالأقربِ.

وقد يكون الشحناء عن الكِبْر؛ فإني رأيتُ أكثرَ ما يثير الشرَّ بين المسلمين الكِبْرَ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ﴾ [غافر: ٥٦].

فالكِبْرُ أصلُ فسادِ ما عليه الناس؛ فإن مَن يتكبَّرُ لا يَقنع بأن يتكبَّر هو على الناسِ نفسُه، حتى يَعملَ على ذلك غيرُه، فيَلُومُ أهلَ التواضع فِعْلَهم إياه.

ومِن الشَّحناء: البغيُ، والبغيُ يتنوَّع، وأظهرُه وأشدُّه الذي يُفضي بصاحبِه إلى قتالِ أهل الحَقْنِ، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا﴾ [الحُجرَات: ٩] الآية.

ومِن البغي أيضًا أن يَبغِيَ الرجل على أخيه، ويرى أن أخاه هو الباغي»[(١)].

---

(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٨/ ٧٥-٧٦).

وقال رسول الله ﷺ: «**وإن الله أوحى إليَّ أن تَواضعُوا حتى لا يَفخرَ أحدٌ على أحد، ولا يَبغِيَ أحد على أحد**» رواه مسلم.

فيه أن الفخر والبغي مِن نتائج الكبر؛ لأن المتكبِّر يرفعُ نفسَه فوق منزلته، فلا يحترم أحدًا ولا ينقاد للحقِّ[(١)]. قال القرطبي: «وحاصِلُه أن المتكبِّر يرى لنفسه مَزِيَّةً على الغير تَحمِلُه على احتقاره، والمتواضِعُ لا يرى لنفسه مَزِيَّةً، بل يراها لغيره، بحيث يَحمِلُه ذلك على الانخفاض له؛ مراعاةً لحقِّه، ولا شكَّ في أن الكبر مذموم»[(٢)].

وقال ابن تيمية: «فنهى سبحانه على لسان رسوله ﷺ عن نوعَي الاستطالةِ على الخلق، وهي: الفخر والبغي؛ لأن المستطيلَ إن استطال بحقٍّ فقد افتخر، وإن كان بغير حقٍّ فقد بَغَى، فلا يحلُّ لا هذا ولا هذا»[(٣)].

وقال ابن رسلان في قوله ﷺ: «ولا يَفْخَر أحدٌ على أحد»: «بتعديد محاسنِه عليه كِبْرًا، والفخرُ: المدحُ والتطاوُلُ على الغير، ومَن فَخَر على أحدٍ فقد انتَقصَه وتكبَّر عليه، والفخرُ يَحمِلُ صاحبَه على الأَنَفةِ من القرابة الفقير، والجارِ الفقير، فلا يُحسِنُ إليهم، ويراهم بعين الاحتقار والازدراءِ»[(٤)].



(١) شرح المشكاة للطيبي (١٠/ ٣١٤٧).
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٧/ ١٤١).
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (١/ ٤٥٣).
(٤) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٨/ ٦٣٦).

الباب الرابع: أخلاق التاجر المسلم

قال رسول الله ﷺ: «**إنكم لا تَسَعُون الناسَ بأموالكم، ولكن يَسَعُهُم منكم بسطُ الوجه وحُسْنُ الخُلق**» رواه الحاكم والبيهقي في الشعب.

قال الصنعاني: «أي: لا يَتِمُّ لكم شُمُول الناس بإعطاء المال؛ لكثرةِ الناس وقِلَّةِ المال، فهو غيرُ داخل في مَقْدور البشر، ولكن عليكم أن تَسَعُوهم ببَسْطِ الوجه والطَّلاقةِ، ولِينِ الجانب وخفضِ الجَناح، ونحوِ ذلك مما يَجْلِبُ التَّحَابَّ بينكم، فإنه مرادُ الله، وذلك فيما عدا الكافرَ ومَن أُمِر بالإغلاظ عليه»[(١)].

فالأموال تَضِيقُ عن الوفاء بما تَطِيبُ به نفوسُهم، وأنتم مأمورون بإطابةِ أنفسِهم واستجلابِ وُدِّهم[(٢)].

قال بعض العلماء: «لو وُزِنَتْ كلماتُ المصطفى ﷺ بأحسنِ كلام الناس لرَجحَتْ على ذلك»، واستَشهد بهذا الحديث. قال: وقد كان فلانٌ كريمَ الوعدِ كثيرَ البذل، سريعًا إلى فعل الخير، فطَمَس ذلك سوءُ خُلقِه، فما تَرى له حامِدًا.

---

(١) سبل السلام (٢/ ٦٩٦).
(٢) التنوير شرح الجامع الصغير (٤/ ١٦٥).

وكان العارفُ إبراهيم بنُ أَدْهَم يقول: «إن الرجل ليُدرِكُ بحُسْنِ خُلقِه ما لا يُدرِكُه بمالِه؛ لأن المال عليه فيه زكاةٌ وصِلةُ أرحام وأشياءُ أُخَرُ، وخُلُقُه ليس عليه فيه شيءٌ»[(١)].

الخُلق الأول: الإحسان إلى الناس والنصح لهم

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾ [النّحل: ٩٠].

فأَمَر اللهُ تعالى بالعدل والإحسانِ جميعًا، والعدلُ سبب النجاة فقط، وهو يجري من التِّجارة مَجرى رأس المال، والإحسانُ سببُ الفوز ونيلِ السعادةِ، وهو يجري من التِّجارة مجرى الربح.

ولا يُعَدُّ مِن العقلاء مَن قَنِع في معاملات الدنيا برأسِ مالِه، فكذا في معاملاتِ الآخرة، فلا ينبغي للمتديِّن أن يَقتصر على العدل واجتنابِ الظلم، ويدعَ أبواب الإحسان، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ﴾ [القَصَص: ٧٧]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [الأعرَاف: ٥٦][(٢)].

قال الغزالي رحمه الله: «اعلم أن المعاملة قد تجري على وجهٍ يَحكُم المفتي بصحَّتها وانعقادها، ولكنها تشتمِلُ على ظلمٍ يَتعرَّضُ به المُعامِلُ لسَخَطِ الله تعالى؛ إذ ليس كلُّ نهي يقتضي فسادَ العقد، وهذا

(١) فيض القدير (٢/ ٥٥٧).
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٩).

الظلم يُعنى به ما استَضَرَّ به الغيرُ»[١].

قال: «فكلُّ ما يَستضِرُّ به المُعامِلُ فهو ظلم، وإنما العدل ألا يُضِرَّ بأخيه المسلم، والضابط الكليُّ فيه: ألا يُحِبَّ لأخيه إلا ما يُحِبُّ لنفسه، فكلُّ ما لو عُومل به شَقَّ عليه وثَقُل على قلبِه، فينبغي ألا يُعامِلَ غيرَه به، بل ينبغي أن يستوي عنده درهمُه ودرهمُ غيرِه.

قال بعضهم: مَن باع أخاه شيئًا بدرهم، وليس يَصلُح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسةِ دوانق، فإنه قد تَرَك النُّصْح المأمورَ به في المعاملة، ولم يُحِبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه»[٢].

غَدَا جرير بن عبد الله البجلي ﷺ يومًا إلى السوق؛ لِيبتاع دابة، فوقف في ناحية السوق، فجعلت الدواب تمرُّ عليه، فمَرَّ به فرس فأعجبه، فقال لرجل: انطلق فاشتَرِ ذلك الفرس، فانطلق فأعطى صاحبَه به ثلاث مئةِ درهم، فأبى صاحبُه أن يبيعه، فماكسه فأبى، فقال له: هل لك أن تَنطلق معي إلى صاحبٍ لي في ناحية السوق؟ قال: لا أبالي، فانطلقَا إلى جرير، فقال له صاحبُه: إني أَعطيتُ هذا بفرسِه ثلاث مئةِ درهم فأبى، وذَكر أنه خيرٌ من ذلك، قال صاحب الفرس: صَدق أصلحك الله، فترى ذلك ثمنًا؟ قال: لا، فرسُك خيرٌ من ذلك، تبيعُه بخمس مئةٍ، حتى بلغ سبعَ مئةِ درهم أو ثماني مئةٍ،

---

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٢).
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٥). الدانَقُ: سُدس درهم، والدرهم ستة دوانق.

فلما ذهب الرجل أقبل على صاحبه فقال له: ويحك، جئتَ برجل من المسلمين وهو يقول: ما ترى؟ وقد **بايعتُ رسول الله ﷺ على النصح لكلِّ مسلم**. رواه الطبراني، وآخره في صحيح مسلم.

وروي عن محمد بن المُنكَدِر أنه كان له شِقَقٌ[1] بعضُها بخمسة وبعضُها بعشرة، فباع غلامه في غيبتِه شِقَّةً من الخمسيَّات بعشرة، فلما عَرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابيَّ المشتري طولَ النهار حتى وجده، فقال له: إن الغلام قد غَلِط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة، فقال: يا هذا قد رضيتُ، فقال: وإن رضيتَ فإنَّا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شِقَّةً من العشريَّات بدراهمك، وإما أن نَرُدَّ عليك خمسة، وإما أن تَرُدَّ شِقَّتنا وتأخذ دراهمك، فقال: أعطني خمسةً، فرَدَّ عليه خمسةً، وانصرف الأعرابي يسأل ويقول: مَن هذا الشيخ؟ فقيل له: هذا محمد بن المنكدر، فقال: لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قُحِطْنا[2].

ونُقِل عن السَّرِيِّ السَّقَطيِّ أنه اشترى لَوْزًا بستِّين دينارًا، وكتب في دفتره أن ربحه ثلاثة دنانير، فأتاه الدلَّال وكان من الصالحين فقال له: صار اللوز بتسعين، فقال السَّريُّ: قد عَقدتُّ عقدًا لا أَحُلُّه، لستُ أبيعُه إلا بثلاثة وستِّين، فقال الدلَّال: وأنا عقدتُّ بيني وبين الله ألا

(١) الشِّقَّة من الثوب وغيره: ما شُقَّ مستطيلًا.
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٨٠).

أغُشَّ مسلمًا، لستُ آخُذه منك إلا بتسعين. فهذا محضُ الإحسان من الجانبين[١].

ومَن ترك النصيحة فهو ممن قال فيهم سفيان الثوري: «لا تنظرنَّ إلى زيِّ أهل السوق؛ فإن تحتَ ثيابهم ذئابًا»[٢].

❁ وينال الشخصُ رتبةَ النصيحة بسبعة أمور[٣]:

الأمر الأول: النُّصْح في المُغابنة

فينبغي ألا يَغبِنَ صاحبَه بما لا يُتغابَنُ به في العادة في مثل ذلك المتاع في ذلك المكان.

فأما أصل المُغابنةِ فمأذونٌ فيه؛ لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبنٍ مَّا، ولكن يراعِي فيه التقريبَ، فإنْ بَذَل المشتري زيادةً على الربح المعتاد: إما لشِدَّة رغبتِه، أو لشدَّةِ حاجته في الحال إليه، فينبغي أن يَمتنع مِن قَبُوله؛ فذلك من الإحسان، ومهما لم يكن تلبيسٌ لم يكن أخذُ الزيادة ظلمًا.

يُروى أنه كان عند يونسَ بنِ عُبَيْدٍ حُلَلٌ مُختلِفةُ الأثمان، بعضُها بأربع مئة، وبعضُها بمِئتين، فمَرَّ إلى الصلاة وخلَّف ابنَ أخيه في الدُّكَّان، فجاء

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٨٠).
(٢) تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص ٤٥٦).
(٣) ذكر هذه الأمور الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ٨٠-٨٣).

أعرابيٌّ وطلب حُلَّةً بأربع مئة، فعَرَض عليه مِن حُلَل المئتين، فاستحسَنها ورَضِيَها، فاشتراها

فمَضى بها وهي على يديه، فاستقبله يونس فعَرَف حُلَّتَه، فقال للأعرابيِّ: بكم اشتريتَ؟ فقال: بأربع مئةٍ، فقال: لا تساوي أكثرَ من مئتين، فارجع حتى تَرُدَّها، فقال: هذه تساوي في بلدنا خمس مئةٍ وأنا أرتضيها، فقال له يونسُ: إن النُّصْحَ في الدِّين خيرٌ من الدنيا بما فيها، ثم رَدَّه إلى الدكَّان، ورَدَّ عليه مئتي درهم، وخاصم ابنَ أخيه في ذلك وقاتَله، وقال: أما استحييتَ! أما اتقيتَ الله! تَرْبَحُ مثلَ الثمن، وتَتْركُ النصحَ للمسلمين؟! فقال: والله ما أَخَذها إلا وهو راضٍ بها، قال: فهَلَّا رضيتَ له بما ترضاه لنفسك.

ومَن قَنِع بربح قليلٍ كثُرَتْ معاملاتُه، واستفاد مِن تكرُّرِها ربحًا كثيرًا، وبه تَظهر البركة؛ كان عليٌّ ﷺ يَدُور في سوق الكوفة بالدِّرَّة، ويقول: «معاشرَ التجَّار، خُذوا الحقَّ تَسْلَمُوا، لا ترُدُّوا قليلَ الربح فتُحْرَمُوا كثيرَه».

وقيل لعبد الرحمن بن عوف ﷺ: ما سببُ يسارِك؟ قال: ثلاثٌ؛ ما رَدَدْتُ ربحًا قطُّ، ولا طُلِب مني حيوانٌ فأخَّرْتُ بيعَه، ولا بعتُ بنسيئةٍ. ويقال: إنه باع ألفَ ناقةٍ، فما رَبِح إلا عُقُلَها، باع كلَّ عقال بدرهم، فرَبِح فيها ألفًا.

الأمر الثاني: احتمال الغَبْنِ

فمَن اشترى شيئًا من فقير واحتمل الغبنَ وتَسَاهل معه، كان بذلك محسنًا، وداخلًا في قوله ﷺ: «**رَحِم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى**» رواه البخاري. وقولِه ﷺ: «**مَن كان سَهْلًا هيِّنًا ليِّنًا حرَّمَه الله على النار**» رواه الحاكم والبيهقي.

فأما إذا اشترى مِن غنيٍّ يطلبُ الربحَ زيادةً على حاجتِه، فاحتمالُ الغبنِ منه ليس محمودًا، بل هو تضييعُ مالٍ من غير أجر ولا حمدٍ، والكمالُ ألا يَغبِنَ ولا يُغبَنَ، كما وَصَف بعضهم عمر رضي الله عنه، فقال: كان أكرمَ مِن أن يَخْدَعَ، وأعقلَ مِن أن يُخدَعَ.

وكان خِيارُ السلف يَستقصُون في الشِّراء، ثم يَهَبُون مع ذلك الجزيلَ من المال، فقيل لبعضهم: تَستقصِي في شرائك على اليسير، ثم تهبُ الكثيرَ ولا تبالي؟ فقال: إن الواهب يُعطِي فَضْلَه، وإن المغبونَ يُغبَنُ عقلُه.

الأمر الثالث: الإحسان في استيفاء الدُّيون

وذلك بالمسامحة مرَّةً، وحطِّ البعض مرَّةً، وبالإمهال والتأخيرِ مرَّةً، وكلُّ ذلك مندوب إليه؛ قال رسول الله ﷺ: «**أُتِيَ اللهُ بعبدٍ مِن عباده آتاه الله مالًا، فقال له: ماذا عملتَ في الدنيا؟ - قال: ولا يكتمون الله حديثًا - قال: يا ربِّ، آتيتَني مالَك، فكنتُ أُبايعُ الناسَ، وكان مِن خُلُقي**

الجَوَاز، فكنتُ أَتيسَّرُ على الموسر، وأُنظِرُ المُعسِرَ، فقال الله: أنا أحقُّ بذا منك، تَجَاوزُوا عن عبدي» رواه البخاري ومسلم.

وفي لفظ للبخاري: «**كان تاجِرٌ يُدايِنُ الناسَ، فإذا رأى معسرًا قال لفِتيانه: تَجاوَزُوا عنه؛ لعلَّ الله أن يتجاوزَ عنا، فتجاوَزَ الله عنه**».

وفي لفظٍ للترمذي: «**غَفَر الله لرجل كان قبلَكم؛ كان سَهْلًا إذا باع، سَهْلًا إذا اشترى، سَهْلًا إذا اقتضى**».

وكان النبي ﷺ يقول: «**اسمَحُوا يُسمَحْ لكم**» رواه عبد الرزاق.

وكان لأحد الصحابة دينٌ على رجل، فقال له: أنا واللهِ معسرٌ، فقال له: آللهِ؟ قال: اللهِ، فأتى بصحيفتِه فمَحاها بيده، وقال: إن وجدتَّ قضاءً فاقضِني، وإلا فأنت في حِلٍّ، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «**مَن أَنظَرَ مُعسِرًا أو وَضَع عنه، أظلَّه الله في ظِلِّه**» رواه مسلم. وفي لفظ للترمذي: «**أظلَّه الله يومَ القيامة تحتَ ظلِّ عرشِه يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه**».

وقال ﷺ: «**مَن أَنظَر معسِرًا فله بكلِّ يوم مثلُه صدقةً قبل أن يَحِلَّ الدَّينُ، فإذا حَلَّ الدَّينُ فأَنظَرَه فله بكلِّ يوم مثلاه صدقةً**» رواه أحمد. وكان مِن السلف مَن لا يحبُّ أن يَقضِيَ غريمُه الدَّينَ لأجل هذا الخبر.

وكلُّ مَن باع شيئًا وتَرَك ثمنَه في الحال، ولم يُرهِق المشتَريَ في طلبه، فهو في معنى المُقرِض.

وقد ورد الترغيب في القرض الحسن؛ قال رسول الله ﷺ: «**كلُّ**

قرضٍ صدقةٌ» رواه الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقيُّ في الشُّعَب.

وكان بعض السلف يحرصُ على الإقراض لقول النبي ﷺ: «**إن السَّلَف يَجري مَجرى شطرِ الصَّدقةِ**»، وفي رواية: «**ما مِن مسلم يُقرِضُ مسلمًا قَرْضًا مرَّتَيْنِ إلا كان كصدقتِها مرَّةً**»، وفي رواية: «**مَن أقرضَ شيئًا مرَّتَيْنِ كان له مِثلُ أجرِ أحدِهما لو تَصدَّق به**» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي.

وقال ﷺ: «**مَن مَنَح مَنيحةَ لَبَنٍ أو وَرِقٍ، أو هَدَى زُقَاقًا، كان له مِثْلُ عِتْقِ رقبة**» رواه أحمد والترمذي.

قال الترمذي: «ومعنى قولِه: «من منح مَنيحةَ وَرِق» إنما يَعني به قَرْضَ الدراهم، وقوله: «أو هَدى زُقاقًا» يعني به هدايةَ الطريق».

وقال ابن العربي: «مَن أسلفَ رجلًا دراهمَ فهو أيضًا مِنْحةٌ، وفي ذلك ثوابٌ كبير؛ لأن عطاءَ المنفعةِ مُدَّةً كعَطاءِ العين، وجَعَله كعتق رقبةٍ لأنه خلَّصَه مِن أَسْرِ الحاجة، كما خَلَّص الرقبةَ مِن أَسْرِ الرِّقِّ، وللباري سبحانه أن يَجعل القليلَ مِن العمل كالكثير؛ لأن الحكمَ له، وهو العليُّ الكبير»[1].

وقال عبد الله بن عمرٍو ﷺ: «لَأن أُقرِض رجلًا دينارًا فيكونَ عنده، ثم آخُذَه فأُقرِضَه آخر، أحبُّ إليَّ مِن أن أتصدَّقَ به؛ فإن الصدقة إنما

(١) عارضة الأحوذي (١/ ١٣٥)، وفيض القدير (٦/ ٢٢٩).

يُكتَبُ لك أجرُها حين تَصَدَّقُ بها، وهذا يُكتبُ لك أجرُه ما كان عندَ صاحبه».

وعن عبد الله بن مسعودٍ وعبدِ الله بن عباس ﷺ أنهما قالا: «لَأن أُقرِضَ مرَّتَيْنِ أحبُّ إليَّ مِن أن أتصدَّق مرَّةً»(١).

الأمر الرابع: حُسْن القضاء

وذلك كأن يمشي إلى صاحب الحقِّ ولا يُكلِّفه أن يمشي إليه يتقاضاه.

كان لرجل على النبيِّ ﷺ سِنٌّ من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: «**أَعْطُوه**»، فطلبوا سِنَّه، فلم يجدوا له إلا سِنًّا فوقَها، فقال: «**أَعطُوه**»، فقال: أَوْفيتَني أوفَى اللهُ بك، قال النبيُّ ﷺ: «**إن خِياركم أحسنُكم قضاءً**» رواه البخاري ومسلم.

وقال ﷺ: «**أَدْخَل اللهُ عزَّ وجلَّ الجنةَ رجلًا؛ كان سهلًا مشتريًا وبائعًا، وقاضيًا ومقتضِيًا**» رواه النسائي وابن ماجه.

ومهما قَدَر على قضاء الدَّين فليبادِرْ إليه ولو قبلَ وقتِه، وليُسلِّمْ أجودَ مما شُرِط عليه وأَحْسَنَ منه، وإن عَجَز عن القضاء فلينوِ قضاءَه إذا قَدَر؛ قال ﷺ: «**مَن أَخَذ دينًا وهو يريد أن يؤدِّيه أعانه الله**» رواه النسائي.

---

(١) الزهد والرقائق لابن المبارك (٧٧١)، والسنن الكبرى للبيهقي (١١٢٧٠)، وشعب الإيمان له (١٠٧٥١).

وعند البخاري: «**مَن أَخَذ أموال الناس يريد أداءَها أدَّى الله عنه، ومَن أَخَذ يريد إتلافَها أتلفَهُ الله**». وعند ابن ماجه: «**أيُّما رجلٍ تديَّن دينًا وهو مُجمِعٌ ألا يُوفِّيه إياه، لَقِيَ الله سارقًا**».

ومهما كلَّمَه صاحب الحقِّ بكلام خَشِنٍ فليحتمِلْه، وليقابِلْه باللطف؛ اقتداء برسول الله ﷺ إذ جاءه رجلٌ يتقاضاه، فأغلظَ في الكلام، فهَمَّ به أصحابُه، فقال رسول الله ﷺ: «**دَعُوه؛ فإن لصاحبِ الحقِّ مَقالًا**» رواه البخاري.

وعن عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: استَقرض مني النبيُّ ﷺ أربعين ألفًا، فجاءه مالٌ فدَفَعه إليَّ، وقال: «**باركَ الله لك في أهلك ومالِك، إنما جزاءُ السَّلَفِ الحمدُ والأَداء**» رواه النسائي وابن ماجه.

الأمر الخامس: الإقالة

وهي الموافقة على فسخ العقد بعد لُزُومِه.

فإنه لا يَستقيل في الغالبِ إلا مُتندِّم مستضِرٌّ بالبيع، ولا ينبغي للبائع أن يَرضى لنفسه أن يكون سبب استضرارِ أخيه.

قال النبي ﷺ: «**مَن أقال مسلمًا أقال الله عَثْرتَه**» رواه أبو داود وابن ماجه، وفي رواية لابن حبان: «**مَن أقال نادمًا بَيْعتَه، أقالَ الله عثرتَه يومَ القيامة**».

أي: من وافقَه على نقض البيع غَفَر الله زَلَّتَه وخطيئتَه.

الأمر السادس: التصدُّق مع السَّتْر

بأن يعامل بالنسيئة جماعةً من الفقراء، وهو في الحال عازمٌ على ألا يُطالِبَهم إن لم تظهَرْ لهم مَيْسرةٌ، فقد كان هذا من هدي صالحي السلف، وذلك أن الفقير كان يرى الطعامَ أو الفاكهة فيشتهيه، فيقول له البائع الصالحُ: خذه واقضِ ثمنَه عند المَيْسرة، وإن لم يتيسَّرْ لك فأنت في حِلٍّ منه.

وعن قيس بن أبي غَرَزَة ﵁ قال: كنَّا في عهد رسول الله ﷺ نُسَمَّى السَّماسِرةَ، فمَرَّ بنا رسول الله ﷺ فسمَّانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: «**يا معشرَ التجَّار، إن البيع يَحضُرُه اللغوُ والحلف، فشُوبُوه بالصدقة**»، وفي رواية: «**إن الشيطان والإثم يَحضُرانِ البيعَ، فشُوبُوا بيعَكم بالصدقة**» رواه أبو داود والترمذي.

الأمر السابع: ترك الاحتكار

وهو ظلم عامٌّ، وصاحبُه مذمومٌ في الشرع[(١)].

قال رسول الله ﷺ: «**مَن احتكر فهو خاطئ**» رواه مسلم. أي: آثِم.

وفي لفظ: «**مَن احتكَر حُكْرةً[(٢)]، يريد أن يُغْلِيَ بها على المسلمين،**

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٢).
(٢) الحُكْرة: اسم من الاحتكار، وأصلُه الجمع والإمساكُ، أي: اختَزن طعامًا وحَبَسه؛ ليَقِلَّ فيَغلُوَ.

فهو خاطئ» رواه أحمد.

وكان سعيدُ بن المسيِّب يَحتكِرُ الزَّيتَ[١].

وكان قتادة لا يرى باحتكار البَزِّ بأسًا[٢].

قال النووي: «الاحتكار المحرَّم هو الاحتكار في الأقوات خاصَّةً، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعَه في الحال، بل يدَّخِرُه ليغلو ثمنُه. والحكمةُ في تحريم الاحتكار دفعُ الضرر عن عامَّة الناس»[٣].

وعن بعض السلف أنه كان بواسِطَ فجهَّز سفينةَ حنطةٍ إلى البصرة، وكتب إلى وكيله: بِعْ هذا الطعامَ يومَ يدخلُ البصرة ولا تؤخِّرْه إلى غدٍ، فوافق سَعَةً في السِّعر، فقال له التجَّار: لو أخَّرْتَه جُمعةً ربحتَ فيه أضعافَه، فأخَّره جمعةً، فرَبِح فيه أمثالَه، وكتب إلى صاحبه بذلك.

فكَتب إليه صاحبُ الطعام: يا هذا، إنا كنا قَنِعْنا بربحٍ يسير مع سلامةِ

---

(١) رواه أحمد (١٥٧٦١)، وهو راوي الحديث الأول، وفي الحديث أيضًا: فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن مَعمرًا الذي كان يحدِّث هذا الحديثَ كان يحتكر.
قال البغوي في شرح السنة (٨/ ١٧٩): «الحديث وإن جاء باللفظ العامِّ فاحتكار الراوي يدلُّ على أنه مختصٌّ ببعض الأشياء أو بعضِ الأحوال؛ إذ لا يُظَنُّ بالصحابي أنه يروي الحديث ثم يخالفه، وكذلك سعيد بن المسيب لا يُظَنُّ به في فضله وعلمِه أنه يروي الحديث ثم يخالفه».
(٢) رواه عبد الرزاق (١٤٨٨٨).
(٣) شرح صحيح مسلم (١١/ ٤٣).

ديننا، وإنك قد خالفتَ، وما نُحِبُّ أن نربح أضعافَه بذهاب شيءٍ مِن الدِّين، فقد جَنَيْتَ علينا جِنايةً، فإذا أتاك كتابي هذا فخُذِ المال كلَّه فتصدَّقْ به على فقراءِ البصرة، وليتَني أنجو مِن إثم الاحتكار كَفافًا: لا عليَّ ولا لي[1].

قال الغزالي: «وإذا لم يكن ضِرارٌ فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهية؛ فإنه يَنتظر مبادئ الضِّرار، وهو ارتفاع الأسعار، وانتظارُ مبادئ الضِّرار محذور، كانتظار عين الضِّرار، ولكنه دونه، وانتظارُ عين الضرار أيضًا هو دون الإضرار، فبقدر درجات الإضرار تتفاوت درجاتُ الكراهية والتحريم.

وبالجملة التجارةُ في الأقوات مما لا يُستحَبُّ؛ لأنه طلبُ ربح، والأقواتُ أصولٌ خُلِقت قِوامًا، والربحُ من المَزايا، فينبغي أن يُطلَب الربح فيما خُلِق مِن جملة المزايا التي لا ضرورةَ للخلق إليها.

ولذلك أوصى بعض التابعين رجلًا وقال: لا تُسلِّم ولدك في بيعتين، ولا في صنعتين. فالبيعتان: بيعُ الطعام وبيعُ الأكفان؛ فإنه يتمنى الغَلاءَ وموتَ الناس، والصَّنعتان: أن يكون جزَّارًا؛ فإنها صنعةٌ تقسِّي القلب، أو صوَّاغًا فإنه يُزخرِفُ الدنيا بالذهب والفضة»[2].



(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٣).
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٣).

الخُلق الثاني: الصدق في المعاملة

قال رسول الله ﷺ: «**عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البِرِّ، وإن البِرَّ يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يَصدُق ويتحرَّى الصدق حتى يكتبَ عند الله صدِّيقًا. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا**» رواه البخاري ومسلم.

قال العلماء: معناه أن الصِّدْقَ يَهدي إلى العمل الصالح الخالصِ مِن كلِّ مذموم، والبِرُّ: اسمٌ جامِعٌ للخير كلِّه، وقيل: البِرُّ الجنَّةُ، وأما الكَذِبُ فيُوصِلُ إلى الفُجور، وهو المَيْلُ عن الاستقامة، وقيل: هو الانبعاثُ في المعاصي.

وفي هذا حثٌّ على تحرِّي الصِّدق والاعتناء به في جميع الأمور، وعلى التحذير من الكذب والتساهُل فيه؛ فإنه إذا تَسَاهل فيه كثُر منه فعُرِف به، حتى يَكتُبَه الله كذَّابًا؛ أي: يَحكُمَ له بذلك، بحيث يَستحِقُّ صفةَ الكذَّابين وعقابَهم، ويُلقَى ذلك في قلوب الناسِ وألسنتِهم[1].

وقال النبي ﷺ: «**أربعٌ مَن كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومَن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ مِن النِّفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذَب، وإذا عاهد غدَر، وإذا خاصم فَجَر**» رواه البخاري ومسلم.

---

(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ١٦٠).

قال الخطَّابي: «وهذا القول من رسول الله ﷺ إنما خَرَج على سبيل الإنذارِ للمَرْءِ المسلم، والتحذيرِ له أن يَعتاد هذه الخصالَ؛ شفقًا أن تُفضِيَ به إلى النِّفاق، وليس المعنى أن مَن بَدَرَتْ منه هذه الخِلالُ، وكان ما يَفعَلُ منها على غير وجهِ الاختيار والاعتيادِ له، أنه منافق»[(١)].

وخَرَج النبي ﷺ يومًا إلى السوق، فرأى الناس يتبايعون، فقال: «**يا معشر التجَّار**»، فاستجابوا لرسول الله ﷺ ورَفَعُوا أعناقهم وأبصارَهم إليه، فقال: «**إن التجَّار يُبعَثُون يومَ القيامة فُجَّارًا إلا مَن اتقى الله وبَرَّ وصَدَق**» رواه الترمذي وابن ماجه.

قال المُظْهِريُّ: «يعني: التجَّار فجَّارٌ بكثرةِ حلفِهم الكاذب، وكثرةِ تكلُّمِهم بالكذب؛ ليروِّجوا متاعهم، وكثرةِ غفلتهم عن ذكر الله وعن الصلاة واشتغالِهم بالمعاملة، وكثرةِ جريان الهَذَيانِ والفُحْشِ واللَّهْوِ بينهم، وهذه الأشياء فُجُور، وصاحبُها فاجِرٌ، إلا من اتقى؛ أي: خاف اللهَ فلا يتركُ ذكرَ الله وأوامرَه، ولا يفعل المناهي، وبَرَّ؛ أي: أحسن فلا يؤذي أحدًا ولا يُوصل ضررًا إلى أحد في بيع وشراء، وصَدَق في ثمن المتاع»[(٢)].

---

(١) أعلام الحديث (١/ ١٦٥).
(٢) المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٤٠٥).

وقال البيضاوي: «لمَّا كان مِن دَيْدنِ التجَّارِ التدليسُ في المعاملات، والتهالُكُ على ترويج السِّلَع بما تَيسَّر له مِن الأيمان الكاذبة ونحوِها، حَكَم عليهم بالفجور، واستَثنى منهم من اتقى المَحارم، وبرَّ في يمينه، وصَدَق في حديثه»(١).

وقال النبي ﷺ: «**التجَّار هم الفجَّار، التجَّار هم الفجَّار**»، قالوا: يا رسول الله، أليس قد أَحَلَّ الله البيعَ؟ قال: «**بلى، ولكنهم يقولون فيَكذِبُون، ويَحلِفُون فيَأثَمُون**» رواه أحمد والحاكم.

قال الخطَّابي: «هو على معنى التحذير من الكذب في البيع، وهو معنى الفجور؛ إذ كانت الباعةُ قد يَكثُر منهم التزيُّد والكذبُ في مدح المتاع، وربما كَذَبوا في الشِّراء ونحوِه، ولا يوجب ذلك أن يكون التجَّارُ كلهم فجَّارًا»(٢).

وقال التُّورِبِشْتِيُّ: «سمَّاهم فُجَّارًا؛ وذلك أن التاجر قلَّما يَسْلَمُ فاه عن الكذب والحلفِ، فيقول: اشتريتُه بكذا ولا أبيعُه بأقلَّ مِن كذا، وأعطيتُ به كذا، ويَعِدُ فيُخلِفُ، وربما يَحلِفُ على الأمر غيرَ محتاطٍ فيه، ويبالغُ في البيع والشِّراء بالرفع والحطِّ، حتى يُفضِيَ به إلى الكذب»(٣).

---

(١) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (٢/ ٢٢٢).
(٢) أعلام الحديث (١/ ١٦٥).
(٣) الميسر في شرح مصابيح السنة (٢/ ٦٦٤).

❁ **وتمام الصِّدق في المعاملة يكون بستَّة أمور**[(١)]:

الأمر الأول: تركُ الثناء على السلعة

فإنَّ وصفَها بما ليس فيها كذب وزُورٌ، وفيه ظلمٌ للمشتري، أما وصفُها بما فيها فيجوز، لكن ينبغي تقليُل الكلام وحفظُ اللسان عما لا ينبغي؛ لأنه فضولٌ لا يَزيد في الرِّزق، وهو مُحاسَبٌ عليه؛ قال تعالى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [قٓ: ١٨].

ولا ينبغي أن يحلف عليه البتَّةَ؛ فإنه إن كان كاذبًا فقد جاء باليمين الغَمُوسِ، وهي من الكبائر. وإن كان صادقا فقد أساء؛ إذ الدنيا أخسُّ مِن أن يُقصد ترويجُها بذكر اسمِ الله تعالى مِن غير ضرورة.

وقال ﷺ: «**ثلاثة لا يكلِّمُهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم**»، قال ذلك ثلاثَ مِرار، قال أبو ذرٍّ: خابوا وخسروا، مَن هم يا رسول الله؟ قال: «**المُسبِلُ، والمَنَّانُ، والمُنفِقُ سلعتَه بالحلف الكاذب**» رواه مسلم.

وقال ﷺ: «**ومَن اقتطع مالَ أخيه المسلم بيمينٍ، لقي الله وهو عليه غضبان**»، ثم قرأ رسول الله ﷺ مِصداقَه من كتاب الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عِمرَان: ٧٧] رواه الترمذي.

(١) ذكرها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ٧٥-٧٨)، إلا السادس.

وقال ﷺ في الحجِّ بين الجمرتين: «**من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة، فليتبوَّأْ مقعده من النار، ليبلِّغْ شاهدُكم غائبَكم**» مرتين أو ثلاثًا. رواه الحاكم وغيره.

وقال ﷺ: «**ليس شيءٌ أُطِيعَ اللهُ فيه أعجلُ ثوابًا مِن صِلَةِ الرَّحِم، وليس شيءٌ أعجلَ عِقابًا من البغي وقطيعةِ الرَّحِم، واليمينُ الفاجِرةُ تَدَعُ الدِّيارَ بَلاقِعَ**» رواه البيهقي.

والبَلَاقِعُ: جمع بَلْقَعٍ، وهي الأرض القَفْراء التي لا شيءَ فيها، «يريد أن الحالف يَفتقِرُ ويَذْهَب ما في بيته من الرزق، وقيل: هو أن يُفرِّق الله شَمْلَه ويُغيِّرَ عليه ما أَوْلَاه مِن نِعَمِه»[(١)].

وقال ﷺ: «**الحَلِفُ مَنفقَةٌ للسِّلعة، مَمْحقَةٌ للرِّبح**» رواه مسلم. وهذا يشمل الحَلِفَ مع الصِّدق.

وكذلك قول النبيِّ ﷺ: «**أربعةٌ يُبغِضُهم الله عزَّ وجلَّ: البيَّاع الحَلَّاف، والفقير المُختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر**» رواه النسائي.

وفي الحديث إطلاقُ الحلَّاف، والأَوْلى عدم تقييده بالكاذب؛ لأن كثرة الحلف مذمومة وإن كان الحالفُ صادقًا[(٢)].

قال المُناوي: «وإنما أبغضَهم لأن الحلَّاف الكثيرَ الحَلِفِ انتَهك ما

(١) فيض القدير (٥/ ٣٦٥).
(٢) السراج المنير شرح الجامع الصغير (١/ ١٩١).

عظَّم الله مِن أسمائه، وجَعَله سببًا وحِيلةً لدَرَكِ ما حقَّره من الدنيا لعِظَمِها في قلبه، فبَغَضَه[١] ومَقَتَه، هذا في الحلف الصادقِ، فما بالك بالكاذب؟

والفقير المختال، أي: المتكبِّر، قد زَوَى الله عنه أسباب الكِبْر بحمايتِه له عن الدنيا، فأبى لؤمُ طبعِه إلا التكبُّر. والشيخ الزاني عُمِّر عُمرًا يحصُل به الانزجار، واستولَتْ عليه أسبابُ الضعف، وكلُّها حاجزةٌ عن الزنى، فأبى سوءُ طبعِه إلا التهافُتَ في معصية ربِّه. والإمام الجائر أنعمَ الله عليه بالسِّيادة والقُدرةِ، فأبى شؤمُ شُحِّ طبعِه إلا الجَوْرَ وكُفْرَ النِّعمة»[٢].

الأمر الثاني:
إظهارُ جميعِ عُيوبِ السِّلعة خفيِّها وجليِّها

بألَّا يَكتُمَ منها شيئًا، فإن أخفاه كان ظالمًا غاشًّا، والغِشُّ حرام.

ولو أَظْهر الوجهَ الأَحْسن للمبيع وأخفى الثانِيَ، كان غاشًّا، وكذلك إذا عَرَضَ الثيابَ في المواضع المُظلِمة ونحوِها.

مَرَّ النبيُّ ﷺ على صُبْرةِ طعام، فأَدْخل يدَه فيها، فنالَتْ أصابِعُه بَلَلًا، فقال: «**ما هذا يا صاحب الطعام؟**» قال: أصابَتْه السماءُ يا رسول الله، قال: «**أفلا جعلتَه فوقَ الطعام؛ كي يراه الناس، مَن غَشَّ فليس مني**» رواه مسلم.

---

(١) الصواب لغةً: فأبغضَه، وفي المصباح المنير: «ولا يقال: بَغَضْتُه، بغير ألف».
(٢) فيض القدير (١/ ٤٧٠).

وقال ﷺ: «**المسلم أخو المسلم، ولا يحلُّ لمسلم باع مِن أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له**» رواه ابن ماجه.

وقال أبو سباع: اشتريتُ ناقةً من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجتُ بها أدركَنا واثلةُ وهو يجرُّ رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريتَ؟ قلت: نعم، قال: هل بُيِّن لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحَّة، فقال: أردتَ بها سفرًا أم لحمًا؟ قلت: بل أردتُ عليها الحج، قال: فإن بخُفِّها نَقْبًا، فقال صاحبها: أصلحَك الله، ما تريد إلى هذا؛ تُفسِدُ عليَّ؟ قال: إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «**لا يحلُّ لأحد يبيع شيئًا ألَّا يُبيِّن ما فيه، ولا يحلُّ لمن يَعلم ذلك ألَّا يُبيِّنَه**» رواه أحمد.

فهذا من النصح الواجب، وهو أمر يَشُقُّ على أكثر الخلق، فلذلك اختار بعضُ الصالحين التخلِّيَ للعبادة والاعتزالَ عن الناس؛ لأن القيام بحقوق الله مع المخالطةِ والمعاملةِ مجاهدةٌ لا يَقُوم بها إلا الصدِّيقون.

وليَعلم التاجِرُ أن تلبيسَه العيوبَ وترويجَه السِّلعَ بالكذب، لا يَزيد في رزقِه، بل يَمحَقُه ويَذهب ببركته؛ قال النبي ﷺ في المُتبايِعَيْن: «**فإن صَدَقَا وبيَّنا بورك لهما في بيعِهما، وإن كَتَمَا وكَذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعهما**» رواه البخاري ومسلم.

وسُئل النبي ﷺ: أيُّ الكسب أطيبُ؟ فقال: «**عملُ الرجل بيده، وكلُّ بيع مبرورٍ**»، أي: لا غش فيه ولا خيانة. رواه الحاكم وصححه.

وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: «**أنا ثالثُ الشريكين ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خَرَجْتُ مِن بينهما**» رواه أبو داود.

وحُكي أن رجلًا كان له بقرةٌ يَحلُبُها، ويَخلِطُ بلبنها الماءَ ويبيعُه، فجاءَ سيلٌ فغرَّق البقرةَ، فقال بعضُ أولاده: إن تلك المياهَ المتفرِّقةَ التي صَبَبْناها في اللبن اجتمعَتْ دَفْعةً واحدةً وأَخَذت البقرةَ.

فالمال لا يزيد بالخيانة، كما أنه لا يَنقُص بالصدقة؛ قال النبي ﷺ: «**ما نَقَصَتْ صدقةٌ من مالٍ**» رواه مسلم.

قال الغزالي: «مَن لا يعرف الزيادةَ والنقصانَ إلا بالمِيزان لم يُصدِّق بهذا الحديثِ، ومَن عَرَف أن الدرهم الواحدَ قد يُبارَكُ فيه حتى يكون سببًا لسعادة الإنسان في الدنيا والدِّين، والآلافَ المؤلَّفةَ قد يَنزِعُ الله البركةَ منها حتى تكون سببًا لهلاك مالكِها، بحيث يتمنى الإفلاسَ منها، ويراه أصلحَ له في بعض أحوالِه= فيَعرِفُ معنى قولنا: إن الخيانةَ لا تزيد في المال، والصدقة لا تَنقُص منه»[1].

والغِشُّ حرام في البيوع والصنائع جميعًا، ولا ينبغي أن يَتهاون الصانِعُ بعمله على وجهٍ لو عامَله به غيرُه لَمَا ارتضاه لنفسِه، بل ينبغي أن يُحسِن الصَّنعةَ ويُحْكِمَها، ثم يُبيِّنَ عيبَها إن كان فيها عيب، فبذلك يتخلَّص من المأثم.

---

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٥).

وعن بعض السلف أنه قال: لو دخلتُ الجامِعَ وهو غَاصٌّ بأهله، وقيل لي: مَن خيرُ هؤلاء؟ لقلتُ: مَن أنصحُهم لهم؟ فإذا قالوا: هذا، قلتُ: هو خيرهم. ولو قيل لي: مَن شرُّهم؟ قلتُ: مَن أغشُّهم لهم؟ فإذا قيل: هذا، قلتُ: هو شرُّهم.

فإن قيل: فلا تَتِمُّ المعاملةُ إذا ذُكِر جميع عُيوبِ المبيع!

قلنا: يجب على التاجر ألا يشتري للبيع إلا الجيِّدَ الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكَه، ثم يَقنَعُ في بيعه بما تيسر من الرِّبح، فيبارك الله له فيه، ولا يحتاج إلى التلبيس، ومن كان لا يقنع بالربح اليسير فلا يَشتَرِ المَعيبَ، فإن وَقَع في يده مَعيبٌ نادرًا فليَذكُرْ عيبَه، وليَقْنَعْ بقيمتِه. ومَن لا يَقدِر على هذا فليَتْرُكِ المعاملةَ، أو ليُوطِّنْ نفسَه على عذابِ الآخِرة.

الأمر الثالث: ألا يَنقص من المقدار شيئًا

وذلك بتعديل الميزان والمكيال، والاحتياطِ فيهما؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال: ﴿وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٥].

ولا يتمُّ هذا إلا بأن يُرجِّح إذا أعطى، ويَنقُصَ إذا أخذ؛ إذ العدلُ الحقيقيُّ قلَّما يُتصوَّر، ومَن استقصى حقَّه بكماله يُوشِك أن يتعدَّاه؛ قال رسول الله ﷺ: «**إذا وَزَنتُم فأَرْجِحُوا**» رواه ابن ماجه. ولمَّا اشترى ﷺ

شيئًا قال للوزَّان لمَّا كان يَزِنُ ثمنَه: «زِنْ وأَرْجِحْ» رواه أهل السنن.

وكان السلف يبالغون في الاحتراز من هذا وشِبْهِه؛ لأنها من مَظالِم العباد، ولا يُمكِنُ التوبةُ منها؛ إذ لا يُعرَفُ أصحابها.

الأمر الرابع: الصِّدقُ في سعر الوقت

بحيث لا يُخفِي منه شيئًا؛ فقد نهى رسول الله ﷺ عن تلقِّي الرُّكْبان، ونهى عن النَّجْشِ؛ لما فيهما من التلبيس في السعر، وذلك يدل على أنه لا يجوز للبائع والمشتري أن يكتم أحدهما أمرًا لو عَلِمَه صاحبُه لَمَا أقدم على العقد كتغيُّر السعر، ومَن فَعَل ذلك فقد غَشَّ وترك النصح الواجب.

وإذا باع مُرابَحةً بأن يقول: بعتُك الشيءَ بما قام عليَّ أو بما اشتريتُه، فعليه أن يَصدُقَ في ذلك، وأن يُخبِرَ بما حَدَث عنده مِن عيب أو نقصان.

الأمر الخامس: الحذر من الزيف

فإن ترويج الزَّيْفَ من النقد ظلمٌ، فيَستضِرُّ به المُعامِلُ إن لم يَعرِفْه، وإن عَرَفه فسيُروِّجُه على غيرِه، وكذلك سيَفعلُ الثالثُ والرابعُ، ولا يزال يتردَّدُ في الأيدي حتى يعمَّ الضرر ويتَّسِعَ الفساد، ويكون وِزْرُ الكلِّ ووَبالُه راجعًا على الأول؛ فإنه هو الذي فتح هذا الباب؛ قال رسول الله ﷺ: «ومن سَنَّ في الإسلام سُنَّةً سيِّئةً، فعُمِل بها بعدَه، كُتِب عليه مثلُ وِزر مَن عَمِل بها، ولا يُنقَصُ مِن أوزارهم شيء» رواه مسلم.

ولهذا قال بعض العلماء: إنفاقُ درهمٍ زَيْفٍ أشدُّ من سرقةِ مئةِ درهم؛ لأن السرقة معصية واحدةٌ، وقد تمَّتْ وانقطعَتْ، وإنفاقُ الزيفِ سيِّئةٌ يُعمل بها مِن بعده، فيكون عليه وزرُها بعد موتِه إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكونُ عليه ما فَسَد مِن أموال الناس بسُنَّتِه، والويلُ لمن يموت وتبقى ذنوبه، فيُعذَّبُ بها في قبره؛ قال تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَـٰرَهُمْ﴾ [يس: ١٢].

وبائع البضاعة المزيَّفة كحامل السلاح في الفتنة، فكلاهما ظالم، وعليه إثم كلِّ ضرر نفسيٍّ أو ماليٍّ يترتبُ على فعلِه، وكم مِن تاجر سيتعلَّقُ به يوم القيامة مَن اشترى منه بضاعةً تالفةً مُبهرَجةً فتضرَّر بها، أو دواءً مزيَّفًا ففَسَدَتْ به صحته، وداوى نفسَه بالذي هو الداء!

وإذا كان المسلم يَتعلَّقُ بأخيه المسلم يومَ القيامة ويُخاصِمُه أمامَ الله مِن أجل أنه لم يُسْدِ إليه معروفًا، كما قال النبي ﷺ: «**كم مِن جارٍ متعلِّقٍ بجاره يوم القيامة، يقول: يا ربِّ، هذا أغلقَ بابَه دوني، فمَنَع معروفَه**» رواه البخاري في الأدب المفرد. فما ظنُّك بمن تسبَّب في إلحاق الضرر بالمسلم في نفسه وأولادِه وأحبابه!

❁ **وعلى التاجر في التعامُل مع الزيفِ ثلاثةُ أمور:**

الأول: أنه إذا رُدَّ عليه شيءٌ منه فينبغي أن يُفسِدَه بحيث لا يمكن التعامل به مرةً أخرى، وله أن يردَّه على صاحبه، ولا يجوز له أن يروِّجه في بيع آخر.

الثاني: أن يتعلَّمَ صفات النقد والبضائع، لا ليستقصي لنفسه، ولكن لئلا يُسلِّم إلى مسلم زيفًا وهو لا يدري، فيكونَ آثمًا بتقصيره في تعلُّم ذلك.

قال الغزالي: «فكلُّ علم به يتمُّ نصح المسلمين فيجب تحصيلُه، ولمثل هذا كان السلف يتعلَّمون علامات النقد؛ نظرًا لدينهم لا لدنياهم»[(١)].

الثالث: أنه لا يجوز له أن يسلِّم الشيء المزيَّف للمعامل ولو عرَّفه أنه زيفٌ، ولا يخرُج بذلك عن الإثم؛ لأن هذا المعامِل يأخذه ليروِّجَه على غيره، ولو لا عزمُه على ذلك لكان لا يَرْغَبُ في أخذِه أصلًا، فتسليمُه إليه تسليطٌ له على الفساد وإعانةٌ على الشرِّ، فهو كبيع العنب ممن يُعلم أنه يتخذه خمرًا.

قال الغزالي: «وسلوكُ طريق الحقِّ بمثال هذا في التجارة أشدُّ من المواظبة على نوافل العبادات والتخلِّي لها، ولذلك قال بعضهم: التاجر الصَّدوقُ أفضلُ عند الله من المتعبِّد، وقد كان السلف يحتاطون في مثل ذلك.

حتى رُوي عن بعض الغُزاة في سبيل الله أنه قال: حملتُ على فرسي لأقتُلَ عِلْجًا، فقصَّر بي فرسي فرجعتُ، ثم دنا مني العِلْجُ فحملتُ ثانيةً، فقصَّر فرسي فرجعتُ، ثم حملتُ الثالثةَ فنَفَر مني فرسي، وكنت لا أعتادُ

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٤).

ذلك منه، فرجعتُ حزينًا وجلستُ مُنكَّس الرأس مُنكسِر القلب لِما فاتني من العِلج وما ظَهَر لي مِن خُلُقِ الفرس، فوضعتُ رأسي على عَمُود الفُسْطاط وفرسي قائم، فرأيتُ في النوم كأنَّ الفرس يخاطبني ويقول لي: بالله عليكَ، أردتَّ أن تأخذ على العِلْج ثلاثَ مرَّات، وأنت بالأمس اشتريتَ لي عَلَفًا، ودفعتَ في ثمنه درهمًا زائفًا، لا يكون هذا أبدًا. قال: فانتبهتُ فَزِعًا، فذهبتُ إلى العلَّاف، وأبدلتُ ذلك الدرهمَ»[(١)].

الأمر السادس: إتقان الصنعة

قال رسول الله ﷺ: «**إن الله يحبُّ إذا عَمِل أحدُكم عملًا أن يُتقِنَه**» رواه أبو يعلى والبيهقي في شُعَب الإيمان.

والإتقانُ: الإحسانُ والتكميل؛ «وذلك لأن الإمداد الإلهيَّ يَنزل على العامل بحسب عملِه، فكلُّ مَن كان عملُه أكمل وأتقنَ فالحسناتُ تُضاعَفُ له أكثرَ»[(٢)].

قال المناوي: «فعلى الصانع الذي استَعْملَه الله في الصُّوَر والآلات والعُدَد مثلًا أن يَعمل بما علَّمه الله عَمَلَ إتقانٍ وإحسانٍ، بقصدِ نفع خلقِ الله الذي استعملَه في ذلك، ولا يعملُ على نيةِ أنه إن لم يَعمل ضاعَ، ولا

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٤).
(٢) السراج المنير شرح الجامع الصغير (٢/ ٣).

على مِقدارِ الأجرة، بل على حسبِ إتقان ما تقتضيه الصَّنْعة.

كما ذُكِر أن صانعًا عَمِل عملًا تَجاوز فيه ودَفَعه لصاحبه، فلم يَنَمْ ليلتَه؛ كراهةَ أن يظهر مِن عَملِه عملٌ غيرُ مُتقَنٍ، فشَرَع في عملِ بدلِه حتى أتقن ما تُعطِيه الصَّنعةُ، ثم غدا به لصاحبه فأَخَذ الأول وأعطاه الثانِيَ، فشكره، فقال: لم أَعْمل لأجلك، بل قضاءً لحقِّ الصَّنعة.

فمتى قصَّر الصانع في العمل لنقص الأجرة فقد كَفَر ما علَّمه الله، وربما سُلِب الإتقانَ»[1].

وقال ذو النون المصريُّ: «ثلاثةٌ مِن أعلام الخير في التاجر: تركُ الذمِّ إذا اشتَرى، والمدحِ إذا باع؛ خوفًا من الكذب. وبذلُ النصيحةِ للمسلمين؛ حذرًا من الخِيانة. والوفاءُ في الوَزْنِ؛ إشفاقًا من التطفيف. وثلاثةٌ مِن أعلام الخير في المَكاسب: حفظُ اللِّسان، وصِدْقُ الوعدِ، وإحكامُ العمل»[2].

(١) فيض القدير (٢/ ٢٨٦).
(٢) شعب الإيمان (٧/ ٢٢٨).

الخُلق الثالث: أداء الأمانة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النِّسَاء: ٥٨].

والأمانة: كلُّ ما ائتُمن عليه الإنسان من حقوق الله وحقوق الناس.

فطاعة الله ورسوله أمانة على المكلَّفين؛ قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الأنفَال: ٢٧].

وأداءُ الدُّيون والودائع أمانةٌ يجب أداؤها؛ قال تعالى: ﴿فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣].

والوفاءُ بالعقود والعهود والاتفاقاتِ أمانةٌ؛ قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المَائدة: ١].

والأمانة أمارة الإيمان؛ قال رسول الله ﷺ: «**لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له**» رواه أحمد.

وقال النبي ﷺ: «**المؤمنُ مَن أَمِنَه الناس على دمائهم وأموالهم**» رواه الترمذي والنسائي.

وقال عمر رضي الله عنه: «لا يُغُرَّنَّك صلاةُ رجل ولا صيامُه، مَن شاء صام، ومَن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمانة له» رواه البيهقي في الشعب.

وقال عروة بن الزبير: «ما نقصت أمانةُ عبد قطُّ إلا نقص من إيمانه» رواه البيهقي في الشُّعب.

وكما أن الأمانةَ من صفات المؤمنين، فإن الخيانة من صفات الكفار والمنافقين؛ قال الله تعالى في اليهود: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ [المَائدة: ١٣].

وقال النبي ﷺ: «**آيةُ المنافِق ثلاثٌ، وإن صام وصلَّى وزَعَم أنه مسلم: إذا حدَّث كَذَب، وإذا وَعَد أَخْلَف، وإذا ائتُمِن خانَ**» رواه مسلم.

قال النووي: «المختار أن معناه أن هذه الخِصالَ خصالُ نِفاقٍ، وصاحبُها شبيهٌ بالمنافقين في هذه الخصال، ومُتخلِّقٌ بأخلاقهم»(١).

والخيانةُ صفةٌ سيِّئة يُبغِضُها الله؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ﴾ [الأنفَال: ٥٨]. وكان مِن دعاء النبي ﷺ: «**اللهم إني أعوذُ بك من الخِيانة؛ فإنها بِئسَت البِطانة**» رواه أبو داود وغيره.

والأمانة مطلوبةٌ في حقِّ كلِّ أحد حتى لو كان فاجرًا ظالمًا أو كافرًا؛ قال ميمون بن مهران: «ثلاثة يؤدَّينَ إلى البَرِّ والفاجر: الرحم تُوصَل، كانت بَرَّةً أو فاجرةً، والأمانةُ تؤدَّى إلى البَرِّ والفاجر، والعهدُ يُوفَى به للبَرِّ والفاجر»، قال رحمه الله: «المسلم والكافرُ فيهن سواءٌ» رواه البيهقي في الشُّعَب.

والأمانة واجبة على الإنسان في كلِّ حال، والخيانة لا رخصة فيها أبدًا؛ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «لم يرخِّص الله لمُعسِرٍ ولا لمُوسِرٍ أن يُمسِكَ الأمانةَ»(٢).

---

(١) شرح صحيح مسلم (٢/ ٤٧).
(٢) تفسير ابن عطية (٢/ ٧٠).

لكنَّ الأمانة تَقِلُّ في آخر الزمان، والخيانةَ تكثُر في الناس؛ قال رسول الله ﷺ: «**أولُ ما تفتقدون مِن دينكم الأمانةُ**» رواه الطبراني.

وقال النبي ﷺ: «**يصبح الناس يتبايعون لا يكادُ أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلًا أمينًا، حتى يقالَ للرجل: ما أَجْلده، ما أَظْرفه، ما أَعْقلَه، وما في قلبِه حبَّةُ خَرْدل مِن إيمان**» رواه البخاري ومسلم.

وعند كثرة الخيانةِ فالواجبُ عدمُ المشاركةِ فيها، والتزامُ الصِّدقِ واعتزالُ الخائنين؛ قال رسول الله ﷺ: «**إذا رأيتم الناس قد مَرِجَتْ عهودهم، وخَفَّتْ أماناتهم، وكانوا هكذا - وشبَّك بين أصابعه -، فالزم بيتك واملك عليك لسانك، وخُذْ بما تَعرِفُه ودَعْ ما تُنكِر، وعليك بأمرِ خاصَّةِ نفسِك، ودَعْ عنك أمرَ العامَّة**» رواه أبو داود.

وقِلَّةُ الأمانة في الناس علامةٌ على قُرْبِ نهايةِ الدنيا؛ قال النبي ﷺ: «**مِن أشراط الساعة الفُحْشُ والتفحُّش، وقَطيعةُ الرَّحِم، وتخوينُ الأمين، وائتمانُ الخائن**» رواه الطبراني في الأوسط.

وقال ﷺ: «**سيأتي على الناس سنواتٌ خدَّاعات؛ يُصدَّق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائنُ ويخوَّن فيها الأمين، ويَنطق فيها الرُّوَيبِضة**»، قيل: وما الرُّويبضة؟ قال: «**الرجل التافِهُ يتكلَّمُ في أمرِ العامَّة**» رواه ابن ماجه.

وبينما النبي ﷺ في مجلس يحدِّث الصحابة، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فأجابه رسول الله ﷺ بعدما قضى حديثه فقال: «**إذا ضُيِّعت الأمانة فانتظر الساعة**»، قال: كيف إضاعتُها؟ قال: «**إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة**» رواه البخاري.

والأمانة أمارةُ نجاةٍ وسببٌ للفوز بالجنة؛ قال رسول الله ﷺ: «**اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم أَضْمَنْ لكم الجنة: اصدُقوا إذا حدَّثتم، وأَوْفُوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتُمِنتم، واحفظوا فروجكم، وغُضُّوا أبصاركم، وكُفُّوا أيديكم**» رواه أحمد.

كما أن الخيانة سببٌ لدخول النار؛ قال ﷺ: «**المكر والخديعة والخيانة في النار**» رواه أبو داود في المراسيل.

وقال ﷺ: «**وأهلُ النار خمسةٌ: الضعيف الذي لا زَبْر له، والخائن الذي لا يَخفى له طمعٌ وإن دقَّ إلا خانه، ورجلٌ لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يُخادِعُك عن أهلك ومالِك**»، وذكر ﷺ البخل أو الكذب، والشِّنْظِير الفحَّاش. رواه مسلم.

ومعنى «لا زَبْر له»: لا عَقْلَ له يُمسِكُه عن الفواحش، فلا يتورَّع عن المحرَّمات ولا يبالي بها، ولا يسعى في تحصيل مصلحة دنيوية ولا دينية[1].

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٧/ ١٦٦).

وقولُه: «لا يَخفى له طمعٌ»: قال البيضاوي: «أي: لا يخفى عليه شيءٌ مَّا يمكِنُ أن يُطمَع فيه، وإن دَقَّ بحيث لا يكاد يُدرَك، إلا وهو يسعى في التفحُّص عنه والتطلُّع عليه حتى يجدَه فيخونَه، وهذا هو الإغراق في الوصف بالخيانة. ويحتمل أن يكون «خَفِي» مِن الأضداد، والمعنى: لا يَظهر له شيءٌ يُطمَع فيه إلا خانه. والشِّنظير: السيِّئُ الخُلق»[(١)].

بل الخيانة سببٌ لعذاب عاجل يصيب الخائن في الدنيا؛ قال ﷺ: «**ما من ذنب أجدرُ أن يعجِّل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدَّخِره له في الآخرة، مِن قطيعة الرحم والخيانة والكذب**» رواه الطبراني.

وذَكَر رسول الله ﷺ رجلًا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلفه ألفَ دينار، فقال: ائتني بالشهداء أُشهِدهم، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فأتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلًا، قال: صدقتَ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبًا يركبها يَقدَمُ عليه للأجل الذي أجَّله، فلم يجد مركبًا، فأخذ خشبة فنَقَرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفةً منه إلى صاحبه، ثم زَجَّج موضعَها[(٢)].

ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تَسلَّفتُ فلانًا ألف دينار، فسألني كفيلًا، فقلت: كفى بالله كفيلًا، فرضي بك، وسألني شهيدًا،

---

(١) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (٣/ ٢٥٤).

(٢) يعني: طَلَاه بما يمنع انفلاته منه وسقوطَه، أو أصلحه بما يَسُدُّ ثقبه، أو سمَّره بمسامير. ينظر: أعلام الحديث للخطابي (٢/ ١١٣٣)، ومطالع الأنوار لابن قُرْقول (٣/ ٢٢٤).

فقلت: كفى بالله شهيدًا، فرضي بك، وأني جَهِدت أن أجد مركبًا أبعثُ إليه الذي له فلم أَقدر، وإني أستودعُكها، فرمى بها في البحر حتى وَلَجَتْ فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يَخرج إلى بلده.

فخرج الرجل الذي كان أسلفه، ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبًا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدتُ مركبا قبل الذي أتيتُ فيه، قال: هل كنتَ بعثت إليَّ بشيء؟ قال: أخبِرُك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئتُ فيه، قال: فإن الله قد أدَّى عنك الذي بعثتَ في الخشبة، فانصرِفْ بالألف الدينارِ راشدًا. رواه البخاري.

❁ **ومما يدخل في أداء الأمانة:**

التأكد من أداء الحقوق

قال الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٦﴾ [المطفّفين: ١-٦].

قال القشيري: «وأراد بهذا: الذين يعاملون الناس، فإذا أخذوا لأنفسهم استوفَوْا، وإذا دَفعوا إلى من يعاملهم نَقصُوا، ويتجلَّى ذلك في الوزن والكيل، وفي إظهار العيب، وفي القضاء والاقتضاء، فمن

لم يرضَ لأخيه المسلم ما لا يرضاه لنفسه فليس بمُنصِف.

وأما الصدِّيقون فإنهم كما ينظرون للمسلمين فإنهم ينظرون لكلِّ مَن لهم معهم معاملة، والصدقُ عزيز، وكذلك أحوالهم في الصحبة والمعاشرة، فالذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسه فهو من جملة المطفِّفين.

ومن اقتضى حقَّ نفسه، دون أن يَقضيَ حقوق غيرِه مثلَما يَقتضيها لنفسه، فهو من جملة المطفِّفين»[1].

وقال الغزالي: «وبالجملة كلُّ من ينتصف لنفسه مِن غيره ولو في كلمة، ولا يُنصِفُ بمثل ما ينتصف، فهو داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ﴾ [المطفّفين: ١] الآياتِ، فإن تحريم ذلك في المَكيل ليس لكونه مَكيلًا، بل لكونه أمرًا مقصودًا تُرِك العدل والنَّصَفةُ فيه، فهو جارٍ في جميع الأعمال، فصاحبُ الميزان في خطر الويل.

وكلُّ مَن خَلَط بالطعام ترابًا أو غيرَه ثم كالَه فهو من المطفِّفين في الكيل.

وكلُّ قصَّابٍ وَزَن مع اللحم عَظْمًا لم تَجْرِ العادةُ بمثلِه فهو من المطفِّفين في الوزن، وقِسْ على هذا سائرَ التقديرات.

حتى في الذَّرْع الذي يتعاطاه البزَّازُ، فإنه إذا اشترى أَرْسَلَ الثوب في وقت الذَّرْع، ولم يَمُدُّه مَدًّا، وإذا باعه مَدَّه في الذَّرْع؛ ليُظهِر تفاوُتًا في

(١) لطائف الإشارات (٣/ ٦٩٩).

القدر، فكلٌّ ذلك من التطفيف المُعرِّضِ صاحبَه للويل.

وكلُّ مكلَّفٍ فهو صاحبُ موازينَ في أفعاله وأقواله وخطراتِه، فالويلُ له إن عَدَل عن العدل ومالَ عن الاستقامة.

ولولا تعذُّرُ هذا واستحالتُه لَمَا وَرَد قولُه تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [مَريَم: ٧١]، فلا يَنفكُّ عبدٌ ليس معصومًا عن الميل عن الاستقامة، إلا أن درجاتِ المَيْل تتفاوتُ تفاوتًا عظيمًا، فلذلك تتفاوتُ مدَّةَ مُقامِهم في النار إلى أوان الخَلاص، حتى لا يبقى بعضُهم إلا بقدر تَحِلَّةِ القَسَمِ، ويبقى بعضُهم ألفًا وأُلُوفَ سنين»[(١)].

وقال رسول الله ﷺ: «**ولم يَنقُصوا المِكيال والميزان إلا أُخِذوا بالسِّنين وشدة المؤونة وجَوْرِ السلطان عليهم**» رواه ابن ماجه.

وفيه أن نقص الحقوق سببٌ لحدوث الجَدْب والمَجاعة، وحصولِ غَلاء الأسعار، وظُلمِ السلاطين لحقوق الناس، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعَام: ١٢٩].

قال الرازي: «الآية تدلُّ على أن الرعيَّة متى كانوا ظالمين فالله تعالى يُسلِّط عليهم ظالمًا مِثْلَهم، فإن أرادوا أن يتخلَّصُوا من ذلك الأميرِ الظالمِ فليتركوا الظلمَ»[(٢)].

---

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٨).
(٢) تفسير الرازي (١٣/ ١٥٠).

وقال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، ثم قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣].

قال القُشيريُّ: «أَمَر الله سبحانه الخلقَ بالقيام بالصِّدق، وعلَّمهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم، والأخذَ بالاحتياط والاستشهادَ؛ لئلا يجري بعضهم على بعض حيفًا، وذلك من مقتضى رحمته سبحانه عليهم، وموجَبِ رِفْقِه بهم؛ كيلا يتخاصموا، فأمر بتحصين الحقوق بالكتابة والإشهاد، وأَمَر الشهود بالتحمُّل ثم بالإقامة»[(١)].

البُعد عن الشبهات

قال رسول الله ﷺ: «**إن الحلال بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهاتِ استبرأ لدِينه وعِرْضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يَرْعى حول الحمى يوشك أن يَرْتَع فيه، ألا وإن لكل مَلِكٍ حِمًى، ألا وإن حِمى الله محارمه**» رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية للطبراني: «**اجعلوا بينكم وبين الحرام سُتْرةً من الحلال، مَن فَعَل ذلك كان أشدَّ استبراءً لعِرْضِه ودِينه**».

(١) لطائف الإشارات (١/ ٢١٤).

فالحلال المطلق: ما خَلَا عن الصفات المُوجِبة للتحريم في عينِه، وعن أسبابِ التحريم في كسبِه.

والحرام المحضُ: ما فيه صفةٌ محرِّمة لا شكَّ فيها كالخمر لشدته المُطرِبة، والبول لنجاسته، أو حَصَل بكَسْبٍ منهيٍّ عنه كالمُحصَّل بالظلم والرِّبا.

وهذان الطرفان ظاهرانِ، ويَلتحق بالطرفين ما تَحقَّق أمرُه، واحتُمِل تَغيُّره، ولم يكن لذلك الاحتمالِ سببٌ يدل عليه.

والشُّبْهة: ما اشتَبه علينا أمرُه، بأن تَعارَض فيه اعتقادانِ صَدرَا عن سببَيْنِ مختلِفَيْن.

❁ **وللشُّبهة ثلاثة مَثارات:**

المثار الأول: الشكُّ في السببِ المُحلِّل والمُحرِّم: فإن تَعادل الاحتمالانِ كان الحكمُ لِما عُرِف قبلَهما، فيُستَصحَبُ الأصل، ولا يُتْرَكُ بالشكِّ. وإن غَلَب أحدُ الاحتمالين بالدليل المعتبَرِ كان الحكمُ له، وهذا له أقسامٌ أربعة:

الأول: أن يكون التحريم معلومًا، ثم يقع الشكُّ في السبب المُحلِّل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرُمُ الإقدامُ عليها.

الثاني: أن يُعرَف الحِلُّ ويُشَكَّ في السبب المُحرِّم، فيؤخذ بالحلِّ؛ لأنه الأصل، لكنَّ الورع اجتنابُه.

الثالث: أن يكون الأصلُ التحريمَ، ولكن طَرَأ عليه ما أوجبَ تحليلَه بظنٍّ غالبٍ، فإن استَنَد الظنُّ الغالبُ إلى سببٍ مُعتبَر شرعًا فهو حلال، واجتنابُه مِن الورع، كأن يَرمي إلى صيد فيَغِيب ثم يُدرِكَه ميتًا، وليس عليه أثر سوى سهمِه، ولكن يُحتمَل أنه مات بسبب آخر.

الرابع: أن يكون الحِلُّ معلومًا، ولكن طَرَأ عليه ما أوجبَ تحريمَه بظنٍّ غالبٍ، فإن كان هذا الظنُّ الغالبُ بسبب مُعتبَر شرعًا رفعنا الاستصحابَ وقضينا بالتحريم، كأن يؤدي اجتهاد المتطهِّر إلى نجاسةِ أحد الإناءين بالاعتماد على علامةٍ معيَّنة توجِبُ غلبة الظنِّ.

المثار الثاني: الشكُّ لأجل الاختلاط، بأن يختلط الحرام بالحلال بحيث لا يتميَّز أحدُهما عن الآخر، وهذا أنواع:

الأول: أن يختلط حلال محصور بحرام محصور، كما لو اختلطت شاة مَيْتةٌ بعَشْر مُذكَّاة، أو اختلطت أختٌ بعَشْر نسوةٍ، فهذه شبهة توجب اجتنابَ الجميع؛ لأنه لا مَجالَ للاجتهادِ والعلاماتِ في هذا، وقد تَقابَل فيه التحريم والتحليل، فيُقدَّم جانب التحريم. ولو اختلط حلال محصور بحرام غير محصور كان وجوبُ الاجتناب أَولى.

وكلُّ عددٍ لو اجتَمع على صعيدٍ واحد لعَسُر على الناظر عَدُّهم بمجرَّد النظر كالألف والألفين فهو غير محصور، وما سَهُل كالعشرة والعشرين فهو محصور، وبين الطرفين أوساطٌ متشابهة تُلحَق بأحد الطرفين بالظنِّ،

وما وقع الشكُّ فيه استُفتي فيه القلب؛ فإن الإثم حَزَّازُ القلوب[١].

الثاني: أن يختلط حرامٌ محصور بحلال غير محصور، كما لو اختلطت مَحرمٌ أو عَشْر محارمَ بنسوةِ بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتنابُ نكاح أهلِ البلد، بل له أن يَنكح مَن شاء منهن؛ وذلك لغلبة الحِلِّ، ولأنه لا يمكن أن يُسَدَّ عليه باب النكاح.

وكذلك مَن عَلِم أن مال البلد خالطه حرامٌ قطعًا، لا يلزمه تركُ الشِّراء والأكل؛ فإن ذلك حرجٌ، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحَجّ: ٧٨]، ولأنه لمَّا سُرِق في زمان رسول الله ﷺ مِجَنٌّ، وغَلَّ واحدٌ من الغنيمة عباءةً، لم يَمتنع الناسُ مِن شراء المَجانِّ والعَباءِ في المدينة.

قال الغزالي: «بل اجتنابُ هذا مِن وَرَع المُوسوِسين؛ إذ لم يُنقل ذلك عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من الصحابة، ولا يُتصوَّر الوفاءُ به في مِلَّةٍ مِن المِلل، ولا في عصرٍ من الأعصار»[٢].

الثالث: أن يَختلط حرامٌ غيرُ محصور بحلالٍ غيرِ محصور، كحكم الأموال في زماننا هذا، فلا يحرُم بهذا الاختلاطِ شيءٌ بعينه إلا أن تقترن به علامة تدلُّ على أنه من الحرام، لكنَّ تركه من الورع.

قال الغزالي: «ويدلُّ عليه الأثر والقياس. فأما الأثر فما عُلِم في زمن رسول الله ﷺ والخلفاءِ الراشدين بعدَه؛ إذ كانت أثمانُ الخمور ودراهمُ

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ١٠٣).
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ١٠٣).

الرِّبا من أيدي أهل الذِّمَّة مختلطةً بالأموال، وكذا غُلول الأموال، وكذا غلولُ الغنيمة.

وكذلك أدركَ أصحابُ رسول الله ﷺ الأمراءَ الظَّلَمةَ، ولم يَمتنع أحدٌ منهم عن الشِّراء والبيع في السوق بسبب نهب المدينة، وقد نَهبَها أصحابُ يزيد ثلاثةَ أيام، وكان مَن يمتنع من تلك الأموال مُشارًا إليه في الوَرَع، والأكثرون لم يمتنعوا مع الاختلاط وكثرةِ الأموال المَنْهُوبةِ في أيام الظَّلمةِ.

ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالح، وزَعَم أنه تَفَطَّن من الشرِّ ما لم يَتفطَّنوا له، فهو مُوسوِسٌ مُختَلُّ العقل، ولو جاز أن يُزادَ عليهم في أمثالِ هذا لجاز مُخالفتهم في مسائلَ لا مُستنَدَ فيها سوى اتفاقِهم، كقولهم: إن الجدَّة كالأمِّ في التحريم، وابنَ الابن كالابن، وشعرَ الخنزير وشحمَه كاللحم المذكورِ تحريمُه في القرآن، والربا جارٍ فيما عدَا الأشياءَ الستَّةَ، وذلك مُحالٌ؛ فإنهم أَوْلى بفهم الشرع مِن غيرهم.

وأما القياس فهو أنه لو فُتِح هذا البابُ لانسدَّ بابُ جميع التصرُّفات، وخَرِب العالمُ؛ إذ الفسقُ يَغلِبُ على الناس، ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود، ويؤدِّي ذلك لا محالة إلى الاختلاط.

وقول القائل: أكثرُ الأموال حرام في زماننا، غلطٌ محضٌ، ومنشؤه الغفلةُ عن الفرق بين الكثير والأكثر، وكما أن الذي يُبتدَأ غصبُه اليومَ هو الأقلُّ بالإضافة إلى ما لا يُغصَب ولا يُسرَق، فهكذا كلُّ مالٍ في كلِّ عصر

وفي كلِّ أصل، فالمغصوبُ مِن مال الدنيا والمتناوَلُ في كلِّ زمان بالفساد، بالإضافة إلى غيرِه أقلُّ»[١].

المثار الثالث للشبهة: أن يتصل بالسبب المحلِّل معصيةٌ، كالبيع في وقتِ النِّداء يومَ الجمعة، والذَّبْح بالسِّكِّين المغصوبةِ، والبيع على بيع الغير، والسَّوْمِ على سومِه، وكذلك كلُّ نهي لم يدلَّ على فساد العقد، فالامتناعُ من جميع ذلك وَرَعٌ؛ لأن تناوُلَ الحاصل مِن هذه الأمور مكروهٌ، والكراهةُ تُشبِهُ التحريم[٢].

ومثلُه كلُّ تصرُّفٍ يُفضِي في سياقه إلى معصية، كبيع العِنَب مِن الخمَّار، وبيع السلاح مِن قاطع الطريق، فالبيع صحيحٌ، والمأخوذُ حلال، والبائع آثمٌ لإعانته العاصيَ على المعصية، والثمن مكروه كراهيَةً شديدةً، وتركُه مِن الورع المُهِمِّ[٣].

وقد كَرِه السلفُ بيع السيف في وقتِ الفتنة؛ خِيفةَ أن يشتريه ظالم، وهذا وَرَعٌ فوقَ الأول، والكراهيَةُ فيه أخفُّ[٤].



(١) إحياء علوم الدين (٢/ ١٠٤-١٠٧) بتصرف واختصار.
(٢) قال الغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ١١١): «وتسميةُ هذا النمطِ شبهةً فيه تسامُحٌ؛ لأن الشبهة في غالب الأمر تُطلَقُ لإرادة الاشتباه والجهل، ولا اشتباهَ ههنا، ولكن قد تُشتَقُّ الشبهة مِن المشابهة».
(٣) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (ص ١٢٢-١٢٣).
(٤) إحياء علوم الدين (٢/ ١١٢).

الخُلق الرابع: الرِّضا بالمقدور

قال رسول الله ﷺ: «**إن الله يبتلي عبدَه بما أعطاه، فمَن رَضِيَ بما قَسَم الله له بارك الله له فيه ووَسَّعه، ومن لم يَرْضَ لم يُبارَكْ له**» رواه أحمد وغيره.

أي: لا يَنتفع به صاحبُه؛ إذ لا يجد لذة نفقتِه، ولا ثوابَ صدقتِه، بل يَتعَبُ بجمعِه، ويُذَمُّ بمنعِه، ولا يَصِل إلى شيء مِن نفعِه، ولا شكَّ في أن الحرص على المال وعلى الحياة الدنيا مذموم مُفسِدٌ للدِّين[١].

وقال ﷺ: «**اتقِ المَحارِمَ تكُنْ أعبدَ الناس، وارضَ بما قَسَم الله لك تكن أغنى الناس**» رواه الترمذي.

قال الصنعاني: «من رَضِي بالقسمة، وعَلِم أنها جاريةٌ على وَفْقِ الحِكمة، لم يَأسَفْ على ما فاته مِن حُظوظ الدنيا، ولم يُحزِنْه ما ناله أهلُها منها، فصار أغنى الناس بقلبِه؛ فإن الغنى غنى القلب»[٢].

❁ **ومما يتعلَّق بالرضا بقضاء الله في الرزق:**

القناعة

مِن أفضل ما أُعطِي الإنسانُ في الدنيا: القناعةُ بالرزق المقسوم والرِّضا بالقضاء المحتوم، قال النبي ﷺ: «**قد أَفْلح مَن أسلم ورُزِق**

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣/ ٨٢).
(٢) التنوير شرح الجامع الصغير (١/ ٣١٩).

كفافًا وقنَّعه الله بما آتاه» رواه مسلم. فرِزقٌ قليل مع قناعةٍ خيرٌ من مال كثير بلا قناعة.

وقال النبي ﷺ: «**خيرُ الرزق الكفاف**» رواه أحمد في الزهد. وكان مِن دعائه ﷺ: «**اللهم اجعَلْ رِزقَ آل محمَّدٍ قُوتًا**» رواه مسلم. وقال ﷺ: «**مَن أصبح منكم آمِنًا في سِرْبه، معافًى في جسده، عنده قوتُ يومه، فكأنما حِيزَتْ له الدنيا بحَذافيرِها**» رواه الترمذي.

وقال الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [النّحل: ٩٧]، قال عليُّ بن أبي طالب والحسنُ البصري وغيرُهما من السلف: الحياة الطيِّبة هي القناعة.

وذلك لأن من قَنِع لم يتسخَّط فعاش راضيًا مطمئنًّا، ومن لم يَقنع لم يكن لرغبته نهاية، وكان ممن قال فيه رسول الله ﷺ: «**لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب**» رواه البخاري ومسلم.

فمن قَنِع فقد استغنى، قال رسول الله ﷺ: «**ليس الغنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غِنى النفس**» رواه البخاري ومسلم. وقال ﷺ: «**وايأَسْ مما في أيدي الناس تَعِشْ غنيًّا**» رواه القُضَاعي، وروي عنه ﷺ: «**وإياك والطمعَ؛ فإنه الفقرُ الحاضِرُ**» رواه الحاكم. وأوصى سعد بن أبي وقاص لابنه فقال: «يا بُنَيَّ، إذا طلبتَ الغِنى فاطلُبْه بالقناعة؛

فإنه مَن لم يكن له قناعةٌ لم يُغنِه مال»[١].

وعن أبي ذر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «**يا أبا ذَرٍّ، أترى كثرةَ المال هو الغنى**»؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: «**فترَى قلَّة المال هو الفقر**»؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: «**إنما الغنى غنى القلب، والفقرُ فقر القلب**». ثم سألني عن رجل من قريش، فقال: «**هل تعرف فلانًا**»؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: «**فكيف تراه**»؟ قلُت: إذا سَأل أُعطِي، وإذا حَضَر أُدخِل، ثم سألني عن رجل مِن أهل الصُّفَّة، فقال: «**هل تَعرِفُ فلانًا**»؟ قلت: لا والله، ما أعرفُه يا رسول الله، فما زال يُحلِّيه ويَنعَتُه حتى عَرفتُه، فقلتُ: قد عرفتُه يا رسول الله، قال: «**فكيف تراه**»؟ قلت: رجلٌ مِسكين من أهل الصفَّة، فقال: «**هو خيرٌ مِن طِلَاع الأرض مِن الآخَر**» رواه النسائي في الكبرى.

وطِلَاع الأرض: مِلْؤها، وهو ما طَلعت عليه الشمس منها.

ولا ينبغي للمرء أن يقارن بين حياته المالية وحياة الأثرياء؛ فإن ذلك يُفقده القناعة والسعادة، بل عليه أن يقارن نفسَه بالبُؤَساء والمساكين، قال رسول الله ﷺ: «**انظروا إلى مَن هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى مَن هو فوقكم؛ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم**» رواه مسلم.

والقناعةُ مَن طلبها أوصله الله إليها، قال رسول الله ﷺ: «**مَن استغنى أغناه الله، ومَن استعفَّ أعفَّه الله، ومَن استكفى كفاه الله**» رواه النسائي.

---

(١) المجالسة وجواهر العلم (٥/ ٤٦).

العزَّة وعدم التذلل لتحصيل المال

قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنَافِقون: ٨]. وقال في المنافقين: ﴿أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النِّسَاء: ١٣٩].

وتَظهَرُ عِزَّةُ التاجر في تمسُّكِه بعقيدته ومبادئه أمامَ الناس جميعًا، وتَحاكُمِه إلى الشريعة الإسلامية لا إلى القوانين الوضعية في حال الاختلافِ مع الناس.

وقال رسول الله ﷺ: «**تَعِسَ عبدُ الدِّينار، وعبدُ الدِّرهم، وعبدُ الخميصة؛ إن أعطي رَضِيَ، وإن لم يُعْطَ سَخِط، تَعِس وانتكس، وإذا شِيكَ فلا انتَقش**» رواه البخاري.

ومعنى «تَعِس»: هلك، و«انتكس»: خَرَّ لوجهه وانقلب، وقيل: عاوده المرض، و«إذا شيك فلا اتنفش»: إذا أصابته شوكةٌ فلا قَدَر على إخراجها، و«الخميصة»: كساءٌ مربَّع له أعلام.

قال ابن بطَّال: «وقولُه: (تَعِسَ عبدُ الدينار والدرهم) يعني: إن طَلَب ذلك وقد استَعْبَده، وصار عملُه كلُّه في طلبِ الدينار والدرهم كالعبادة لهما»[1].

(١) شرح صحيح البخاري (٥/ ٨٣).

وقال ابن هبيرة: «وإنما يُذَمُّ إذا كان لا يبالي مِن أين اكتَسَب ذلك، فأما المؤمن فإنه شَرُفَتْ نفسُه، فلم يَرْضَ أن يَملِكَها إلا خالقُ الخلائق كلِّهم، فيكونُ عبدًا لله. وفي الحديث ما يدلُّ على أن علامة هذا العبدِ الذي تَملَّكَه هذه الأشياءُ: ألَّا يَرضى إلا إذا أُعطِي، ولا يَسخَطُ إلا إذا مُنِع وحُرِم، فمَن وَجَد ذلك في نفسِه فليَحذَرْ أن يكون ممن يتناولُه هذا الدعاء»[(١)].

وقال ﷺ: «**ما ذئبان جائعان أُرْسِلَا في غنم بأفسدَ لها مِن حِرْصِ المرءِ على المال والشرف لدينه**» رواه الترمذي.

أي: إن إفساد المرءِ لدينِه بالحرصِ على المال والمنصبِ، أشدُّ من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أُرسِلَا فيها بعد أن كانا محبوسين.

أما المال فإنه يَجُرُّ إلى التنعُّم بالشهوات المُلهِية عن ذكر الله تعالى. وأما الجاهُ فهو سبب الخوض في المداهنة والنِّفاق وسائر الأخلاق الذميمة[(٢)].

وثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «**شرفُ المؤمنِ صَلاتُه بالليل، وعِزُّه استغناؤه عما في أيدي الناس**» رواه الحاكم وغيره.

---

(١) الإفصاح عن معاني الصحاح (٧/ ٣٦١).
(٢) شرح المشكاة للطيبي (١٠/ ٣٢٨٦، ٣٢٨٧).

قال المناوي: «لمَّا أَنزَل فقرَه وفاقتَه بربِّ الناس أعزَّه بعزِّه وأغناه بغِناه»[١].

وأتى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال: يا رسول الله، دُلَّني على عمل إذا أنا عَمِلتُه أحبَّني الله وأحبَّني الناس، فقال رسول الله ﷺ: «**ازهَدْ في الدنيا يُحِبَّك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يُحبُّوك**» رواه ابن ماجه.

ومعنى الزهد في الشيء: الإعراضُ عنه لاحتقاره وارتفاع الهِمَّة عنه.

قال الحسن البصريُّ: «لا تزال كريمًا على الناس ما لم تُعاطِ ما في أيديهم، فإذا فعلتَ ذلك استخَفُّوا بك، وكَرِهوا حديثَك وأبغَضُوك».

وقال: «ليس مِن حبِّك الدنيا طلبُك ما يُصلِحُك فيها. ومِن زُهدِك فيها تركُ الحاجة يَسُدُّها عنك تركُها، ومَن أحبَّ الدنيا وسَرَّتْه ذَهَب خوفُ الآخرة مِن قلبه»[٢].

الصبر وعدم الهلع

قال رسول الله ﷺ: «**عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كلَّه له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاءُ شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاءُ صبر فكان خيرًا له**» رواه مسلم.

فيصبر على قِلَّةِ المال، وعلى قِلَّةِ عدد المشترين، وعلى سُوءِ أخلاق

(١) فيض القدير (٤/ ١٦٠).
(٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٧٩، ١٩٣، ٢٠٤).

أهل السوق، وعلى ضُغوطِ العمل وظُروفِ الحياة.

ويَحذَرُ الهَلَع، وهو شدَّة الحرص على الزيادة مع شدَّة الجزع من النقصان؛ قال الله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾﴾ [المعارج: ١٩-٢٢].

ويقال: عند المِحنة يَدعو، وعند النِّعمة يَسْهو[(١)].

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩]، وهو الحِرصُ الشديد الحاملُ على البخل والحسد.

وقال النبي ﷺ: «**قلبُ الشيخ شابٌّ على حبِّ اثنين: طول الحياة، وكثرة المال**» رواه مسلم والترمذي.

وقال ﷺ: «**اثنتان يَكرههما ابن آدم: يكره الموتَ، والموتُ خير للمؤمن من الفتنة، ويَكره قِلَّةَ المال، وقِلَّةُ المال أقلُّ للحساب**» رواه أحمد.

قال رجل لسفيان بن عيينة: يكون الرجل زاهدًا وعنده مئة دينار؟ قال: «نعم»، قال: وكيف ذلك؟ قال: «إن نَقصَتْ لم يَغتمَّ، وإن زادت لم يَفرح، ولا يَكرهُ الموتَ لفِراقِها»[(٢)].

وقال النبي ﷺ: «**نجَا أولُ هذه الأمَّة باليقين والزُّهْد، ويَهلك آخِر هذه الأمَّة بالبخل والأمل**» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين.

---

(١) لطائف الإشارات (٣/ ٦٣١).
(٢) الحث على التجارة والصناعة (ص ٤٩).

فالزهدُ أن يَبذُلَ مالَه ولا يستبقِيَ منه إلا ما يَستعين به على الطاعة، والبخلُ أن يَستبقي المالَ كلَّه حتى يَحْرِمَ منه نفسَه وأهلَه.

واليقينُ: قوَّة العلم بما وَعَد اللهُ من الموت والبعثِ والحساب، ويَلزمُ منه قوَّةُ الاستعداد، والأملُ: رجاء البقاء والغفلةُ عن المصير وعن الاستعداد له.

الاستعانة بالله

قد يقع التاجر في مشكلة أو إفلاس، وقد تضيق عليه السُّبل، وخيرُ من يستعين به حينئذ مَن بيده ملكوت كلِّ شيء؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ﴾ [الطلاق: ٢-٣]. أي: مَن يَثِقْ بالله ويُفوِّضْ أمرَه إليه[(١)].

فمَن خافَ الله وعَمِل بما أَمَره به واجتَنَب عما نهاه عنه، جعل الله له مخرجًا من كلِّ أمرٍ ضاقَ على الناس، قال القشيريُّ: «إذا صَدَق العبدُ في تقواه، أخرجَه مِن بين أشغالِه كالشَّعْرةِ تَخرُج مِن بين العَجِين لا يَعْلَقُ بها شيء، ويَصرِفُ الأشغالَ عن قلبِه، ويُخرِجُه مِن ظُلُماتِ تدبيرِه»[(٢)].

وقال بعض الصالحين: القضاءُ جارٍ على مَن توكَّل وعلى مَن لم

(١) تفسير السمعاني (٥/ ٤٦٢).
(٢) لطائف الإشارات (٣/ ٦٠٠).

يتوكَّل، لكن المتوكِّل تَعجَّل البركةَ والأجر[١].

وقال رسول الله ﷺ: «**من نَزَلَتْ به فاقةٌ فأنزَلَها بالناس لم تُسَدَّ فاقتُه، ومَن نَزَلَتْ به فاقةٌ فأَنزَلَها باللَّه فيُوشِكُ اللَّه له برزقٍ عاجل أو آجل**»، وفي رواية: «**أَوْشَكَ اللهُ له بالغَناء: إما بموتٍ عاجل، أو غِنًى عاجل**» رواه أبو داود والترمذي. والفاقة: الفقرُ وضِيق المَعيشةِ.

فمَن عَرَض حاجتَه على الناس، وطَلَب منهم إزالة فقرِه، لم يُصلِحُوا حالَه، ولم يُزيلوا فقرَه، واللهُ يغضب على مَن أنزل حاجته بغيره العاجزِ، وهو قادرٌ على قضاء حوائج خلقِه كلِّهم، مِن غير أن يَنقُص مِن مُلكِه شيءٌ.

وقد قال وهب بن مُنبِّه لمن كان يأتي الملوك: «ويحك، تأتي مَن يُغلِقُ عنك بابَه، ويواري عنك غِناه، وتَدَعُ مَن يَفتح لك بابَه ويُظهِر لك غناه».

فالعبد عاجزٌ عن جلبِ مصالحه ودفع مَضارِّه، ولا مُعِينَ له على مصالح دينِه ودنياه إلا الله[٢].

ويقال: إنَّ قلبَ مَن التفتَّ إليه بيدِ مَن أعرضتَ عنه.



(١) الهداية الى بلوغ النهاية (١٢/ ٧٥٣٧).
(٢) المفاتيح في شرح المصابيح (٢/ ٥٢١)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (٨/ ١٤).

الخُلق الخامس: الفطنة

المؤمن الممدوح هو الكيِّسُ الحازم، الذي لا يُستغفل بحيث يُخْدَعُ مرة بعد أخرى ولا يفطن لذلك، سواءٌ في ذلك أمورُ الدِّين وأمور الدنيا، قال النبيُّ ﷺ: «**لا يُلدَغُ المؤمن مِن جُحْر واحدٍ مرَّتَيْن**» رواه البخاري ومسلم.

قال البيضاوي: «يريد أن كمال عقل المؤمن يقتضي الحزمَ والتيقُّظ في الأمور، فمِن شأن المؤمن الحازم أن يكون على حذرٍ مما تضرَّر به مرة، فوَجد منه مكروهًا، ولا يَثِقَ على مَن خَدَعه كرَّةً، ونقضَ عهده تارةً»[(١)].

وقال الشافعي: «الكيِّسُ العاقِلُ هو الفَطِن المُتغافِل»[(٢)].

وهو معنى قول النبي ﷺ: «**المؤمن غِرٌّ كريم، والفاجر خِبٌّ لئيم**» رواه أبو داود والترمذي.

والغِرُّ: المتصف بالاغتِرار والمُسامحةِ، لكرمِه وسلامة صدرِه وحُسنِ ظنِّه ولِينِ قلبِه لا لجهلِه وضعفِه. والخَبُّ[(٣)]: الخدَّاع الذي يسعى بين الناس بالفساد.

---

(١) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (٣/ ٢٦٨).
(٢) مناقب الشافعي للبيهقي (٢/ ١٩٨).
(٣) الخَبُّ يجوز فيه فتح الخاء وكسرها، أما المصدر فبالفتح فقط.

قال الخطابي: «معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو مَن كان طبعُه وشِيمتُه الغَرارة وقِلَّةُ الفطنة للشرِّ وتركُ البحث عنه، وإن ذلك ليس منه جهلًا، لكنه كَرَمٌ وحُسن خُلقٍ، وأن الفاجر مَن كانت عادتُه الخَبَّ والدَّهاء والوُغُولَ في معرفة الشرِّ، وليس ذلك منه عقلًا، لكنه خَبٌّ ولؤم»[(١)].

❁ **ومما يدخل في الفِطنة:**

كتم السرِّ

ينبغي للعاقل أن يكون صدرُه أوسعَ لسرِّه مِن صدرِ غيره؛ فإن مَن كتم سرَّه كانت الخِيرة في يده، وكان أقربَ إلى أن يَنجَحَ تدبيرُه، ويحصُلَ على ما يريدُه؛ قال النبي ﷺ: «**استعينوا على إنجاح الحوائج بالكِتْمانِ؛ فإن كلَّ ذي نعمةٍ محسودٌ**» رواه الطبراني وغيرُه.

قال المناوي: «ومَوضِعُ الخبَرِ الواردِ في التحدُّث بالنِّعمة: ما بعدَ وقوعِها وأَمْنِ الحسد»[(٢)]. يعني قول النبيِّ ﷺ: «**التحدُّث بنعمة الله**

---

(١) معالم السنن (٤/ ١٠٨). وفي شرح المشكاة للطيبي (١٠/ ٣٢٣٦) أن النبي ﷺ لمَّا وصف المؤمن بالغَرر كمَّله بقوله: «كريم»؛ لئلا يُتوهَّم فيه ذلك نقصًا.

(٢) فيض القدير (١/ ٤٩٣). وفيه: «والسبب في صُعوبةِ كتمان السرِّ أن للإنسان قوَّتين: آخذةٌ ومُعطِيةً، وكلتاهما تتشوَّفُ إلى الفعل المختصِّ بها، ولولا أن الله وَكَّل المُعطِيةَ بإظهار ما عندها لمَا أتاك بالأخبار مَن لم تُزوِّدْه، فصارت هذه القوَّة تتشوَّفُ إلى فعلِها الخاصِ بها، فعلى الإنسان أن يُمسِكَها، ولا يُطلِقَها إلا حيث يجب إطلاقها».

شكر، وتركُه كفرٌ» رواه أحمد.

❁ **ومما يعين على الفطنة:**

مشورة الأخيار

مِن الأسرار ما لا يُستغنَى فيه عن مُطالعةِ صَديق ومَشُورةِ ناصح، فيَتحرَّى له التاجرُ مَن يأتمِنُه عليه ويستودِعُه إياه؛ فليس كلُّ أمينٍ على الأموال أمينًا على الأسرار، والعِفَّةُ عن الأموال أيسرُ مِن العفَّةِ عن إذاعةِ الأسرار[1].

قال الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، وقال النبيُّ ﷺ: «**المُستَشارُ مؤتَمَنٌ**» رواه أهل السنن، وقال ﷺ: «**ومَن يُوقَ بِطانةَ السُّوءِ فقد وُقِي**» رواه الترمذي والنسائي.

❁ **ومما يدخل في الفطنة:**

الاستفادة من الوقت

قال رسول الله ﷺ: «**لا تزول قدمُ ابنِ آدم يوم القيامة مِن عند ربِّه حتى يسأل عن خمس: عن عُمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، ومالِه من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عَمِل فيما عَلِم**» رواه الترمذي.

فالإنسان ابنُ وقتِه، فإن أضاعه ضاعَتْ عليه مصالِحُه كلُّها؛ لأن

(١) أدب الدنيا والدين (ص ٣٠٧)، وفيض القدير (١/ ٤٩٣).

جميعَ المصالح إنما تَنشأ من الوقت، فعليه إدراكُ واجبِ الوقت ووظيفتِه.

قال ابن القيم: «فوقتُ الإنسان هو عُمُره في الحقيقة، وهو مادَّةُ حياته الأبديَّة في النعيم المُقيم، ومادَّةُ مَعيشتِه الضَّنْك في العذاب الأليم، وهو يمرُّ أسرع مِن مرِّ السَّحاب. فما كان مِن وقته لله وبالله فهو حياته وعُمرُه، وغيرُ ذلك ليس محسوبًا مِن حياته وإن عاش فيه عيشَ البهائم. فإذا قَطَع وقتَه في الغفلة والسَّهْو والأماني الباطلةِ، وكان خيرَ ما قَطَعه به النومُ والبطالةُ، فموتُ هذا خيرٌ له من حياته»[(١)].

وقال عبد الله بن مسعود ﷺ: «إني لأُبغِضُ الرجلَ أن أراه فارغًا: ليس في شيءٍ من عمل الدُّنيا ولا عملِ الآخرة» رواه أحمد في الزهد.

ووَصَف بعضُ السلف الإنسانَ الفاشل فقال: «دائمُ البِطْنة، قليلُ الفِطْنة، إنما همُّه بطنُه وفرجُه وجِلدُه، يقول: متى أُصبِح فآكُلَ وأشربَ وألهُوَ وألعَبَ؟ ومتى أُمسِي فأنامَ؟ جيفةٌ بالليل، بطَّال بالنهار»[(٢)].

وسببُ ضياع الوقت من الإنسان: عدمُ تحديده الهدفَ من هذه الحياة، أو جهلُه بقيمة الوقت وأهمِّيَّتِه، أو ضعفُ إرادته وعزيمته لتأثُّرِه بالعادات السيِّئة أو العلاقاتِ السيِّئة والاجتماعاتِ التي لا تنفع.

قال ابن الجوزي: «رأيتُ العاداتِ قد غلبَتْ على الناس في تضييع

(١) الداء والدواء (ص ٣٥٨).
(٢) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٣/ ١٢٧).

الزمان، فهم يتزاورون فلا ينفكُّون عن كلام لا يَنفع وغِيبة، وأقلُّه ضَياع الزمان، وقد كان القُدَماء يُحذِّرون من ذلك. وأوصى بعضُ السلف أصحابَه فقال: إذا خرجتُم مِن عندي فتفرَّقوا؛ لعلَّ أحدكم يقرأ القرآنَ في طريقه، ومتى اجتمعتُم تحدثتم»[(١)].

وإذا لم تكن الساعات والدقائق مشغولةً بالأعمال النافعة والأمورِ المُحتاجِ إليها، لم يمكن ضبطُها واستغلالُها، وقد قيل: النفسُ إن شَغَلْتَها بالحقِّ، وإلا شَغَلَتْك بالباطل.

والوقت الأهمُّ الذي ينبغي رَصْدُه لأهمِّ الأمور هو الصباح، فعن صخرٍ الغامديِّ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «**اللهمَّ بارِكْ لأمتي في بُكورها**»، وكان إذا بَعث سَرِيَّة أو جيشًا بَعَثهم أولَ النهار. وكان صخرٌ رجلًا تاجرًا، وكان إذا بَعَث تجارةً بَعَث أول النهار، فأَثْرى وكَثُر مالُه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

❁ **ومما يدخل في الفطنة:**

الاقتصاد في النفقة:

ينبغي للمسلم ألا يكون مائلًا إلى الترفُّه في المطعم والمشرب، والتنعُّمِ في الملبس، والتجمُّل في الأثاث والمسكن، بل يُؤثِر الاقتصادَ في جميع ذلك، ويتشبَّهُ فيه بالسلف رحمهم الله تعالى.

(١) الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٤٥٦، ٤٥٧).

ولن ينال رُتبة الاقتصاد مَن لم يُلازِم في طلب المعيشةِ منهجَ السَّداد، ويتأدَّبْ في طلبها بآداب الشريعة.

والنفس إذا لم تُمنَعْ بعضَ المباحات طَمِعَتْ في المحظورات، فمَن أراد حفظَ لسانه عن الغِيبة والفُضُول فعليه أن يَلزمَ السكوتَ إلا عن ذكر الله والأمور المُهمَّات، فيكونَ سكوتُه عبادةً، وكلامُه عبادةً.

ومهما اعتادت العين رَمْيَ البصر إلى كلِّ شيءٍ جميل لم تتحفَّظْ عن النظر إلى ما لا يَحِلُّ، وكذلك سائر الشهوات؛ لأن الذي يُشتهى به الحلال هو بعينه الذي يُشتهى به الحرام، فالشهوة واحدة، وقد وَجَب على العبد منعُها من الحرام، فإن لم يعودها الاقتصار على قدر الحاجة مِن الشهوات غَلبَتْه.

وهذه إحدى آفاتِ المباحات، ووَراءَها آفاتٌ أعظمُ منها، منها أن النفس تَفْرَحُ بَطَرًا بالتنعُّم في الدنيا وتَرْكَنُ إليها وتطمئنُّ إليها، حتى تصير كالسكران الذي لا يفيق من سكره، وذلك الفرح بالدنيا سمٌّ قاتل يَسْري في العروق، فيُخرِجُ مِن القلب الخوفَ والحزنَ وذكرَ الموت وأهوالِ يوم القيامة، وهذا هو موتُ القلب، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ۝٧ أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ۝٨﴾ [يُونس: ٧-٨](١).

(١) إحياء علوم الدين (١/ ٦٦، ٢/ ٦١، ٦٧-٦٨).

قال الرازي: «صفةُ السُّعداء أن يحصُلَ لهم عند ذكرِ الله نوعٌ مِن الوَجَلِ والخوفِ، كما قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفَال: ٢]، ثم إذا قَوِيَتْ هذه الحالةُ حصلت الطمأنينةُ في ذكر الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ [الرّعد: ٢٨]. وصفةُ الأشقياء أن تحصُلَ لهم الطمأنينةُ في حبِّ الدنيا وفي الاشتغال بطلب لذَّاتِها، كما قال في هذه الآية: ﴿وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا﴾ [يُونس: ٧].

وبالجملة فهذه الصفات الأربعُ دالَّةٌ على شدَّةِ بُعدِه عن طلبِ الاستِسْعاد بالسعادات الأخروية الرُّوحانيَّة، وعلى شدَّةِ استغراقِه في طلبِ هذه الخيرات الجِسمانية والسعادات الدنيوية»[(١)].

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسرَاء: ٢٩].

قال البغوي: «يعني: ولا تُمسِكْ يدَك عن النفقة في الحقِّ كالمغلولةِ يدُه لا يَقدِرُ على مَدِّها، ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا﴾ [الإسرَاء: ٢٩] بالعطاء ﴿كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ [الإسرَاء: ٢٩] فتعطِيَ جميعَ ما عندك، ﴿فَتَقْعُدَ مَلُومًا﴾ [الإسرَاء: ٢٩] يَلومُك سائلوك بالإمساك إذا لم تُعطِهم، والمَلوم: الذي أتى بما يَلومُ به نفسَه أو يلومُه غيرُه، ﴿مَّحْسُورًا﴾ [الإسرَاء: ٢٩] مُنقطَعًا بك لا شيءَ عندك تُنفِقُه»[(٢)].

---

(١) تفسير الرازي (١٧/ ٢١١، ٢١٢).
(٢) تفسير البغوي (٥/ ٩٠).

وقال الرازي: «واعلَمْ أنه تعالى شَرَح وَصْفَ عباده المؤمنين في الإنفاق في سورة الفرقان، فقال: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا﴾ [الفُرقان: ٦٧]، فهاهنا أَمَر رسولَه ﷺ بمِثل ذلك الوصفِ، أي: لا تُمسِكْ عن الإنفاق بحيث تُضيِّقُ على نفسِك وأهلِك في وجوه صلةِ الرَّحِم وسبيل الخيرات، ولا تتوسَّعْ في الإنفاق توسُّعًا مُفرِطًا بحيث لا يَبقى في يدك شيء.

وحاصل الكلام أن الحكماء ذَكَروا في كتب الأخلاق أن لكلِّ خُلقٍ طرفَي إفراطٍ وتفريط وهما مذمومان، فالبخل إفراطٌ في الإمساك، والتبذير إفراطٌ في الإنفاق، وهما مذمومان، والخُلق الفاضلُ هو العدل والوَسَط»[(١)].

وقال النبي ﷺ: «**إن الهَدْي الصالح، والسَّمْتَ الصالح، والاقتصادَ، جزءٌ مِن خمسة وعشرين جزءًا من النبوَّة**» رواه أبو داود.

والهدي: الطريقة والسِّيرة والمذهب، والسَّمْت الحسن: الهيئة والمَنظر الموافق لزي الصالحين، قال القاري: «وحاصلُ الفرق بينهما أن الهدي متعلِّق بالأحوال الباطنة، والسَّمْتَ بالأخلاق الظاهرة، فهما في الطريقة بمنزلة الإيمان والإسلام في الشريعة، والجمعُ بينهما نور على نور»[(٢)].

---

(١) تفسير الرازي (٢٠/ ٣٢٩).
(٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨/ ٣١٦٥).

والاقتصاد: الاعتدال والتوسط في الأمور مِن النفقة وغيرها.

قال الخطابي: «والاقتصاد: سلوكُ القصد في الأمر، والدخولُ فيه برفق وعلى سبيل يمكن الدوام عليه. يريد أن هذه الخِلال مِن شمائل الأنبياء صلوات الله عليهم، وأنها جزءٌ مِن أجزاء فضائلهم، فاقتَدُوا بهم فيها وتابِعُوهم عليها، وليس معنى الحديث أن النبوَّة تتجزَّأُ، ولا أن مَن جَمَع هذه الخِلالَ كان فيه جزءٌ من النبوَّة، وقد انقطعت النبوَّة بموتِ محمَّد ﷺ»[(١)].

والاقتصادُ في المعيشة والرِّفقُ في الإنفاق هو الأصلُ في القَناعة، فمَن أراد عِزَّ القناعة فعليه أن يقلِّلَ الإنفاق في المباحات ما أمكنَه؛ فمَن كثُر خَرْجُه واتَّسَع إنفاقُه لم تُمكِنه القناعة، وقد لا يُمكِنه الإجمالُ في الطلب[(٢)].

ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «**ما عال مَن اقتصد**» رواه أحمد.

قال المناوي: «أي: ما افتَقر مَن أنفق في المعيشة قصدًا، ولم يتجاوز إلى الإسراف»[(٣)].

وقال ميمون بن مِهْران: «اقتصادُك في مَعيشتِك يُلقِي عنك نصفَ المَؤونة»[(٤)].

---

(١) معالم السنن (٤/ ١٠٦).
(٢) إحياء علوم الدين (٣/ ٢٤١).
(٣) فيض القدير (٥/ ٤٥٤).
(٤) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص ٦٥).

وقال بشر بن الحارث: «عليكم بالرِّفق والاقتصاد في النفقة، فلَأن تَبيتوا جِياعًا ولكم مالٌ أعجبُ إليَّ مِن أن تَبيتوا شِباعًا وليس لكم مال»[١].



(١) الحث على التجارة والصناعة (ص ٥٨)، وحلية الأولياء (٨/ ٣٤٠).

الخُلق السادس: الاعتراف بالنعمة وشكرها

قال رسول الله ﷺ في حديث سيد الاستغفار: «**أبوءُ لك بنعمتك عليَّ، وأبوءُ لك بذنبي، فاغفر لي**» رواه البخاري.

قال الخطابي: «يريد الاعترافَ بالنعمة، والاستغفارَ من الذنب»(١).

وقال الطِّيبي: «اعترَفَ أوَّلًا بأنه تعالى أَنْعَم عليه، ولم يُقيِّده؛ ليشمل كلَّ الإنعام، ثم اعترَفَ بالتقصير وأنه لم يَقُمْ بأداءِ شُكرِها، وعَدَّه ذنبًا؛ مبالغةً في التقصير وهَضْمِ النفس»(٢).

وقال ﷺ: «**ما أنعمَ اللَّه على عبدٍ نعمةً فحَمِد اللهَ عليها، إلا كان ذلك الحمدُ أفضلَ مِن تلك النِّعمة**» رواه الطبراني.

قال ابن رجب: «إن النِّعم الدنيويَّةَ إن لم يَقترن بها الشكر كانت بليَّةً، كما قال أبو حازم: «كلُّ نعمة لا تُقرِّب من الله فهي بليَّةٌ». فإذا وَفَّق الله عبدَه للشكر على نِعَمِه الدنيويَّةِ بالحمدِ أو غيرِه من أنواع الشكر، كانت هذه النِّعمةُ خيرًا مِن تلك النِّعَم وأحبَّ إلى الله عزَّ وجلَّ منها.

والثناءُ بالنِّعم والحمدُ عليها وشكرُها عند أهل الجُود والكرم أحبُّ إليهم من أموالهم؛ فهم يبذلونها طلبًا للثناء، واللهُ عزَّ وجلَّ أكرمُ الأكرمين وأجودُ الأجودين، فهو يَبذُل نِعمَه لعباده، ويَطلُبُ منهم الثناءَ بها وذِكرَها

(١) أعلام الحديث (٣/ ٢٢٣٧).
(٢) شرح المشكاة للطيبي (٦/ ١٨٤٥).

والحمدَ عليها، ويَرضى منهم بذلك شكرًا عليها، وإن كان ذلك كلُّه مِن فضلِه عليهم، وهو غير محتاج إلى شكرهم»[١].

وقال ﷺ: «**من لم يَشكُر القليلَ لم يَشكُر الكثيرَ، ومن لم يَشكُر الناسَ لم يَشكر الله**» رواه أحمد.

فإن من لم يشكر الله على صغائر النِّعم كاللُّقمة والشَّرْبة تعوَّد على ترك الشكر، حتى لا يشكرَ الله على النِّعم الجليلة، فيقع في كُفْر النِّعمة.

وقوله ﷺ: من لم يَشكُر الناسَ لم يَشكر الله قال الخطابي: «هذا الكلام يُتأوَّل على وجهين:

أحدهما: أن من كان طبعُه وعادتُه كفرانَ نِعمةِ الناس وتركَ الشكر لمعروفهم، كان مِن عادته كفرانُ نعمةِ الله وتركُ الشكر له سبحانه.

والوجه الآخَرُ: أن الله سبحانه لا يَقبل شُكرَ العبد على إحسانه إليه، إذا كان العبدُ لا يَشكُرُ إحسانَ الناس ويَكفُر معروفَهم؛ لاتصالِ أحدِ الأمرين بالآخَر»[٢].

وقال ﷺ: «**ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تُكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه**» رواه أبو داود والنسائي.

أي: فإن لم تقدروا على المجازاة بالمِثْل فبالغوا في الدُّعاء له؛

---

(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ٨٢).
(٢) معالم السنن (٤/ ١١٣).

ليكونَ المجازي عنكم هو الله، ويكفي في ذلك ما ذكره النبي ﷺ بقوله: «مَن صُنِع إليه معروف فقال لفاعلِه: جزاك الله خيرًا، فقد أَبْلَغ في الثناءِ» رواه الترمذي.

قال بعض العلماء: «إنما أُمِر بالمكافأة ليَستخلِصَ القلبَ مِن إحسانِ الخلقِ، ويَتعلَّقَ بالمَلِك الحقِّ»(١).

❁ **ومما يدخل في الشكر:**

إظهار النعمة والتحدث بها

قال رسول الله ﷺ: «**لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرَّة مِن كِبْر**»، قال رجل: إن الرجل يُحِبُّ أن يكون ثوبه حسنًا ونعلُه حسنةً، قال: «**إن الله جميل يحب الجمال، الكبرُ: بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناس**» رواه مسلم.

قال الطِّيبي: «لمَّا رأى الرجلُ العادةَ في المتكبِّرين لُبْسَ الثِّياب الفاخِرةِ وجَرَّ الإزار وغيرَ ذلك مما يتعاطَوْنه، سَأل ما سَأل»(٢).

فمن راعى في ذلك نَظَر الخلقِ وقَصَد الخُيَلاء والرِّياء، أو احتَقر مَن ليس على صفتِه، أو أعجبَتْه نفسُه وغَفَل عن شكر الله تعالى، فهو واقعٌ في الكِبْر أو العُجْب؛ قال النبي ﷺ: «**مَن جَرَّ إزارَه لا يريد بذلك إلا**

(١) فيض القدير (٦/ ٥٥).
(٢) شرح المشكاة للطيبي (١٠/ ٣٢٤٥).

المَخِيلة، فإن الله لا يَنظُر إليه يومَ القيامة» رواه مسلم. وقال ﷺ: «**بينما رجلٌ يَمشي في حُلَّةٍ، تُعجِبُه نفسُه، مُرجِّلٌ جُمَّتَه، إذ خَسَف الله به الأرض، فهو يتجَلْجَلُ إلى يوم القيامة**» رواه البخاري ومسلم. وقال ﷺ: «**كُلوا واشربوا وتصدَّقوا والبسوا، في غير إسرافٍ ولا مَخِيلة**» رواه النسائي وابن ماجه.

ومَن استَحْضر مع استحسانه لهيئته وإعجابِه بملبوسِه نعمةَ الله عليه بذلك، فهو شاكر غير مذموم(١).

قال القرطبي: «مَن لاحَظَ مِن نفسِه كمالًا، وكان ذاكِرًا فيه مِنَّةَ الله تعالى عليه به، وأن ذلك مِن تفضُّلِه تعالى ولُطفِه، فليس من الكبر المذموم في شيء، ولا مِن التعاظُم المذموم، بل هو اعترافٌ بالنِّعمة، وشكرٌ على المِنَّة»(٢).

وقد أتى النبيَّ ﷺ رجل في ثوبٍ دُونٍ، فقال له النبيُّ ﷺ: «**ألك مال؟**» قال: نعم، مِن كلِّ المال، قال: «**مِن أيِّ المال؟**» قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: «**فإذا آتاك الله مالًا فليُرَ عليك أثرُ نعمةِ الله وكرامتِه؛ فإن الله عز وجلَّ يحبُّ أن يَرى أثره على عبده حسنًا، ولا يحب البؤس والتباؤس**» رواه النسائي والطبراني.

ويجب عدمُ الغلوِّ في إظهار النِّعمة؛ فقد قال النبي ﷺ: «**البَذاذةُ من**

---

(١) طرح التثريب (٨/ ١٧٥)، ومرقاة المفاتيح (٨/ ٣١٨٩).
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٢٨٧).

الإيمان» رواه ابن ماجه. وهي التواضع في اللباس وتركُ التبجُّح به.

وقال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضّحىٰ: ١١].

والخطابُ وإن كان للنبيِّ ﷺ فحكمُه شاملٌ له ولغيره، وهو عامٌّ في جميع النِّعم، لقول النبيِّ ﷺ: «**التحدُّثُ بنعمةِ الله شُكرٌ، وتركُه كفرٌ**» رواه أحمد والبيهقي في الشُّعَب.

قال المناوي: «هذا الخبَرُ مَوضِعُه ما لم يَترتَّبْ على التحدُّثِ بها ضررٌ كحسد، وإلا فالكِتمانُ أَوْلى، كما يفيده قولُ الزمخشريِّ: وإنما يجوز مثلُ هذا إذا قَصَد أن يُقتدى به وأَمِن على نفسه الفتنةَ، وإلا فالسَّتْرُ أفضلُ»[(١)].

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «إذا أَصَبْتَ خيرًا، أو عَمِلتَ خيرًا، فحَدِّثْ به الثِّقةَ مِن إخوانك»[(٢)].

وقال أبو إسحاق السَّبِيعي: «يا معشرَ الشباب، اغتنِمُوا، قَلَّما تَمُرُّ بي ليلةٌ إلا وأَقْرأُ فيها ألفَ آيةٍ، وإني لأقرأُ البقرةَ في ركعة، وإني لأصومُ أشهُرَ الحُرُم وثلاثةَ أيامٍ مِن كلِّ شهرٍ والاثنينِ والخميسَ، ثم تلَا قولَه: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضّحىٰ: ١١][(٣)].

---

(١) فيض القدير (٣/ ٢٧٩)، وتفسير الزمخشري (٤/ ٧٦٩)، وتفسير القرطبي (٢٠/ ١٠٢).

(٢) تفسير القرطبي (٢٠/ ١٠٢).

(٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٣٩٤٧).

وكان عمرو بن ميمون يلقى الرجلَ مِن إخوانه فيقول: «لقد رزقني الله البارحةَ من الصلاة كذا، ورَزَق مِن الخير كذا»[١].

وقال الحاكم: «فرَحم الله عمرَو بنَ عبيد الله السَّبيعيَّ وعمرَو بن ميمونَ الأوديَّ، فلقد نبَّهَا لِما يرغِّب الشباب في العبادة».

وقال ابن جُزَيٍّ: «وهذا إنما يجوز إذا كان على وجه الشكر، أو ليقتدى به، فأما على وجهِ الفخر والرِّياء فلا يجوز»[٢].

تطهير المال والبدن بالزكاة

قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

فالزكاة تطهِّر صاحبَها عن شُحِّ النفوس ونجاسة الذنوب، وتكون سببًا لنماء المال وزيادة الثواب.

وقال ابن عباس ﷺ: «**فَرَض رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطر؛ طُهرةً للصائم من اللغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكين**» رواه أبو داود وابن ماجه.

وقد ورد الوعيد الشديد في عدم دفع الزكاة الواجبة، قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [التوبة: ٣٤-٣٥].

---

(١) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٣٩٤٨).
(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (٢/ ٤٩١).

قال القشيري: «لمَّا طَلبوا الجاهَ عند الخلقِ بمالهم، وبَخِلوا بإخراج حقِّ الله عنه، شانَ وجوهَهم. ولمَّا أسندوا ظُهورَهم إلى أموالهم كَوَى جُنوبَهم وظُهورَهم»(١).

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [آل عِمرَان: ١٨٠].

قال القيسيُّ: «أَعْلَم اللهُ الخلقَ في هذه الآية أنهم سيَفْنَوْن كلُّهم، فصار ما بقي بعدَهم بمنزلة الميراث الذي يبقى بعدَ الميت، فسماه ميراثاً على ذلك، وإلا فكلُّ شيءٍ له، أوَّلًا وآخِرًا»(٢).

وقال رسول الله ﷺ: «**ما من صاحبِ مالٍ لا يؤدِّي زكاتَه، إلا تَحوَّل يومَ القيامة شُجاعًا أَقْرعَ، يَتْبَعُ صاحبَه حيثما ذَهب، وهو يَفِرُّ منه، ويقال: هذا مالُك الذي كنتَ تَبخلُ به، فإذا رأى أنه لا بدَّ منه أدخل يده في فيه، فجَعل يَقضِمُها كما يَقضِمُ الفحل**» رواه مسلم.

وفي الحديث أن العبد إذا لم يَشكُر النِّعمةَ، ويؤدِّ حقَّ الله فيها، تكون نِقمةً ووَبالًا عليه يومَ القيامة، وتَتمثَّلُ له في أَبْشَعِ الصُّور التي تُؤلِمُه وتُؤذِيه(٣).

---

(١) لطائف الإشارات (٢/ ٢٣) بتصرف.
(٢) الهداية الى بلوغ النهاية (٢/ ١١٩١).
(٣) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (٣/ ١١).

قال القشيري: «مَن آثَرَ شيئًا على الله لم يُبارَكْ له فيه، فلا يَدُومُ له في الدنيا بذلك استمتاعٌ، ولا للعقوبة عليه في الآخرة عنه دِفاع»[١].

وقال النبي ﷺ: «**ولم يَمنعوا زكاةَ أموالهم إلا مُنِعوا القَطْرَ مِن السماء، ولولا البهائمُ لم يُمطَرُوا**» رواه ابن ماجه.

قال المناوي: «أي: لم يُنزَلْ إليهم المطرُ؛ عقوبةً بشؤم منعِهم للزكاة عن مستحقِّيها، فانتفاعُهم بالمطر إنما هو واقعٌ تبعًا للبهائم، فالبهائمُ حينئذٍ خيرٌ منهم، وهذا وعيد شديدٌ على ترك إخراج الزكاةِ»[٢].

فلمَّا مَنَعوا رزقَ الفقراء مُنِعوا رزق السَّماء[٣].

وقال ﷺ: «**لاوِي الصدقةِ ملعونٌ على لسان محمَّدٍ ﷺ**» رواه النسائي. واللَّاوي: المُماطِل بدفع الزكاة.

وقال ﷺ: «**مانعُ الزكاةِ يومَ القيامة في النار**» رواه الطبراني في الصغير.

قال المُناوي: «وهذا حثٌّ للمؤمنين على أداء الزكاة، وتخويفٌ شديد مِن مَنْعِها؛ حيث جُعِل المنعُ مِن أوصاف أهل الكفر الذين هم أهلُ النار.

ومنعُ الزكاة أكبَرُ درجات البُخل، وأداؤها أقلُّ درجات الجود، وإنما

---

(١) لطائف الإشارات (١/ ٣٠٠).
(٢) فيض القدير (٥/ ٢٩٧).
(٣) التنوير شرح الجامع الصغير (٩/ ١١٠).

التزكية فيمن بَذَل المالَ في وجوه البِرِّ. والمالُ له علاقةٌ بقلبِ مالكِه، فمَن لا يؤدِّي الزكاةَ فقد أحبَّ المالَ الحبَّ الكليَّ، ومالَ به المالُ إليه، وباستغراق الحبِّ فيه تَعبَّده المالُ، وصار ذليلًا لمحبوبه.

واعلم بأن الوجود كلَّه مُتعبِّدٌ لله بالزكاة، انظُرْ إلى الأرض التي هي أقربُ الأشياء إليك، تَجِدْها تُعطِي أقربَ الخلقِ إليها وهم مَن على ظَهرِها جميعَ بركاتها، لا تَبخَلُ عليهم بشيءٍ مما عندها، وكذا النباتُ يعطي ما عنده، وكذا الحيوانُ والسَّماءُ والأفلاك، الكلُّ مُتعاوِنٌ بعضُه لبعض، لا يَدَّخِرُ شيئًا مما عنده في طاعةِ الله؛ لأن الوجودَ كلَّه فقيرٌ بعضُه إلى بعض، فمانِعُ الزكاة قد خالفَ أهلَ السماء والأرضِ وجميعَ الموجودات، فلذلك وَجَب قتالُه وقَهْرُه في الدنيا، وأُدخِل النارَ في العقبى»[1].

ومَن ظَنَّ في تاجِرٍ عدمَ إخراجِ الزكاة يجبُ أن يقول له: أدِّها بنفسِك أو ادفَعْها إليَّ لأفرِّقَها على مستحقِّيها؛ لأنه إزالةُ منكر، ولا يَكتفي منه بوعد الأداءِ؛ لأنها فورية.

(١) فيض القدير (٥/ ٥٠٥) باختصار.

تزكية النفس والمال بالصدقة

قال رسول الله ﷺ: «ثلاثةٌ أُقسِمُ عليهن: ما نَقَصَ مالُ عبدٍ من صدقة[١]، ولا ظُلِم عبدٌ مَظلِمةً فصَبَر عليها إلا زاده الله عِزًّا، ولا فَتَح عبدٌ بابَ مسألةٍ إلا فَتَح الله عليه بابَ فقرٍ.

وأُحدِّثُكم حديثًا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعةِ نَفَرٍ:

عبدٌ رَزَقهُ الله مالًا وعلمًا[٢]، فهو يتَّقِي فيه ربَّه[٣]، ويَصِلُ فيه رَحِمَه، ويَعلمُ لله فيه حقًّا[٤]، فهذا بأفضَلِ المَنازِل.

وعبدٌ رَزَقه الله علمًا ولم يَرزُقه مالًا، فهو صادقُ النيَّةِ؛ يقول: لو أن لي مالًا لعَمِلتُ بعمل فلانٍ، فهو نيَّتُه، فأجرُهما سواءٌ[٥].

وعبدٌ رَزَقه الله مالًا ولم يرزقه علمًا، فهو يَخبِطُ في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربَّه، ولا يصل فيه رَحِمَه، ولا يَعلمُ لله فيه حقًّا، فهذا بأخبثِ المنازل.

---

(١) أي: بل يبارك الله له فيه في الدنيا بما يجبُر نقصَه الحسيَّ، ويثيبه عليها في الآخرة. فيض القدير (٣/ ٢٩٩).

(٢) أراد بالعلم هنا: علمَ كيفيةِ صرف المال في وجوه البِرِّ. المفاتيح في شرح المصابيح (٥/ ٣٠٥).

(٣) يعني: لا يَصرف ماله في معصية، بل يجتنب ما لا يرضاه الله.

(٤) أي: يؤدي ما في المال من الحقوق كالزكاة والكفارات وإطعام الضيف وغيرها.

(٥) لأن الثاني كانت نيتُه صرفَ المال في وجوه الخير لو كان له مال، فهو يثاب بنيته، كما يثاب صاحبُ المال ببذل المال في وجوه الخير.

وعبدٌ لم يرزقه الله مالًا ولا علمًا، فهو يقول: لو أن لي مالًا لعَمِلتُ فيه بعمل فلان[١]، فهو نيَّتُه، فوزرهما سواءٌ» رواه الترمذي.

وفيه «أن الهَامَّ بعمل الخير كفاعلِه، ومتى اقتَرن بالنية قولٌ أو سعيٌ تأكَّد الجزاء، والتَحق صاحبُه بالعامل»[٢].

قال ابن رجب: «وقد حُمِل قوله: «فهُما في الأجر سواءٌ» على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يَختصُّ بها مَن عَمِل العملَ دون مَن نواه فلم يَعمله؛ فإنهما لو استويَا من كلِّ وجه لكُتِب لمَن هَمَّ بحسنةٍ ولم يَعملها عشرُ حسنات، وهو خلافُ النصوص كلِّها»[٣].

وقال النبي ﷺ: «**إنَّ لله أقوامًا اختصَّهم بالنِّعَم لِمنافع العباد، يُقِرُّهم فيها ما يَبذلونها، فإذا مَنَعُوها نَزَعها منهم، فحَوَّلها إلى غيرهم**» رواه الطبراني.

ويدخل في النِّعم: نعمة المال، ونعمةُ الجاهِ، ونعمةُ العلم، وغيرُها[٤].

قال المناوي: «فالعاقل الحازِمُ مَن يَستديمُ النِّعمةَ، ويداوم على الشكر والإفضالِ منها على عباده، واكتسابِ ما يفوز به في الآخرة»[٥].

---

(١) يقول: لو كان لي مال لصرفتُه فيما تشتهيه نفسي من لبس الملابس الفاخرة، واستماع الملاهي، وأكل المُستلذَّات المحرمة، وغير ذلك من المناهي.
(٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٢٠).
(٣) جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٢١).
(٤) التنوير شرح الجامع الصغير (٤/ ٣٦).
(٥) فيض القدير (٢/ ٤٧٨).

وقال النبي ﷺ: «**إن المُكثِرين هم المُقِلُّون يومَ القيامة، إلا مَن أعطاه الله خيرًا، فنَفَحَ فيه**[١] **يمينَهُ وشِمالَهُ، وبينَ يديهِ ووراءَه، وعَمِل فيه خيرًا**[٢]»، وفي رواية: «**هم الأخسَرُون وربِّ الكعبة، إلا مَن قال هكذا وهكذا وهكذا، من بين يديه ومن خلفِه وعن يمينِه وعن شمالِه، وقليلٌ ما هم**» رواه البخاري ومسلم.

قال ابن بطَّال: «هذا الحديث يدلُّ على أن كثرة المال تؤول بصاحبه إلى الإقلال من الحسنات يومَ القيامة، إذا لم ينفقه في طاعة الله، فإن أنفقه في طاعة الله كان غنيًّا مِن الحسنات يوم القيامة»[٣].

وقال النبي ﷺ: «**أيُّكُمْ مالُ وارثِه أحبُّ إليه مِن ماله**»؟ قالوا: يا رسول الله، ما منَّا أحدٌ إلا مالُه أحبُّ إليه، قال: «**فإنَّ مالَه ما قدَّم، ومالَ وارثِه ما أخَّر**» رواه البخاري.

قال المناوي: «الحديث مَسُوقٌ لذمِّ مَن قتَّر على نفسه وعيالِه، وشَحَّ بالمال أن يُنفِقَ منه في وجوه القُرَب، وادَّخَره لورثته. أما مَن وسَّع على عياله، وتصدَّق قصدًا بالمعروف، ثم فَضَل بعد ذلك شيءٌ فادَّخَره لعياله، فلا يدخل في الذنب، بدليل خبَرِ: «لَأن تترك ورثتَك أغنياء خير» إلى آخره»[٤].

---

(١) معنى نفح: أعطى كثيرًا بلا تكلُّف، وأصل معناه الرمي.
(٢) في فيض القدير (٢/ ٣٩٢): «وفي سياقه جِناس تامٌّ، في قوله: «أعطاه الله خيرًا»، وفي قوله: «وعَمِل فيه خيرًا»، فمعنى الخير الأول: المال، والثاني: القُربة».
(٣) شرح صحيح البخاري (١٠/ ١٦٣).
(٤) فيض القدير (٢/ ١٠).

وفي هذا المعنى حديث عائشة ﵂: أنهم ذَبَحُوا شاةً، فقال النبيُّ ﷺ: «**ما بقي منها**»؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفُها، قال: «**بقي كلُّها غيرُ كتفِها**» رواه الترمذي.

وجاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أيُّ الصدقةِ أعظمُ أجرًا؟ قال: «**أَنْ تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تخشى الفقر، وتأمُلُ الغِنى، ولا تُمْهِلَ حتى إذا بَلَغَت الحُلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذا، ولفلانٍ كذا، وقد كان لفلان**» رواه البخاري ومسلم.

وفيه أن الصدقة في حال الصحَّة أفضل؛ لِما فيها من مجاهدة النفس على الإنفاق، ومجاهدة الشيطان الذي يُزيِّن له البخل لإمكان طُولِ العُمرِ والحاجةِ إلى المال وهجومِ الفقر، كما قال تعالى: ﴿ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، أي: يخوِّفكم بالفقر، ويأمركم بأن تبخلوا ولا تتصدَّقوا.

فإخراج المال حينئذٍ آيةُ صحَّة القصدِ وقوَّة الرغبة في الثواب، والأجرُ على قدر النَّصَب، وأما مَن تَيقَّن الموتَ ومُفارقتَه لِماله على كل حالٍ فلا يَشُقُّ عليه التصدُّق[1].

وفيه «أن سخاءَه في مرضِه لا يَمحُو عنه سِمَةَ البُخل. وفيه التحذيرُ من التسويف بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجل، واشتغالًا بطُول الأمل،

(١) فيض القدير (٢/ ٣٦، ٣/ ٥٢٤، ٥/ ٢٥٧).

والترغيبُ في المبادرةِ بالصدقة قبلَ هُجُوم المَنِيَّةِ وفواتِ الأُمنِيَّة»[١].

وقد ثبت أن الصدقة سببٌ للبركة في العمر والمالِ وحُسْنِ الخاتمة.

قال النبي ﷺ: «**صنائعُ المعروف تقي مَصارعَ السُّوء[٢]، والصدقةُ خَفِيًّا تُطفِئُ غضبَ الربِّ[٣]، وصِلةُ الرحم زيادةٌ في العُمر، وكلُّ معروفٍ صدقةٌ[٤]، وأهلُ المعروف في الدنيا أهلُ المعروف في الآخرة، وأهلُ المنكر في الدنيا أهلُ المنكر في الآخرة[٥]، وأوَّلُ مَن يدخل الجنَّة أهل المعروف**» رواه الطبراني في الأوسط.

ولهذا قيل: القناعةُ عِزُّ المُعْسِر، والصدقةُ حِرْزُ المُوسِر.

قال المناوي: «هذا تنويهٌ عظيم بفضل المعروف وأهلِه. قالوا: وهذا من جوامع الكلم»[٦].

والمراد بالمعروف: مكارمُ الأخلاق مع الخلقِ، كالبِرِّ والمواساة

---

(١) فيض القدير (٢/ ٣٦).

(٢) أي: تدفعُ عن فاعلها كلَّ مصرع لا يحبُّه، والمصارع جمع مَصْرَع، وهو المكان الذي يُصرع الإنسان فيه، وورد في رواية تفسير مصارع السوء بالآفات والهلكات.

(٣) أي: تدفع أثرَ غضبه وهو عقابه؛ وذلك لأن إسراره دليلٌ على إخلاصِه لمشاهدة ربِّه، وهي درجةُ الإحسان. وقوله: «خفيًّا» حال من الصدقة، وإنما ذُكِّر التفاتًا إلى معنى المعطَى والمخرَج، وفي رواية: «صدقة السرِّ».

(٤) فيه إعلام بأن الصدقة لا تنحصر في المال، بل الكلمة الطيبة صدقة.

(٥) أهل المنكر في الآخرة: أهل العذاب المنكَر، وأهلُ المعروف في الآخرة: أهل الجزاء الحسن الذي يُعرف لهم عند الله تعالى. التنوير شرح الجامع الصغير (٦/ ٦٠٨).

(٦) فيض القدير (٤/ ٢٠٦، ٢٠٧).

بالمال، والتعهُّد في مُهمَّات الإخوان كسدِّ خَلَّةٍ، وإغاثةِ ملهوفٍ، وتفريج مكروبٍ[١].

وقال النبي ﷺ: «**إن صِلةَ الرَّحِم مَحِبَّةٌ في الأهل، مَثْراةٌ في المال، مَنْسأةٌ في الأثر**» رواه الترمذي.

أي: مَظِنَّة لحصول الحُبِّ والودِّ بين الأرحام، وذلك محبوبٌ لله، وسببٌ لكثرة المال بزيادة عددِه أو بنُزولِ البَركة فيه، وسببٌ لتأخيرِ الأجل بزيادة العُمر حقيقةً، أو بحصول البركة فيه، أو ببقاء أثرِ واصِل الرحم في الدنيا طويلًا، فلا يَضمحِلُّ سريعًا كما يَضمَحِلُّ أثرُ قاطع الرحم.

وصِلةُ الرَّحِم تحصُل بتفقُّد حالِهم وتَعهُّدِهم بنحو نفقةٍ وكسوةٍ وزيارةٍ وبَشاشةٍ وغيرِها، فهي أنواع بعضُها واجبٌ، وبعضُها مندوب، وأدناها تركُ المُهاجرة[٢].



(١) التنوير شرح الجامع الصغير (٧/ ٥١٢).
(٢) فيض القدير (٤/ ١٩٦).

الخُلق السابع: تقديم الآخرة على الدنيا

قال الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٦﴾ [المطفّفين: ١-٦].

قال أبو الليث: «فاعتبِرْ يا ابن آدم، فإن اليوم الذي سمَّاه الله عظيمًا كيف يكون حالُه؟! أيَّ يوم يكون؟ وأيُّ هيبة وأيُّ خوف أعظمُ منه؟ ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [المطفّفين: ٦]، يعني يقفون بين يدي الله تعالى، ويسألُهم عن قليلٍ وكثير، ويقرأ في كتابه: ﴿وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]»[(١)].

فلا ينبغي للتاجر أن يَشغله معاشُه عن معاده، فيكونَ عمرُه ضائعًا، وصفقتُه خاسرةً، وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما يناله في الدنيا.

بل العاقل ينبغي أن يُشفِق على نفسه، وشفقتُه على نفسِه بحفظِ رأسِ مالِه، ورأسُ مالِه دينُه، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصيته: «اعلَمْ أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقرُ، فابدأ بنصيبك من الآخرة؛ فإنه سيَمُرُّ بك على نصيبك من الدنيا، فينتظِمُه انتظامًا، ثم يزول معك أينما كنتَ»[(٢)].

---

(١) تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص ٣٦٧).
(٢) رواه البيهقي في الشعب (١٠١٤٧).

وأصل هذا قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَا﴾ [القَصَص: ٧٧]، قال ابن عباس: أن تَعمل فيها لآخرتِك[١].

❁ **وإنما تتمُّ شفقةُ التاجر على دينِه بمراعاةِ ثمانيةِ أمور**[٢]:

الأمر الأول:
أن يحسن النية في ابتداء التجارة

قال رسول الله ﷺ: «**إن الله لا يَنظُرُ إلى صُوَرِكم وأموالِكم، ولكن يَنظُرُ إلى قلوبكم وأعمالِكم**» رواه مسلم.

قال القرطبي: «ويستفاد من هذا الحديثِ صرفُ الهِمَّة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته، بتحقيق عُلومِه، وتصحيحِ مقاصدِه وعُزُومِه، وتطهيرِه عن مذموم الصفاتِ، واتصافِه بمحمودها؛ فإنه لمَّا كان القلبُ هو محلَّ نظرِ الله تعالى فحقُّ العالِمِ بقَدْرِ اطلاع الله تعالى على قلبِه أن يُفتِّش عن صفاتِ قلبِه وأحوالِها؛ لإمكان أن يكون في قلبِه وصفٌ مذمومٌ يَمقُتُه الله بسببِه»[٣].

فلينوِ التاجر بعملِه الاستعفافَ عن السؤال، وكفَّ الطمع عن الناس، والاستعانةَ بما يكسِبُه على الدِّين، والقيامَ بكفاية العيال.

ولينوِ النصح للمسلمين، وأن يحبَّ لهم ما يحبُّ لنفسه، وأن يُعامِلَهم

(١) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (١٧١٠٧).
(٢) هذه الأمور ذكرها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ٨٤-٨٧).
(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٦/ ٥٣٨).

بالعدلِ والإحسانِ في معاملته.

وليقصِد القيام بفرض الكفاية في صنعته أو تجارته؛ فإن الصناعات والتجارات لو تُرِكَتْ بَطَلت المعايِشُ وهَلَك أكثرُ الخلق؛ لأن انتظامَ أمر الكلِّ إنما يحصل بتعاوُنِ الكلِّ، وتَكفُّلِ كلِّ فريق بعملٍ.

ولينوِ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر في كلِّ ما يراه في السوق.

فإذا أَضْمَر هذه النيَّاتِ كان عاملًا لآخرته، فإن استفاد مالًا فهو زيادةٌ، وإن خَسِر في الدنيا رَبِح في الآخرة.

الأمر الثاني:
أن يحرص على الاشتغال بعمل مُهِمٍّ للمسلمين

ليكون في قيامه بها كافيًا عن المسلمين مُهِمًّا في الدِّين؛ فإن من الصِّناعات ما هي مُهِمَّة، كالمتعلِّقة بحوائج المَطْعم والمَلْبسِ والمَسْكنِ، ومنها ما يُستغنَى عنها لرجوعها إلى طلب التنعُّم والتزيُّن في الدنيا، كصِناعة النَّقْش والصِّياغةِ وتزيينِ البيوت وجميع ما تُزَخْرَفُ به الدنيا.

فأما الملاهي والآلات التي يحرُم استعمالها، فيجب اجتنابُ صناعتِها والتجارةِ فيها.

وكلُّ ما فيه إضرار بالمسلمين في دينهم أو دنياهم تحرُم صناعتُه والتجارةُ فيه.

الأمر الثالث:
ألَّا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة

وأسواق الآخرة هي المساجد؛ قال الله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾﴾ [النُّور: ٣٦-٣٧].

فينبغي أن يَجعل أوَّلَ النهار إلى وقت دخول السوق لآخِرتِه، فيلازِمَ المسجد، ويواظِبَ على الأوراد من القرآن والأذكار، كان عمر ﷺ يقول للتجَّار: «اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم، وما بعدَه لدنياكم».

ثم مهما سَمِع الأذان في النهار فينبغي أن يبادر إلى الصلاة، ويدعَ كلَّ ما كان فيه؛ فما يفوته من فضيلة التكبيرة الأُولى مع الإمام في أول الوقت لا توازيها الدنيا بما فيها. وقد كان السلف يبتدرون عند الأذان، ويُخلُّون الأسواقَ للصبيان وأهل الذمَّة، وكانوا يُستأجَرُون بالقراريط لحفظِ الحوانيت في أوقات الصلوات، وكان ذلك مَعيشةً لهم.

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ [النُّور: ٣٧]: أنهم كانوا حدَّادين وخرَّازين، فكان أحدُهم إذا رَفَع المِطْرقةَ أو غَرَزَ الإشفى[1] فسَمِع الأذان، لم يُخرِج الإشفى من المَغْرِز ولم يُوقِع

(١) الخَرْز في الجِلد كالخياطة في الثوب، والخرَّاز: مَن يعمل في الجلد بصناعة الأحذية أو غيرها، والإشفى: آلةٌ يُخرَزُ بها كالمِثْقَب.

المِطْرقةَ، بل رمى بها وقام إلى الصلاة.

ورُوي عن الحسن البصري أنه قال: «كانوا يتَّجرون ولا تلهيهم تجارةٌ عن ذكر الله وعن الصلاة»(١).

ومن لم يتمكَّن مِن طلب القوت إلا مع تركِ الجماعة فلا لوم عليه إذا صلى في الوقت، قال رجل لإبراهيم بن أدهم: أُكرِي نفسي في السوق وتفوتُني الصلاة في الجماعة، فقال: «أَكْرِ نفسَك إلى حين، واستغنِ عن الناس، وصَلِّ الصلواتِ للوقت»(٢).

وقال رجل للإمام أحمد: إنَّ ضَيْعتَنا من الرَّقَّةِ على أيام، وفيها دَيْرُ نصارى معتزلٌ من الناس، وليس فيه إلا نصارى، وإنما كرهتُ منه أنِّي إذا أردتُّ أن أصلي لم أجد أحدًا أصلي معه، فقال: «فإذا حَضَرتِ الصلاة فأَذِّنْ وأَقِمْ، فإن جاءك أحدٌ فصلِّ معه، وإلا فصلِّ وحدك»(٣).

وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾ [الجُمُعَة: ١١].

عن جابر بن عبد الله ﷺ أن النبيَّ ﷺ كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عِيرٌ من الشام تَحمِل طعامًا، فانفَتل الناس إليها حتى لم يَبقَ إلا اثنا عشر رجلًا، فأُنزِلت هذه الآية. رواه البخاري ومسلم.

---

(١) بستان العارفين للسمرقندي (ص ٣٥٠-٣٥١).
(٢) الحث على التجارة والصناعة (ص ٤٢)، ثم روى نحوه عن سفيان الثوري.
(٣) الحث على التجارة والصناعة (ص ٣٦).

والمراد باللَّهْوِ الطَّبْلُ الذي كان يُضرَب إعلامًا بقُدُوم التِّجارة.

قال الشوكاني: «أَمَره الله سبحانه أن يُخبِرهم بأن العمل للآخرة خيرٌ مِن العمل للدنيا، فقال: ﴿قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [الجُمُعَة: ١١] يعني مِن الجزاء العظيم وهو الجنة، ﴿خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ﴾ [الجُمُعَة: ١١] اللذين ذهبتُم إليهما، وتركتم البقاءَ في المسجد وسماعَ خطبة النبي ﷺ لأجلها، ﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾ [الجُمُعَة: ١١] فمِنه اطلبوا الرزقَ، وإليه توسَّلُوا بعمل الطاعة؛ فإن ذلك مِن أسباب تحصيل الرزقِ وأعظمِ ما يَجلِبُه»(١).

وقال بعض السلف: «معناه: أنه يَرزقُكم ولا يُمسِكُه عنكم، فلا تشتغلوا بطلبِه عن الصلاة وعن ذكرِ الله»(٢).

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ﴾ [فَاطِر: ٢٩].

قال الرازي: «قوله: ﴿يَتْلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ﴾ [فَاطِر: ٢٩] إشارةٌ إلى الذكر، وقولُه تعالى: ﴿وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [الشّورىٰ: ٣٨] إشارةٌ إلى العمل البدنِيِّ، وقوله: ﴿وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ﴾ [الرّعد: ٢٢] إشارةٌ إلى العمل الماليِّ. وقوله تعالى: ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ [إبراهيم: ٣١] حثٌّ على الإنفاق كيفما يَتهيَّأُ، فإن تَهيَّأ سِرًّا فذاك ونِعْمَ، وإلا فعَلانيةً. وقوله تعالى: ﴿يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ﴾ [فَاطِر: ٢٩] إشارةٌ إلى الإخلاص»(٣).

---

(١) فتح القدير (٥/ ٢٧٢).
(٢) تفسير السمعاني (٥/ ٤٣٧).
(٣) تفسير الرازي (٢٦/ ٢٣٦-٢٣٧).

قال السمعاني: «والمراد من التجارة ما وَعَده الله مِن الثواب»[(١)].

وقد أكَّد الإسلام ارتباط الاستقامة على الطاعة بالتنمية الاقتصادية وبسطِ الأرزاق على جميع الناس، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦].

قال القُشيري: «ويقال: ليست العِبْرة بالنِّعمة، إنما العبرة بالبركة في النِّعمة، ولذا لم يَقُلْ: أضعَفْنا لهم النِّعمةَ، ولكنه قال: بارَكْنا لهم فيما خوَّلنا»[(٢)].

فمن حقَّق أحكام الإسلام في تجاراته، وتخلَّق بآداب الإسلام في معاملاته، كانت حياتُه في الدنيا مباركة، وعاقبتُه في الآخرة سعيدة.

الأمر الرابع:
أن يلازم ذكر الله في السوق

كأن يشتغل بتلاوة القرآن واستماعه، أو بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح؛ فإن ذِكْرَ الله سبحانه بين الغافلين مِن أفضل الأعمال.

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجُمُعَة: ١٠].

(١) تفسير السمعاني (٤/ ٣٥٧).
(٢) لطائف الإشارات (١/ ٥٥٣).

رُوي عن بعض السلف أنه قال: «مَن باع واشترى في يوم الجمعة بعدَ الصلاة، باركَ الله له سبعين مرَّةً»، لهذه الآية. وكان عبد الله بن بُسْر المازني ﷺ إذا صلى الجمعة خَرَج إلى السوق، يتأوَّلُ هذه الآية.

قال ابن كثير: «وقولُه: ﴿وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥] أي: حالَ بيعِكم وشرائكم، وأخذِكم وعطائكم، اذكرُوا الله ذكرًا كثيرًا، ولا تَشغَلْكُم الدنيا عن الذي يَنفعُكم في الدار الآخرة»(١).

وليَحْرِصْ على أن يدخل السوق بذكر الله، ويخرج منه بذكره، قال ﷺ: «**مَن دخل السوقَ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كَتَب الله له ألفَ ألفِ حسنةٍ، ومَحَا عنه ألفَ ألفِ سيِّئةٍ، ورَفَع له ألفُ ألفِ درجة**» رواه الترمذي، وفي رواية لابن ماجه: «**وبنى له بيتًا في الجنة**».

وكان بعض السلف يدخلون السوقَ قاصدين لنيل فضيلةِ هذا الذكر.

وكان ابن عمر ﷺ إذا دخل السوق يقول: «اللهم إني أعوذُ بك من الكفر والفسوق، ومِن شرِّ ما أحاطت به السُّوق، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة».

---

(١) تفسير ابن كثير (٨/ ١٢٣). وينظر: الحث على التجارة والصناعة (ص ١٥٣).

وجرى عند الجُنيد ذكرُ ناس يجلسون في المساجد، ويَعيبون مَن يدخل السوق، فقال: «كم ممن هو في السُّوق حكمُه أن يدخُل المسجد، فيأخُذَ بأُذُنِ بعضِ مَن فيه، فيُخرِجَه ويَجلسَ مكانه، وإني لأَعْرِفُ رجلًا يدخلُ السوقَ، وِرْدُه كلَّ يوم ثلاثُ مئةِ ركعةٍ، وثلاثون ألف تسبيحة». قال الراوي عنه: فسَبَق إلى وَهْمي أنه يعني نفسَه[١].

قال الغزالي: «فهكذا كانت تجارةُ مَن يتَّجِرُ لطلب الكفاية، لا للتنعُّم في الدنيا؛ فإن من يطلب الدنيا للاستعانة بها على الآخرة، كيف يَدَعُ ربحَ الآخرة، والسوقُ والمسجِدُ والبيتُ له حكمٌ واحد، وإنما النجاة بالتقوى؛ قال ﷺ: «**اتقِ الله حيثما كنتَ**»[٢]».

الأمر الخامس:
ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة

فلا ينبغي أن يكون أول داخل للسوق، وآخر خارج منه؛ قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «لا تكن أولَ داخلٍ السوقَ ولا آخِرَ خارجٍ منها؛ فإن بها فَرْخَ الشيطان، ومركزَ رايته» رواه البيهقي في الشُّعب.

ويؤيِّده قول النبي ﷺ: «**خيرُ البقاع المساجد، وشرُّها الأسواق**»، وفي لفظ: «**أحبُّ البلاد إلى الله مساجدُها، وأبغضُ البلاد إلى الله أسواقُها**» رواهما ابن حبان.

---

(١) قوت القلوب في معاملة المحبوب (٢/ ٤٣٢).
(٢) رواه الترمذي (١٩٨٧).

ولا ينبغي أن يَركب المَخاطر في التجارة، ويقال: إنَّ مَن ركب البحر للتجارة فقد استقصى في طلب الرزق، وقد قال النبيُّ: «**مَن أجاز البحرَ فكأنما أجاز الأوديةَ كلَّها**» رواه الحاكم.

قال الغزالي: «وتمامُ هذا الاحترازِ أن يراقبَ وقتَ كفايته، فإذا حَصَّل كفايةَ وقته انصرف واشتغل بتجارة الآخرة، هكذا كان صالحو السلف، وقد كان فيهم من ينصرف بعد الظهر، ومنهم بعد العصر، ومنهم من لا يعمل في الأسبوع إلا يومًا أو يومين، وكانوا يكتفون به»[(١)].

الأمر السادس: أن يتقي مواقع الشبهات

ولا ينظرَ إلى فتاوى أهل التساهل في المعاملات، بل يستفتي قلبَه، فإذا وَجَد فيه حَزَازةً اجتنبَه؛ قال النبي ﷺ: «**البِرُّ ما سَكَنت إليه النفسُ، واطمأنَّ إليه القلبُ، والإثمُ ما لم تَسْكُنْ إليه النفسُ، ولم يَطمئنَّ إليه القلبُ، وإن أفتاك المُفْتُون**»[(٢)] رواه أحمد.

---

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٨٦).

(٢) قال الغزالي في الإحياء (٢/ ١١٧): «وذلك يختلف بالأشخاص والوقائع، ولكن ينبغي أن يَحفظ قلبَه عن دواعي الوسواس حتى لا يحكم إلا بالحقِّ، فلا ينطوي على حزازة في مظانِّ الوسواس، ولا يخلو عن الحزازة في مظانِّ الكراهة، وما أعزَّ مثل هذا القلب، ولذلك لم يَرُدَّ ﷺ كلَّ أحد إلى فتوى القلب، وإنما قال ذلك لوابِصةَ لِما كان قد عَرف من حاله. وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنا به حيث أباح المفتي، أما حيث حرَّمه فيجب الامتناع، ثم لا يعوَّلُ على كلِّ قلب؛ فرُبَّ موسوس ينفر عن كلِّ شيء، ورُبَّ شَرِهٍ متساهل يطمئن إلى كلِّ شيء، ولا اعتبار بهذين القلبين».

فليس للمستفتي أن ينتقي مِن المذاهب أوسعَها عليه، بل عليه أن يبحث حتى يغلبَ على ظنِّه الأفضلُ، ثم يتبعُه فلا يخالفُه. ولو أفتى له إمامُه بشيء، وخالفَه فيه غيرُه، فالفِرار من الخلاف إلى الإجماع مِن الورع المؤكَّد.

وكذا المجتهد إذا تَعارضَتْ عنده الأدلة، ورجَّح جانبَ الحِلِّ بالظنِّ، فالوَرعُ له الاجتنابُ؛ فلقد كان المُفتُون يُفتُون بحِلِّ أشياءَ لا يُقدِمُون عليها قطُّ؛ تورُّعًا منها وحذرًا من الشبهة فيها(١).

وإذا حُمِل إلى التاجر سلعةٌ رابَهُ أمرُها فليسأَلْ عنها ليَعرف حقيقتها؛ حتى لا يأكلَ الشبهة؛ فقد بَعثَتِ امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ بقَدَحِ لَبَنٍ لأجل فِطْره من الصوم، وذلك في طُولِ النهار وشِدَّة الحرِّ، فرَدَّ إليها الرسول ﷺ وقال: «**أنَّى لكِ هذا اللبن**»؟ قالت: مِن شاةٍ لي، قال: «**أنَّى لكِ هذه الشاة**»؟ قالت: اشتريتُها من مالي، فشَرِب ﷺ. فلما كان الغدُ أتت المرأةُ رسولَ الله ﷺ، فسألَتْه عن ذلك، فقال ﷺ: «**بذلك أُمِرت الرُّسُل: ألَّا تأكلَ إلا طيِّبًا، ولا تَعملَ إلا صالحًا**» رواه الحاكم.

فلينظُر التاجر إلى مَن يُعامِلُه، فإن كان منسوبًا إلى ظلم أو خيانة أو سرقةٍ أو ربًا فلا يُعامِلْه، وكذا الأجنادُ والأمراءُ الظَّلَمةُ ينبغي ألا يعاملهم، ولا يُعامِلَ أصحابَهم وأعوانَهم؛ فقد كان السلف يشدِّدون في مُعاوَنةِ الظَّلمة، ويحترِزُون عن مُعاملتِهم، فينبغي أن يَجتنِبَها ذَوُو الدِّين ما وَجَدوا إليه سبيلًا.

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ١١٥).

الأمر السابع:
أن يراقب جميع مجاري معاملاته

وذلك لأنه مُراقَبٌ ومُحاسَبٌ، فليُعِدَّ الجوابَ ليوم الحساب، في كلِّ فَعْلةٍ وقَوْلةٍ؛ فإن التاجر يوقف يوم القيامة مع كلِّ بيعةٍ وقفةً، ويُحاسَبُ على عددِ مُعامِليه وعددِ مُعامَلاتِه مع كلِّ واحد.

قال بعضهم: رأيتُ بعضَ التجَّار في النوم، فقلتُ له: ماذا فَعَل الله بك؟ فقال: نَشَر عليَّ خمسين ألفَ صحيفةٍ فقلتُ: هذه كلُّها ذنوب؟ فقال: هذه معاملاتُ الناس بعددِ كلِّ إنسانٍ عاملتَه في الدنيا، لكلِّ إنسانٍ صحيفةٌ مُفرَدةٌ مِن أول مُعاملتِه إلى آخِرها.

الأمر الثامن: التوبة من المظالم

قال رسول الله ﷺ: «**إنَّ المُفلِسَ مِن أمتي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاة، ويأتي قد شَتَم هذا، وقَذَف هذا، وأَكَل مالَ هذا، وسَفَك دمَ هذا، وضَرَب هذا، فيُعطَى هذا مِن حسناته، وهذا مِن حسناته، فإن فَنِيَتْ حسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليه أُخِذ مِن خَطاياهم فطُرِحَتْ عليه، ثم طُرِح في النار**» رواه مسلم.

فكلُّ مَن تاب وفي يده مالٌ حرام:

فإن كان المالُ الحرامُ معلومَ العين فعليه تمييزُه.

وإن كان مُختلِطًا بالمال: فإن عَلِم قدرَ الحرام كالنِّصف فعليه تمييزُه، وإن شكَّ فيه فله الأخذُ بغالب الظنِّ، ولكنَّ الورع ألَّا يَستبقِيَ إلا القدرَ الذي يتيقَّنُ أنه حلال.

ثم إن كان للمال الحرامِ مالكٌ مُعيَّن، كأن أُخِذ منه بالغصب أو الخيانةِ، فيجب صرفُه إليه، أو إلى ورثتِه إذا مات.

وإن كان مالِكُه غيرَ مُعيَّن ووَقَع اليأس مِن معرفته ومعرفةِ وارثِه، وَجَب صرفُه في مصالح المسلمين؛ وذلك أن صَرْف هذا المالِ إلى الخير أَوْلى من إتلافه في البحر ونحوه؛ لأنَّا إن أتلفناه فقد فوَّتْناه على أنفسنا وعلى المالك، ولم تحصُل منه فائدة، وإذا رميناه في يدِ فقير يدعو لِمالكِه حَصَل للمالكِ بركةُ دعائه، وحَصَل للفقير سدُّ حاجته.

وحصولُ الأجر للمالك بغير اختيارِه التصدُّقَ لا ينبغي أن يُنكَر؛ لقول النبي ﷺ: «**ما من مسلم يَغرِسُ غَرْسًا، أو يَزرعُ زَرْعًا، فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسان أو بهيمةٌ، إلا كان له به صدقةٌ**» رواه البخاري ومسلم.

ثم إن أتى صاحبُه أو عُلِم محلُّه أو محلُّ وارثِه وجب أداؤه إليه.

وما أُخذ بالحرام مِن أموال المصالح: فإن كان مُرْصَدًا لجهةٍ معيَّنة فيجب صرفُه إليها كالمرضى والأيتام والمسجد، وإن كان لعموم المسلمين فيُصرَفُ في المصالح العامَّة كبناء القناطر والمساجد والمدارس وإطعام الفقراء[1].

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ١٢٧-١٢٨، ١٣٠-١٣٢).

فهذا ما على المُكتسِب في عملِه من رعاية جانب الدِّين، وقد كان الصالحون يتَّجِرون في الأسواق، ولا يُضيِّعون دينهم؛ إذ عَلِموا أن ربح الآخرةِ أَولى بالطلب مِن ربح الدنيا، وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر، وتَبقى مَظالِمُها وأوزارُها، فكيف يَستجيزُ العاقل أن يَستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ، والخيرُ كلُّه في سَلامة الدِّين(١).

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾ [النّحل: ٩٥-٩٦].

أي: لا تختاروا على القيام بحقِّ الله والوفاءِ بعهده عوضًا يسيرًا مما تنتفعون به من حُطَام دنياكم من حلالكم وحرامكم؛ فإن ما أعدَّ الله لكم في جناته - بشرط وفائكم لإيمانكم - يُوفِي ويَربُو على ما تتعجَّلون به من حظوظكم، نِعَمٌ مجموعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة(٢).

وقال تعالى: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ [فَاطِر: ٨].

والراغب في الدنيا يَجْمَعُ حلالها وحرامَها، ويَحُوشُ حُطامَها، ولا يفكِّر في زوالها، ولا في ارتحالِه عنها قبل كمالها، فلقد زُيِّن له سوءُ

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٦).
(٢) لطائف الإشارات (٢/ ٣١٨).

عمله. والذي يَتَّبعُ شهواتِه، ويَبيع مؤبَّدَ راحاتِه في الجنة بساعة، زُيِّن له سوءُ عمله. والذي يُؤْثِرُ على ربِّه شيئًا من المخلوقات، ويُقدِّم حُظُوظَه على حُقُوقِ الله، زُيِّن له سوء عملِه فرآه حسنًا[١].

وإذا لم يبال الناسُ بشرع الله حلَّت عليهم العقوبات؛ فعن عبد الله بن عمر قال: أقبلَ علينا رسول الله ﷺ فقال: «**يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتُليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن:**

١- لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها، إلا فَشَا فيهم الطاعون[٢] والأوجاعُ التي لم تكن مَضَتْ في أسلافهم الذين مَضَوْا.

٢- ولم ينقصُوا المكيال والميزان إلا أُخِذوا بالسِّنين، وشِدَّةِ المَؤونةِ، وجَوْرِ السلطان عليهم[٣].

٣- ولم يَمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القَطْرَ من السماء، ولولا البهائم لم يُمطَروا.

٤- ولم يَنقضُوا عهدَ الله وعهدَ رسوله إلا سَلَّط الله عليهم عدوًّا من غيرهم، فأَخَذوا بعض ما في أيديهم[٤].

---

(١) لطائف الإشارات (٣/ ١٩٤).

(٢) الطاعون هو الوباء، وهو المرض العام لأفراد الناس، كالحمَّى والسُّعال. والأوجاع: الآلام في بعض الأعضاء، كالصداع وأوجاع البطن. مرشد ذوي الحجا والحاجة (٢٤/ ١٨٤)

(٣) المراد بالسنين: القحط، وشدة المؤونة: غلاء السعر في المطاعم وغيرها، وجور السلطان: ظلمُه وتركُه العدل في الحقوق.

(٤) عهد الله: ما عاهدَنا عليه في كتابه من الأمر والنهي، وعهد رسوله ﷺ: =

٥- وما لم تَحكُم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيَّروا مما أنزل الله، إلا جَعَل الله بأسهم بينهم[(١)]» رواه ابن ماجه.

ووجوهُ الحكمةِ واضحةٌ في كلِّ خصلةٍ رُتِّبت عليها عقوبةٌ[(٢)].



= ما عاهدَنا عليه في سنَّته كذلك، وقيل المراد: العهد الذي جرى بينهم وبين أهل الحرب. وقوله: «فأخذوا بعض ما في أيديهم) أي: أيدي المسلمين من الأموال والبلاد بطريق الجزية والمكوس والنهب والغصب.

(١) أي: يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله، كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/٢١٨) وقيل: معناه أنهم قد اختاروا شهواتهم على الحكم الذي أنزله الله في كتابه. ومعنى «جَعل الله بأسهم بينهم): أوقع بينهم العذابَ بالمقاتلة والمضاربة، كما هو مشاهد الآن.

(٢) التنوير شرح الجامع الصغير (٥/٥٠٩).

الخُلق الثامن: معرفة الحلال من الحرام

قال النبي ﷺ: «**طلبُ العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم، وإنَّ طالبَ العلم يَستغفِرُ له كلُّ شيءٍ حتى الحِيتانُ في البحر**» رواه ابن عبد البَرِّ.

قال سفيان بن عيينة: «الورعُ: طلب العلم الذي به يُعرف الورع»(١).

وقال البغوي: «طلب العلم فريضة؛ لأن القيام بأحكام الشرع لا يمكن إلا بمعرفة علمِها»(٢).

وقال أبو الليث: «لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يَعْلم أحكام البيع والشراء: ما يجوز وما لا يجوز؛ رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لا يبيعنَّ في أسواقنا من لم يتفقَّهْ في الدِّين»، فذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ﴾ [النِّسَاء: ٥] يعني الجهَّال بالأحكام.

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «من اتَّجَر قبل أن يتفقَّهَ في الدِّين فقد ارتَطَم في الربا، ثم ارتَطَم ثم ارتَطَم» يعني غَرِق فيه.

وروي عن عُبَيدٍ المُحاربيِّ قال: كنتُ أمشي خلف علي بن أبي طالب في السوق، ومعه الدِّرَّة، فإن رأى رجلًا لا يوفي الكيلَ ضَرَبه، وقال: أَوْفِ الكيل.

---

(١) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٦٥).
(٢) التهذيب (١/ ١٠٤).

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «**يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الربا**»، قيل: يا رسول الله، كلُّهم يأكلون الربا؟ قال: «**مَن لم يأكل منه يصيبُه مِن غباره**»(١)، يعني: يصيبه من إثمه؛ لأنه يُعِين على ذلك، فيكون شاهدًا أو كاتبًا أو راضيًا بفعله، فله حظٌّ من الفعل، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «الزائد والمستزيد في النار»(٢).

فينبغي للتاجر أن يتعلَّمَ من العلم مِقدارَ ما يَحتاجُ إليه في تِجارته؛ لكيلا يأكلَ الرِّبا»(٣).

وقال النبي ﷺ: «**ليأتينَّ على الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أَخَذ المالَ: أمِن حلال أم مِن حرام**» رواه البخاري.

قال العلماء: «وإذا كان مِن أهل السوق فعليه أن يَتعلَّم عِلْمَ البيع والشراء ومعاملةِ الناس، ومعرفةُ أبواب الرِّبا؛ فإن لم يفعل ذلك دَخَل عليه الرِّبا والبيوعُ الفاسدة»(٤).

وقال الغزالي: «اعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجبٌ على كلِّ مسلم مكتسِبٍ؛ لأن طلب العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم، وإنما هو

---

(١) رواه أبو داود (٣٣٣١)، وسنده ضعيف.
(٢) وروي مرفوعًا، كما في مصنف عبد الرزاق (١٤٥٦٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٢٥٠١)، ومسند البزار (١١٧)، لكنه ضعيف جدًّا، وقال البزار: «وهذا اللفظ إنما يُحفظ عن أبي بكر الصديق وحده».
(٣) بستان العارفين للسمرقندي (ص ٣٥٠)، وتنبيه الغافلين له (ص ٣٦٤)، وتفسير السمرقندي (١/ ٢٨١).
(٤) الترغيب والترهيب لقوَّام السنة (١/ ٤٥٣).

طلب العلم المُحتاجِ إليه، والمكتسِبُ يحتاج إلى علم الكسب.

ومهما حصَّل عِلْمَ هذا الباب وَقَف على مُفسِدات المُعامَلةِ فيتَّقيها، وما شَذَّ عنه من الفروع المُشكِلةِ فيقعُ على سببِ إشكالها فيتوقَّفُ فيها إلى أن يَسأل، فإنه إذا لم يَعلم أسباب الفساد بعلمٍ جُمْلِيٍّ فلا يَدري متى يجبُ عليه التوقُّف والسؤال.

ولو قال: لا أقدِّمُ العلمَ، ولكني أصبِرُ إلى أن تقعَ لي الواقعةُ، فعندها أتعلَّمُ وأستفتي، فيقال له: وبِمَ تَعْلمُ وقوعَ الواقعة مَهْما لم تَعْلم جُمَلَ مُفسِداتِ العقود؟ فإنه يَستمِرُّ في التصرُّفات ويظنُّها صحيحة مباحة.

فلا بدَّ له من هذا القدر مِن علم التجارة؛ ليتميَّز له المباح عن المحظور، وموضعُ الإشكال عن موضع الوضوح، وإلا اقتحم الحرامَ من حيث لا يدري.

ولذلك رُوي عن عمر ﷺ أنه كان يطوف السوق ويضربُ بعض التجَّار بالدِّرَّة، ويقول: «لا يبيع في سوقنا إلا من يَفقَهُ، وإلا أكل الرِّبا شاء أم أبى»[1].

---

(١) هذا في قوت القلوب (٢/ ٤٣٢)، وفيه قبله قول أبي طالب: «فإن لكلِّ عمل عِلمًا، ولله في كلِّ شيء حكمٌ». وروى الترمذي (٤٨٧) عن عمر بن الخطاب ﷺ أنه قال: «لا يَبِعْ في سوقنا إلا من تَفقَّه في الدِّين». وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن (٨٠٣) أن عمر قال: «لا يبيع في سوقنا أعجميٌّ؛ فإنهم لم يفقهوا في الدِّين، ولم يقيموا في الميزان والمكيال».

وعِلمُ العقود كثيرٌ، ولكنَّ هذه العقودَ الستَّةَ لا تنفكُّ المَكاسِبُ عنها، وهي **البيع والرِّبا والسَّلَم، والإجارةُ والشركة والقِراضُ**»[(١)].

وقال النووي: «أما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصلُه، فيحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطِه». ثم قال: «يلزمه معرفةُ ما يحلُّ وما يحرُم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غِنَى له عنه غالبًا»[(٢)].

وقال أيضًا: «ومن يبيع ويشتري ويتَّجر، يتعيَّن عليه معرفة أحكام التجارات، وكذا ما يحتاج إليه صاحب كلِّ حرفة، يتعيَّن عليه تعلُّمه. والمراد الأحكام الظاهرة الغالبةُ دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة»[(٣)].

وهذا آخر ما يتعلَّق بالقسم الأول من هذا الكتاب، وهو آداب التجارة.

وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.



---

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٦٤، ٧٢). وقد استوفيتُ أحكام هذه الستة في القسم الثاني من هذا الكتاب، إلا أن أحكام الربا والسلم أدخلتُها في باب البيع، ولم أفرد لها بابًا.

(٢) المجموع (١/ ٢٥، ٢٦).

(٣) روضة الطالبين (١٠/ ٢٢٣).

القسم الثاني: أحكام التجارة

❁ وفيه ستَّةُ أبواب:

الباب الأول:
طرق كسب المال في الإسلام

❁ الأموالُ المُنتفَعُ بها خمسةُ أقسام:

الأول: ما يؤخذ مِن غير مالكٍ ولا يختصُّ به أحد، كالصيد والحَطَبِ وماءِ النهر والمواتِ والبحر وما فيه، فهذا حلالُ التملُّك.

والثاني: ما يؤخذ من مالكِه برضاه، بمُعاوَضةٍ كالبيع والإجارة والصَّداق، أو بتبَرُّع كالهدية والصَّدقة والهبة والوصيَّة، وهو حلال إذا صحَّ العقدُ[1].

والثالث: ما يحصُل مِلكُه بغير اختيارٍ كالميراث، وهو حلال إذا كان حاصلًا من طريق مباح، وكان بعدَ قضاءِ دَيْنِ الميتِ وتنفيذِ وصيَّتِه، وقُسِم بين الورثة بالعدل.

---

(١) وقد يؤخذ بعض هذا القسم قهرًا باستحقاقٍ، وذلك عند امتناع مَن وَجَب عليه، كأخذِ الحاكم الزكاةَ قهرًا من الممتنع، وأخذِ الحقِّ بالظفر من الجاحد، وهو حلال إذا تمَّ سبب الاستحقاق، واقتُصِر على القدر المستحَقِّ.

والرابع: ما يؤخذ من الكفار الحربيِّين، وهو الفيءُ والغنيمةُ، وهو حلال بشرطِ إخراج الخُمُس والقِسْمةِ بالعدل.

والخامس: ما يؤخذ على وجهٍ يخالفُ ذلك كلَّه، وهو حرام، مثلُ المأخوذ من مسلمٍ أو كافر غيرِ حربيٍّ قهرًا بغير حقٍّ أو خيانةً أو سرقةً، أو بمعاملةٍ محرَّمةٍ كالرِّبا والبيوع الفاسدةِ.

قال الغزالي: «فهذه مَجامِعُ مَداخل الحلال والحرام، أَوْمَأْنا إلى جُملتِها؛ فلا يستغني [المرءُ] عن علمِ هذه الأمور.

فكلُّ ما يأكله مِن جهة من الجهات ينبغي أن يَستفتي فيه أهلَ العلم، ولا يُقدِمُ عليه بالجهل؛ فإنه كما يقال للعالِم: لِمَ خالفتَ عِلمَك؟ يقال للجاهل: لِمَ لازمتَ جَهْلك؟ ولَمْ تَتعلَّمْ بعدَ أن قيل لك: طلبُ العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم»[(١)].

أفضل المكاسب:

أفضلُ الكَسْبِ: كسبُ النبيِّ ﷺ، وهو ما يكتسبُه من أموال الكفَّار بالجهاد؛ وإنما كان أفضلَ لِما فيه مِن إعلاء كلمة الله.

ثم الزِّراعةُ أفضل لِما فيها مِن مزيد التوكُّل، ولعموم النفع بها للطُّيور وغيرها، وعمومِ الحاجةِ إليها.

قال النبي ﷺ: «**ما من مسلم يَغرِسُ غَرْسًا، أو يَزرعُ زَرْعًا، فيأكلُ منه**

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٩٤) باختصار.

طيرٌ أو إنسان أو بهيمةٌ، إلا كان له به صدقةٌ» رواه البخاري ومسلم. وقال ﷺ: «**وما سُرِق منه له صدقة، وما أَكَل السَّبُع منه فهو له صدقةٌ**» رواه مسلم.

ودخل النبيُّ ﷺ على أم مبشِّر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبيُّ ﷺ: «**مَن غَرَس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟**» فقالت: بل مسلم، فقال: «**لا يَغرِسُ مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا، فيأكلُ منه إنسان ولا دابَّةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت له صدقةً**» رواه مسلم.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلًا مرَّ به وهو يَغْرِسُ غَرْسًا بدمشق، فقال له: أتفعلُ هذا وأنت صاحبُ رسول الله ﷺ؟ فقال: لا تَعْجَلْ عليَّ، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «**مَن غَرَس غرسًا لم يأكُلْ منه آدميٌّ ولا خلقٌ من خلقِ الله عزَّ وجلَّ إلا كان له صدقةً**» رواه أحمد.

ثم الصناعةُ أفضلُ لِما فيها من الإنتاج والعمل باليد؛ قال النبي ﷺ: «**ما أكل أحد طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده**» رواه البخاري.

وفي رواية لابن ماجه: «**ما كَسَب الرجلُ كسبًا أطيبَ مِن عملِ يدِه، وما أنفق الرجلُ على نفسِه وأهله وولدِه وخادمِه فهو صدقةٌ**».

وقال ﷺ: «**خيرُ الكسبِ كسبُ يدِ العامل إذا نَصَح**» رواه أحمد.

ثم التجارةُ أفضل لِما فيها من التسبُّب الحلال مع اليُسْر؛ قال النبي

ﷺ: «**التاجر الصَّدوق الأمينُ مع النبيِّين والصِّدِّيقين والشُّهداء**» رواه الترمذي[١].

وقيل للنبي ﷺ: يا رسول الله، أيُّ الكسب أطيبُ؟ فقال: «**عملُ الرجل بيده، وكلُّ بيعٍ مَبْرورٍ**» رواه أحمد. أي: لا يخالطه إثمٌ وحَلِفٌ كاذبٌ ونحوُه.

وقال إبراهيم النخعي: «كان الصانعُ بيده أحبَّ إليهم من التاجر، وكان التاجرُ أحبَّ إليهم من البطالة». وسئل إبراهيم عن التاجر الصَّدُوقِ أهو أحبُّ إليك أم المتفرِّغُ للعبادة؟ فقال: «التاجِرُ الصَّدوقُ أحبُّ إليَّ؛ لأنه في جهادٍ، يأتيه الشيطانُ من طريقِ المكيال والميزان، ومِن قِبَل الأخذِ والعطاءِ فيجاهده»[٢].

وقال الغزاليُّ: «التِّجارةُ مَحَكُّ الرجال، وبها يُمتحَنُ دِينُ الرجل ووَرَعُه، ولذلك قيل: إذا أَثنى على الرجل جِيرانُه في الحضر، وأصحابُه في السفر، ومُعامِلوه في الأسواق، فلا تَشُكُّوا في صَلاحِه»[٣].

وشهد رجلٌ عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشهادة، فقال له: «لستُ أعرفُك، ولا يضرُّك ألا أَعْرِفَك، ائتِ بمن يَعرِفُك»، فقال رجل من

---

(١) وفي سنده ضعف، وقد حسَّنه الترمذي (١٢٠٩)، والبغوي في مصابيح السنة (٢٠٤٢)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٧٦٩)، وضعفه الألباني أولًا ثم صحَّحه، كما في تراجعات الألباني (ص ١٤٤).
(٢) قوت القلوب في معاملة المحبوب (٢/ ٤٣١).
(٣) إحياء علوم الدين (٢/ ٨٢).

القوم: أنا أعرفُه قال: «بأيِّ شيء تعرفه»؟ قال: بالعدالة والفضل، فقال: «فهو جارُك الأدنى الذي تَعرِفُ ليلَه ونهارَه، ومَدخله ومَخرجه»؟ قال: لا، قال: «فمُعَامِلُك بالدينار والدرهم اللَّذين بهما يُستدَلُّ على الورع»؟ قال: لا، قال: «فرفيقُك في السفر الذي يُستدَلُّ به على مكارم الأخلاق»؟ قال: لا، قال: «لستَ تَعرِفُه»، ثم قال للرجل: «ائتِ بمن يَعرفك»[1].

❁ **وكلٌّ من هذه المكاسب الثلاثة له حلالٌ وحرامٌ.**

فحلالُ الزِّراعة: ما كان بَذْرُه حلالًا وزُرِع في أرضٍ حلال، وحرامُها: ما كان ببَذْرٍ محرَّم كالمغصوبِ أو في أرضٍ كذلك.

وحلالُ الصِّناعة: ما أُبِيح مِن الأعمال كالكِتابة والنِّجَارة، والبِناء، وحرامها: ما حُظِر من الأعمال كالتصاوير والملاهي.

وحلالُ التِّجارة: البيوعُ والإجاراتُ الصحيحة، وحرامُها: ما نُهِي عنه مِن ذلك.

وقال بعض العلماء في التفضيل بين هذه الأعمال الثلاثة: «ينبغي أن يَختلف الحال في ذلك باختلاف حاجة الناس: فحيث كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثرَ كانت الزراعة أفضل؛ للتوسعة على الناس، وحيث كانوا محتاجين إلى المَتْجَر لانقطاع الطرق كانت

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٤٢٧).

التجارةُ أفضل، وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشدَّ كانت الصنعة أفضل»[١].

أخبث المكاسب:

أخبثُ الكَسْبِ: سؤالُ الناس، ومنه التكفُّفَ؛ وهو مدُّ الكفِّ لسؤال الناس مِن أموالهم، وكذلك الشِّحَاذة، وهي الإلحاحُ في السؤال.

رغَّب النبي ﷺ في التعفُّفِ من السؤال، والقناعةِ بالإقلال، والاستغناءِ عن الناس؛ فقال ﷺ: «**لَأن يأخذ أحدكم حَبْلَه، فيأتي بحُزْمةِ الحَطَب على ظهرِه فيبيعَها، فيكفَّ الله بها وجهَه، خيرٌ له مِن أن يسأل الناس، أَعْطَوْه أو منعوه**»، وفي رواية: «**فيتصدَّق به، ويَستغني به من الناس**»، رواه البخاري ومسلم.

وحرَّم ﷺ السؤال إلا لضرورة؛ فقال ﷺ: «**ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزْعَةُ لحم**» رواه البخاري ومسلم. وقال ﷺ: «**من سأل الناس أموالهم تكثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقِلَّ أو ليستكثِرْ**» رواه مسلم.

وقال ﷺ: «**مَن سأل وعنده ما يُغنِيه، فإنما يَستكثِرُ من النار**»، فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «**قدرُ ما يغدِّيه ويعشِّيه**» رواه أبو داود.

---

(١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٢/ ١٥٥).

وعن أبي سعيد الخدري قال: سرَّحَتْني أمِّي إلى رسول الله ﷺ، فأتيتُه وقعدتُّ، فاستَقبَلني وقال: «**مَن استغنى أغناه الله عزَّ وجلَّ، ومن استعفَّ أعفَّه الله عزَّ وجلَّ، ومن استكفى كفاه الله عزَّ وجلَّ، ومَن سأل وله قِيمةُ أُوقيَّةٍ** (١) **فقد أَلْحَف**»، فقلت: ناقتي الياقوتةُ خيرٌ مِن أُوقِيَّة، فرجعتُ ولم أسأله. رواه النسائي.

وفي رواية لأحمد: أن رجلًا من الأنصار كانت به حاجةٌ، فقال له أهلُه: ائتِ النبي ﷺ فاسأَلْه، فأتاه وهو يخطب، وهو يقول: «**من استعفَّ أعفَّه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومَن سألَنا فوَجَدْنا له أعطيناه**»، فذَهب ولم يَسأل.

وكان رسول الله ﷺ في سفرٍ فنَزل للصلاة، فلما توجَّه إلى الصلاة رَجَع إلى راحلته لِيَعْقِلها، فقال الناس: نكفيك يا رسول الله، فأبى فقال: «**ليَسْتغنِ أحدُكم عن الناس بقضيبِ سواك**»، فعَقلها. رواه البيهقي في الشعب.

وقال ﷺ: «**استغنُوا عن الناس، ولو بشَوْصِ سِواك**» رواه البزَّار وغيرُه. والشَّوْص: مَضْغ السِّواك وإمرارُه على الأسنان.

وأوصى النبيُّ ﷺ نفرًا من الصحابة فقال لهم: «**ولا تسألوا الناس شيئًا**»، فكان أحدهم يَسقُط سوطُه فلا يسألُ أحدًا يُناوِلُه إياه. رواه مسلم.

---

(١) الأُوقيَّة من الفضَّة: أربعون درهمًا، وهي ١١٩ غرامًا.

ثم يُكرَهُ من الكسبِ ما فيه مخالطةُ النجاسات، ولذلك قال النبي ﷺ: «**ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغِيِّ خبيثٌ، وكسبُ الحجَّام خبيثٌ**»، وفي لفظ: «**شرُّ الكسب مهرُ البَغِيِّ، وثمنُ الكلب، وكسبُ الحجَّام**» رواه مسلم.

وعن مُحيِّصةَ بنِ مسعود الأنصاريِّ رضي الله عنه أنه استأذن النبيَّ ﷺ في إجارة الحجَّام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذِنُه حتى قال: «**اعلِفْه ناضِحَك، وأطعِمْه رقيقَك**» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ احتجم، وأعطى الحجَّام أَجْرَه. قال: «ولو كان سُحْتًا لم يُعطِه النبيُّ ﷺ» رواه مسلم.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «فإن قال قائل: فما معنى نهيِ رسول الله ﷺ وإرخاصِه في أن يُطعِمَه الناضحَ والرقيقَ؟ قيل: لا معنى له إلا واحد، وهو أنَّ مِن المكاسب دَنِيًّا وحَسَنًا، فكان كسبُ الحجَّام دَنِيًّا، فأَحَبَّ له تنزيهَ نفسِه عن الدَّناءة، لكثرة المكاسب التي هي أَجْمَلُ، فلما زادَ فيه أَمَره أن يَعلِفَه ناضحَه، ويُطعِمَه رقيقَه؛ تنزيهًا له لا تحريمًا عليه.

وقد رُوي أن رجلًا ذا قرابةٍ لعثمان قَدِم عليه، فسأله عن مَعاشه، فذَكَر له غَلَّةَ حمَّام وكَسْبَ حجَّام أو حجَّامين، فقال: «إن كسبك لوَسِخٌ»، أو كلمةً تُشبِهُ ذلك»[1].

(١) اختلاف الحديث (ص ٢٨٤).

ورُوي أن قريشاً كانت تتكرَّم في الجاهلية عن كسب الحجَّام[١].

ووجهُ الكراهية لكسب الحجَّام أنه يحصُل باستعمال النجاسة، وهو التلوُّث بالدم، فيقاس على هذا كلُّ حِرْفةٍ يَتلوَّثُ صاحبُها بالنجاسة، مثل الدَّبَّاغِين والكَنَّاسِين وغيرِهم[٢]. وكذلك الطبيب الجرَّاح، والمُحلِّلُ للدِّماءِ والفَضَلات.

ما يكره أو يستحب من المكاسب:

قال الغزالي: «وقد ذَكَرنا أن بيع الطعام وبيع الأكفان مكروهٌ؛ لأنه يوجب انتظارَ موتِ الناس وحاجتِهم بغَلاءِ السِّعر. ويُكرَهُ أن يكون جزَّارًا لِما فيه مِن قساوة القلب، وأن يكون حجَّامًا أو كنَّاسًا لِما فيه من مُخامَرةِ النجاسة.

وكَرِه ابن سيرين الدِّلَالة، وكَرِه قتادةُ أجرةَ الدلَّال، ولعلَّ السببَ فيه قِلَّةُ استغناءِ الدلَّال عن الكذب والإفراطِ في الثناء على السِّلعة لترويجها، ولأن العملَ فيه لا يتقدَّر، فقد يَقِلُّ وقد يكثُر، ولا يَنظُر في مِقدارِ الأجرةِ إلى عملِه، بل إلى قدرِ قيمة الشيءِ، هذا هو العادة، وهو ظلمٌ[٣]، بل ينبغي أن يَنظُر إلى قدر التَّعَب.

وكَرِهوا شراءَ الحيوانِ للتجارة؛ لأن المشتريَ يَكْرهُ قضاءَ الله فيه، وهو الموتُ الذي بصَدَدِه لا محالةَ. وقيل: بع الحيوان، واشتَرِ المَوَتان.

---

(١) الجامع لابن وهب (٧) والسنن الكبرى للبيهقي (٢٠٠٠٥).
(٢) المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٤٠١).
(٣) يعني أنه تركٌ للنصيحة المستحبة، لا أنه حرام.

وكرهوا الصَّرْفَ؛ لأن الاحترازَ فيه عن دقائق الرِّبا عسيرٌ، ولأنه طلبٌ لدقائق الصِّفات فيما لا يُقصَدُ أعيانُها، وإنما يُقصَدُ رَواجُها، وقلَّما يَتِمُّ للصَّيْرفِيِّ ربحٌ إلا باعتمادِ جهالةِ مُعامِلِه بدقائق النقدِ.

واستحبُّوا تجارةَ البَزِّ، قال سعيد بن المسيب: «ما من تجارة أحبُّ إليَّ من البزِّ، ما لم يكن فيها أيمانٌ»، وقد رُوي: «**عليك بالبَزِّ؛ فإن صاحب البزِّ يُعجِبُه أن يكون الناس بخير وفي خِصْب**»(١)، وفي حديث آخر: «**لو أَذِن الله لأهل الجنة في التجارة لاتَّجَروا في البزِّ والعِطْر**»(٢).

وقد كان غالبُ أعمال الأخيار من السلف عَشْرَ صنائع: الخَرْزُ، والتِّجارةُ، والحَمْلُ، والخِياطةُ، والحَذْوُ، والقِصَارةُ، وعملُ الخِفافِ، وعملُ الحديد، وعملُ المَغازل، ومُعالجة صيد البَرِّ والبحر، والوِرَاقة(٣).

وكَرِه السلف أَخْذَ الأُجرةِ على كلِّ ما هو مِن قَبيل العبادات وفُرُوضِ الكفايات، كغَسْل الموتى ودَفْنِهم، وكذا الأذان وصلاةُ التراويح، وإن

---

(١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١١/ ٣٨٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير.

(٢) رواه الطبراني في المعجم الصغير (٦٩٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير.

(٣) هذه إحدى عشرة صنعة، وقد ذكرها هكذا أبو طالب المكي في قوت القلوب (٢/ ٤٣٨). وقال الغزي في حسن التنبُّه لما ورد في التشبه (٣/ ٤٣١): «وهذا باعتبار غالب صنائعهم، وإلا فقد كان من السلف بزَّازون، وخفَّافون، وحاكةٌ، وأبَّارون». والأبَّار: صانع الإبرة أو بائعها.

حُكِم بصحَّة الاستئجار عليه، وكذا تعليمُ القرآن، وتعليمُ علمِ الشرع؛ فإن هذه أعمالٌ حقُّها أن يُتَّجَر فيها للآخرة، وأخذُ الأجرة عليها استبدالٌ بالدنيا عن الآخِرة، ولا يُستحَبُّ ذلك»[١].

وقال الإمام أحمد: «دِرهمٌ مِن تجارةٍ بَرَّة، ودرهمٌ مِن صِلةِ الإخوان، ودرهم مِن أجرِ تعليم، أحبُّها إليَّ مِن تجارة برَّة، وأكرهُها عندي الذي مِن صِلة الإخوان، وأما أجرُ التعليم فإن احتاجَ فليأخذه»[٢].



(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٨٤) بتصرف.
(٢) الحث على التجارة والصناعة (ص ٣٥).

الباب الثاني: أحكام البيع

الفصل الأول: أركان البيع

البيعُ: عقدُ مُعاوَضةٍ ماليَّةٍ يُفيدُ مِلْكَ عينٍ أو منفعةٍ على التأبيدِ.

فيدخُل فيه: بيعُ المنفعة على التأبيد كحقِّ المَمرِّ ونحوِه.

وخَرَج بالمُعاوضةِ الماليَّة: عقودُ التبَرُّع.

وبالتأبيد في المنفعة: الإجارةُ والجَعالةُ ونحوُهما.

❁ **وأركانُ عقدِ البيع ثلاثةٌ**:

الركن الأول: البائع والمشتري

❁ **ويُشترط في كلٍّ منهما**:

١- أن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا.

لأن الصبي والمجنون والسفيه كلٌّ منهم مسلوبُ العِبارة في شؤون المال؛ قال النبي ﷺ: «**رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوبِ على عقلِه حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم**» رواه أبو داود.

وقال الله تعالى: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ [النِّسَاء: ٦].

٢- أن يكون مختارًا راضيًا.

قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [النِّسَاء: ٢٩].

وقال النبي ﷺ: «**إنما البيع عن تراضٍ**» رواه ابن ماجه.

٣- ألا يتولى طرفي العقد واحد.

فلا يجوز أن يكون البائع هو المشتري؛ لأن هذا يخالف مقتضى البيع الذي هو مُفاعَلةٌ مِن شخصين. ولأن البيع له حقوقٌ مثل القبض والإقباض، وقد يحتاج إلى الخصومة والتقاضي، ولا يصحُّ ذلك مِن شخص واحد.

فلو وُكِّل أحدٌ ببيع مالٍ فليس له أن يشتريه لنفسه، ولو وُكِّل في شراء شيءٍ فليس له أن يشتريه من نفسِه لموكِّله. وكذلك لو كان وكيلًا عن شخصين، فليس له أن يبيع مالَ أحدِهما ويشتريه للآخَر.

الركن الثاني: الصيغة

❁ **وهي نوعان:**

النوع الأول: صيغة قولية، وهي الإيجاب والقبول، ويُشترط فيهما:

١- **الموالاةُ بينهما**، بألا يَفصل بينهما سكوت طويل أو كلام أجنبيٌّ

عن العقد؛ لأنه يشعر بالإعراض.

٢- **أن يكون القبول موافقًا للإيجاب**؛ ليطابق الرِّضا.

٣- **عدمُ التعليق على شرطٍ أو وقت**؛ لأن التعليق يدل على عدم الجزم بإرادة البيع والرِّضا به. مثاله: بعتك هذا إن رضي فلان أو جاء شهرُ كذا.

٤- **عدمُ التوقيت**؛ لأن مِلكيَّةَ الأعيان يجبُ فيها التأبيدُ.

مثاله: بِعتُك هذه السيَّارةَ سنةً مثلًا، فلا ينعقد البيع.

النوع الثاني: صيغة فعلية، وتُسمَّى المُعاطاةَ، والبيعُ بها صحيحٌ في المُحقَّرات وغيرِها من كلِّ ما تُعَدُّ فيه بيعًا في عادةِ الناس؛ لأنه لم يصحَّ في الشرع اشتِراطُ لفظٍ في البيع، فوجب الرجوع فيه إلى العُرف(١).

قال الغزالي: «وهذا الفعل قد دلَّ على مقصود البيع دلالةً مُستمِرَّةً في العادة، وانضمَّ إليه مسيسُ الحاجةِ وعادةُ الأوَّلِين»(٢).

ومَن أَخَذ شيئًا فاستَهْلكَه ثم دَفَع ثمنَه وأرضى صاحبَه، فلا شيءَ عليه، لكن ذلك ليس بيعًا، بل هو إتلافٌ وضمانٌ بما يقعُ عليه التراضي.

وسَمَّى الغزالي مثلَ هذا: «إباحةَ التناوُلِ مع انتظار العوض»، وسمَّاه غيرُه: «إباحةَ الإتلاف على شَرْطِ الضَّمان»(٣).

---

(١) روضة الطالبين (٣/ ٣٣٩).
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٦٧).
(٣) الشرح الكبير للرافعي (٤/ ٤٣٠)، وفي نهاية المطلب (٥/ ٤٥٥): «الإقراض =

قال الغزالي: «فيَحِلُّ أكلُه، ولكن يجبُ الضمان بأكلِه، وتَلزمُ قيمتُه يومَ الإتلاف»؛ وعَلَّل بأن تقديمَ الإيجاب والقبول في كلِّ حاجةٍ من الحوائج تكلُّف وشَطَط[1].

ويصحُّ بيعُ الأخرس بالإشارة المُفهِمة.

الركن الثالث: السلعة والثمن

ويشترط في كلٍّ منهما:

١- أن يكون المعقود عليه المعيَّنُ موجودًا عند العقد.

فلا يجوز بيعُ ما هو معدومٌ، كبيع ما سيَملِكُه.

قال رسول الله ﷺ: «**لا تَبعْ ما ليس عندك**» رواه أبو داود.

ولهذا نهى النبي ﷺ عن بيع المضامين، وبيع الملاقيح، وحَبَل الحَبَلة.

أما المبيعُ الموصوفُ في الذمَّة، فلا يُشتَرط أن يكون موجودًا عند العقد، لكن يجبُ حلولُ ثمنِه، وتعيينُه في المجلس؛ لأن النبيَّ ﷺ نهى عن **بيع الكالئ بالكالئ**، وهو بيع النَّسِيئة بالنَّسِيئة. رواه الدارقطني والحاكم.

= حاصلُه يرجع إلى الإذن في الإتلاف على شرط الضمان، وهذا لا يستدعي قبولًا»، والمعتمد في المذهب أن الإقراض تمليكٌ، فيحتاج إلى الإيجاب والقبول كالبيع، إلا القرض الحكمي فلا يحتاج إليهما كما سيأتي.

(١) إحياء علوم الدين (٢/ ٧٢).

وكذلك لا يُشتَرط في المُسلَم فيه أن يكون موجودًا عند العقد، لكن يجبُ حلولُ رأسِ المال، وقبضُه في المجلس قبضًا حقيقيًّا[١].

٢- أن يكون طاهرًا.

فلا يصحُّ بيعُ الأعيان النجسة، كالشراب المُسكِر والميتةِ، والبولِ ولو للإبل، والدمِ ولو لنقلِه إلى مريض، والكلبِ ولو للصيد ونحوه.

قال النبيُّ ﷺ: «**إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام**»، فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتة؛ فإنه يُطلى بها السُّفن، ويُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها الناس؟ فقال: «**لا، هو حرام**». ثم قال رسول الله ﷺ: «**قاتل الله اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه**» رواه البخاري ومسلم.

ونهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب. رواه البخاري ومسلم.

وقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ [المَائدة: ٣]، وهذا يَشمَلُ جميعَ أجزاءِ الميتة، كعَظْمِها وجِلْدِها وصُوفِها وحافِرِها وريشِها، فلا يجوزُ بيعُها.

ويُلحَقُ بالنجاسات: ما تنجَّس ولا يُمكِنُ تطهيره، كاللبن والزيت وسائر المائعات، بخلاف الثِّياب ونحوِها.

---

(١) البيع في الذمة ليس سلمًا على المعتمد عند الشيخين الرافعي والنووي، وهو الأسهل على الناس؛ لأنه يترتب عليه أن المعقود عليه بلفظ البيع: يجوز فيه خيار الشرط، ويجب تعيينُ ثمنه في المجلس لا قبضُه فيه، ويجوز الاستبدال عن ثمنه، والحوالةُ بثمنه، والحوالة على ثمنه، بخلاف السَّلَم في الخمسة.

٣- أن يكون مالًا فيه نفع ظاهر.

فلا يصحُّ بيعُ الحشرات والهوامِّ ونحوِها مما لا يُتموَّل، ولا عبرة بما يُذكَر من منافعها في الطبِّ.

ولا بيعُ السِّباع والطيور التي ليس فيها منفعة تُقصد عادةً. واقتناءُ بعضِ الملوك الأُسُودَ ونحوها حرامٌ، وقصدُ زيادة الهيبة ليس من المنافع المُعتبَرة شرعًا.

أما ما يَنفع من السِّباع الطاهرةِ أو الطيور فيجوز اقتناؤه وبيعُه، كضَبُعٍ للأكل، وفَهْدٍ أو قِرْدٍ للصَّيد، وفِيلٍ للقتال، وهِرَّةٍ لدفع الفأرِ، وطيرٍ يُنتفَع بصوتِه كالببَّغاء والعَنْدليب، أو يُستأنَسُ بلونِه كالطاووس، ونحو ذلك.

قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النِّساء: ٢٩].

ونهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال. وقال النبي ﷺ: «**بم يستحلُّ أحدكم مال أخيه؟**». وقال ﷺ: «**خمسٌ فواسقُ، يقتلن في الحِلِّ والحرم: الحيَّة، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُديَّا**». روى هذه الثلاثةَ البخاري ومسلم.

ولا يصحُّ بيع الحُرِّ أو أعضائه؛ لأنه ليس بمال، وفي الحديث القدسي قال الله: «**ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي**[(١)]

(١) أعطى بي: عاهَد باسمي، أو حَلَف بي.

ثم غَدَر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِ أَجْره» رواه البخاري.

٤- أن يكون نفعُه مباحًا شرعًا.

فلا يصحُّ بيع آلاتِ المَعازف، والمَلابس المُحرَّمةِ، والألعابِ المحرَّمة، وكتبِ السِّحر ونحوِه، والأصنامِ والصُّوَرِ والصُّلْبان؛ لأنها موضوعةٌ للفسق والفساد، وكذلك المخدِّرات كالحشيش والتَّامُولِ والتُّنْباكِ والدُّخان والقاتِ.

لأن الاتجار في ذلك مما يضرُّ الناس في صحَّتِهم أو في دينِهم، وذلك لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: «**لا ضَرر ولا ضِرار**» رواه ابن ماجه.

ونهى رسول الله ﷺ عن كلِّ مُسكِر ومُفتِّر. رواه أبو داود.

والمُفتِّرُ: ما يُورِثُ الفُتُورَ، أي: الضعفَ والانكِسار، وهو مُقدِّمةُ السُّكْرِ، ويُسمَّى المُخدِّرَ كالحَشِيشة.

وقال ﷺ: «**وإن الله إذا حرَّم على قوم شيئًا، حرَّم عليهم ثمنَه**» رواه أحمد.

٥- أن يكون للعاقد عليه مِلكٌ أو وِلاية أو وَكالة.

فإذا تصرَّف بالمال المعيَّن بيعًا أو شراءً مَن لا سلطان له عليه - ويسمَّى الفضوليَّ - كان تصرُّفُه باطلًا؛ لأن البيع تمليك، فلا ينعقد فيما ليس بمملوك.

قال النبي ﷺ: «**لا بيع إلا فيما تملك**» رواه أهل السنن.

ولا يصح بيع الأرض في الموات، والكلإ في منابته، والماء في مَنابعه ومَناقعه؛ قال النبي ﷺ: «**المسلمون شركاء في ثلاثٍ: في الكلإ، والماء، والنار**» رواه أبو داود وابن ماجه.

وكذلك بيع شيءٍ من المسجدِ والموقوف، وبيعُ الصدقة أو الهبة قبل القبض؛ وذلك لعدم المِلك.

٦- أن يكون مقدورًا على تسلُّمِه حسًّا وشرعًا.

فإن كان العاقد عاجزًا عن تسلُّم المبيع المعيَّن في وقت العقد، أو الموصوفِ في الموعد، فلا ينعقد البيع؛ لأن ما لا يمكن تسلُّمه لا يمكن تملُّكه، فلا يحصل به مقصود العقد، ويكون بذل العوض فيه إضاعة للمال، وهي منهيٌّ عنها؛ قال النبي ﷺ: «**إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال**» رواه البخاري ومسلم.

فلا يصح بيعُ السيَّارة الضائعة أو المغصوبة، وبيعُ السمك إذا وَقَع في البحر بعدَ امتلاكِه، والطيرِ المملوك إذا طار في الهواء، والصيدِ إذا انفلتَ بعدَ صيدِه، ونحو ذلك.

٧- أن يكون معلومًا للعاقدين.

فلا يصحُّ البيع إذا كان في المبيع أو الثمنِ جهالةٌ لدى العاقِدين أو أحدِهما؛ لأن في ذلك غررًا.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «**نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة**[1]**، وعن بيع الغرر**» رواه مسلم.

وبيعُ الغرر: بيعُ ما يجهله المتبايعان أو لا يُوثَقُ بتَسلُّمه.

وينتفي الغرر عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود، معلومَ الصفة، معلوم القدر، مقدورًا على تسلُّمه.

فإن كان المبيع أو الثمن معيَّنًا وجبت رؤيتُه لا صفتُه.

وإن كان موصوفًا وجبت صفتُه لا رؤيتُه، ويجب ذكرُ جميع الصفات التي يختلف بها السعر من الكَمِّ والكيفِ والقَدْر. قال الغزالي: «وكلُّ ما يثير خصومةً في العادة فلا يجوز إهمالُه»(٢).

وتكفي رؤية الأنموذج أو بعضِ الثوب ونحوه.

ويجب العلم بالأجل أيضًا إذا كان الثمن أو المبيع مؤجَّلًا، فلا يصحُّ إلى وقت الحصاد أو قدوم المسافر ونحو ذلك.

قال الإمام النووي: «وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصلٌ عظيم مِن أصول كتاب البيوع، ويدخُل فيه مسائلُ كثيرةٌ غيرُ منحصِرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يُقدَر على تسليمه، وما لم يَتِمَّ مِلكُ البائع عليه، وبيعِ السمك في الماء الكثير، واللبن في الضَّرْع، وبيع الحمل في البطن، وبيعِ بعض الصُّبْرة مُبهَمًا، وبيع ثوبٍ مِن أثوابٍ وشاةٍ مِن شياهٍ، ونظائرِ ذلك، وكلُّ هذا بيعه باطلٌ؛ لأنه غرر من غير حاجة»(٣).

---

(١) كأن يقول: بعتُك من هذه الأثواب ما وقعَتْ عليه الحصاةُ التي أرميها، أو بعتُك هذه الأرضَ مِن هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة.
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٧١).

٨- ألا يكون فيه ربا.

فلا يصحُّ البيع مع وجود شيء من الربا فيه، وفيما يلي تفصيلُه.



(٣) شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٥٦).

الفصل الثاني: أحكام الربا

الترهيب عن الربا:

كان الرِّبا محرَّمًا على الأمم قبلَنا، كما قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾﴾ [النِّسَاء: ١٦٠-١٦١].

وحرَّم الله ربا الجاهلية، فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةًۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾﴾ [آل عِمرَان: ١٣٠-١٣١].

ثم حرَّم الله جميع أنواع الربا وإن قلَّ، وتوعَّد آكل الربا، فقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾﴾ [البَقَرَة: ٢٧٨-٢٧٩].

❁ ومما ورد في الربا من الوعيد والترهيب:

١- الربا سبب لعدم البركة في الدنيا والآخرة:

قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

أَثِيمٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٦].

وقال رسول الله ﷺ: «**ما أحدٌ أكثرَ من الربا إلا كان عاقبةُ أمره إلى قِلَّة**».

وفي لفظ: «**الرِّبا وإن كثُر فإن عاقبتَه تصير إلى قُلٍّ**» رواه أحمد وابن ماجه.

٢- أكل الربا من الكبائر المُهلِكة:

قال النبي ﷺ: «**اجتنبوا السبع المُوبقات**»، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «**الشرك بالله، والسحر، وقتلُ النفس التي حرَّم الله إلا بالحقِّ، وأكلُ الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزَّحْفِ، وقذفُ المحصَنات المؤمنات الغافلات**». رواه البخاري ومسلم.

٣- صاحب الربا ملعون على لسان محمد ﷺ:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكِلَ الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «**هم سواءٌ**» رواه مسلم.

٤- الربا سبب لعذاب عاجل في الدنيا:

قال رسول الله ﷺ: «**إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلُّوا بأنفسهم عذاب الله**» رواه أحمد والطبراني والحاكم.

وعن عبد الرحمن بن سابط قال: «إنما يُؤذِنُ في هلاك القَرْنِ إذا استحلُّوا أربعًا: إذا نقصوا الميزان، وبَخَسُوا المكيال، وأظهروا الزنى وأكلوا الرِّبا؛ لأنهم إذا أظهروا الزنى أصابهم الوباءُ، وإذا نَقَصُوا الميزان وبَخَسُوا المكيال مُنِعوا القطرَ، وإذا أكلوا الرِّبا جُرِّد عليهم

السيفُ»[(١)].

٥- أكل الربا سبب لعذاب القبر:

قال النبي ﷺ: «**إنه أتاني الليلةَ آتيانِ، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابحٌ يَسْبَحُ، وإذا على شَطِّ النهر رجلٌ قد جَمع عنده حجارةً كثيرة، وإذا ذلك السابحُ يَسبح ما يَسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جَمع عنده الحجارةَ، فيَفْغَرُ له فاه فيُلقِمُه حجرًا، فينطلق يَسبح ثم يرجع إليه، كلَّما رجع إليه فَغَر له فاه فألقمه حجرًا. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق**»، وفي آخر الحديث: «**وأما الرجل الذي أتيت عليه يَسبَحُ في النهر ويُلقَم الحجرَ، فإنه آكل الربا**» رواه البخاري.

٦- صاحب الربا يبعث يوم القيامة على هيئة سيئة:

قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥].

قال سعيد بن جبير: «يُبعث آكلُ الربا يومَ القيامة مَجْنونًا يُخنَق»[(٢)].

---

(١) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي (ص ٣٦٥).

(٢) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وقال: «فإن قال لنا قائل: أفرأيتَ مَن عمل ما نهى الله عنه من الرِّبا في تجارته ولم يأكله، أيستحقُّ هذا الوعيدَ من الله؟ قيل: نعم، وليس المقصودُ من الربا في هذه الآية الأكلَ، وفي قوله جل ثناؤه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٨] الآية، ما ينبئ عن صحةِ ما قلنا في ذلك، وأنَّ التحريم من الله في ذلك كان لكلِّ معاني الرِّبا، وأنَّ سواءً العملُ به وأكلُه وأخذُه وإعطاؤُه، كالذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ».

٧- صاحب الربا من أهل النار:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥].

قال سفيان بن عيينة: مَن لم يَتُبْ من الرِّبا حتى يموت[(١)].

أقسام الربا وما يدخل فيه:

❁ **الربا قسمان:**

١- **ربا الدَّين**، وهو القرضُ المشروطُ فيه جرُّ نفع، ويُسمَّى ربا الجاهلية.

٢- **وربا البيع**، وهو ثلاثةُ أنواع:

- **ربا الفَضْل**، وهو البيع مع زيادةِ أحدِ المالَيْنِ الربويَّيْنِ على الآخر.

- **وربا اليد**، وهو البيع مع تأخير قبض المالين الربويَّيْن أو قبض أحدهما.

- **وربا النَّسَاء**، وهو بيع المال الربويِّ إلى أجل.

أما الأموال التي يجري فيها رِبا البيع فقد ذَكَرها النبي ﷺ، فقال: «**الذهبُ بالذهب، والفضَّةُ بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والتمرُ بالتمر، والمِلْحُ بالملح، مِثْلًا بمِثْلٍ، يدًا بيد، فمَن زاد أو استَزادَ فقد أَرْبَى، الآخِذُ والمُعطِي فيه سواءٌ**».

---

(١) رواه ابن المنذر في تفسيره (١/ ٥٤). ومن استحلَّ الربا فهو كافر، فالخلود في حقِّه خلود تأبيد حقيقيٍّ، ومن لم يستحلَّه فهو مسلم عاصٍ، والخلود في حقِّه على معنى المبالغة في المكث، كما في تفسير ابن عطية (١/ ٣٧٢).

وفي رواية: «**لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجِزٍ**» رواه البخاري ومسلم.

ويلحق بالأطعمة المذكورة: كلُّ ما هو مطعوم للآدميين، سواء أكان قوتًا كالأرز والذُّرة، أم فاكهةً كالزبيب والمانجا، أو غيرَ ذلك كالدواء.

ويُلحق بالذهب والفضَّة عند بعض العلماء: كلُّ ما هو ثمنٌ في أسواق الناس، كالعُمْلات الورقيَّةِ والإلكترونيَّة.

ومقتضى مذهب الشافعي وغيرِه مِن السلف أن ربا البيع يختصُّ بالذهب والفضة.

قال الشافعي: «وإنما أجزتُ أن يُسْلَمَ في الفُلوس بخلافِه في الذهب والفضة؛ بأنه لا زكاة فيه، وأنه ليس بثمنٍ للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير، وإنما أنظُر في التِّبْر إلى أصلِه، وأصلُ النُّحَاس مما لا رِبَا فيه، والذين أجازوا السلفَ في النُّحاس يَلزمُهم أن يجيزوه في الفلوس، والله تعالى أعلم.

قال الشافعي ﷺ: أرأيتَ الذهبَ والفضة مضروبين دنانيرَ أو دراهمَ أمِثلُهما غيرَ دنانير أو دراهمَ، لا يَحِلُّ الفضلُ في واحد منهما على صاحبه، لا ذهبٍ بدنانير ولا فضَّةٍ بدراهم، إلا مِثْلًا بمثل وزنًا بوزن، وما ضُرِب منهما وما لم يُضرَبْ سواءٌ لا يَختلف، الرِّبا في مضروبه وغيرِ مضروبه سواءٌ، فكيف يجوز أن يُجعَل مَضروبُ الفُلوس مخالِفًا

غيرَ مَضروبِها؟ وهذا لا يكون في الذهب والفضة»[١].

شروط بيع الأموال الربوية بعضها ببعض:

❁ **يُشترط عند اتحادِ الجنس ثلاثةُ شروط**:

الشرط الأول: المماثلةُ بين المالَيْنِ، كيلًا في المكيلات، ووزنًا في الموزونات.

فإذا فُقد هذا الشرطُ دَخَل **ربا الفضل**، أي: التفاضُلِ.

الشرط الثاني: أن يكون العقد حالًّا، بألَّا يُذكر فيه أجلٌ وإن قَصُر.

فإذا فُقد هذا الشرطُ دَخَل **ربا النَّسِيئة**، أي: التأخيرِ.

الشرط الثالث: التقابُضُ، بأن يَقبِضَ كلٌّ من المُتعاقِدَيْن المالَ من الآخر قبل أن يَتفرَّقَا بأبدانهما من مجلس العقد قبضًا حقيقيًّا.

فإذا فُقد هذا الشرطُ دَخَل ربا اليد، أي: عدمِ التقابُضِ.

وهذه الشروط مأخوذةٌ من الأحاديث السابقة؛

فقوله ﷺ: «**مِثلًا بمثل**» دلَّ على شرط المُماثلة.

وقوله ﷺ: «**هاءَ وهاءَ**» دلَّ على شرط الحُلول.

وقوله ﷺ: «**يدًا بيد**» دلَّ على شرط القبض.

---

(١) الأم (٤/ ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧) باختصار.

ويُشترط عند اختلاف الجنس كبيع ذهب بفضة، أو أرزٍّ بتمر **شرطان**:

الشرط الأول: أن يكون العقد حالًّا.

الشرط الثاني: أن يجري التقابض في مجلس العقد.

ودليلهما ما سبق.

ولا يُشترط التماثل بين البدلين في هذه الحالة، لقول النبيِّ ﷺ: «**فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد**» رواه مسلم.

وعن مالك بن أوس بن الحَدَثَان أنه قال: أقبلتُ أقول: مَن يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله - وهو عند عمر بن الخطاب -: أَرِنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا، نُعطِك وَرِقَك، فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطينَّه وَرِقَه، أو لتَرُدَّنَّ إليه ذهبَه؛ فإن رسول الله ﷺ قال: «**الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء**» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

تتمة في أحكام الربا

١- لا تتحقق المماثلة:

أ- مع وجود رطوبة في أحد العوضين.

ب- ولا مع وجود طحن ونحوه.

ج- ولا مع طبخ ونحوه.

د- ولا مع خلط ونحوه.

سُئل النبي ﷺ عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: «**أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِس؟**» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الترمذي وغيره.

٢- لا اعتبار للجودة:

عن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر بَرنِيٍّ، فقال له رسول الله ﷺ: «**من أين هذا؟**» فقال بلال: كان عندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاع لمَطعم النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: «**أَوَّه! عينُ الرِّبا، لا تفعل، ولكن إذا أردتَ أن تشتري التمر فبِعْه ببيع آخر، ثم اشترِ به**»، وفي روية: «**بِع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جَنيبًا**» رواه البخاري ومسلم.

٣- لا اعتبار للصنعة:

فتجب المماثلة بين الذهب المصنوع والمكسَّر، والجديدِ والمستعمَل.

عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أُتي رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله بالذهب الذي في القلادة فنُزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: «**الذهبُ بالذهب وَزْنًا بوَزْنٍ**» رواه مسلم.

٥- الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل:

عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبرة من التمر لا

يُعلم مَكيلتها، بالكيل المسمَّى من التمر. رواه مسلم.

وعن ابن عمر ﷺ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمرَ حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نَهى عن ذلك كلِّه. رواه البخاري ومسلم.

وعن رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمة وأبي هريرة ﷺ: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة: بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم. وفي رواية: ورَخَّص في العَرِيَّة أن تُباع بخَرْصِها، يأكلُها أهلها رُطبا. رواه البخاري ومسلم.

أحكام ربا الدَّين

هو أن يَستدين إنسانٌ مِن آخر مِقدارًا من المال إلى أجل، على أن يَرُدَّه له مع زيادةٍ محدَّدة أو نسبةٍ مُرتبِطةٍ بزمانِ التأخير أو بهما معًا.

وهذا استغلالٌ مُحرَّم، وهو الربا الذي كان أهلُ الجاهلية يَتعاطَوْنه فيما بينهم، ولا فرقَ بين القليل منه والكثيرِ، وبين النقدِ فيه وغيرِه.

ومنه أن يَشتَرِطَ الدائنُ على المَدينِ شيئًا له فيه منفعةٌ.

قال رسول الله ﷺ: «**لا يحلُّ سَلَفٌ وبيع**»، رواه أهل السنن. أي: قرضٌ وبيع، كأن يقول: أقرَضْتُك هذه المئةَ على أن تبيعني ثوبَك.

ويدخل فيه ما يَشتَرِطُه الدائن على المَدين مِن الغرامة الماليَّةِ إذا تأخَّر

عن السَّداد. ويُغنِي عنه طلبُ رَهْن أو ضَمينٍ.

ويدخل فيه الفوائدُ البَنْكيَّةُ، وهي ما يَدْفَعُه أو يأخُذُه البنكُ على أنواع القُرُوض، ولا فرقَ في ذلك بين القَرْضِ الاستهلاكيِّ والقَرْضِ الاستثماريِّ. ويُغنِي عن ذلك عقدُ المُضاربَة.

وقد قال السلفُ من الصحابة وغيرِهم: «**كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبًا**».

ويجوز دفعُ الزائدِ بلا شرطٍ عند قضاءِ الدَّيْن، بل هو مستحبٌّ.

كان لرجل على النبي ﷺ سِنٌّ من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال ﷺ: «**أَعْطُوه**»، فطلبوا سِنَّه، فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقَها، فقال: «**أَعْطوه**»، فقال: أَوْفَيتَني أَوْفَى الله بك، قال النبي ﷺ: «**إن خيارَكم أحسنُكم قضاءً**» رواه البخاري ومسلم.

ويجوز تسديدُ الدَّيْنِ بنقدٍ آخر بشرطِ التقابُض في الحال.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيتُ رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رُويدَك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله ﷺ: «**لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لم تَفترِقَا وبينكما شيءٌ**». رواه أهل السنن.

ما يترتب على التعامل الربوي

البيعُ الذي وُجد فيه الرِّبا عقدٌ باطل، ولا يَترتَّبُ عليه الأثرُ المقصودُ مِن البيع، وكأنه لم يكن.

فعلى المُتعامِلَيْنِ بالرِّبا أن يَستَرِدَّ كلٌّ واحد منهما ما دَفعه للآخر، ثم يَعُودانِ إلى التعاقُدِ الصحيح إن شاءَا.

فإن لم يَتَرادَّا وبقيَا على العقدِ الربويِّ وَقعَا في الإثم، واستَحقَّا العقابَ الأليمَ من الله عزَّ وجلَّ، وكان كسبُهما حرامًا خبيثًا.

الفصل الثالث: تتمة أحكام البيع

الشروط في البيع

تنقسم الشُّروط الواقعةُ في صِيغة البيع إلى صحيحةٍ، وفاسدةٍ، ومُفسِدةٍ.

❁ **فالشَّرطُ الصحيحُ نوعانِ:**

١- شرطٌ يَقتضيه العقدُ، كالقبض والانتفاع والردِّ بالعيب، فهو تأكيدٌ.

٢- وشرطٌ لا يَقتضيه العقدُ، لكن تَتعلَّقُ به مصلحةُ العقد[١]، كشَرْطِ الأَجَل المعلومِ والرَّهْنِ المعلومِ والضَّمِين المعلومِ، وشَرْطِ الإشهادِ، وشرطِ صفةٍ نافعةٍ في المعقودِ عليه[٢]، فيجبُ الوَفاءُ به، ويَكفي أن يوجَدَ من الصِّفة المَشْروطةِ ما يَقَعُ عليه الاسمُ.

❁ **والشرط الفاسد:** ما لم يَكُنْ فيه غَرَضٌ يُورِثُ تَنازُعًا، كشَرْطِ ألَّا يأكل الحيوانُ المَبيعُ إلا كذا، فهو شرطٌ فاسدٌ، فيَلْغُو ويَصِحُّ العقدُ.

والشرطُ المُفسِدُ: كلُّ شرطٍ مقصودٍ، لا يُوجِبُه العقدُ، وليس مِن مَصالحِه، إذا وَقَع في صِيغة العقدِ أو في زمنِ الخيار، فلو تَوافَقَا عليه قبلَ العقد أو بعدَ انتهاءِ الخيار فلا فسادَ.

---

(١) المراد بمصلحة العقد: كلُّ ما يقوِّي مقصود العاقد من العقد ولا يخلُّ بشروط صحته.

(٢) ومصلحة العقد المتعلِّقةُ بهذا هي العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الغرض.

❁ ومِن أمثلة الشُّروط المُفسِدة:

١- شرطُ عقدٍ في عقد[١]، كبيعٍ بشرطِ بيع؛ مثلُ: بِعْتُك هذه الدارَ بألفٍ بشرطِ أن تبيعني مَزرعتَك بكذا. وبيعٍ بشرطِ قرضٍ؛ مثلُ: بعتُك داري بألفٍ بشرطِ أن تُقرِضَني مئةً. وكذلك بيعٌ بشرطِ إجارةٍ أو إعارةٍ أو غيرِهما.

٢- وشرطُ ما ينافي مقتضى العقد، كبيع الشيءِ بشرطِ أن يَعُودَ مِلكُه إلى البائع بعدَ مدَّةٍ، وبيعِه بشرطِ عدم انتفاع المشتري به، أو بشرطِ انتفاع البائع به، أو بشرطِ عدم بيعِه لشخصٍ آخر، أو بشرطِ هبتِه لشخص آخر.

٣- وشرطُ عملٍ في المبيع على البائع أو غيرِه، كشراءِ الثوبِ بشَرْطِ أن يخيطَه البائع أو غيرُه، أو شراءِ الزرع بشَرْط أن يَحصُدَه البائعُ أو غيرُه؛ لأن العقد يقتضي أن يكون ذلك على المشتري، ولأنه بيعٌ بشرطِ إجارةٍ.

فلو اشتَرى متاعًا بشرطِ أن يُوصِلَه البائعُ إلى بيت المشتَرِي، لم يصحَّ العقدُ وإن عَرَف بيتَه، فإن لم يَشرِطْ إيصالَه صحَّ العقدُ، ولم يجبِ الإيصالُ على البائع وإن اعتِيد.

فإن قال: اشتريتُ المتاعَ بعشرةٍ، واستأجرتُك لحملِه بدرهمٍ، فقال

---

(١) ولا بأس بجمع عقدَيْنِ في صيغةٍ بلا شرطٍ، كبيعين، وإجارة وبيع، وشركة وقراض، ويوزَّع العوضُ المسمَّى عليهما، إلا أن يكون أحدهما لازمًا والآخر جائزًا، كبيعٍ وجعالة، لتعذُّر الجمع بينهما.

الآخَرُ: بعتُ وأجَّرْتُ، صحَّ البيعُ، دون الإجارة؛ لأنه استأجَرَه لشيءٍ لم يَملِكْه بعدُ[١].

أحكام القبض

إذا تمَّ عقد البيع فالمبيعُ مِن ضمان البائع حتى يَقبِضَه المشتري.

فإن تَلِف أو أتلفه البائعُ انفسخ البيع، ولا يلزم المشتريَ شيء، ويَستردُّ الثمنَ إن كان قد دفعه.

ولا يصح تصرُّفُ المشتري في المبيع قبلَ قبضه، ولا تصرُّف البائع في الثمن قبلَ قبضه، بنحو بيع ورهن وهبة وإجارة؛ وذلك لضعف المِلك قبل القبض. وكذلك التصرُّف في المنفعة والأجرة.

وذلك لأن النبي ﷺ **نهى عن بيع الطعام حتى يُقبَض**، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ولا أَحسِبُ كلَّ شيء إلا مثلَه» رواه البخاري ومسلم.

وقال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر: كنت أبتاع التمر من بطنٍ من اليهود يقال لهم: بنو قَينُقاع، فأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «**يا عثمان، إذا اشتريتَ فاكتَلْ، وإذا بعتَ فكِلْ**» رواه أحمد.

و**نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان**: صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه.

---

(١) روضة الطالبين (٣/ ٤٠١)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٤).

وعن ابن عمر ﷺ قال: قد رأيتُ الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جُزافًا، يُضرَبون في أن يَبيعوه في مكانِهم، وذلك حتى يُؤْوُوه إلى رِحالهم. وفي رواية: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، **فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى نَنقله من مكانه**. رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة ﷺ أنه قال لمَرْوان: أحللتَ بيع الربا، فقال مروان: ما فعلتُ؟ فقال أبو هريرة: أحللتَ بيعَ الصِّكاك[١]، وقد**نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يُستوفَى**. فخَطب مروانُ الناسَ، فنهى عن بيعِها. فكان الحرس يأخذونها من أيدي الناس. رواه مسلم.

وفي موطَّإ الإمام مالك أنه بلغه أن صكوكًا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار[٢]، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم، قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب رسول الله ﷺ على مروان بن الحكم، فقال: أتُحِلُّ بيع الربا يا مروان؟

فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعَها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها، ينتزعونها من

---

(١) قال ابن هبيرة في الإفصاح (٨/ ٣٥): «الصِّكاك: رقاع كانت تُكتب لهم بأرزاقهم من الطعام، فكانوا يبيعون ما في الصِّكاك قبل استيفائه، فلذلك نهى أبو هريرة».

(٢) الجار: موضع بساحل البحر، كان يُجمع فيه الطعام، ثم يُفرَّق على الناس بصكاك. شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٣٣).
قال ابن العربي في القبس (ص ٨٢٨): «والنكتة فيها أن الذي فسخ الصحابةُ والعلماء هو البيع الثاني، ليس الأول».

أيدي الناس، ويردُّونها إلى أهلها.

وما قُبِضَ بشِراءٍ فاسدٍ فهو مَضْمونٌ على المشتري كالمغصوب، فعليه رَدُّه إن كان باقيًا، مع دَفْعِ أجرةِ مثلِه إن أَمْسَكَه مُدَّةً، ومع أَرْشِ النقصِ إن وُجِد، فإن تَلِف المقبوضُ وجَبَ بدلُه مِن مثلِه أو أقصى قِيَمِه.

أحكام الخيار

الأصلُ في البيع أنه عقدٌ لازم؛ لا يُمكِنُ الرجوعُ عنه بعدَ تمام أركانه وشروطه، لكن الشارعَ أثبت خيارَ الفسخ في بعض المواضع؛ اعتبارًا لمصلحة العاقدَيْنِ، فقد يندمُ أحدُهما أو يَبدُو له الرجوع.

وأهمُّ أسبابِ جوازِ البيع ثلاثةٌ، وهي: خيارُ المجلس، وخيارُ الشرط، وخيارُ العيب.

❁ **الخيار الأول**: خيار المجلس

ويَثبُت لكلٍّ من العاقدين بمجرَّد العقد، وفي كلِّ نوع من أنواع البيع حتى في العقد الربويِّ وعقد السَّلَم، ولا يَثبُتُ فيما ليس ببيع كالهِبة والرَّهْن والقِراض والإجارةِ.

وينتهي هذا الخيارُ بأحدِ أمرين:

الأول: خروجُ المتبايعين أو أحدِهما عن مَجْلسِ العقد اختيارًا، كالخروج من الغرفة أو من الدار الصغيرة، وكتَولِّي أحدِهما في سُوقٍ أو شارع أو فَضاءٍ ونحوِ ذلك.

فلو طالَ مُكْثُهما في المَحلِّ، أو تَماشيَا معًا أيَّامًا، بقي الخيارُ، كما لو كانَا على ظهر سيَّارة أو طائرةٍ أو سفينةٍ.

الثاني: اختيارُ لُزُوم البيع، كأن يقولَا: اخترنا لزومَه، أو ألزَمْناه، أو أجَزْناه. فإن اختارَهُ أحدُهما سَقَط خِيارُه، وبَقِي خيارُ الآخَرِ.

والأصل في هذا قولُ النبي ﷺ: «**البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخيِّر أحدُهما الآخر**». وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحبَه. رواه البخاري ومسلم.

❁ **الخيار الثاني**: خيار الشرط

فيجوز للعاقدين أن يتفقَا على إثباتِ الخيار لهما جميعًا أو لأحدهما، مُدَّةً معلومةً متواليةً، إلى ثلاثةِ أيام فأقلَّ.

والأصلُ في هذا أن رسول الله ﷺ قال لرجل كان يُخدَعُ في البيوع: «**مَن بايعتَ فقُلْ له: لا خِلابةَ**» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبيهقي: «**إذا بايعتَ فقُلْ: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها ثلاثَ ليالٍ**»، وفي رواية للدارقطني: فجَعَل له رسول الله ﷺ عُهْدةَ ثلاثةِ أيام.

والخِلابةُ: الغَبْنُ والخديعة. قال النووي: «قد اشتُهِر في الشرع أن قوله: لا خلابة، عبارةٌ عن اشتراط الخيار ثلاثةَ أيام، فإذا أطلقاها عالِمَيْن بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط، وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار»[1].

(١) روضة الطالبين (٣/ ٤٤٦).

فلو أُطلِق هذا الخيار، أو قُدِّر بمُدَّةٍ مجهولةٍ أو زائدةٍ على الثلاثة، لم يصحَّ، ويَبطُل به العقدُ إن شُرِط في أثنائه.

وتُحسَبُ المُدَّةُ المشروطةُ من حينِ الشرطِ للخيار، سواءٌ أَشُرِط في العقد أم في مجلسِه. ولو شُرِط لأحد العاقدين يومٌ، وللآخر يومانِ أو ثلاثةٌ، جاز ذلك.

ويصح هذا الخيار في كلِّ بيع إلا في العقد الربويِّ وعقدِ السَّلَم؛ لاشتراط القبض فيهما في المجلس، وما شُرِط فيه ذلك لا يَحتمِلُ الأجلَ، فأَوْلى ألَّا يَحتمِلَ الخيارَ؛ لأنه أعظم غررًا منه لمنعِه المِلْكَ أو لُزومَه.

❁ **ويَشتَرِكُ هذا الخيارُ والذي قبلَه في ثلاثةِ أحكام:**

الأول: ثبوتُ فسخ العقدِ أو إجازتِه: بكلام يدلُّ عليه، مثلُ: فَسَخْتُ البيعَ، أو أَجَزْتُ البيعَ. أو بتصرُّفٍ يدلُّ عليه، كالبيع والإجارةِ والوَقْفِ للمَبيع.

الثاني: أنَّ مِلْكَ المبيع لِمن انفردَ بالخيار مِن البائع أو المشتري، فإن كان الخيارُ لهما جميعًا فالمِلْك موقوفٌ: فإن تَمَّ البيعُ فالمبيعُ مِلكٌ للمشتري مِن حينِ العقد، وإلا فهو للبائع.

وحيث حُكِم بمِلْك المَبيع لأحدِهما حُكِم بمِلْك الثمنِ للآخَرِ، وحيثُ وُقِفَ مِلكُ المبيع وُقِفَ مِلكُ الثمنِ.

ومِلْكُ المشتري للمبيع والبائعِ للثمنِ يَستنِدُ إلى العقدِ ويَستقِرُّ بالقبض.

الثالث: أن التصرُّفَ في المعقودِ عليه في زمنِ الخِيار:

- إن كان قبلَ القبض لم يَصِحَّ في العوض الذي مِن جهة الآخَرِ، ويصحُّ فيما هو مِن جهته، ويكونُ فسخًا.

- وإن كان بعدَ القبض صحَّ في العِوضَيْن[1] بشرطِ أن يكون الخيار للمتصرِّف فقط، فإن كان الخيار لغيره لم يَجُزْ له التصرُّف في شيءٍ من العوضين؛ لأنه ينافي الخيارَ الثابتَ للآخَرِ.

وإن كان الخيار لهما معا جاز لكلٍّ أن يتصرَّف في العوض الذي كان مِن جهته فقط.

❁ **الخيار الثالث**: خيار العيب

ويُسمَّى خيارَ النَّقيصةِ، ويَثبُتُ بأحدِ ثلاثةِ أمور:

الأول: تغريرٌ فِعليٌّ، وهو حرام لِما فيه مِن الغِشِّ والضرر، كتصرية الحيوان وتجميل ظاهرِ المبيع، فيَثبتُ الخيارُ للمشتري الجاهل.

قال رسول الله ﷺ: «**لا تُصَرُّوا الإبل والغنمَ، فمَن ابتاعَها بعدُ فإنه بخير النَّظرَيْنِ بعدَ أن يَحتلبها: إن شاء أَمْسَك، وإن شاء رَدَّها وصاعَ تمرٍ**» رواه البخاري ومسلم.

---

(١) فإن تصرَّف في العوض الذي من جهته كان فسخًا للبيع، وإن تصرَّف في العوض الذي من جهة الآخر كان إجازةً للبيع.

وهذا خاصٌّ في التغرير الحاصل بفعل مِن البائع يَضُرُّ المشتَرِيَ ولا يَظهَرُ لغالب الناس بحيث لا يُنسَبُ المشتري في عدم معرفتِه إلى تقصير.

ولا يَثبُت الخيار في التغرير القوليِّ، فلا خيار لمن اشترى زُجاجةً يظنُّها جوهرةً، إلا إذا استند ظنُّه إلى فعلِ البائع كأن صَبَغ الزُّجاجةَ بصِبْغٍ يُشبِهُ لونَ الجوهرة.

قال السبكي: «وإن اشتَرى زجاجةً بثمن كثير، وهو يَتوهَّمُها جوهرةً، فلا خيار له، ولا نظر إلى ما يلحقه من الغبن؛ لأن التقصير منه، حيث لم يراجع أهل الخبرة»[(١)].

الثاني: ظهورُ عيبٍ في المبيع، يَنقُص عينَه أو قيمتَه نقصًا يَفُوتُ به غرضٌ صحيحٌ ويَغلِبُ عدمُه، فيجوزُ ردُّ المَعيبِ على الفور بعدَ العلم بالعيب، واستردادُ العوضِ؛ لحديثِ عائشة ﵂ أن رجلًا ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم فاستغلَّه[(٢)]، ثم وَجَد به عيبًا فخاصَمه إلى النبي ﷺ فرَدَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استَغلَّ غلامي، فقال رسول الله ﷺ: «**الخَراجُ بالضمان**» رواه أبو داود وابن ماجه.

ولأن الأصل في البيع أنه على شرطِ السَّلامة، والمشتري ما بَذَل الثمنَ إلا ليأخذ مَبيعًا سليمًا، ولم يرضَ بالمبيعِ المعيب، فثَبَت له حقُّ الفسخ.

---

(١) تكملة المجموع (١٢/ ٣٢٦).
(٢) أي: أخذ غَلَّته، وهي كسبُه وأجرةُ ما قام به من عمل.

فإن تَلِفَ الثمنُ أَخَذَ بدلَه، وإن تَلِف المبيعُ أو حَدَث له عيبٌ جديد، سَقَط حقُّ الردِّ، وثبتَ أرشُ العيبِ القديم.

ويستثنى مِن سقوط حقِّ الردِّ بالعيب الحادثِ: ما إذا كان العيب القديمُ لا يُعرَفُ إلا بالحادثِ، كمن اشترى ما مقصودُه في داخلِه كالبِطِّيخ والمُعلَّبات، فله ردُّ المبيع بالعيب القديم إذا لم يكن العيب الحادثُ زائدًا عما يُحتاجُ إليه لمعرفة العيبِ القديم.

ولو غَلَب في نوع من البضائع عيبٌ، لم يَثبُت به الردُّ وإن كان يَنقُص العينَ أو القيمةَ؛ لأن المعروف عُرْفًا كالمذكور لفظًا. كمن اشترى سيَّارةً اشتهر في نوعِها عيبٌ معروف، ثم أراد أن يَرُدَّها بسبب ذلك العيب، فلا يَحِقُّ له ذلك.

ولو عَلِم العيبَ فلم يردَّ على الفور مع تَمكُّنه مِن ذلك، سقطَ حقُّه؛ لأن تأخُّرَه بلا عذرٍ يدلُّ على رضاه بالمبيع مع عيبِه.

ولو استَعمل المبيع المعيبَ بعد علمِه بعيبِه، سقطَ خيارُه؛ لأن استعماله دليلٌ على اختياره للمبيع ورِضاه بحالِه.

ولو شَرَطَا في العقدِ نفيَ خيارِ العيب أو خيار المجلس، لم يَصحَّ العقد.

وإن اتفقَا على نفيِ خيار العيب قبلَ العقد أو بعدَه لم يَسقُط بذلك.

ومن باع شيئًا بشرطِ براءتِه من عيوبه، صحَّ العقدُ ولم يَبْرَأْ إلا عن عيبٍ باطنٍ بحيوان لم يعلمه البائع، ولا يَبْرأُ عن عيبٍ في غيرِ الحيوان، ولا عن

عيبٍ ظاهرٍ في الحيوان، ولا عن عيبٍ باطنٍ في الحيوان عَلِمَه[١].

والأصل في هذا أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثماني مئةِ درهم، وباعه بالبَراءة، فقال الذي ابتاعه: بالغلام داءٌ لم تُسمِّه لي، فاختصَمَا إلى عثمانَ بنِ عفَّان، فقال الرجل: باعني عبدًا، وبه داءٌ لم يُسمِّه، وقال عبد الله: بِعْتُه بالبَراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يَحلِفَ له: لقد باعه العبدَ وما به داءٌ يَعلمُه، فأبى عبدُ الله أن يَحلِفَ، وارتَجَع العبدَ، فصَحَّ عنده، فباعه بعدَ ذلك بألفٍ وخمسِ مئةِ درهم. رواه مالك. ولم يُنقل إنكارُ هذا القضاء عن أحدمن الصحابة ﷺ.

ومِن الغِشِّ أن يكون في المَبيع عيبٌ يَعلمُه البائع، فيَكتُمَه عن المشتري ولا يُبيِّنَه له؛ فقد مرَّ رسول الله ﷺ في السوق على صُبرةِ طعام، فأدخلَ يدَه فيها، فنالت أصابعُه بللًا، فقال: «**ما هذا يا صاحبَ الطعام**»؟ قال: يا رسول الله، أصابَتْه السَّماءُ، فقال: «**ألا جَعلتَه فوقَ الطعام؛ كي يراه الناس؟ مَن غشَّ فليس مني**» رواه مسلم.

ويؤكِّد هذا قولُ النبي ﷺ: «**المسلمُ أخو المسلم، ولا يحلُّ لمسلمٍ باع مِن أخيه بيعًا فيه عيبٌ، إلا بيَّنه له**» رواه ابن ماجه.

فيجبُ بيانُ العيب على كلِّ مَن عَلِم به ولو كان غيرَ المُتعاقِدَيْن؛ لأن ذلك من النُّصْح الواجب، ومِن الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر،

(١) إذا كان العيب ظاهرًا لم يبرأ منه لسهولة الاطلاع عليه، وكذلك إذا كان باطنًا وعلمه البائع؛ لأن الواجب عليه بيانه، وإلا كان غِشًّا.

ولأن النبي ﷺ قال: «**لا يحلُّ لأحد يبيعُ شيئًا ألَّا يبيِّنَ ما فيه، ولا يحلُّ لِمن يَعلمُ ذلك ألَّا يُبيِّنَه**» رواه أحمد.

الثالث: خُلْفُ الشرطِ الصحيح، فإذا اشتَرى شيئًا واشتَرط فيه صفةً نافعةً، ككونِ الدابَّةِ حامِلًا أو ذاتَ لبنٍ، ثم لم يَجِدْ فيه تلك الصفةَ، يجوزُ له ردُّه على الفور؛ لفوات ما شَرَطَه، وقد قال النبي ﷺ: «**المسلمون على شُروطِهم**» رواه أبو داود وغيرُه.

أحكام الإقالة

الإقالة لغةً: الإزالة، يقال في الدعاء: أقالَ اللهُ عَثْرتَك، أي: عفَا عن زَلَّتِك.

واصطلاحًا: إزالةُ حكم العقد بعد لزومه برضا الطرفين.

وإنما تكون في العقود اللازمة التي تَقْبَلُ الفسخَ كالإجارة والبيع بعدَ انتهاءِ الخيار.

وهي مندوبةٌ إذا طَلَبها أحدُ المتعاقدين؛ لِما فيها من التيسير على الناس، وتخليصِهم مما يرونه وَرْطَةً فيَندَمُون عليه؛ فقد يَعقِدُ أحدُهم عقدًا ثم يرى أنه مَغبونٌ فيه، أو أنه ليس بحاجةٍ إليه، فيبقى في غَمٍّ وكَرْبٍ، ويكونُ في إقالتِه منه تنفيسٌ لكَرْبِه وتفريجٌ لغَمِّه.

قال رسول الله ﷺ: «**مَن أقالَ مُسلمًا بيعتَه أقال الله عثرتَه**» رواه أبو داود وابن ماجه. وفي رواية لابن حبان: «**مَن أقال نادمًا بَيْعتَه، أقالَ الله**

عثرتَه يومَ القيامة». أي: من وافقَه على نقض البيع غَفَر الله زَلَّتَه وخطيئتَه، وفيه بيان فضل الإقالة؛ وهي مِن الإحسان المأمورِ به.

وقال النبي ﷺ: «**ومَن فرَّج عن مسلمٍ كربةً فرَّج الله عنه بها كربةً مِن كُرَبِ يوم القيامة**» رواه البخاري ومسلم.

وتصحُّ الإقالة بالصيغةِ اللفظيَّة، كأَقِلْني وأَقَلْتُك، وكذلك لفظُ الفسخ والتركِ والرفع ونحوِ ذلك مما يؤدِّي المعنى، وتصحُّ بالمعاطاةِ.

❁ **ويُشتَرَطُ في الإقالة ثلاثةُ شروط**:

الأول: اتحادُ المجلس بين الإيجاب والقبول، أو الردِّ والأخذِ.

الثاني: الرضا والاختيار من المُتقايِلَين بها، فلا تصحُّ من المُكرَه.

الثالث: **ألا يكونَ فيها زيادةٌ ولا نقصانٌ عن أصلِ العقد، فلا يُزادُ في أحدِ البدلين ولا يُنقَصُ منه؛ لأنها رفعٌ للعقد الأول، لا إنشاءٌ لعقدٍ آخَرَ.**

وإذا حَصَلت الإقالة رَجَع المبيعُ إلى البائع، والثمنُ إلى المشتري.



الفصل الرابع:
أحكام القرض والتصرف في الديون

ما يُذكر في هذا الفصل ليس جزءًا من البيع، ولكنه متعلِّق به تعلُّقًا شديدًا؛ إذ لا تخلو التجارةُ في أيِّ عصرٍ عن التعامل بالدَّيْن، وفي عصرنا شاع الاتِّجار بالدَّيْن، بحيث يَشتري الشخصُ السِّلعةَ بدينٍ له على بَنْكٍ ونحوِه، ويَبيعُها بدين للمشتري على البنكِ ونحوِه، وذلك باستخدام البِطاقاتِ وغيرِها.

أحكام القَرْض

الإقراضُ: تمليكُ الشخصِ مالًا على أن يَرُدَّ مِثلَه.

وهو سنَّة؛ لأنه إحسان، قال رسول الله ﷺ: «**إن السَّلَف يَجري مَجرى شطرِ الصَّدقةِ**»، وفي رواية: «**ما مِن مسلم يُقرِضُ مسلمًا قَرْضًا مرَّتَيْنِ إلا كان كصدقتِها مرَّةً**»، وفي رواية: «**مَن أقرضَ شيئًا مرَّتَيْنِ كان له مِثلُ أجرِ أحدِهما لو تَصدَّق به**» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي.

❁ **وأركانه أربعةٌ**:

الأول: المُقرِضُ، وشرطُه: أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غيرَ محجورٍ عليه ولا متصرِّف عن غيرِه بلا إذنٍ في الإقراض.

والثاني: المُقتَرِضُ، وشرطه: أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غيرَ محجورٍ عليه.

والثالث: المُقرَضُ، وشرطُه: أن يكون معلومًا قدرًا وصفةً، وأن يكون منضبطًا بالصفات كالمسلم فيه، وأن يكون المُقتَرِضُ قادرًا على الإتيان بمِثْلِه.

ويصحُّ أن يكو المُقرَضُ شيئًا معيَّنًا، وأن يكون موصوفًا في الذمة، فيجب قبضُه أو تعيينُه قبل طول الفصل ولو بعد التفرُّق عن المجلس.

ويَملِكُه المُقتَرِضُ بالقبض؛ لأنه إذا قَبَضه جاز له التصرُّفُ فيه، ولو لم يَملِكْه لَمَا مَلَك التصرُّفَ فيه.

والرابع: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول بشروطهما في البيع، لكن التوقيت هنا لا أثر له، ويصحُّ بالمعاطاة على القول المختار.

ولِلمُقرِض متى شاءَ الرجوعُ في العينِ إن بَقِيَتْ، والمُطالَبةُ بالمِثْل إن تَلِفَتْ.

ويَرُدُّ المُقتَرِضُ مِثْلَ المِثْليِّ حقيقةً، ومِثْلَ المتقوِّم صورة، وإذا رد أزيد بلا شرط فحسن.

والمِثْليُّ: ما أمكن حَصْرُهُ بكيلٍ أو وزنٍ وجاز فيه السَّلَمُ، والمتقوِّم: ما ليس كذلك، وهو الأكثرُ.

❁ **والشرطُ الواقعُ في صيغة القَرْضِ ثلاثةُ أقسام:**

الأول: أن يَجُرَّ الشرطُ للمُقرِض نفعًا خالصًا له أو مِثْلَ نفع المُقتَرِضِ أو أقوى، أو كان شَرْطَ عقدٍ في عقد، فهو فاسدٌ مُفسِدٌ للعقد.

وفي هذا أربع صور:

مثال الأولى: اشتِراطُ ردِّ الأكثر على مُقتَرِضٍ غنيٍّ يَقصِدُ نفعَ المقرض.

ومثال الثانية: اشتِراطُ الردِّ في بلد آخر؛ ليربح المقرِضُ أمنَ الطريق، ويربح المقتَرِضُ الانتفاع بالعين.

ومثال الثالثة: اشتِراطُ ردِّ الأجود أو الأكثر.

ومثال الرابعة: أقرضتُك ألفًا بشرط أن تؤجِّرني دارَك.

والأصل في ذلك قولُ فضالةَ بن عُبيد ﷺ: «كلُّ قرضٍ جَرَّ منفعةً فهو ربًا» رواه البيهقي، وقد وافقه السلف، ولا خلاف في أن مَن اشتَرَط الزيادةَ في القرضِ فقد أربى، وهو حرامٌ لا يحلُّ أكلُه[1].

ولأن موضوع القرضِ هو الإرفاق، فإذا شَرَط فيه المُقرِضُ لنفسِه حقًّا فقد خَرَج عن موضوعه، فيمنعُ ذلك صحَّتَه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة.

الثاني: أن يَجُرَّ الشرطُ للمُقتَرِضِ نفعًا خالصًا له أو أقوى، فهو فاسدٌ غيرُ مُفسِدٍ.

وفي هذا صورتان:

مثال الأولى: اشتِراطُ ردِّ الأقل، أو إعطائه قرضًا آخَرَ مِن غير فائدة للمقرِض.

---

(١) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٩٧).

ومثال الثانية: إقراض التاجر ليستفيد الاسترباحَ بالمال ويستفيدَ المُقرِض الإحالةَ عليه، كالإيداع في البنوك المُصدِّرة للبِطاقات ونحوِها.

الثالث: أن يكون الشرط للتَّوْثِقةِ فهو صحيح، كشَرْطِ رَهْنٍ وكفيل مَعْلُومَيْنِ.

وإعطاءُ مالٍ اعتِيد الرجوعُ به قرضٌ حكميٌّ، فلا يَحتاج إلى إيجاب ولا قبول، كالإنفاق على اللقيط، وإطعام الجائع، وكسوةِ العاري، وكأمرِ الشخصِ غيرَه بدفع مالٍ فيما له غرضٌ فيه، كالدفع في صَرْفِ ظالم أو شاعر، أو في بناءِ دار أو شراءِ متاع، فيَرجِعُ المأمورُ بما دَفَعَه على آمِرِه.

قال القليوبي: «الجمعةُ المشهورةُ بين النساء بأن تأخُذَ امرأةٌ من كلِّ واحدةٍ مِن جماعةٍ منهن قدرًا مُعيَّنًا في كلِّ جمعة أو شهر، وتَدفعَه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن؛ جائزة، كما قاله الوليُّ العراقيُّ»[1].

أحكام التصرف في الدَّين قبل القبض

❁ الدَّينُ قسمان:

الأول: دينٌ ثابت في الذمَّة بعقدٍ وارد على صفته، وهو المبيع والثمن، والمسلَمُ فيه ورأسُ المال، والمنفعةُ والأجرةُ، والصَّداقُ وبدلُ الخُلْع.

(١) حاشية القليوبي على المحلي (٢/ ٣٢١).

ويصحُّ التصرُّف في هذا بالبيع والهبةِ ونحوهما، إلا ستَّةً، وهي:

١-٢- المبيعُ في الذمَّة والمسلَمُ فيه؛ لأن كلًّا منهما غير مستقرٍّ لجواز تعرُّضِه للانفساخ أو الفسخ، ولأن عينه تُقصَدُ بخلاف الثمن.

٣-٤- ورأسُ مال السلم، وعوضُ العقد الربويِّ؛ لأن عين كلٍّ منهما مقصودةٌ للتقابض.

٥-٦- ومنفعةُ إجارة الذِّمَّة؛ لأنها كالمبيع في الذمَّة، وأجرتُها؛ لأنها كرأس مال السَّلَم.

الثاني: دين ثابتٌ في الذمَّة بغير عقد واردٍ على صفته، وهو بدلُ القرض وبدلُ الإتلاف وبدلُ الغصب، والدَّينُ الموروثُ، والدَّينُ المضمونُ. والتصرُّف فيه صحيح، نقدًا كان أو عَرْضًا.

ويصح التصرُّف في الدَّين بقِسْمَيْه مع الذي هو في ذِمَّتِه ومع غيره، ويصِحُّ بعوض مُعيَّن أو موصوفٍ في الذمة[1].

❁ **ويُشترط لصحَّةِ التصرُّف**:

١- أن يكون الدَّينُ حالًّا؛ لأن المؤجَّل لا يلزمُ تعجيلُه وتعيينُه.

٢- وأن يكون على مليءٍ مُقِرٍّ أو عليه بيِّنةٌ، وإلا لم يصحَّ لتحقُّق العَجْز عن تسلُّمِه حينئذٍ.

---

(١) فالذي يصح التصرُّف فيه من جنس الدَّين عشرة أنواع: الثمن، وأجرة إجارة العين، ومنفعتها، والصداق، وبدل الخلع، وبدل القرض، وبدل الإتلاف، وبدل الغصب، والموروث، والمضمون.

٣- وألا يكون العِوضُ دينًا ثابتًا في الذِّمَّة قبل هذا العقد، فلا يجوز أن يَستبدِلَ زيدٌ عن دَينِه على بكرٍ:

- دينًا لبكرٍ عليه، كما لو كان لزيد على بكرٍ عشرةُ دراهم، ولبكرٍ على زيدٍ دينار، فلا يصحُّ أن يَستبدل أحدُهما عن دينِه دينَ الآخر(١).

- أو دينًا لبكرٍ على ثالث وهو عمرٌو مثلًا، إلا على وجه الحَوالة.

- أو دينًا للثالث على بكرٍ، كما قال النووي في المنهاج: «ولو كان لزيد وعمرو دينانِ على شخصٍ، فباع زيدٌ عمرًا دينَه بدينِه، بَطَل قطعًا».

والأصل في ذلك أن النبيَّ ﷺ نهى عن **بيع الكالئ بالكالئ**. رواه الدارقطني والحاكم. والكالِئُ هو الدَّين.

٤- وتعيينُ العوضَيْنِ في المجلس، كبيع ثوب في الذمَّة بنقدٍ في الذمَّة ثم تعيينِهما في المجلس.

ولا يُشترط قبضُهما في المجلس إلا إذا اتَّفقَا في علَّة الرِّبا.

ولا يُشتَرَط تعيينُهما في العقد مطلقًا، كما لو تَصارفَا في الذمَّة بأن يقول: بعتُك عشرين دينارًا لي بمئةِ درهمٍ لك، فيَقبلُ الآخر، ويتقابضانِ.

---

(١) ولو كان الدينان نقدين حالَّيْن، واتفقَا نوعًا وقدرًا، صح التقاصُّ فيهما، وهو سقوط أحدهما بالآخَر؛ لأن ما في الذمة مقبوض حكمًا، ولا يصح ذلك في غير النقود من المتقوِّمات والمثليات، ولا عند اختلاف النقود في النوع أو في القدر أو في الحلول. ينظر: تحفة المحتاج (١٠/ ٤١٧)، وتحرير الفتاوى (٣/ ٨٥٤).

أحكام الحوالة القديمة والعصرية

❁ الحوالة القديمة:

هي عقدٌ يقتضي نَقْلَ دينٍ من ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ بمُبادلَتِه بدينٍ آخر. وهي مستثناة من بيع الدِّين بالدَّين للحاجة(١).

ويسنُّ قبولُها إذا كان المحال عليه مَليئًا مُقِرًّا؛ قال رسول الله ﷺ: «**مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ، فإذا أُتبِع أحدُكم على مليءٍ فليَتْبَعْ**» رواه البخاري ومسلم.

وأركانها ستَّةٌ: مُحِيلٌ، ومُحتالٌ، ومُحَالٌ عليه، ودَيْنٌ للمُحتال على المُحِيل، ودَيْنٌ للمُحيل على المُحال عليه، وصِيغةٌ.

ويُشتَرَط في المُحِيل والمُحتالِ: شُروطُ عاقدِ البيع؛ لأنهما العاقدانِ.

وفي الصِّيغةِ: شُروطُ صيغةِ البيع، وألا تكونَ بلفظ البيع أو الشِّراءِ.

ولا يتعيَّن لفظ الحوالة، بل يكفي كلُّ ما يؤدي معناه، كنقلتُ حقَّك إلى فلان، أو جعلتُ ما أستحقُّه على فلانٍ لك، أو ملَّكتُك الدينَ الذي لي عليه بحقِّك.

وتصحُّ الحوالة بلفظ الوكالة، وكذا العكس.

---

(١) فالبائع هو المحيل، والمبيع دينه، والمشتري هو المحتال، والثمن دينه.

فلو أطلق لفظَ الحوالةَ ثم اختلفَا، فقال المحيل: أردتُّ الوكالة، فأنت نائب عني في قبض المال، وهو لي في يدك، وقال المحتال: بل أردتَّ الحوالة، فالمال مِن حقِّي، ولست وكيلًا لك، فالقول قول المُحيل؛ لأن نيَّته لا تُعلم إلا مِن جهته، ولأن الأصل بقاءُ الدَّين في الذمَّة.

❁ **ويُشتَرَط في الدَّيْنين: أربعةُ شروطٍ:**

الأول: ثبوتُهما، فلا تصحُّ ممن لا دَيْنَ عليه، ولا على مَن لا دَيْنَ عليه وإن رَضِيَ؛ لعدم الاعتياض، وقد يكون الأول توكيلًا، والثاني ضمانًا[1].

الثاني: تَساويهما جنسًا ونوعًا وقَدْرًا وحُلولًا أو تأجيلًا، مِثْليَّيْنِ كانَا أو مُتقوِّمَيْنِ؛ لأن الحوالة ليست عقدَ مُماكَسةٍ، وإنما هي مُعاوَضةُ إرفاقٍ جُوِّزت للحاجة، فاعتُبِر فيها ما ذُكِر كما في القَرْض.

الثالث: ألَّا يكونَا مَبيعًا أو مُسْلَمًا فيه؛ لعدم صحَّةِ الاعتياض عنهما.

الرابع: ألَّا يكونَا مما يجبُ قبضُه في مجلسِ العقد، كرأسِ مالِ السَّلَم، وعِوَضِ العقدِ الرِّبويِّ؛ لعدم القبضِ الحقيقيِّ في الحوالةِ.

---

(١) لِما تقرَّر من أن الوكالة تصحُّ بلفظ الحوالة، وينبني عليه صحة الضمان بلفظ الحوالة، كأن يقول: أحلتُك بحقِّك عليَّ على فلان، على أنني ضامن له حتى تقبضَه، فيصحُّ إذا قَبِل المحال عليه، وهو الضامن. ينظر: الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٨).

❁ **وفائدةُ الحوالةِ ثلاثةُ أمور**:

الأول: براءةُ المحيل مِن دَيْنِ المُحتالِ، فلا يَرجِعُ عليه وإن تعذَّر أخذُه مِن المُحال عليه بفَلَسٍ أو جَحْدٍ أو موتٍ، واشتِراطُ الرجوع بذلك يُبطِلُ الحوالةَ.

الثاني: بَراءةُ المُحال عليه مِن دَين المُحيل.

الثالث: تحوُّلُ دين المُحتالِ إلى ذمَّةِ المحال عليه وإن لم يَرْضَ المُحالُ عليه؛ لأن لصاحب الحقِّ أن يَستوفِيَه بغيره.

فإن شُرط في العقد عدمُ حصول واحدٍ من هذه الثلاثة لم يصحَّ.

❁ **الحوالة العصريَّة**:

هي عقدٌ يقتضي نقلَ نقودٍ في الذمَّة من بلد إلى بلدٍ، وقد يتبعُ ذلك صرفُ نقدٍ إلى آخَرَ.

وحقيقتُها قرضٌ؛ فالعَميلُ هو المُقرِض، والمُحوِّل هو المُقتَرِضُ، والنقدُ المُحوَّل هو المُقْرَض.

وبيان ذلك أن المُحوِّلَ يَستلِمُ النقدَ من العميل، على أن يُعطِيَه مثلَه في بلدِ كذا، أو يُعطِيَ وكيلُه لوكيلِه، وبذلك يَملِكُ المحوِّل النقدَ فيَتصرَّفُ فيه، ويكونُ قرضًا في ذمَّتِه.

والعميل المُقرِضُ وإن كان مستفيدًا منفعةَ النقل والقبضِ في البلد الآخر، فليس واقعًا في الرِّبا؛ لأنه يدفع مالًا آخر في مُقابِلِ ذلك،

وبذلك تختلفُ هذه الحوالةُ عن السُّفْتَجةِ، وهي أن يُعطِيَ الشخصُ مالًا لآخر، وللآخَرِ مالٌ في بلد المُعطِي، فيُوفِيه إياه هناك، فيَستفيد المُعطِي أَمْنَ الطريق.

والسَّفتجة[١] حرام على القول المعتمد في المذاهب الأربعة؛ لأنها قرضٌ جرَّ نفعًا للمقرِض. وجوَّزها الإمام أحمد في روايةٍ اختارها بعضُ أصحابه كالإمام ابن تيمية؛ لأن النفع حاصلٌ للجانبين[٢].



(١) السفتجة يجوز فيها ضمُّ السين وفتحها، والتاء مفتوحة فيهما، وهي لفظ فارسيٌّ معرَّب.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٥٦)، والإنصاف للمرداوي (١٢/ ٣٤٤).

الباب الثالث: أحكام الإجارة والجعالة

الفصل الأول: حقيقة الإجارة ومشروعيتها

الإجارة أو الكِراءُ : بذلُ العوض في تملُّك منفعة شيءٍ إلى مدَّة، وهي نوع من البيع في الحقيقة؛ لأنها بيع للمنفعة.

ولهذا أدخلها أهل العلم في أحكام كثيرٍ من النُّصُوص الواردةِ بلفظ البيع، وأثبتوا لها أحكامَ بيوع الأعيان؛ فاشتَرطوا في المؤجِّر شروطَ البائع، وفي المستأجِر شروطَ المشتري، وفي الأجرة شروطَ الثمن، وفي المنفعة شروطَ المبيع، وفي صيغتها شروطَ صيغة البيع إلا التوقيت.

قال الإمام الشافعي: «والإجاراتُ أصولٌ في أنفسها، بيوعٌ على وجهها»، قال: «والبيوع قد تجتمع في معنَى أنها مِلْكٌ، وتختلف في أحكامها، ولا يَمنعها اختلافُها في عامَّةِ أحكامها وأنه يَضيق في بعضها الأمرُ ويتَّسِعُ في غيره، مِن أن تكون كلُّها بيوعًا يحلِّلها ما يحلِّل البيعَ ويحرِّمها ما يحرِّم البيعَ في الجملة، ثم تختلف بعدُ في معانٍ أُخَر»[1]، ثم مثَّل بالصرف والسَّلم فهما بيعٌ في الحقيقة، وإن اختصَّا باسم وأحكام.

(١) الأم (٥/ ٤٣، ٤٦، ٤٨).

ومما وَرَد في مشروعية الإجارة قولُ النبي ﷺ: «**قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامة**»، وفيه: «**ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطِه أجرَه**» رواه البخاري.

وعن علي رضي الله عنه أنه مرَّ بامرأة من الأنصار وبين يدي بابها طين، قال: قلتُ: تريدين أن تَبُلِّي هذا الطين؟ قالت: نعم، فشارطتُها على كلِّ ذنوب بتمرة، فبللتُه لها، وأعطتني ستَّ عشرة تمرة، فجئتُ بها إلى النبي ﷺ فأخبرتُه، فأكل معي منها. رواه أحمد والبيهقي.

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي ﷺ يومًا، فرأيته متغيرًا، قلت: بأبي أنت وأمي، ما لي أراك متغيرًا؟ قال: «**ما دَخَل جوفي ما يدخُل جوفَ ذاتِ كبدٍ منذُ ثلاثٍ**» قال: فذهبت فإذا يهوديٌّ يَسقي إبلًا له، فسقيت له؛ على كلِّ دلو تمرةٌ، فجمعت تمرًا فأتيت به النبي ﷺ، فقال: «**مِن أين لك يا كعب**»؟ فأخبرتُه فقال النبي ﷺ: «**أتحبُّني يا كعب**»؟ قلت: بأبي أنت، نعم، قال: «**إن الفقرَ أسرعُ إلى من يُحبُّني من السَّيل إلى مَعادنِه، وإنه سيُصيبُك بلاءٌ فأَعِدَّ له تِجْفافًا**» أي: ما تتقي به. رواه الطبراني.

والناسُ لا يحصُل كلٌّ منهم على دار مملوكة يَسكُنها، وأرضٍ مملوكة يَزرعُها، ودابَّةٍ مملوكة يَركبُها، وقد يَعجِزُ عن شراءِ العين، ولا يجدُها بهبةٍ ولا إعارةٍ، فيحتاجُ إلى استئجارها لسَدِّ خلَّته، بل قد يُضطَرُّ الإنسان إلى طعامٍ يأكلُه أو ثوبٍ يلبسُه فلا يحصُل عليه إلا بإجارةٍ

نفسه، وكما أن الفقير يحتاجُ إلى مال الغنيِّ، فالغنيُّ يحتاج إلى عمل الفقير؛ فليس كلُّ مَن أراد عملًا يُحسِنه، وإن أحسنَه فقد لا يَحسُن به.

فلو لم تكن الإجارة مباحةً لَمَا وَجَدْنا لدفع هذه الحاجاتِ سبيلًا، وذلك مخالفٌ لأصول الشرع؛ فإن الله وَضَع لكلِّ حاجةٍ عقدًا، وحاجةُ الناس هي الأصل في شرع عقودِ المعاوضات.

وأَمَر النبي ﷺ بالمبادرة إلى دفع أجر الأجير، فقال: «**أعطِ الأجير أجرَه قبل أن يَجِفَّ عَرَقُه**» رواه ابن ماجه.

وأرشد ﷺ إلى الإحسان في معاملة الأجير، كما في قصة الثلاثة الذين انسدَّ عليهم الغار، «**وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بفَرَق[1] مِن ذُرَة فأعطيتُه، وأبى ذاك أن يأخُذَ، فعَمَدْتُ إلى ذلك الفَرَق فزرعتُه، حتى اشتريت مُنه بقرًا وراعيَها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقِّي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟ فقلتُ: ما أستهزئ بك ولكنَّها لك، اللهمَّ إن كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك، فافرُجْ عنا. فكُشِف عنهم**» رواه البخاري ومسلم.



(١) الفَرَق: مكيال يسع اثني عشر مُدًّا، وهي ثلاثة آصع.

الفصل الثاني: أركان الإجارة وشروطها

❁ أركانها أربعةٌ:

الركن الأول: العاقدُ، وهو المؤجِّرُ والمستأجِرُ، وشروطُهما كشُروطِ عاقدِ البيع، فيجبُ أن يكون كلٌّ منهما عاقلًا بالغًا رشيدًا مختارًا، فلا يصحُّ عقدُ الإجارة من الصبيِّ والمجنون والمكرَهِ.

الركن الثاني: المنفعة، ومِن شُروطها:

١- أن تكونَ متقوِّمة، أي: لها قيمةٌ، فلا يَصحُّ اكتِراءُ شخصٍ لِما لا كُلْفةَ فيه، ككلمةِ دلَّال وإن روَّجَتِ السِّلعة[1]، وكلمةِ طبيبٍ في وصف دواءٍ؛ إذ لا مشقَّةَ في التلفُّظ بذلك، فإن وُجِد تَعَبٌ بالكتابةِ ونحوِها صحَّ الاستئجار. ولا يصحُّ اكتِراءُ كلبٍ ولو لصيد؛ لأن منافعه لا تُقابَلُ بمالٍ شرعًا، وبذلُه فيه تبذيرٌ.

٢- أن تكون معلومةً: عينًا في إجارة العينِ، وصِفةً في إجارة الذمَّةِ، وقَدْرًا فيهما، فلا تصحُّ الإجارة مع الجهل بقَدْرِ المنفعة أو بصفةِ مَحلِّها.

ولا يصحُّ العقدُ مع الأجير على الخِدْمة مِن غير بيانِ تفاصيل العمل.

٣- أن تكون مملوكةً للمؤجِّر، سواءٌ أكانت العينُ مملوكةً له أم لا.

---

(١) هذا في مُستقِرِّ القيمة كالخبز واللحم، أما ما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين كالثياب والعبيد فللبائع فيه مزيد نفع، فتجوز الإجارة له، كما في فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص ٦٨٠).

فللمستأجِر أن يؤجِّر العينَ المستأجَرةَ إذا قَبضَها؛ لأن الإجارة كالبيع، وبيع المَبيع يجوز بعدَ القبض. ويجوز أن يؤجِّرها مِن مالكِها كما يجوز بيعُ العين مِن البائع. ويجوز أن يؤجِّرها برأس المال وبأقلَّ منه وبأكثرَ؛ كالبيع.

٤- أن تكون مقدورةَ التسلُّم حِسًّا وشرعًا، فلا تصح إجارة مالٍ مغصوبٍ لغير مَن هو بيده ولا يَقدِرُ على انتزاعِه عقبَ العقد، ولا استئجارُ شخصٍ لقَلْعِ سِنٍّ صحيحة لغيرِ قصاصٍ، ولا استئجارُ عينِ امرأةٍ منكوحةٍ بغير إذنِ زوجِها الحاضر.

٥- ألَّا تتضمَّنَ استيفاءَ عينٍ قصدًا، فلا يصحُّ اكتِراءُ بُستانٍ لثمرتها، واستئجارُ شاةٍ لِلَبَنِها وشَمْعةٍ لوُقودِها؛ لأن الأعيان لا تُملَكُ بعقدِ الإجارة قصدًا، بخلافِها تبعًا كما في اكتِراءِ دار فيها بئرٌ.

الركن الثالث: الأُجْرةُ، وشروطُها كشروطِ الثمن، فيجب أن تكون مالًا فيه نفعٌ ظاهر مباحٌ، مقدورًا على تسلُّمِها، معلومةً للعاقدين.

ويَثبُت مِلكُ الأجرة بعقد الإجارةِ، ويَستقِرُّ على حسب استيفاءِ ما يقابلُها مِن المنفعة.

الركن الرابع: الصِّيغة، وهي كصيغة البيع إلا في التوقيت، فتجبُ فيها الموالاةُ بين الإيجاب والقبول، والتوافُقُ بينهما، وعدمُ التعليق على شرطٍ.

وتصحُّ الإجارةُ بالمعاطاة أيضًا على العادة.

الفصل الثالث: أنواع الإجارة

الإجارةُ لها أقسامٌ عِدَّةٌ باعتبار أنواعِ المنفعة، وأنواعِ الأجرة.

فالمنفعة أربعة أنواع:

الأول: منفعةُ شيءٍ معيَّن، مثلُ استئجارِ آلةٍ معيَّنة لإتمام عمل معيَّن أو لمدَّة معلومةٍ.

الثاني: منفعةُ شيءٍ موصوف في الذمَّة، كاستئجار دابَّةٍ صفتُها كذا وكذا لركوبها إلى مكانٍ معلوم أو لمدَّةٍ معلومةٍ.

الثالث: عملُ شخصٍ معيَّن، كخدمةِ الأجير وعَملِ الخيَّاط والنجَّار والبنَّاء ونحوِهم، مع تحديدِ العقدِ بإنهاء العمل أو بزمنٍ معلوم.

الرابع: عملٌ موصوفٌ في ذمَّةِ شخص، كالعقد على تحصيلِ خياطةِ هذا الثوب بنفسِك أو بغيرك، فهي منفعةٌ مضمونةٌ في الذمَّة، مع تحديد العقدِ بتمام العمل أو بزمن معلوم[1].

والنوع الأول والثالث يُسمِّيهِما الفقهاءُ إجارةَ العين.

والنوع الثاني والرابع يُسمُّونَهما إجارةَ الذمَّة.

---

(١) فهذه أربعُ صور للإجارة باعتبار أنواع المنفعة، وهي بالتفصيل ثمانٍ؛ لأن كلَّ واحدة منها تنقسم إلى قسمين بالنظر إلى تحديد المنفعة بالعمل أو بالزمن، وكلٍّ واحدة من هذه الثماني تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع الأجرة، فهذه أربع وعشرون صورة للإجارة.

والأجرةُ ثلاثة أنواع:

الأول: أن تكون الأجرةُ عينًا، سواء أكانت نقدًا أم سِلعةً.

الثاني: أن تكون الأجرةُ دينًا، كاستئجار الدارِ بدينٍ ثابتٍ في ذمَّة المؤجِّر، أو بعوضٍ يثبتُ في ذمَّة المستأجِر.

الثالث: أن تكون الأجرةُ منفعةً، كإجارة الدار سنةً باستخدام المستأجِر سنةً أو باستعمالِ سيَّارتِه سنةً.

❁ **ومن الفُروق بين إجارةِ العين وإجارةِ الذمَّة:**

١- أن إبدال العينِ المستوفَى منها المنفعةُ يجوز في إجارة الذمَّة لا في إجارة العين، فلا يجوز إبدالُ الدار والدابَّةِ المعيَّنةِ والأجير المعيَّن؛ لأن العقد تعلَّق بأعيانها، أما الدابَّةُ الموصوفة والأجيرُ في الذمَّة فيجوزُ إبدالُهما بغيرهما.

٢- أن إجارةَ العين تنفسِخُ بتَلَفِ العين المستوفَى منها المنفعةُ، أما في إجارة الذمَّةِ فيجبُ على المؤجِّرِ إحضارُ بدلِ التالفةِ، فإن لم يُحضِرْه فللمستأجِر الخيارُ في فسخِ الإجارة.

٣- أن إجارةَ العين يجوز فيها تأجيلُ الأجرة، وإجارةَ الذمَّة يجبُ فيها تسليمُ الأجرة في مجلس العقد؛ لأنها في الحقيقة سَلَمٌ في المنافع، فأجرتُها كرأسِ مال السَّلَم، ولأن ذلك يَلزمُ منه بيعُ دينٍ بدين.

٤- أن إجارة الذمَّة يصحُّ عقدها على منفعةٍ تُستحقُّ في الزمان المستقبل، بحيث يوجد وقتٌ فاصلٌ بين العقد واستحقاقِ المنفعة، مثل أن يقول: ألزمتُ ذمَّتَك نقلَ متاعي هذا إلى مكَّةَ في آخر الشهر المُقبِلِ، أو تحصيلَ سيَّارةٍ صِفتُها كذا وكذا أتردَّدُ عليها في يوم العيدِ الآتي.

أما إجارةُ العينِ فلا يجوزُ فيها تأجيلُ المنفعةِ عند الشافعية، كأن يقول: أجَّرتُك هذه الدارَ ثلاثةَ أشهُرٍ من أول رمضانَ الآتي، أو أجَّرتُك هذه الدابَّةَ سنةً تبدأُ من الغد.

وخالفهم الجمهور فأجازوا إجارةَ العينِ مدةً لا تلي وقتَ العقد، وهو أقوى؛ لأن المنفعة في كلا الحالين لا يُتصوَّر وجودُها في الحال، فتكونُ مُضافةً للمستقبَلِ ضرورةً، ويرتبطُ استيفاؤها بالعين، والعينُ باقيةٌ. ولأن الشافعية أنفسَهم استثنَوْا مسائلَ عَديدةً للحاجة مع وجودِ عِلَّةِ المنع عندهم، والحاجةُ أصلُ تجويزِ الإجارات مع كونِ المنفعةِ عدمًا في الحال.

فمما استثنوه: الإجارةُ ليلًا لِما يُعمل نهارًا، وإجارةُ عينِ الشخص للحجِّ عندَ خروج قافلةِ بلدِه ولو قبلَ أشهُر الحجِّ، وإجارةُ دار في بلدٍ غيرِ البلد الذي وَقَع فيه العقدُ، وإجارةُ العينِ مُدَّةً ثانيةً لِمستأجِرِها قبلَ انتهاءِ المُدَّةِ الأولى.

تتمة في أحكام الإجارة

١- يجوز إبدالُ المستوفِي - وهو المستأجِرُ - بمثلِه أو دونَه في الضَّرر، وكذلك المستوفَى به كالبضاعة المحمولةِ، والمستوفَى فيه كالطريق.

فمَن استأجر سيَّارة ليحمل عليها عشرةَ كَراتينَ من الأرزِّ إلى مدينة كذا من طريق كذا، يجوز له أن يُعطِيَها غيرَه ليَحمِلَ عليها لنفسِه ما ذُكر، وأن يَحمل عليها شيئًا آخرَ بوزنِ الأرزِّ وحَجْمِه، وأن يَسلُك بها طريقًا آخر ليس أبعدَ من الأول ولا أشقَّ، وأن يذهبَ بها إلى مدينةٍ أخرى ليست أبعدَ من الأولى.

فإن شُرط عدمُ إبدال المستوفَى به أو المستوفَى فيه وجب اتباعُه، وإن شُرط ذلك في المستوفِي بَطَل العقد.

٢- والإجارة عقدٌ لازم، فلا تنفسخُ بموتِ العاقد، ولا يجوز له فسخُها بطُروءِ عُذْر عليه، ولا بارتفاع سِعْرِ الأُجرةِ.

وتنفسخ بهلاك العين المؤجَّرة، فيَسقُط ما يُقابِلُ الزمنَ الباقيَ مِن الأجرة.

فإن حَصَل بالعين نقصٌ أو عيبٌ يؤثِّر في استيفاء المنفعة[1] فعلى

(١) خرج بهذا ما يؤثر في ذات العين أو جمالها، ولا يؤثر في المنفعة المعقودِ عليها، فلا عبرة به؛ لأن عقد الإجارة واردٌ على المنفعة لا على العين.

المؤجِّر إصلاحُها، فإن لم يُبادِر به فللمستأجِر خيارُ الفسخ، كأن يظهر في السيَّارة عَطَلٌ يؤثِّر في سَيْرِها، أو يطرأَ على الأجير مرضٌ يُضعِفُه عن العمل.

والأجيرُ يجب عليه أداءُ العمل بأمانةٍ من غير تكاسُلٍ ولا إضاعةِ وقت، ولا يَحقُّ له الانسحابُ من العقد، كما لا يحقُّ لمستحقِّ العمل طردُ الأجير قبلَ إكمالِه العملَ واستلامِه الأجرةَ، لكن يجوز لهما التراضي بالفسخ من باب الإقالة.

٣- والمكتري أمينٌ، فلا يَضْمَنُ العينَ التي استأجَرها إذا تلفت بغير تعدٍّ منه.

وكذلك الأجيرُ، فلا يَضمنُ العينَ التي يَعملُ عليها إذا تَلِفت بغير تعدٍّ منه ولا تقصير.

٤- والأجير الخاصُّ الذي استُؤجِر لعمل محدَّد بوقت أو غيره يؤدِّيه بنفسه، لا يجوز له أن يَجعل مكانَه عاملًا آخر، فيَتْركَ العملَ أو يَعملَ لشخص آخر؛ لأن منفعةَ عينِه مستحَقَّةٌ لمستأجِرِه الأول.

بخلاف الأجير المشتَرَكِ الذي استُؤجِر لعمل في ذمَّته يؤدِّيه بنفسه أو بغيره، فيجوز له أن يَجعل مكانَه شخصًا آخر يَعملُ له مجَّانًا أو بأجرة.

٥- وإذا غاب الأجيرُ في بعض الأوقات أو تأخَّر عن موعد العمل، يجبُ عليه أن يَسُدَّ هذا النقص إما بالقضاء في زمنٍ آخر يَرضى به

المستأجِرُ، أو بأن يَحُطَّ مِن أجرتِه مِقدارَ ذلك النقص، فإن لم يفعل شيئًا من الأمرين فهو آخذٌ ما ليس من حقِّه.

٦- وإذا حضر العامل مكان العمل، ثم لم يوجد عملٌ في ذلك اليوم بسبب من المستأجِر أو بسبب عدم دخول زبون إلى المتجر مثلًا، فقد أدَّى ما عليه؛ لأنه بذل وقته وكان مستعدًّا لأداء العمل، فيستقرُّ له مقابِلُ ذلك اليوم من الأجرة؛ لأن المنفعة المتعلِّقة ببدن الأجير يَحصُل قبضُها بتسليم الأجيرِ نفسَه، وفواتُ المنفعةِ بعدَ القبض محسوبٌ على المستأجِر.

لكن يجب على الأجير أن يَبقى في مكانِ عملِه حتى يَنتهي الزمان المتَّفَقُ عليه؛ لأنه وقتٌ مستحَقٌّ بالعقد، فإن انصرف قبل انقضائه كان كمن تأخَّر أو غاب بعضَ الوقت.

٧- ولا يجوز العقد مع العامل على أن يأخذ على عملِه أجرةً محدَّدة ونسبةً من الربح؛ لأن ذلك جمعٌ بين الإجارة والمُضاربةِ على عمل واحد، والعملُ الواحد لا يجوز أن يُورَدَ عليه عقدانِ؛ لأن المشغول لا يُشْغَل.

٨- ويجوز أن يكون الشريكُ عاملًا لشريكه أو لبقية الشُّركاءِ بالإجارة أو بالمضاربة، فيأخذَ أجرةً محدَّدة أو نسبةً من الربح، مُقابِلَ عملِه في مالِ غيره، وتكونُ هذه النسبةُ زائدةً على ما يَستحِقُّه بالشِّرْكة.

٩- ويجبُ في الإجارة الفاسدةِ أُجْرةُ المِثْل، وهي ما يكونُ أجرةً لِمثل تلك المنفعةِ في ذلك المكانِ وذلك الزمانِ، سواءٌ أزادَتْ على القدرِ المُسمَّى في عقدِ الاستئجار أم نَقصَتْ عنه.

الفصل الرابع: أحكام الجعالة

الجَعالة: التزامُ عِوَضٍ معلومٍ، على عَمَلٍ معلوم أو مجهولٍ، لعاملٍ معيَّنٍ أو مجهول.

❁ فلها أربعُ صُوَر:

١- أن يكون العمل معلومًا والعامل معيَّنًا، كأن تقول لشخص معيَّن: إن خِطْت لي هذا الثوب قميصًا فلك عشرة دراهم.

٢- وأن يكون العمل معلومًا والعامل مجهولًا، كأن تقول للناس: مَن خاط لي هذا الثوب قميصًا فله عشرة دراهم.

٣- وأن يكون العمل مجهولًا والعامل معيَّنًا، كأن تقول لشخص معيَّن: إن رددتَّ لي ناقتي الضالَّةَ فلك عشرة دراهم.

٤- وأن يكون العمل مجهولًا والعامل مجهولًا، كأن تقول للناس: مَن ردَّ عليَّ ناقتي الضالَّةَ فله مئة درهم.

وحقيقة الجعالة أنها إجارة جائزة، ولما كانت الإجارةُ عقدًا لازمًا احتِيطَ لها بوَضْع الشُّروط الكثيرة لأركانها؛ لأنها إذا عُقِدت لَزِمَتْ ولم يُمكِن الخروجُ منها إلا في حالات خاصَّة، وتَوسَّعوا في عقدِ الجعالة لسهولة الخروج منها.

قال الماوَرْديُّ: «الجعالةُ أوسَعُ حُكمًا من الإجارة، لجوازها من غير تعيين العامل فيها، ومع الجهل بالعمل المقصودِ بها؛ لأنه لو قال: مَن جاءني بعبدي الآبقِ فله دينار، كان ذلك جائزًا، وإن كان مكانُ ذلك العبدِ مجهولًا والجائي به مجهولًا، ولا تصحُّ الإجارةُ على مثل هذا»[1].

ومما ورد في الجعالة حديث أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سَفْرةٍ سافروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبَوْا أن يُضِيفُوهم، فلُدِغ سيِّدُ ذلك الحيِّ، فسَعَوْا له بكلِّ شيء، لا يَنفعه شيءٌ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرَّهْطَ الذين نَزَلوا، لعلَّه أن يكون عند بعضهم شيء، فأتَوْهم، فقالوا: يا أيها الرَّهْطُ إن سيِّدنا لُدِغ، وسَعَيْنا له بكلِّ شيءٍ لا ينفعه، فهل عند أحد منكم مِن شيء؟

فقال بعضهم: نَعَمْ، واللهِ إني لأَرْقِي، ولكِنْ والله لقد استضَفْناكم فلم تُضِيفونا، فما أنا بِرَاقٍ لكم حتى تَجْعلوا لنا جُعْلًا، فصالَحُوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يَتفُلُ عليه، ويقرأ ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [يُونس: ١٠]، فكأنما نُشِط مِن عِقَال، فانطلق يَمشي وما به قَلَبَةٌ.

فأَوْفَوْهم جُعْلَهم الذي صالَحُوهم عليه، فقال بعضُهم: اقسِمُوا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتي النبيَّ ﷺ فنذكُرَ له الذي كان، فننظُرَ ما يأمُرُنا.

---

(١) الحاوي الكبير (٤/ ٢٧٥).

فقَدِموا على رسول الله ﷺ، فذكروا له، فقال: «**وما يُدريك أنها رُقْيَة**»، ثم قال: «**قد أَصَبتُمْ، اقسِمُوا، واضربوا لي معكم سهمًا**» رواه البخاري ومسلم.

والجعالةُ تُشارِكُ الإجارةَ في أكثر الأحكام، وتُخالِفُها في بعض الأحكام.

❁ **ومن الأحكام التي تُخالِفُها فيها:**

١- أن الجعالة عقدٌ جائز، بخلاف الإجارة، فلكلٍّ من العاقدَيْن فسخُ الجِعالةِ، لكِنْ للعاملِ أجرةُ مِثْلٍ إن فَسَخ المُلتزِمُ بعدَ الشُّروع في العمل.

٢- وأن الإجارة يجب فيها العِلمُ بالعمل بالتفصيل، بخلاف الجعالة.

٣- وأن الإجارة يجوز فيها تقديرُ العمل بالزمن أو بالانتهاء منه، ولا يصحُّ في الجعالة تقديرُها بالزمان.

٤- وأن الجعالة لا يُشتَرط فيها حصول القبول بالقول من العامل بلا خلاف، أما الإجارة فاختُلف في صحَّتها بالمُعاطاة.

٥- وأن الإجارة يجب فيها أن يكون كلٌّ من العاقدين معيَّنًا، والجعالة يجوز فيها أن يكون العامل مُبهَمًا.

٦- وأن العِوَض في الإجارة يُستحَقُّ بالتمكين مِن استيفاء المنفعة وإن لم يَحصُل الاستيفاء فعلًا، أما الجعالةُ فلا يُستحَقُّ العوض فيها إلا بتحصيل العمل وإتمامِه.

❁ **وأركان الجعالة خمسة:**

الأول: الصيغة، وشرطُها أن تكون دالَّة على الإذن في العمل بعوض يَلتزِمُه الجاعل.

الثاني: الجاعِلُ، ويشترط فيه: أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير محجور عليه.

الثالث: العامِلُ، ويشترط فيه: أن يكون مختارًا قادرًا على العمل، وأن يَعمل بعد العلم بالتزام الجاعل، ويصحُّ كونُه صبيًّا أو مجنونًا.

الرابع: العَملُ، ويُشتَرطُ فيه: أن يكون معلومًا فيما لا يَعسُر العلمُ به، وأن يكون في تحصيله كُلْفةٌ ومَشقَّةٌ تُقابَل بعِوَضٍ، وألا يكون مُتعيِّنًا على العامل، كرَدِّ الغاصب المغصوبَ، وألا يكون مؤقَّتًا بزمن.

الخامس: الجُعْل، ويُشتَرط فيه: أن يكون معلومًا بالرؤية أو بالوصف، وأن يكون طاهرًا مُنتفَعًا به مباحًا، وأن يكون مقدورًا على تسلُّمِه.

ومما تقع فيه الجعالة كثيرًا الوَسَاطة الماليَّة، وهي عقدٌ على عوضٍ معلوم مُقابِلَ عملٍ يُجرى بين طرفين من غير نيابة عن أحدهما، ويقال للوسيط: السِّمسار والدَّلَّال.

والوَسَاطةُ قد تكون إجارةً، وذلك إذا جُعلت لازمةً، فيجب أن يكون العمل معلومًا بالتفصيل، ولا يجوز لأحد العاقدين فسخُها.

وقد تكون جعالةً، وهو الأكثرُ، وذلك إذا كانت جائزةً بحيث يحقُّ لكلٍّ منهما الخروج منها، فيجوز أن تكون تفاصيل العمل مجهولةً عند الحاجة، ولا يجوز تحديد مُدَّة الوَسَاطة، ولا يستحقُّ الوسيط شيئًا من الجُعل إلا بعد تمام العمل.

والوَسَاطة تكون في بيع الأَسْهُم التجاريَّة، وفي استِيراد البضائع من الخارج، وفي بيع الأراضي والدُّور، وفي بيع المُزايَدة، وفي غير ذلك.

وجُعْل الدلَّال في البيع يكون على البائع، فإن شُرِط كونُه على المشتري فَسَد العقد، ومن ذلك أن يقول البائع: بعتُك كذا بكذا سالمًا[١].

وذهب المالكية إلى أنه يكون على البائع عند عدم الشرط والعُرْف، فإن شَرَطه المشتري على نفسِه كان عليه، وكذلك إن لم يَشْرِطه أحد ودلَّ عُرْفُ الناس على أنه على المشتري[٢].

والتسويق الشَّبَكِيُّ أو الهَرَمِيُّ[٣] ليس من الجعالة الجائزة لثلاثة أمور:

---

(١) روضة الطالبين (٩/ ٦٩)، وحاشية القليوبي على شرح المحلي (٢/ ٢٧٠).
(٢) الذخيرة للقرافي (٥/ ١٦٢)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ١٤٣).
(٣) المراد به: أن صاحب البضاعة يتفق مع أشخاص لترويج بضاعتِه وتسويقِها، وكلٌّ واحد منهم يجلب مسوِّقين آخَرين، ويأخذُ كلُّ مسوِّق عوضًا على عمله وعلى عمل كلِّ مسوِّق جَلَبه هو، فلو جلب عاملٌ عشرةَ عاملين ثم جلب كلٌّ منهم عشرةً آخرين، فللعامل الأول على صاحب البضاعة عوضٌ على رؤوس جميع العاملين المتفرِّعين عنه، فيتزايدُ ما يأخذه ولو لم يعمل بنفسه بعدَ عمله الأول، وكلُّ طبقة تليها طبقة أعلى منها، حتى يكون قدرُ المال الموعود نوعًا من الخيال.

الأول: أن فيه أَخْذَ مال مستمرٍّ على عمل غير مستمرٍّ، وأخذُ المال على آثار العمل بعد أخذِه على العمل لا يُشبِهُ حال الجعالة.

والثاني: أن العوض في هذه المعاملة مجهول غير محدَّد.

والثالث: أن الشخص يُشتَرطُ عليه للدخول في هذه المعاملة أن يَشتري من الشركة بعضَ السِّلع، وشَرْطُ عقدٍ في عقدٍ مُبطِلٌ للعقدين.



الباب الرابع: أحكام القراض أو المضاربة

القراضُ: توكيلُ مالكِ المال غيرَه في الاتِّجار بمالِه على أن الرِّبح مُشتَركٌ بينهما. ويُسمَّى مُضارَبةً.

وحقيقتُه وَكالةٌ بعوضٍ مجهول، ورُخِّص فيه للحاجة؛ لأن العامِلَ قد لا يَملِكُ مالًا، والمالِكَ قد لا يُحسِنُ التصرُّفَ، فيحتاجُ الأول إلى مال، والثاني إلى عامل، وتَجتمع الثَّرْوةُ والخِبْرةُ.

وكان أصحابُ رسول الله ﷺ يتعاملون بالقِراض، وأجمعت الأُمَّةُ في جميع الأعصارِ على إباحتِه.

❁ **وأركانُه خمسةٌ**:

الركنُ الأول: العاقِدُ، وهو المالِكُ والعامِلُ.

وشَرْطُهما: البلوغُ، والعقلُ، وعدمُ الحَجْرِ، فلا يجوز أن يكون أحدهما صبيًّا ولا مجنونًا ولا محجورًا عليه لسفهٍ، ويجوز لِوليِّهم أن يُقارِضَ لهم لِمصلحتِهم.

ويُشتَرطُ في العامِل: أن يَستقِلَّ بالعمل؛ ليتمكَّن من العمل متى شاء، فلا يصح شرطُ عملِ غيرِه معه؛ لأن انقسام العمل يقتضي انقسامَ اليد.

ويجوز تَعدُّدُ المالِك، وتعدُّدُ العامِل:

فللمالِكِ أن يُقارِضَ اثنين مع التفاضُل أو التساوي في المشروطِ لهما من الربح، كأن يَشْرِطَ لأحدهما ثُلثَ الربح وللآخَرِ الرُّبعَ، أو يَشْرِطَ لهما النصفَ بالسويَّة، ويجوز أن يَشْرِطَ على كلٍّ منهما مُراجعةَ الآخَر في البيع والشِّراءِ.

ولِمالكَيْنِ أن يُقارِضَا واحدًا، ويكونُ الرِّبحُ - بعدَ نصيبِ العامل - بينهما بحَسَبِ المال، فإذا شَرَطَا للعامل نصفَ الرِّبح، ومالُ أحدهما مئتان ومالُ الآخَرِ مئةٌ، اقتسَمَا النصفَ الآخَرَ أثلاثًا، فإن شَرطَا غيرَ ما تَقتضِيه النِّسبةُ فَسَد العقدُ.

الركنُ الثاني: المالُ المُتَّجَرُ به، ويُسمَّى رأسَ المال، ويُشتَرطُ فيه:

١- أن يكونَ نقدًا رائجًا في السُّوقِ، بحيث يَسهُلُ الشِّراءُ به.

٢- وأن يكونَ معلومًا للعاقدَيْنِ جنسًا وقدرًا وصِفةً.

٣- وأن يكونَ مُعيَّنًا، فلا تصحُّ المُضاربةُ:

- على مالٍ في ذمَّةِ المالك، إلا إذا عيَّنه في مجلس العقد.

- ولا على دينٍ في ذمَّةِ العامل إلا إذا عيَّنه وقَبضه المالكُ في المجلس، فيصحُّ ويردُّه للعامل بلا تجديدِ عقدٍ.

- ولا على دين في ذمَّةِ أجنبيٍّ مطلقًا، حتى لو عُيِّن في المجلس وقَبَضه

المالكُ احتاج إلى تجديدِ عقدٍ عليه؛ لأنه كان مَعْجوزًا عنه حالَ العقدِ.

٤- وأن يكونَ بيدِ العامل؛ ليتصرَّفَ فيه، فلا يصحُّ اشتراطُ أن يكون المالُ في يدِ المالك أو غيرِه؛ لأن فيه تضييقًا، ولأنه قد لا يجدُه عندَ الحاجةِ.

الركنُ الثالثُ: العملُ، ويُشتَرطُ فيه:

١- أن يكون تِجارةً، وهي تقليبُ المال بالمعاوضةِ لغرض الربح، فلا يدخل فيها الطَّحْن والطبخُ والبِناءُ ونحوُ ذلك.

٢- وألَّا يُضيَّقَ على العامل، كالتقييدِ بسِلْعةٍ نادرةٍ أو بمُعامَلةِ شخصٍ مُعيَّنٍ أو دُكَّانٍ معيَّنٍ.

ويجوز التقييد بنوع من السِّلَعِ الرائجة، وبسُوقٍ مُعيَّنٍ.

ويجوزُ للعامِلِ أن يَسْتأجِرَ العُمَّال كالحَمَّال والحاسِبِ، وعليه فِعْلُ ما يُعتاد عند التجَّار فِعْلُ التاجِرِ له بنفسِه، كطيِّ الثوبِ ووَزْنِ الشيءِ الخفيفِ كالذَّهَب، فإن اكتَرى لهذا عاملًا فالأجرةُ في مالِه، وإن فَعَل ما ليس عليه فعلُه فلا أجرةَ له، إلا إن فَعَله بإذنٍ من المالِك.

ولا يصحُّ أن يُقارِضَ عامِلًا آخَر ولو بإذن صاحبِ المالِ.

٣- وألَّا يُؤقَّتَ بحيث يُمنَعُ التصرُّف بعدَ المُدَّة، فإن مُنِعَ الشِّراءُ بعدَها وجُوِّز البيعُ، صحَّ العقدُ.

الركنُ الرابعُ: الرِّبْحُ، وشرطُه:

١- أن يكون ثابتًا للعاقدَيْنِ فقط، فإن شُرِط شيءٌ منه لغير عاقدٍ فَسَد العقدُ، كأن يقول المالِكُ: قارضتُك على أن يكونَ ثلثٌ لك، وثلثٌ لي، وثلثٌ لزوجتي أو لابني، أو لشخصٍ آخَرَ ليس بعامِلٍ.

٢- وأن يكون معلومًا لهما بالجُزْئيَّةِ كنصفٍ أو خمسين في المئة.

فإن جُهِل نصيبُ أحدِهما أو قُدِّر بعددٍ معيَّن كألفٍ لم يصحَّ العقدُ.

وكذلك إن قُدِّر بالجزئيَّةِ وبالتعيينِ معًا، كإعطاءِ العامِلِ راتبًا شهريًّا مع نسبةٍ من الرِّبح.

الركنُ الخامسُ: الصِّيغة، وهي كصيغة البيع، فيقولُ المالكُ: قارضتُك في هذا المال، أو ضاربتُك، أو عاملتُك؛ على أن الربح بيننا. أو يقولُ: خُذ هذا المالَ واتَّجِرْ فيه. فيقبلُ العامِلُ لفظًا، ويكفي الفعلُ على المختار.

ويجبُ على العامل أن يَتصرَّف في المال بالمصلحة، فلا يُسافِرُ بالمال، ولا يبيعُه بالنسيئة، ولا يُسلِّمُه قبلَ قبضِ الثمن، ولا يَتبَرَّعُ منه ولو قليلًا، إلا بالإذنِ في ذلك كلِّه.

ولا يُنفِقُ على نفسِه منه بلا إذن؛ لأن له نصيبًا من الرِّبح، فلا يَستحِقُّ شيئًا آخَرَ، حتى لو اشتَرَطَ النفقةَ في العقد فَسَد.

ولا يجوز له أن يعامِل المالكَ كأن يبيعه شيئًا من مال القراض، أو

يشتري به منه؛ لأن المالَ له، إلا إذا تَضمَّن ذلك فَسْخَ القِراض فيما قَبَضَه المالِكُ، وعَقْدَه فيما قَبَضَه العامِلُ، وكالمالكِ وكيلُه.

ولو كان له عامِلانِ كلٌّ واحدٍ مُنفرِدٌ بمال، فلأحدهما مُعامَلةُ الآخَرِ؛ إن أثبت لكلٍّ منهما الاستقلالَ، أمَّا إن شَرَط عليهما الاشتِراكَ في العمل فيَمتنِعُ على أحدِهما مُعامَلةُ الآخَرِ.

وحيث لم يصحَّ عقدُ القِراض فللعامِلِ أجرةُ مثلِ عَمَلِه، والرِّبحُ كلُّه للمالك؛ لأنه نماءُ مالِه.

والعامل أمينٌ، فيُقبل بيمينِه قولُه في تلفِ المالِ أو ردِّه للمالك، وفي قدرِ رأسِ المال والرِّبح، ولا يضمنُ إلا بتعدٍّ أو تقصير، كأن يَفعل ما ليس له فعلُه، أو يتركَ ما عليه فعلُه، ويترتبَ على ذلك تلفٌ أو عيبٌ.

ويُجبَر بالربح كلُّ خسارة تحصُل بالرُّخْص، أو بتعيُّب المال، أو بتلفِ بعضِه، سواءٌ أحَصَل ذلك بآفة طبيعيَّةٍ، أم بإتلافٍ كغصبٍ وسرقةٍ إن تَعذَّر أخذُ البدلِ، مثلُ ما يأخُذُه قاطِعُ الطريق أو صاحبُ المَكْسِ.

أما إن أُخِذ البدلُ فيَدخُلُ في المضاربة، ولكلٍّ من العاقدين مُطالَبةُ المتلِف بالبدل إن كان في المال ربح، وإلا فهي للمالِكِ فقط.

ولو استَعملَ العامِلُ دوابَّ القِراضِ لغير عملِه، وَجبَتْ عليه الأجرةُ مِن مالِه للمالِك.

ولا يجوزُ للمالِكِ استِعمالُ دوابِّ القِراضِ إلا بإذن العامِلِ، فإن

خالفَ فلا شيءَ عليه سوى الإثمِ.

ويَملك العاملُ حِصَّته مِن الربح بالقِسْمة، ويَستقِرُّ له مِلكُها لها بفسخ العقد، فإن حَصَلت خسارةٌ قبلَ الفسخ جُبِرت من الربح.

ويجوز لكلٍّ من العاقدين فسخُ المُضارَبةِ، ثم يلزمُ العاملَ استيفاءُ الدُّيون، وردُّ قدرِ رأس المال إلى مثل ما كان عليه؛ ليردَّه كما استَلَمَه.

وتنفسخ المُضارَبةُ أيضًا بخروج أحدِ العاقدين عن الأَهْليَّة بالجُنونِ ونحوهِ أو الموتِ، وبهلاك رأسِ المال.



الباب الخامس: أحكام الشركة

الشركةُ: ثبوتُ الحقِّ في شيءٍ لشخصينِ فأكثرَ على جهة الشُّيُوع.

❁ **ولها نوعانِ**:

الأول: شركةُ مِلْكٍ، وتحصُل بغير قصدِ الاشتراك، كالإرثِ والشِّراء.

والثاني: شركةُ عقدٍ، وتقتضي التصرُّف بغرض التجارة، وهي المرادةُ هنا.

وحقيقتُها راجعةٌ إلى الوكالة، فهي في أصلِها عقدُ تَبَرُّع بالتصرُّف، والربحُ والخُسْرُ على قدر المالين فقط.

ويصحُّ استئجارُ أحدِ الشريكين للعمل في نصيب الآخر، وكذلك عقدُ المضاربة معه بقدر زائدٍ من الربح.

ولا يصحُّ أن يُشْرَط على أحد الشريكين عدمُ التصرُّف في نصيبِ نفسِه.

ويجوز كونُ المالين معهما، أو مع أحدهما، أو مع غيرهما.

❁ **وأركانُ عقدِ الشركةِ ثلاثةٌ**:

الركنُ الأول: العاقدانِ، وشرطُهما: البلوغُ والعقلُ وعدمُ الحَجْر.

الركنُ الثاني: المعقودُ عليه، ويُشتَرَطُ فيه أن يكون قبلَ العقد مالًا مُشاعًا أو مِثْلِيًّا مخلوطًا؛ حتى لا يَتميَّزَ المالان، فإن خُلِط بعدَ العقدِ

جُدِّد الإذنُ في التصرُّفِ.

فإذا أرادَا الاشتِراكَ في مالٍ متقوِّم غيرِ مُشَاعٍ كالعُروض: فليبعْ كلُّ واحدٍ بعضَ عَرْضِه ببعض عَرْض الآخَر كنصفٍ بنصف أو ثلثٍ بثلثين، ثم يأذنُ له في التصرُّف فيه بعدَ التقابُضِ، ولا حاجة لخَلْطِ العَرْضَيْنِ بعدَ ذلك؛ لأن الإشاعةَ أبلغُ منه.

وقبضُ بعضِ المُشَاع يَحْصُل بقبضِ كلِّه، فإن كان منقولًا وجب نقلُه وإن كثُر وتَعدَّد، هذا مذهبُ أصحابنا الشافعية، وعند الحنفيَّةِ تكفي التخليةُ على وجهِ التمكين[1].

الركنُ الثالث: الصِّيغة، وهي لفظٌ منهما يُشعِرُ بالإذن في التِّجارة بالمال.

ولو وُجِد الإذنُ بدون صيغةِ «اشتَرَكْنا» ونحوِها، كفى.

ولو وُجِد لفظُ أحدِهما مع فِعْلِ الآخر، كَفى ذلك على المختار؛ لأنه يدلُّ على الإذن عُرْفًا.

ويَتَّجِرُ الشريكُ في المال بالمصلحة، فلا يُسافِرُ به، ولا يبيعُه بالنسيئة، ولا يُسلِّمُه قبلَ قبضِ الثمن، ولا يَتبَرَّعُ منه ولو قليلًا، إلا بالإذنِ في ذلك كلِّه.

---

(١) أي: أن يخلِّي البائع بين المبيع والمشتري على وجهٍ يتمكَّن المشتري من التصرُّف فيه، وأن يخلِّي المشتري بين البائع والثمن كذلك. قالوا: لأن التسليم في اللغة عبارة عن جَعْل الشيءِ سالمًا خالصًا للشخص بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية. كما في بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٤).

ولا يبيعُه بثمن المثل وهناك راغبٌ بأكثرَ منه، بل لو ظَهَر الراغبُ بالزيادةِ في زمن الخيار لزم الشريكَ فسخُ العقد، فإن لم يَفْسَخْه انفَسَخ بنفسِه.

وما يُدفَعُ لقاطع الطريق والمكَّاس يُحسَبُ مِن خسارة الشَّركةِ، ومثلُه ما يُبذَلُ في استِردادِ المال إذا سُرِق أو غُصِب.

والشريكُ أمينٌ، فلا يَضمُنُ مالَ الشركة إلا بالتعدِّي أو التقصير كأن يَتصرَّفَ على خلافِ المصلحةِ، ويُقبَلُ قولُه في التلفِ والردِّ، وقولُه: اشتَريتُ هذا الشيءَ لي أو للشركة؛ لأنه أعلمُ بقصدِه.

والشركةُ عقدٌ جائز؛ فلكلٍّ من العاقدين فسخُها، وتنفسخ أيضًا بالموت والجنون والإغماءِ.

وعلى وارثِ الميتِ إن كان رشيدًا وأراد استبقاءَ الاشتراكِ أن يأتي بلفظٍ يُشعِرُ بذلك، وكذلك وليُّ المجنون إذا ظَهرَت الغِبْطةُ في الاشتِراك.

وإذا أفاق المُغمَى عليه خُيِّر بين القِسْمةِ واستبقاءِ الشركة بإذنٍ جديد.

وهذه الشركةُ بهذه الشُّروط تُسمَّى شركةَ العِنانِ.

وهناك أنواعٌ من الشركة باطلةٌ على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله؛ لكثرةِ الغَرَر فيها، صحيحةٌ على مذاهبَ أخرى، منها:

١- شركةُ المُفاوَضة في المالِ، مثلُ أن يَشتَرِك اثنانِ في نُقودِهما من غيرِ خَلْطٍ، ليكون بينهما الرِّبْحُ والخُسْرُ، وهي صحيحةٌ في المذاهبِ الثلاثة.

٢- وشركةُ الأبدان، وهي أن يشترك اثنان لِيكون بينهما ما يكتسبانِه ببدنهما، متساويًا كان أو متفاوتًا، مع اتفاق الحِرْفة كخيَّاطينِ، أو اختلافِها كخيَّاط وحمَّال، وتُسمَّى أيضًا شركةَ الأعمال، وهي صحيحةٌ في المذاهبِ الثلاثة.

٣- وشركةُ الوُجُوهِ، وهي أن يشترك اثنانِ ليكون بينهما ربحُ ما يَشتَريانِه لهما بجاههما ثم يبيعانِه، مع تساوٍ في الربح أو تفاوُتٍ فيه، وهي صحيحةٌ عند الحنفية والحنابلة.



الباب السادس: أحكام زكاة التجارة

الزكاة لغةً: التطهيرُ والنَّماء، لأنها تطهِّر المُخرِج عن الإثم، والمالَ عن الآفات، وتَجلِبُ لهما البركاتِ.

وشرعًا: هي نصيبٌ مُقدَّرٌ شرعًا يُخرَجُ عن المالِ أو البدنِ على وجهٍ مخصوص.

والتجارةُ لغةً وشرعًا: التصرُّف في رأس المال بالبيع والشراءِ طلبًا للربح.

وزكاةُ التجارةِ: ما يجبُ إخراجُه من مال التجارة إذا بَلَغ النِّصابَ في آخر الحول.

الفصل الأول: مشروعية زكاة التجارة

تجب الزكاة على كلِّ مسلم مالكٍ لنصابٍ من المال.

والأصل في وجوبها: الكتابُ والسنَّةُ والإجماع والقياس.

قال الله تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾ [البيّنَة: ٥]، وقال: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التّوبَة: ١٠٣]، وذُكِرَتْ في القرآن في أكثر

من ثلاثين موضعًا.

وقال النبي ﷺ: «**بُني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضان**» رواه البخاري ومسلم.

ولمَّا بَعَث النبي ﷺ معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: «**إنك تَقْدَمُ على قومٍ أهلِ كتاب، فليكُنْ أولَ ما تدعوهم إليه عبادةُ الله، فإذا عَرَفوا اللهَ فأخبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم خمسَ صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فَعلوا فأخبِرْهم أن الله فَرَض عليهم زكاةً تؤخذُ مِن أموالهم وتُرَدُّ على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخُذْ منهم، وتَوَقَّ كرائمَ أموال الناس**» رواه البخاري ومسلم.

وأجمع العلماء على أن الزكاة فرضٌ كالصلاة، وهذا إجماع متيقَّن.

وأجمعوا على أن وجوبَها على النساء كوجوبِها على الرجال.

وأجمعوا على كُفْر مَن مَنَع الزكاة جحدًا لها، وعلى قتال مانعي الزكاة[1].

والأصلُ في زكاة التجارة: الكتاب والسنة والقياس.

قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]، فيَدخُلُ في المال المكسوبِ مالُ

(١) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٩٣).

التِّجارة، فتجبُ فيه الزكاة.

وقال النبي ﷺ: «**في الإبل صدقتُها، وفي البقر صدقتُها، وفي الغنم صدقتُها، وفي البَزِّ صدقتُه**» رواه أحمد والحاكم. والبزُّ: الثياب، وليس فيها زكاةُ عينٍ، فصدقتُه زكاةُ التِّجارة.

وعن أبي عمرو بن حِمَاس بن عمرو أن أباه كان يَبيع الأُدُم والجِعَاب[(١)]، وأن عُمَر قال له: «يا حِمَاس أدِّ زكاةَ مالِك»، فقال: واللهِ ما لي مال، إنما أبيعُ الأُدُمَ والجِعاب، فقال: «قوِّمْه وأدِّ زكاتَه» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة

وفي رواية للشافعي: أن أباه قال: مررتُ بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى عنقي آدِمةٌ أَحمِلُها، فقال عمر رضي الله عنه: «ألا تؤدِّي زكاتَك يا حِماس»؟ فقلتُ: يا أمير المؤمنين، ما لي غيرُ هذه التي على ظهري وآهِبةٌ في القَرَظِ[(٢)]، فقال: «ذاك مالٌ فضَعْ»، قال: فوضعتُها بين يديه فحَسَبَها، فوَجَدها قد وجبت فيها الزكاة، فأَخَذ منها الزكاة.

قال ابن قدامة: «وهذه قِصَّةٌ يَشتهِرُ مِثْلُها، ولم تُنكَرْ، فيكون إجماعًا»[(٣)].

---

(١) الأُدُم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، ويُجمع على آدِمَة أيضًا. والجِعاب جمع جَعْبة، وهي وِعاء السِّهام.

(٢) الآهِبة جمع إهاب، وهو الجلد قبل أن يُدبغ. والقَرَظ: نوع من ثمار شجر العِضَاه، يُدبغ به الأديم.

(٣) المغني لابن قدامة (٣/ ٥٨).

وكان عبد الله بن عمر يقول: «في كلِّ مال يُدَار في عبيدٍ أو دوابَّ أو بَزٍّ للتجارة، الزكاةُ فيه كلَّ عام» رواه عبد الرزاق.

وفي رواية للشافعي: «ليس في العَرْضِ زكاةٌ إلا أن يراد به التجارة».

وعن رُزَيْق بن حُكَيْم أن عمر بن عبد العزيز كَتَب إليه: «أَنِ انظُرْ مَن مَرَّ بك من المسلمين، فخُذْ مما ظَهَر من أموالهم من التِّجارات مِن كلِّ أربعين دينارًا دينارًا، فما نَقَص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارًا، فإن نَقصَتْ ثلثَ دينار فدَعْها ولا تأخذ منها شيئًا» رواه الشافعي[(١)].

قال الإمام الشافعي: «وبهذا كلِّه نأخذ، وهو قولُ أكثرِ مَن حَفِظتُ عنه وذُكِر لي عنه مِن أهل العلم بالبلدان»[(٢)].

وقال البغوي: «ذهب عامَّةُ أهل العلم إلى أن التِّجارة تجب الزكاةُ في قيمتِها إذا كانت نصابًا عند تمام الحول، فيُخرِجُ منها رُبعَ العشر. وقال داود: زكاةُ التجارة غيرُ واجبة، وهو مسبوقٌ بالإجماع»[(٣)].

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن في العُرُوض التي تُدارُ للتجارة

---

(١) قال الشافعي في الأم (٣/ ١٢٢): «ونوافقه في قوله: «فإن نقصت ثلثَ دينار فدَعْها»، ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارًا أقلَّ مِن حبَّةٍ لم نأخذ منها شيئًا؛ لأن الصدقة إذا كانت محدودة بألا يؤخذ إلا من عشرين دينارًا، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقلَّ من عشرين دينارًا بشيء ما كان الشيءُ». وينظر: الأم (٨/ ٦٩١)، وشرح مسند الشافعي للرافعي (٢/ ١٥٣).

(٢) الأم (٣/ ١٢٢).

(٣) شرح السنة للبغوي (٦/ ٥٣). لكن في زكاة التجارة خلاف قديم، حكاه الإمام الشافعي وغيره، كما في المجموع (٦/ ٤٧).

الزكاةُ إذا حال عليها الحول»[١].

قال ابن رشد: «وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العُروض المتَّخَذةَ للتجارة مالٌ مقصودٌ به التنميةُ، فأَشْبَه الأجناسَ الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرثَ والماشية والذهبَ والفضة»[٢].



(١) الإجماع لابن المنذر (ص ٥٨).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ١٥).

الفصل الثاني: شروط زكاة التجارة

يُشتَرط في المال الذي تجبُ فيه زكاةُ التِّجارة خمسةُ شُروطٍ:

الشرط الأول: أن يكون تملُّك العُرُوض بمُعاوضة، بالشِّراء أو الاستئجار أو إجارةِ نفسِه أو الصَّداقِ أو الخُلْع أو غيرِ ذلك، بخلاف الهبة والاقتراض والاحتطاب ونحو ذلك. فلو مَلَك مالًا بالإرث مثلًا لم يكن للتِّجارة بالقصد، فإذا باعه واشترى عرضًا آخر بدأت التجارة.

ولو كان يَتملَّكُ الأشياءَ أو يستأجِرُها؛ ليؤجِّرها بقصد الربح، كالسُّفُن والبيوت والسيَّارات، فهذه تجارةٌ، وتجب الزكاة في منافعِها لا في أصولها.

وإذا كان يشتري أشياءَ يَعمل عليها للناس بالعوض وتبقى أعيانُها أو آثارُها، كالصِّبْغ والدُّهْن، فيزكِّي ما يقابلُ هذه الأشياءَ، لا ما يُقابِلُ الصَّنْعةَ.

أما مَن يشتري الصابونَ لِيَغْسِلَ به الأشياءَ للناس، فلا زكاةَ عليه؛ لأن أثرَه إزالةُ الوَسَخ من المَحلِّ، لا إضافةُ شيءٍ إليه.

وتجب زكاةُ مال المُضاربةِ أصلًا وربحًا على المالك؛ لأنه مِلكُه إذ العامِلُ لا يَملِك حصَّتَه منه إلا بالقسمة. فإن أَخْرجَها من غير مال المضاربة فذاكَ، ولا رجوعَ له على العامل. وإن أَخْرجَها منه حُسِبت من الرِّبح؛ تنزيلًا لها منزلةَ المُؤَنِ التي تلزمُ المالَ كأُجرةِ الحمَّال

والدلَّال، ولا يُجعَل إخراجُها كاسترداد المالك جزءًا من المال.

الشرط الثاني: النيَّةُ المقرونةُ بالمعاوضة، بأن يَقصِدَ عند تملُّك الشيءِ ولو في مجلس العقد أنه سيبيعه ليَكسِبَ به ربحًا، فإن لم يَنو شيئًا وَقَع للقِنْية؛ لأنها الأصل، والاتجارُ غرضٌ طارئ، فلا يَثبُت إلا بنيَّة.

فلا زكاة في الأشياء المستعمَلة التي لم تُتَّخَذ للاتِّجَار فيها، كالمبنى وما فيه من الأثاث، فإن كانت تؤجَّر وجبت الزكاة في منفعتها كسيَّارات النقل.

ومَن مَلَك عُروضًا بإرث أو هبة ونوى التجارة فيها، لم ينعقد حول التجارة عليها بمجرَّد النية. وكذلك لو مَلَك مالًا باقتراضٍ بنية التجارة؛ لأن القرضَ مقصودُه الإرفاقُ لا التجارة، ولا بدَّ من اقترانِ النيَّةِ بالتجارة، فلو اشتَرى به شيئًا قاصدًا به التجارةَ انعَقد حولُها من وقت الشِّراء.

وإذا حَصلَتْ نيةُ التجارة فلا يجبُ تجديدُها في كلِّ تصرُّف، بل يستمرُّ حكمُها ما لم ينو الاقتناءَ.

ولو مات شخصٌ عن مالِ تجارةٍ انقَطَع حولُه، ولا يَنعقِدُ له حول جديدٌ حتى يَتصرَّف فيه الوارثُ بنيَّة التجارة، فلو تَصرَّف في بعض العُرُوض المَوْروثةِ، وحَصَل كسادٌ في الباقي، لم ينعقد الحول إلا فيما تصرَّف فيه بالفعل.

الشرط الثالث: ألا يَنوي بالمال الاقتناءَ، فلو اشترى شيئًا على قصد التجارة، ثم نوى به القُنْيةَ انقطعَ الحول، فيُحتاج إلى تجديدِ نية التِّجارة مقرونةً بالتصرُّف.

قال إمام الحرمين: «ولو نوى القُنْيةَ ثم نوى التجارة، انقطع الحولُ بنيَّةِ القُنْية أوَّلًا، ثم لم يَعُدْ بنيَّة التجارة، حتى تجري تجارةٌ مع نيَّةٍ مقرونةٍ بها»[(١)].

ولو نوى القُنيةَ ببعض عُروضِ التجارة: فإن عيَّنه كان هو للقُنية دون باقي العروض، وإن أَبْهمَه لم يؤثِّر ذلك للجهل، ويكون جميعُه للتجارة[(٢)].

ولو دلَّتْ قرينةٌ على خلافِ نيةِ الاقتناء، كأن كثُر المالُ جدًّا بحيث تقتضي العادةُ أنَّ مِثْلَه لا يُحبَسُ للانتفاع به، صُدِّق في دعواه القُنْيةَ، وحِسابُه على الله.

ولا ينقطع حول التجارة بمجرَّد استعمال العَرْض بلا نيَّةِ اقتناءٍ، فلو لَبِس ثوبًا من مال التجارة بلا نيةِ قُنيةٍ لم يَخرُج عن مالِ التجارة.

الشرط الرابع: أن يَحُولَ الحولُ القمريُّ على بداية التجارة؛ لقول

---

(١) نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/ ٣١٦).

(٢) هذا ما رُجِّح في أسنى المطالب (١/ ٣٨١)، وتحفة المحتاج (٣/ ٢٩٤)، ورُجِّح في مغني المحتاج (٢/ ١٠٦)، ونهاية المحتاج (٣/ ١٠٢) أنه يؤثِّر ويُرجَع في التعيين إليه.

النبي ﷺ: «**لا زكاةَ في مال حتى يحول عليه الحول**»(١) رواه أبو داود وابن ماجه. وقولِه ﷺ: «**الصدقةُ في كلِّ عام**» رواه أبو داود.

ولا عبرة بالحول الشمسيِّ كالتاريخ الميلادي؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٨٩]، قال الإمام الشافعي رحمه الله: «فأَعْلمَ الله تعالى بالأهلَّة جُمَلَ المواقيت، ولم يَجعل عَلَمًا لأهل الإسلام إلا بها، فمَن أَعْلَمَ بغيرها فبغيرِ ما أَعْلَمَ اللهُ أَعْلَمَ»(٢).

وبدايةُ التجارة مِن أول شراءٍ بقصدِها، وينبني عليه حولُ ما يشتريه التاجرُ بعدَ ذلك من العُروض.

وتجب الزكاةُ على من اشتَرى عُروضًا للتجارة ولم يَقبِضْها، فمَضَى حولٌ مِن حينِ دخولها في مِلْكِه؛ لأنه متمكِّنٌ مِن قبضِها، ويلزمُه إخراجُ الزكاة حالًا.

---

(١) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٣٠٩): «حديث عليٍّ لا بأس بإسناده، والآثار تعضُده، فيصلح للحجة».

(٢) الأم (٤/ ١٩٠-١٩١). وذكر بعض العلماء أن من تَعسَّر عليه اعتبار الحول القمريِّ بسبب ربط ميزانية الشركة بالسنة الشمسية، يجوز له الحساب بالحول الشمسي، مع مراعاة الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، وهي أحد عشر يومًا، فيُخرِج الزكاةَ بقدر ٢,٥٧٥ في المئة؛ بناءً على جواز تأخير الزكاة عند الحاجة، وينعقد وجوبُها عند تمام الحول الهجريِّ، فيَضمَنُها إن تَلِف المالُ في مدَّة التأخير، وتُخرَج من تركته إن مات فيها. ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (ص ٨٥-٨٧).
وفي أسنى المطالب (١/ ٣٦٦): «(ولو تَضرَّر الحاضرُ بالجوع حَرُم التأخير) مطلقًا؛ لأنَّ دفع ضررِه فرضٌ، فلا يجوز تركُه لفضيلة».

ومَن مَلَك ذهبًا أو فِضَّةً فأخرجَه عن مِلْكِه للاتِّجَار، كما يَفعلُه الصَّيْرفِيُّ، انقطع الحول، واستأنف حولًا آخَرَ؛ لأن زكاة العين فيهما أقوى من زكاة التجارة، ولهذا قال ابن سريج: «بشِّروا الصَّيارِفةَ أن لا زكاةَ عليهم». وقيل: لا ينقطع الحولُ؛ لأن المقصودَ هو التجارة، فالنقود هنا كالعُروض.

قال ابن حجر: «وكذا لو كان عنده نصابُ سائمةٍ للتِّجارة، فبادَلها بمثلِها، فينقطعُ الحولُ أيضًا»[1]. يعني حيث كان الواجب زكاةَ العين، أما إذا كان الواجبُ زكاةَ التجارة كما إذا سَبَق حولُ التجارة، فلا ينقطعُ الحول.

ولو باع عُروضَ التجارة كلَّها أو بعضَها بعُروضٍ أو بنقدٍ لا تُقوَّمُ به آخِرَ الحول كالعُمْلات الورقيَّة أو الإلكترونيَّة، فحَوْلُها باقٍ ولا ينقطعُ بذلك، وكذلك لو كان يبيع العُملاتِ بعضَها ببعض.

الشرط الخامس: أن يَبلُغَ المالُ نصابًا آخر الحول؛ لأنه وقتُ الوجوب، وإن كان دونَ النِّصاب في أكثر الحول.

ولا يُعتبر النصابُ في جميع الحول؛ لأن الاعتبار بالقيمة، وتَعْسُر مراعاتُها كلَّ وقتٍ لإحواجها إلى مُلازمةِ السُّوق أو المراقبةِ الدائمة؛ لأن الأسعار يَكثُر تَغيُّرها انخفاضًا وارتفاعًا.

---

(١) تحفة المحتاج بشرح المنهاج (٣/ ٢٣٥).

ونصابُ عُروضِ التجارة أن تبلغ قيمتُها نصابَ الذهب أو الفضة؛ لأنه الذي تُقوَّمُ به في آخر الحول كما سيأتي.

ولو تمَّ حولُ مالِ التجارة وقيمتُه أقلُّ من النصاب، وليس مع الشخص ما يُكمِّلُ به النصابَ، فلا زكاة عليه، ويبتدئ حولًا جديدًا.

فإن كان معه ما يكمِّلُ به النصابَ من النقد الذي يُقوَّم به:

فإن كان مَلَك هذا النقدَ من أول الحول، زكَّاه مع مال التجارة، كما لو كان معه خمسون غرامًا من الذهب، فاشترى بثلاثين منها عَرْضًا للتِّجارة، وبقي في ملكه عشرون غرامًا، وبلغت قيمةُ العَرْض آخِرَ الحول سبعين غرامًا، فيَضُمُّها لِما عنده، وتجبُ عليه زكاةُ الجميع في الحال.

وإن كان مَلَك النقدَ في أثناء الحول زكَّى الجميع إذا تمَّ حولُ النقد، كما لو كان اشترى العُرُوضَ بالخمسين غرامًا، ثم مَلَك أربعين أخرى بعد ستة أشهر بهبة أو قرضٍ أو غيرِ ذلك، وصارت قيمةُ العُرُوض آخِرَ الحول سبعين غرامًا، فيزكِّي الجميع إذا مرَّ حول الأربعين.

ولو كان معه مئة دولار فاشترى بها عَرْضَ تجارةٍ أوَّلَ المحرَّم، ثم استفاد مئةً ثانيةً أوَّلَ صفرٍ فاشترى بها عَرْضًا، ثم استفاد مئةً ثالثةً أوَّلَ ربيعٍ فاشترى بها عَرْضًا؛ فإذا تمَّ حول المئة الأولى وقيمةُ عرضِها نصابٌ زكَّاها، وإلا فلا زكاة عليه، فإذا تمَّ حولُ الثانية وبَلغَتْ مع الأولى نِصابًا زكَّاهما، وإلا فلا زكاةَ، فإذا تمَّ حول الثالثة والجميعُ نصابٌ زكَّاه، وإلا فلا زكاةَ.

ويُضَمُّ الربح الحاصلُ في أثناء الحولِ إلى رأسِ المال في الحول؛ قياسًا على النِّتاج مع الأمَّهات، ولعُسْرِ المحافظة على حول كلِّ زيادةٍ مع كثرةِ تغيُّر الأسواق.

فلو اشترى عَرْضًا بخمسة آلاف، فصارت قيمتُه في الحول ولو قبلَ آخِرِه بلحظةٍ عشرة آلاف، وجبت زكاة العشرة عند تمام الحول.

ومثلُ الربح ما يُستفاد مِن عين عُرُوض التجارة، كولد الماشية وثمر البُستان، فيُضَمُّ لأصله في الحول.

ولا يشترط لوجوب الزكاة: بلوغ ولا عقل، ولا حضور المال.

فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ونحوِهما إذا وُجدت الشروط؛ لأن المقصود من الزكاة سدُّ الخَلَّةِ وتطهيرُ المال، ومالُهما قابلٌ لأداءِ النفقات والغَرامات، وليست الزكاةُ مَحْضَ عبادةٍ حتى تختصَّ بالمكلَّف.

ويجب على الوليِّ إخراجُ الزكاة من مالهما بنيَّتها.

قال الإمام الشافعي: «الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، فلم يَخُصَّ مالًا دونَ مال»[(١)].

وقال عمر بن الخطاب ﷺ: «اتجِرُوا في أموال اليتامى لا تأكُلْها الزكاة» رواه مالك.

---

(١) الأم (٣/ ٧١).

وتجبُ الزكاة في المال المغصوبِ والمسروقِ والضالِّ، لوجود مِلكِ النِّصاب في الحول، لكن لا يجبُ دفعُ الزكاة عنه في الحال، وإنما يَدفَعُها إذا عاد إليه المال أو تمكَّن منه بقدرةٍ أو بيِّنةٍ أو غير ذلك، فحينئذ يزكي للأحوال الماضية.

وتجب الزكاة في المال الغائبِ، ثم إن سَهُل الوصولُ إليه وَجبَتْ زكاتُه في الحال؛ لأنه كالذي في الصُّندوق. ويجب إخراجُ زكاته في بلده، فإن كان سائرًا ولم يكن معه مالِكُه أو وكيلُه لم يجب الإخراجُ عنه حتى يَصِلَ إلى أحدِهما.

وإن تَعذَّر الوصولُ إليه لنحوِ خوفٍ أو لانقطاعِ خبَرِه أو للشكِّ في سلامتِه، فهو كالمغصوب؛ تُخرَجُ زكاتُه إذا عاد .

وتجبُ الزكاة في الدَّيْن الثابتِ للشخص على غيرِه عندَ تمام الحول.

ثم إن تَعذَّر أخذُه في الحال لإعسارِ المدين أو مَطْلِه أو غيبتِه أو جحودِه ولا بينةَ، فهو كالمغصوب؛ تُخرَجُ زكاتُه عند قبضِه، وكذلك إن كان مؤجَّلًا على مليءٍ حاضِر.

وإن تيسَّر أخذُه في الحال بأن كان حالًّا على مُقِرٍّ مَليءٍ باذِلٍ أو جاحدٍ وعليه بينة، وَجبَتْ زكاتُه في الحال وإن لم يَقبِضْه؛ لأنه قادرٌ على قبضِه، فهو كالمال الذي بيده.

ولا يشترط لوجوب الزكاة: عدم الدَّين.

فالدَّيْنُ الثابتُ على الشخص لا يَمنع وجوبَ الزكاة عليه، سواءٌ أكان مؤجَّلًا أم حالًّا، قليلًا أم كثيرًا، مِن جنسِ المال أم من غيرِه؛ لإطلاق النُّصُوص المُوجِبةِ لها. فيجبُ على المَدينِ أن يُخرِجَ الزكاةَ مِن المال الذي بيده إذا كان نصابًا؛ لأنه مالكٌ للنِّصاب نافذُ التصرُّف فيه.

ولو وَجَبت الزكاةُ ثم تَلِف أكثرُ المالِ بعد التمكُّن مِن إخراجها، وكان على المالكِ دينٌ، فضاقَ المالُ عن الزكاةِ والدَّينِ، قُدِّمت الزكاةُ وإن تَأخَّر ثبوتُها عن الدَّيْن؛ لقول النبيِّ ﷺ: «**فدَيْنُ الله أحقُّ بالقضاءِ**» رواه البخاريُّ ومسلم. وسواءٌ في ذلك مالُ الحيِّ وتركةُ الميت.

ولو ضاق المالُ عن الزكاةِ والحجِّ الواجبِ، استويَا ووُزِّع المالُ عليهما، إلا أن تكون زكاةَ عينٍ متعلِّقةً بالعين الباقيةِ فتُقدَّم.

ولو كان مالُ التجارة مما تجبُ الزكاة في عينِه، كماشيةٍ سائمةٍ وثمرِ بُستانٍ، وكَمُل نصابُ إحدى الزكاتين فقط، كأربعين شاةً لا تبلُغ قيمتُها نصابًا آخِرَ الحول، أو تسعٍ وثلاثين فأقلَّ قيمتُها نصابٌ، وَجبَت زكاةُ ما كَمُل نصابُه.

وإن كمُل نصابُهما فالواجبُ زكاةُ العين؛ لأنها أقوى ثبوتًا لانعقاد الإجماع عليها، ولتعلُّقِها بالعين، ولا تجبُ الزكاتان؛ لئلَّا يجتمع حقَّانِ لله تعالى مِن نوع واحد في مالٍ واحد.

لكن لو كان معه ما لا زكاةَ في عينِه، كأن اشترى شجرًا للتجارة فبدَا صلاحُ ثمره قبل حولِ التجارة، وَجَب مع تقديم زكاةِ العين عن الثمرِ زكاةُ الشجر عند تمام حولِه، وكذلك زكاةُ سائرِ الأشياء المُعدَّة للتجارة.

ولو سَبَق حولُ زكاةِ التجارة، كأن اشتَرى بمالِها بعد ستَّةِ أشهر نصابًا من السائمة، أو اشترى ماشيةً معلوفةً للتجارة ثم أَسَامها بعدَ ستَّةِ أشهر، وجبَتْ زكاةُ التجارة؛ لتمام حولِها، ثم يفتتحُ حولًا لزكاة العين.

الفصل الثالث: كيفية تقويم المال آخِرَ الحول

إذا حال الحولُ على عَرْضِ التِّجارةِ وَجَب تقويمُه مع ما نضَّ منه مِن النقود لإخراج الزكاة، ويُحسَبُ منه الديونُ التي على الناس.

والتقويمُ لا يَثبُتُ إلا باثنين؛ لأنه راجعٌ إلى اجتهادِ المُقوِّم، وهو مَظنَّةُ الخطإ، فاحتِيطَ بالعدد، وقياسًا على تقويم جزاءِ الصيد، قال تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المَائدة: ٩٥].

فعلى التاجِر حيث لا ساعِيَ تحكيمُ عَدْلَيْنِ عارِفَيْن في تقويم ماله، ولا يجوز أن يكون هو أحدَ العدلين؛ لأنه يُتَّهَم.

وينبغي أن يُبادِرَ إلى التقويم عند حَوَلانِ الحول، وألا يَتصرَّف في مال التجارة قبلَ التقويم؛ لأنه قد يحصُل نقصٌ، فلا يدري ما يُخرِجُه[1].

ويجوز بيعُ مال التجارة بعدَ الوجوب وقبل التقويم؛ لأنها تتعلَّق بالقيمة، وهي لا تفوت بالبيع، لكن يجب أن يكون ذلك بغير محاباة، فإن باعه بمحاباة بطل البيع في قسطِ الزكاة من القدر المحابَى به، وصحَّ في الباقي؛ تفريقًا للصفقة، مثلُ أن يبيع بمئةٍ ما قيمتُه مئتانِ، فقدرُ المحاباة مئة، ويبطُل البيع في اثنين ونصفٍ منها. وكالمحاباة في ذلك: الهبةُ والصدقةُ والصداقُ ونحوُهما، فتبطُل في قِسْطِ الزكاة مِن ذلك القدر.

(١) حاشية ابن قاسم على الغرر البهية (٢/ ١٥٤).

وإفرازُ قدر الزكاة قبلَ البيع ونحوِه لا أثر له؛ لأن حقِّ المستحقِّين شائعٌ في قيمة مال التجارة، فأيُّ قدر فوَّته المالكُ منها كان فيه حقُّه وحقُّهم.

وعلى العدلين في كلِّ تقويمٍ النظرُ إلى ما يُرغَبُ به في مثل ذلك العَرْضِ في ذلك الزمان والمكان، ولا عِبْرة بما اشتُريَ به، ولا بما يُرجى في المستقبَل.

فإذا فُرِض أن قيمةَ العرضِ ألفٌ، وكان التاجرُ إذا باعه على ما جَرَتْ به عادتُه مُفرَّقًا في أوقات كثيرةٍ بَلَغ الثمنُ ألفين مثلًا، اعتُبِر ما يُرغَبُ به فيه في الحالِ، لا ما سيبيعُ به التاجرُ على التدريج؛ لأن الزيادةَ المفروضةَ إنما تحصُل مِن تصرُّفِه بالتفريق، لا مِن حيث كونُ الألفين قيمةَ العرضِ الآنَ.

والعِبْرةُ في التقويم بالبلد الذي فيه المال وقتَ حَوَلانِ الحول، لا بالبلدِ الذي فيه المالِكُ في ذلك الوقتِ.

ومن كان يبيع العُروضَ بالجملة قوَّمها بها، ومن كان يبيع العُروضَ بالتفاريق قوَّمها بها.

ومَن مَلَك مالَ التجارة بذهب أو فِضَّةٍ، ولو كان في ذمته أو دونَ نصابٍ، قَوَّم في آخر الحول بالنقد الذي بدأ به؛ لأنه أصلُ ما بيده، فإن بلغ به نصابًا زكَّاه، وإن لم يَبلُغ به نصابًا لم تجب الزكاة وإن بَلَغ بغيره.

ولو مَلَكه بغير ذهبٍ وفِضَّةٍ قَوَّم بالغالب منهما في البلد أو في أقربِ البلاد إليه. فإن غلب النقدان على التساوي وبَلَغ المالُ نصابًا بأحدهما دون الآخر قوَّم به؛ لتحقُّق تمام النصاب به. وإن بَلَغ النصابَ بكلٍّ منهما خُيِّر المالك، ولا يتعيَّنُ الأنفعُ للمستحقِّين.

والغالبُ الآن في الدنيا هو الذهبُ، فتقوَّم به عُروضُ التجارة، فإذا بَلغَتْ قيمتُها خمسةً وثمانين غرامًا من الذهب الخالصِ وَجبَتْ زكاتُها[1].

ولو زادت القيمةُ بعدَ تمام الحول ولو قبل التمكُّن أو بعدَ الإتلاف، ضُمَّت الزيادةُ إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول؛ لأنها حدثت بعد وجوب الزكاة، مثاله: أن يقوِّم العرضَ آخِرَ الحول بمئتي درهم، ويبيعَه بثلاث مئة لرغبةٍ.

ولو حال الحولُ وعنده نصاب فأخَّر إخراجَ الزكاةِ بعد التمكُّن ونَقصَت القيمةُ، ضَمِن ما نَقَص؛ لتقصيره، فإن كان قبل التمكُّن لم يَضمن.

ولو باع العَرْضَ بعدَ تمام الحول ولو قبلَ التمكُّن بأقلَّ مِن قيمته، كأن يقوِّم العرضَ بثلاثِ مئة درهمٍ ويبيعَه بمئتين، زكَّى القيمةَ لا ما باع به فقط؛ لأنه فوَّت الزيادةَ باختياره، ويُصدَّقُ في قدرِ ما فوَّته.

ولو اشترى أرضًا ليبيعها بقصد التجارة، فمضى حول ولم يبِعْها،

---

(١) الذهب الأقرب إلى الخالص هو عيار ٢٤، أما سائر العيارات فمغشوشة، فنصابُ الزكاة من عيار ٢١ هو ٩٧,١٤ غرام، ومن عيار ١٨ هو ١١٣,٣٣ غرام، والطريقة: أن تَضرب ٢٤ في ٨٥ ثم تَقسم الحاصل على رقم العيار الذي عندك.

لزمَتْه زكاة التجارة، فيقوِّمها بثمن المثل في الحال، ويُخرِجُ زكاتَها، وهكذا يفعلُ في كلِّ حول إن بقيت الأرضُ عنده، وكذلك سائرُ البضائع الكاسدة.

وإذا استأجر أرضًا ليؤجِّرها بقصد التجارة، فمضى حول ولم يؤجِّرها، تلزمُه زكاة التجارة في منفعتها، فيقوِّمها بأجرة المثل حولًا، ويُخرِجُ زكاةَ تلك الأجرة وإن لم تحصُل له؛ لأن الزكاة تتعلَّقُ بقيمة المنفعة المُعدَّةِ للتجارة.

وإن أجَّر الأرض: فإن كانت الأجرةُ ذهبًا أو فضَّةً زكَّى عينَها إن بلغت نصابًا وبَقِيَتْ حولًا. وإن كانت عَرْضًا: فإن استَهلكَه أو نوى قُنْيتَه فلا زكاةَ فيه، وإن نوى التجارةَ فيه وَجبَتْ زكاةُ التجارة، وهكذا في كلِّ عام.

ومن كان يَعمل في تأجير الأشياء المملوكةِ له أو المستأجَرة كالدَّكاكين والسيَّارات والأثاث، وجبت عليه الزكاة في منافعها.

قال بعض الفقهاء: «إذا استأجر وكالةً مشتمِلةً على حَواصِلَ وطِبَاقٍ كثيرةٍ[(١)] بدراهمَ معلومةٍ، وصار يؤجِّرُ الحواصِلَ والطِّباقَ إلى آخر الحول، فيَحسُبُ جميعَ الأجرة التي حَصَلَتْ، ويزكِّيها إن بلغت نصابًا فأكثر»[(٢)].

---

(١) الوكائل أو الوكالات هي الخانات، أي: الفنادق، والحواصل هي الغُرَف أو المخازن السفلية منها، والطِّباق هي الغُرف العالية منها.

(٢) حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٢/ ٣٨). وقوله: حَصَلَتْ، يعني به: وُجدت وبقيت عند الحول، ولا زكاة فيما استُهلك قبل تمام الحول.

ومن كان عنده حُلِيٌّ مِن ذهب أو فضَّةٍ، اشتراها ليؤجِّرها من النساء، فلا زكاة عليه في عينِها وإن بَلغَتْ نصابًا؛ لأنها مُهيَّأةٌ لاستعمالٍ مباح، لكن تجبُ في أُجْرتِها زكاةُ التجارة إن بَلغت النصاب عند الحول.

وكذلك من اشترى إبلًا أو بقرًا لغرض الرِّبح في إجارتها للعمل المباح كالحَرْث والركوبِ والحَمْل، فلا زكاةَ عليه في عينِها وإن كانت سائمةً وبَلغت النصابَ، لكنه يزكِّي أجرتَها زكاةَ التجارة إن بَلغت نصابَها عند الحول[1].



(١) حاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية (٢/ ١٤٢، ١٧٦).

الفصل الرابع: كيفية أداء زكاة التجارة

الواجبُ في مال التجارة: رُبعُ العُشْر، كما في الذهب والفضَّة؛ لأنه يُقوَّم بهما، وهو جزء من أربعين جزءًا من المال، وهو اثنان ونصفٌ في المئة.

وتُخرَجُ زكاةُ التجارة مِن قيمةِ المال في آخر الحول، أي: من النقد الذي تقوَّم به، ولا يجوز إخراجُها مِن أعيانِ العُروض كالأقمشة والأطعمة؛ لأنها تتعلَّق بالقيمة لا بالعين.

ويجبُ على المالِكِ إخراجُ الزكاة بعدَ الحول إذا تمكَّن بأن حَضَر المالُ أو قَدَر عليه، وحَضَر المستحِقُّون، وهم الذين ذَكَرهم الله في قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ [التوبة: ٦٠]، فلا يجوز صرفُها لغير هؤلاءِ.

ومذهبُ الإمام الشافعيِّ رضي الله عنه أنه يجب تعميمُ الأصناف الموجودةِ، وإعطاءُ ثلاثةِ أشخاص من كلِّ صنفٍ على الأقلِّ؛ لظاهر هذه الآية، وعدمُ نقل الزكاة؛ لقول النبي ﷺ في الزكاة: «**تؤخذُ مِن أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم**» رواه البخاري ومسلم. واختار بعضُ علماء المذهبِ خلافَ هذه الثلاثِ.

ويجوز دفعُ الزكاة إلى السلطان أو الساعي؛ لأنه نائبٌ عن المستحقِّين، ويبرأ المالكُ بالدفع له وإن عَلِم أنه يُنفِقُها في الفِسْق ونحوه.

ويجبُ إخراجُها على الفور؛ لأن حاجة المستحقِّين إليها ناجزةٌ.

فلو أخَّر أداءَ الزكاة بلا عذرٍ أَثِمَ؛ لتقصيره بحبسِ الحقِّ عن مستحقِّيه، وإن أخَّره لعذرٍ كانتظارِ قريبٍ أو جارٍ أو أحوجَ أو أصلحَ ولم يَشتدَّ ضررُ الحاضرين، أو للتروِّي عند الشكِّ في استحقاق الحاضر، لم يأثَمْ.

ولو تَضرَّر الحاضر بالجوع ونحوِه حَرُم التأخير مطلقًا؛ لأن دفع ضررِه فرضٌ، فلا يجوز تركُه لحيازةِ فضيلةٍ.

ولو تَلِف المالُ قبل التمكُّن بلا تفريط، سقطت الزكاة؛ لأن التمكُّن شرطٌ في الضمان عند عدم التقصير. ولو تَلِف بعضُ النِّصاب وَجَب قِسْطُ ما بقي، فإذا تَلِف نصفُ المال وَجبَتْ زكاةُ النصفِ الباقي.

ولو أَتلف المالكُ المالَ بعدَ الحول وقبل التمكُّن لم تَسْقُط الزكاة؛ لتعدِّيه بذلك، ولو كان نحوَ صبيٍّ ومجنون، وكذلك لو قصَّر في دفع المُتلِفات عنه أو وَضَعه في غير حِرْزِه فتَلِف بذلك، وكذلك لو أخَّر الأداءَ بعد التمكُّنِ ولو لعُذرٍ فتَلِفَ المال.

وإن أتلفَه أجنبيٌّ فضَمِن وأَخَذ المالكُ منه الغُرْمَ، لَزِمَه قدرُ الزكاة مِن قيمةِ المأخوذ.

وتجبُ النيةُ في الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: «**إنما الأعمال بالنيات**»رواه البخاري ومسلم. فينوي: هذا زكاةُ مالي، أو الصدقةُ الواجبةُ.

فمَن تَصدَّق بماله بعد تمام الحول ولم يَنوِ الزكاة، لم تَسقُط زكاتُه؛ كما لو وَهَبه أو أتلفَه، وكما لو كان عليه صلاةُ فرضٍ فصَلَّى مئةَ صلاةٍ نافلةٍ، فإنها لا تجزئه عن فرضِه.

وتصحُّ النيةُ قبل الأداء عند عَزْلِ قدر الزكاة عن المال، وبعدَه إلى حصول التفرقة، ولا يجزئ تقديم النية على العزل.

ويجوز تفويضُ النية للوكيل إن كان مُسلمًا بالغًا عاقلًا.

وتصحُّ نيةُ الموكِّل عند الدفع إلى الوكيل، وبعده إلى حصول التفرقة، فلو قال لغيره: تَصدَّقْ بهذا المال، ثم نوى الزكاةَ قبلَ تَصدُّقِه بذلك، أجزأه عن الزكاة، والعِبْرةُ بنيَّةِ المُوكِّل.

ولا تجب نيةُ الوكيل والسلطان، لكن تُستحَبُّ لهما عند التفرقة.

وتجب نيةُ الوكيل إذا كان يؤدي بماله عن الموكِّل، بأن قال له موكِّلُه: أدِّ زكاتي مِن مالك؛ لينصرف فعلُه عن نفسِه، كما في الحجِّ نيابةً عن الغير، فلا تكفي نية الموكِّل هنا.

وتجب نية السلطان عند أخذِه الزكاةَ قهرًا من الممتنع، وتكفي نيَّتُه حينئذٍ عن نيَّةِ صاحبِ المال.

وتجب نيَّةُ الوليِّ في مال الصبيِّ والمجنون، فإن صَرَف الوليُّ قدر الزكاة بلا نيَّةٍ ضَمِنها؛ لتقصيره.

ولكلٍّ من الشريكين إخراجُ زكاةِ المال المشتَرَكِ بغير إذنِ الآخَرِ، فنيَّةُ أحدِهما تغني عن نية الآخَرِ؛ لأن الخُلطةَ تَجعلُ ماليهما كمالٍ واحد، ويَرجِعُ على شريكِه بحسابِه.

ولا يجب تعيينُ المال الذي تُخرَجُ عنه الزكاة، فلو كان عنده تجارتانِ فأخرج قدرًا من الزكاة ولم يُعيِّن إحداهما، صحَّ ذلك ولو مع الترديد كأن يقول: هذا زكاةُ هذه أو تلك.

وفائدة ذلك أنه لو تَلِف أحدُ المالين قبل التمكُّن من الأداء، أو بان أنه كان تالفًا عند تمام الحول، جَعَل الزكاةَ التي دَفَعها عن الباقي، ولو كان عيَّن المالَ لم تقع الزكاة عن غيرِه.

ولا يجب إخبارُ المستحِقِّ عند الإعطاءِ بأن ما يأخذُه زكاةٌ، فيجوزُ دفعُها لمن لم يَعلم أنها زكاة؛ لأن العِبْرة بنيَّة المالك.

لكن يجبُ ألَّا يَظهر كونُ تسلُّمِه من جهة أخرى، كدَيْنٍ للآخذِ على المزكِّي، وما عليه مِن عَقْلِ ديةِ الخطإ، وما يأخذه السلطان ظلمًا لا على وجهِ الزكاة، فهذا لا يجزئ عن الزكاة وإن نواها المالِكُ.

قال ابن حجر: «وشرطُ وقوعِها زكاةً ألَّا يَصرِفَ القابضُ فعلَه لغيرها؛ لأنه حينئذ يَقبِضُها عن جهة أخرى، فيستحيلُ وقوعُها في هذه الحالة زكاةً»[1].

قال: «ويقع لبعض التجَّار - الذين ليس لهم كبيرُ تقوى، ويَغلبُ

(١) تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٢).

عليهم البُخل والخِزْي - أنهم يُكثِرون الأسئلةَ عما يأخذه منهم أعوانُ السلاطين مِن المُكوس: هل يقعُ عنهم من الزكاة إذا نَوَوْها، فنُجِيبُهم بما هو المعروف المقرَّر مِن أن ذلك لا يُحسَبُ مِن زَكَواتهم؛ لأن الإمامَ لم يأخذه باسم الزكاة، بل باسم الذبِّ عنهم وعن أموالهم، فهو وأعوانُه يعتقدون أن ذلك حقٌّ له في أموال التجَّار، يَستحقُّ أخذَه قهرًا عليهم، ولو سَمِع هو أو بعضُ أعوانه عن بعض التجَّار أنه يَدفع لهم ذلك باسم الزكاة لَمَا قَبِلوا منه ذلك، وأخذوه قهرًا عليه على غير هذا الوجه، بل ربما آذَوْه وسَبُّوه»[(١)].

ولو أخرج أكثرَ مما عليه بنية الفرضِ فقط صحَّ ووَقَع الزائدُ تطوُّعًا. وإن نوى الفرضَ والنفلَ: فإن عيَّن الواجبَ كأن ينوي أن نصفَه عن الفرض، والباقي نفلٌ، صحَّ ذلك. وإن لم يُعيِّن لم يجزئ للتردُّد.

ومَن عَلِم وجوبَ زكاةٍ عليه، ثم شكَّ في إخراجِها، وَجَب عليه أن يُخرِجَها؛ لأن الأصل عدم الإخراج، وتُجزِئه مع التردُّد للضرورة.

ويجب إقباضُ الزكاة مِن جهة المالك، وقبضُها مِن جهة المستحقِّ، فلو لم يَقبضها المستحقُّ قبضًا صحيحًا لم تجزئ.

فلا يصحُّ دفع الزكاة بالدَّيْنِ كالحوالة؛ لعدم القبض من جهة المزكِّي، ولأن الحوالة بيعٌ على الأصحِّ، والاعتياضُ عن الزكاة ممنوعٌ[(٢)]، فلا يصحُّ

---

(١) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٤٨).

(٢) في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب (٣/ ١١٠): «ومثال الاعتياض عنها كأن كان واجبُها فضَّةً، فلا يصح الاعتياض عنها بذهب، وعكسُه».

أن يحيل المالكُ بالزكاة، ولا أن يحيل المستحِقُّ عليها؛ لأن الأخذَ مِن غير المالك، والدفعَ لغير المستحقِّ؛ كلاهما اعتياضٌ.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «ولا يجوز أن يُحيل مُستحِقُّ الزكاة أو الساعي على من هي عليه؛ لأنها عبادة فتؤدَّى على الوجه المأمور به. وكذا حوالةُ مَن عليه الزكاة مستحِقَّها أو الساعيَ؛ بناءً على أنها اعتياضٌ، ويَمتنع أخذُ العوضِ عن الزكاة»[(١)].

ولا يجوز للمستحقِّ أن يأخذ من مال مانع الزكاة قَدْرَها على وجهِ الظَّفَر؛ لأن الزكاة يتوقف إجزاؤها على النية والإقباض.

ولو أفرز المالكُ قدرًا للزكاة بنيَّتها لم يَتعيَّنْ لها إلا بقبض المستحقِّ لها بإذن المالك، ولا يكفي أخذُ المستحقِّ لها مِن غير أن يدفعَها إليه المالِكُ أو يأذنَ له؛ لأن للمالك بعدَ النية والعزلِ أن يُعطِيَ مَن شاء ويَحرِمَ مَن شاء، وله الإخراج من مالٍ آخَرَ، واستبدادُ المستحقِّ يَقطعُ هذا الحقَّ[(٢)].

---

(١) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ١٤٦). وعبارة القليوبي (٢/ ٤٠٠): «لا تصحُّ الحوالة في الزكاة من المالك على غيره، ولا من المستحقِّين عليه وإن انحصروا؛ لِما فيه من شائبة العبادة باحتياجها للنية».

(٢) هذا ما اعتمده ابن حجر في تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٠)، وخالفه الرملي في نهاية المحتاج (٣/ ١٣٩)، واعتمد ما أفتى به والده من أنه لو نوى الزكاةَ مع الإفراز، فأَخَذها صبيٌّ أو كافرٌ ودَفَعها لمستحقِّها، أو أَخَذها المستحِقُّ بنفسه، ثم عَلِم المالكُ بذلك، أجزأه وبَرِئَتْ ذمَّتُه منها؛ لوجود النية مِن المخاطَبِ بالزكاة مُقارِنةً لفعله، ويَملكها المستحِقُّ، كما في فتاوى الشهاب الرملي (٢/ ٥٢).

ولو قال المالِكُ لآخَرَ: اقبِضْ ديني مِن فلانٍ، وهو لك زكاةٌ، لم يكفِ حتى ينويَ هو بعدَ قبضِه ثم يأذنَ له في أخذِها.

ولا يجوز للمالك أن يَجعل دينَه على المعسِر محسوبًا من زكاته؛ لأن الزكاة لا تصحُّ إلا بإقباضها، فلو قَبَضَه منه ثم أعطاه إياه بنية الزكاة جاز ذلك.

ولا يجوز أن يعطيَ المعسِرَ مِن زكاته بشرط أن يَرُدَّها إليه عن دينِه، ولو نَوَيَا ذلك ولم يَشرِطاه جاز وأجزأَ، وبَرِئَ به المَدين عن الدَّيْن.

ولو قال المدينُ للمالك: ادفَعْ إليَّ عن زكاتك حتى أَقضِيَك دينَك، ففَعَل، أجزأه عن الزكاة، ومَلَكَه القابضُ، ولا يلزمه دفعُه إليه عن دينِه، فإن دَفَعه إليه أجزأه.

ولو قال المالك للمَدينِ: اقضِ ما عليك على أن أرُدَّه إليك عن زكاتي، فقضاه، صحَّ القضاءُ، ولا يَلزَمُه ردُّه إليه.

ولو أعطى المالكُ مسكينًا زكاةً، وواعده أن يردَّها إليه ببيع أو هبةٍ، أو أن يَصرِفَها المزكِّي في كِسْوة المِسكين ومَصالحِه، لم يجزئه؛ لعدم صحَّة القبض، كما لو شَرَط عليه أن يَرُدَّها إليه عن دينِه عليه. وأبعدُ مِن هذا أن يَصرِفَها المالكُ في مصالح الفقير مِن غير دفعٍ إليه أصلًا[1].

---

(١) فعلى هذا لا يجوز الاستثمار في أموال الزكاة، ولو بقصد مصلحة المستحقِّين؛ لِما في ذلك من التأخير مع خطر الخسارة. واستثنى بعض العلماء حاكم المسلمين، فجوَّز له استثمارَ بعضِ أموال الزكاة لمصلحة مستحقِّيها؛ إذا رأى الحاجة إلى ذلك، وأَخَذ الاحتياط، ولم توجد حاجة عاجلة تقتضي التوزيع الفوريَّ. ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (ص: ٤٧٩، ٤٩٧-٤٩٩).

ولو دَفع الزكاةَ إلى مسكين، وهو غيرُ عارفٍ بما دُفِع إليه جنسًا وقدرًا، بأن كان في كِيسٍ أو نحوِه، صحَّ الأداء؛ لأن معرفة القابض لا تُشتَرط.

ويجوز توكيلُ المالك كافرًا أو صبيًّا مميِّزًا في إعطاءِ الزكاة إن عَيَّن لهما المدفوعَ إليه، لكنَّ إعطاءه بنفسه أفضلُ.

ويجوزُ تعجيلُ زكاة المال سنةً لا أكثرَ؛ لأن النبيَّ ﷺ تعجَّل زكاةَ العباس سنتين في دَفْعتَيْنِ، في كلِّ دَفْعةٍ زكاةُ سنةٍ، وقال للساعي: «**هي عليَّ ومِثْلُها معها**» رواه مسلم وغيره.

ويُشترط لصحَّةِ التعجيل: أن يكون مِن المالك لا مِن الوليِّ، وبقاءُ المال إلى آخر الحول، وبقاءُ المالك على أهلية الوجوب، وكونُ الآخِذ بصفةِ الاستحقاقِ عند الحول.

فلو مات المالِكُ أو تَلِف المالُ قبل التمكُّن لم يَقَع المُعجَّلُ زكاةً، وكذلك لو مات الآخِذُ أو صار غنيًّا ولو بزكاةٍ أخرى، فيلزمُ الدفعُ ثانيًا للمستحقِّين.

ولو استغنى الآخِذُ في أثناء الحول، ثم صار مستحقًّا قبلَ تمام الحول، أجزأَ المُعجَّل. ولا أثرَ للشكِّ في بقاءِ أهليَّتِه؛ لأن الأصل عدم طُروءِ ما يُبطِلُها.

ولا يَضرُّ غناه بالزكاة المُعجَّلة، كما لو تَصرَّف فيها فاستغنى بربحها؛ لأنه إنما أُعطِي الزكاةَ ليستغني بها. ولا يَضُرُّ تَلَفُ المعجَّل.

والقابِضُ يَملِكُ المعجَّلَ مِلكًا تامًّا، ويَنفُذُ تصرُّفُه فيه بالبيع وغيره.

ولو تَغيَّر الواجبُ فزاد وَجَب دفعُ قدرِ الزيادة، وإن نَقَص لم يَقع قدرُ النقص زكاةً.

ومَن عجَّل زكاةً لم يجُزْ له استِردادُها قبل الحول، كمن تَبَرَّع بتعجيل دَيْنٍ مؤجَّلٍ، وسواءٌ أَشَرط الاستردادَ عند الإقباضِ أم لا.

وكذلك لا يجوز الاستردادُ بعد الحول مع صحة التعجيل، أما إذا لم يَقَع المُعجَّلُ زكاةً فللمالك استِردادُه إن كان شَرَط الاستردادَ أو قال للآخذِ: هذه زكاتي المعجَّلةُ، فإن لم يَشرِطْه ولم يُصرِّح بأنه زكاةٌ معجَّلةٌ لم يَحِقَّ له الاسترداد؛ لتفريطه بعدم الإعلامِ عند الدفع.

❁ **وتحرم الزكاة على خمسةٍ:**

الأول والثاني: الغنيُّ بالمال والمكتسِبُ؛ قال النبي ﷺ: «لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» رواه أبو داود والترمذي.

والمِرَّة: القوَّةُ في البدن والعقل، والسَّوِيُّ: السليمُ المستوي الأعضاءِ.

وأتى النبيَّ ﷺ رجلانِ في حجة الوداع، وهو يَقْسِمُ الصدقةَ، فسألاه منها، فرَفَع فيهما البصرَ وخَفَضَه، فرآهما جَلْدَيْن، فقال لهما: «**إن شئتما أَعْطيتُكما،**

ولا حظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسِب»[١] رواه أبو داود والنسائي.

فالقدرةُ على الكسب كالمال، فمن وَجَد عملًا يَليقُ به وتزولُ به حاجتُه لم يَستحِقَّ الزكاةَ، وإن كَسَب شيئًا لا يَسُدُّ كفايتَه فهو مسكينٌ.

ولو اشتغل عن الكسب بطلب العلم الشرعيِّ، وكان يتأتى منه تحصيلُه، أُعطِي من الزكاة؛ حتى لا يَضِيعَ العلمُ الذي هو فرضُ كفاية.

والثالث: آل بيتِ النبي ﷺ؛ قال النبي ﷺ: «**إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس**[٢]» رواه مسلم. وقال ﷺ: «**إن الله حرَّم عليَّ الصدقةَ وعلى أهل بيتي**» رواه ابن سعد. وكان النبي ﷺ تحرُم عليه الصدقةُ فرضُها ونفلُها، ولا يحرُم على أهل بيتِه إلا فرضُها.

والرابع: المكفيُّ بنفقةِ قريب أو زوج؛ لأنه غيرُ محتاج، فهو كمن يكتسِبُ كلَّ يوم قدرَ كفايتِه، فإن لم تَكْفِه النفقةُ فله أخذُ تمام كفايتِه.

ولو امتنع أصلُه أو فرعُه مِن الإنفاق عليه، واستحيى مِن رفعِه إلى الحاكم، كان له الأخذُ؛ لأنه غيرُ مَكفيٍّ. وكذلك لو أَعْسَر الزوجُ عن

---

(١) قال الرافعي في شرح مسند الشافعي (٤/ ٣١٢): «واستُدلَّ به على أن من يسأل الصدقة بالفقر أو المسكنة لا يُطالب بالبيِّنة، وعلى أن الإمام إذا لم يَعلم حالهما ينبغي أن يُنذِرهما ويَكِل الأمر إلى أمانتهما، وعلى أن القوي المكتسب الذي يُغنيه كسبُه لا تحلُّ له الصدقة، وعلى أن مجرد القوَّة لا تكفي؛ فإنه ﷺ اعتَبر مع القوة الاكتسابَ؛ وذلك لأن الشخص قد يكون قويًّا إلا أنه أخرق لا كسبَ له».

(٢) فيه تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعنى أوساخ الناس: أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (٧/ ١٧٩).

النفقةِ أو غابَ فلها الأخذُ من الزكاة. ولو سَقَطَتْ نفقتُها بنُشُوزٍ لم تُعْطَ؛ لقُدرتِها على تحصيل النفقةِ حالًا بالرجوع إلى الطاعة.

والخامس: الكافر؛ لقول النبي ﷺ: «**فأخبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم صدقةً تؤخذ مِن أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم**» رواه البخاري ومسلم.

أماتَنا الله على الإسلام والسنَّة، وغَفر لنا ولوالدِينا وجميع الأحبَّة.

وصلوات الله وسلامُه على محمدٍ خيرِ الخليقة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على المِلَّة القيِّمة والسيرة الحسنة.



أهمُّ المراجع الفقهية

١- الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الوفاء.

٢- الحاوي الكبير، للإمام أبي الحسن الماوَرْدي، دار الكتب العلمية.

٣- المهذَّب، للإمام أبي إسحاق الشِّيرازي، دار المعرفة.

٤- نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، دار المنهاج.

٥- الوسيط في المذهب، للإمام أبي حامد الغزالي، دار السلام.

٦- إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد الغزالي، دار المعرفة.

٧- العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي، دار الكتب العلمية.

٨- المجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا النووي، دار الفكر.

٩- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريا النووي، المكتب الإسلامي.

١٠- كفاية النبيه في شرح التنبيه، للفقيه نجم الدين ابن الرِّفعة، دار

الكتب العلمية.

١١- النجم الوهاج في شرح المنهاج، للعلامة كمال الدين الدَّمِيري، دار المنهاج.

١٢- شرح المنهاج للعلامة جلال الدين المَحلي، مع حاشية العلامة شهاب الدين القليوبي، وحاشية الإمام عَميرة البُرُلُّسِي، دار الفكر.

١٣- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، مع حاشية العلامة سليمان البُجَيرمي، مطبعة البابي الحلبي.

١٤- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.

١٥- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، مع حاشية العلامة ابن قاسم العبَّادي، وحاشية الشيخ عبد الرحمن الشِّربيني، المطبعة الميمنية.

١٦- تحفة المحتاج في شرح المنهاج، للعلامة ابن حجر الهَيْتمي، مع حاشية العلامة ابن قاسم العبَّادي، وحاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني، دار إحياء التراث العربي.

١٧- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للعلامة محمد الخطيب الشِّربيني، دار الكتب العلمية.

١٨- الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع، للعلامة محمد الخطيب

الشِّربيني، مع حاشية العلامة سليمان البُجَيرمي، دار الفكر.

١٩- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للعلامة شمس الدين الرملي، مع حاشية العلامة نور الدين الشَّبْرامَلِّسي، وحاشية الشيخ المغربي الرشيدي، دار الفكر.

٢٠- بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، شرح المقدمة الحضرمية، للعلامة بَاعِشْن الحضرمي، دار المنهاج.

٢١- فتح المُعين بشرح قرَّة العين بمهمَّات الدين، للعلامة زين الدين المَليباري، مع حاشية العلامة عثمان شَطَّا البكري، دار الفكر.

٢٢- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للمشايخ: مصطفى الخِن، ومصطفى البُغا، وعلي الشَّرْبجي، دار القلم.



فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

مقدِّمة ٥
❁ القسم الأول: آداب التجارة ١١
الباب الأول: محاسن دين الإسلام فيما يتصل بالمال ١١
الباب الثاني: أهمية كسب المال في الإسلام ١٧
الباب الثالث: مقاصد كسب المال في الإسلام ٣٠
أولاً: المقاصد المشروعة ٣٠
١- الاستعانة به على رضا الله وثواب الآخرة ٣٠
٢- نصرة الدِّين: بنشر العلم، والدعوة إلى الله ٣٤
٣- تفريغ النفس للعبادة وكفايتها عن السؤال ٣٦
٤- كفاية العيال كالزوجات والأولاد ٤٠
٥- نفع المسلمين، وخصوصًا المحتاجين ٤٣
٦- الوقف في سبيل الله ٤٥
ثانيًا: المقاصد الممنوعة ٤٧
١- حبُّ الدنيا وتعلُّق القلب بها ٤٧
٢- تحقيق جميع رغبات النفس ٥٦
٣- التنافس في الدنيا ٦٠
٤- التسلُّط على الناس والتكبُّر عليهم ٦٢

الباب الرابع: أخلاق التاجر المسلم ٦٦
الخُلق الأول: الإحسان إلى الناس والنصح لهم ٦٧
الأمر الأول: النُّصْح في المُغابنة ٧٠
الأمر الثاني: احتمال الغَبْنِ ٧٢
الأمر الثالث: الإحسان في استيفاء الدُّيون ٧٢
الأمر الرابع: حُسْن القضاء ٧٥
الأمر الخامس: الإقالة ٧٦
الأمر السادس: التصدُّق مع السَّتْر ٧٧
الأمر السابع: ترك الاحتكار ٧٧
الخُلق الثاني: الصدق في المعاملة ٨٠
الأمر الأول: تركُ الثناء على السلعة ٨٣
الأمر الثاني: إظهارُ جميعِ عُيوبِ السِّلعة خفيِّها وجليِّها ٨٥
الأمر الثالث: ألا يَنقص من المقدار شيئًا ٨٨
الأمر الرابع: الصِّدقُ في سعر الوقت ٨٩
الأمر الخامس: الحذر من الزيف ٨٩
الأمر السادس: إتقان الصنعة ٩٢
الخُلق الثالث: أداء الأمانة ٩٤
التأكد من أداء الحقوق ٩٩
البُعد عن الشبهات ١٠٢
الخُلق الرابع: الرِّضا بالمقدور ١٠٨
القناعة ١٠٨
العزَّة وعدم التذلل لتحصيل المال ١١١

الصبر وعدم الهلع ١١٣
الاستعانة بالله ١١٥
الخُلق الخامس: الفطنة ١١٧
كتم السرِّ ١١٨
مشورة الأخيار ١١٩
الاستفادة من الوقت ١١٩
الاقتصاد في النفقة: ١٢١
الخُلق السادس: الاعتراف بالنعمة وشكرها ١٢٧
إظهار النعمة والتحدث بها ١٢٩
تطهير المال والبدن بالزكاة ١٣٢
تزكية النفس والمال بالصدقة ١٣٦
الخُلق السابع: تقديم الآخرة على الدنيا ١٤٢
الأمر الأول: أن يحسن النية في ابتداء التجارة ١٤٣
الأمر الثاني: أن يحرص على الاشتغال بعمل مُهِمٍّ للمسلمين ١٤٤
الأمر الثالث: ألَّا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة ١٤٥
الأمر الرابع: أن يلازم ذكر الله في السوق ١٤٨
الأمر الخامس: ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة ١٥٠
الأمر السادس: أن يتقي مواقع الشبهات ١٥١
الأمر السابع: أن يراقب جميع مجاري معاملاته ١٥٣
الأمر الثامن: التوبة من المظالم ١٥٣

الخُلق الثامن: معرفة الحلال من الحرام ١٥٨
❁ القسم الثاني: أحكام التجارة ١٦٢
الباب الأول: طرق كسب المال في الإسلام ١٦٢
أفضل المكاسب: ١٦٣
أخبث المكاسب: ١٦٧
ما يكره أو يستحب من المكاسب: ١٧٠
الباب الثاني: أحكام البيع ١٧٣
الفصل الأول: أركان البيع ١٧٣
الركن الأول: البائع والمشتري ١٧٣
الركن الثاني: الصيغة ١٧٤
الركن الثالث: السلعة والثمن ١٧٦
الفصل الثاني: أحكام الربا ١٨٣
الترهيب عن الربا: ١٨٣
أقسام الربا وما يدخل فيه: ١٨٦
شروط بيع الأموال الربوية بعضها ببعض: ١٨٨
تتمة في أحكام الربا ١٨٩
أحكام ربا الدَّين ١٩١
ما يترتب على التعامل الربوي ١٩٢
الفصل الثالث: تتمة أحكام البيع ١٩٤
الشروط في البيع ١٩٤
أحكام القبض ١٩٦
أحكام الخيار ١٩٨

أحكام الإقالة ٢٠٥
الفصل الرابع: أحكام القرض والتصرف في الديون ٢٠٧
أحكام القَرْض ٢٠٧
أحكام التصرف في الدَّين قبل القبض ٢١٠
أحكام الحوالة القديمة والعصرية ٢١٣
الباب الثالث: أحكام الإجارة والجعالة ٢١٧
الفصل الأول: حقيقة الإجارة ومشروعيتها ٢١٧
الفصل الثاني: أركان الإجارة وشروطها ٢٢٠
الفصل الثالث: أنواع الإجارة ٢٢٢
تتمة في أحكام الإجارة ٢٢٥
الفصل الرابع: أحكام الجعالة ٢٢٩
الباب الرابع: أحكام القراض أو المضاربة ٢٣٥
الباب الخامس: أحكام الشركة ٢٤١
الباب السادس: أحكام زكاة التجارة ٢٤٥
الفصل الأول: مشروعية زكاة التجارة ٢٤٥
الفصل الثاني: شروط زكاة التجارة ٢٥٠
الفصل الثالث: كيفية تقويم المال آخِرَ الحول ٢٦٠
الفصل الرابع: كيفية أداء زكاة التجارة ٢٦٥
أهمُّ المراجع الفقهية ٢٧٦
فهرس المضوعات ٢٧٩

